ESTADO DO PARANÁ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
GABINETE DO PROCURADOR GERAL

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
DD. MINISTRO MAURÍCIO CORRÊA

ADI 2945-2

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
Coordenadoria de Registros
e Informações Processuais
24/07/2003 18:25 96626

O **GOVERNADOR DO ESTADO DO PARANÁ -** Roberto Requião -, brasileiro, casado, domiciliado em Curitiba, no Palácio Iguaçu, sede do governo do Estado do Paraná, devidamente assistido pelo Procurador-Geral do Estado, ambos abaixo assinados, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, com base no art. 102, I, letra a da Constituição Federal, propor a presente

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE, com pedido de liminar

em face do disposto na **Lei Estadual n° 13.757, de 09 de setembro de 2002 e Lei Estadual nº 13.803, de 23 de setembro de 2002,** pelas razões que vão adiante.

Rua Conselheiro Laurindo, 561
Ed. Aspen – Centro
Fone (41) 221-8700 - Fax 221-8764
Curitiba - Paraná - CEP 80060 100

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
3

I- DAS LEIS ESTADUAIS IMPUGNADAS; DA RAZÃO PARA A IMPUGNAÇÃO CONJUNTA DAS LEIS.

A Administração Pública no Estado do Paraná passou, no ano de 2002, por diversas reformas no estatuto de seu funcionalismo, em especial por conta de Lei Estadual n° 13.666, 05 de julho de 2002, que instituiu o **Quadro Próprio do Poder Executivo do Estado do Paraná - QPPE (**doravante apenas **QPPE)** em substituição ao antigo Quadro Geral do Estado. Esta Lei, ao estruturar o **QPPE**, categorizou os servidores do extinto Quadro-Geral em 5 carreiras: Apoio, Execução, Aviação, Penitenciária e Profissional. Por força de Emenda apresentada pelo Legislativo, criou-se também a CARREIRA DE AGENTE FAZENDÁRIO, abrangendo os funcionários (do antigo Quadro Geral) alocados na Secretaria de Estado da Fazenda e na Coordenação da Receita do Estado.

Aprovada a Lei, o Sr. Governador do Estado vetou-a parcialmente. Foram objetos de veto, entre outros dispositivos, aqueles relacionados à CARREIRA DE AGENTE FAZENDÁRIO, por vício formal e material (vícios adiante explicitados).

Nada obstante os vetos do Sr. Governador do Estado, a Assembléia Legislativa fez promulgar a **Lei Estadual n° 13.757** (1ª lei impugnada), cujo conteúdo era justamente o dos dispositivos vetados pelo Sr. Governador do Estado. Vale dizer: apesar de vetada, por inconstitucionalidade, a criação (e regulamentação atinente) da CARREIRA DE AGENTE FAZENDÁRIO, ela foi criada legislativamente (e de forma oblíqua, porque a derrubada do veto e a promulgação dos dispositivos foi feita através de nova Lei). Assim

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

tem-se que há - legal e formalmente - dentro do **QPPE,** a CARREIRA DE AGENTE FAZENDÁRIO.

Na sequência, a Assembléia Legislativa fez promulgar a **Lei Estadual n° 13.803** (2ª *lei impugnada)* que instituiu a CARREIRA DE AGENTE FAZENDÁRIO ESTADUAL, composta pelos ocupantes de cargos públicos alocados na Secretaria de Estado da Fazenda e na Coordenação da Receita do Estado. Esta carreira (AGENTE FAZENDÁRIO ESTADUAL) abrange os mesmos servidores que fazem parte da CARREIRA DE AGENTE FAZENDÁRIO antes noticiada; diferencia-as apenas o fato de que esta última está incluída no bojo do **QPPE,** enquanto aquela é autônoma em relação ao **QPPE.**

Ambas as leis impugnadas têm inconstitucionalidades que adiante serão arroladas. Existe, entanto, necessidade, utilidade e pertinência em se apreciar o pedido de declaração da inconstitucionalidade de ambas leis de forma simultânea porque: ***(a)*** a lei mais nova **(Lei Estadual n° 13.803)** revogou parcialmente – no que diz respeito à CARREIRA DE AGENTE FAZENDÁRIO - a mais antiga **(Lei Estadual n° 13.757);** ***(b)*** com a eventual declaração de inconstitucionalidade da **Lei Estadual n° 13.803, a Lei Estadual n° 13.757** voltaria à plena vigência, porém ela também merece ser declarada inconstitucional; ***(c)*** em eventual ação de inconstitucionalidade apenas da **Lei Estadual n° 13.757,** estaria prejudicado o pedido referente aos dispositivos que tratam da CARREIRA DE AGENTE FAZENDÁRIO, porque foram revogados pela **Lei Estadual n° 13.803.**

Rua Conselheiro Laurindo, 561
Ed. Aspen – Centro
Fone (41) 221-8700 - Fax 221-8764
Curitiba - Paraná - CEP 80060 100

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

Assim, vai se pedir a declaração simultânea da inconstitucionalidade de ambas leis, por conta da imbricação que há entre os dispositivos delas que tratam da CARREIRA DE AGENTE FAZENDÁRIO. O pedido de inconstitucionalidade da **Lei Estadual n° 13.757** é mais amplo, já que tal legislação também dispôs sobre outros setores do funcionalismo.

De uma forma geral, pode-se dizer que as leis impugnadas são inconstitucionais porque seus dispositivos ferem, basicamente, os arts. 37, II e X, 39, § 1° e seus incisos; 61, § 1°; e 63, I da Constituição Federal, além de afrontar ditames da Lei Complementar n° 101/2001 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

II. DAS INCONSTITUCIONALIDADES DAS LEIS IMPUGNADAS

II.1. INCONSTITUCIONALIDADES REFERENTES À CARREIRA DE AGENTE FAZENDÁRIO (LEIS 13.757 e 13.803)

II.1.a) Inconstitucionalidades da Lei Estadual n° 13.803

Os ocupantes de cargos públicos alocados na Secretaria de Estado da Fazenda e na Coordenação da Receita do Estado (funcionários que foram inseridos nas inconstitucionais CARREIRAS DE AGENTE FAZENDÁRIO) são servidores do antigo Quadro-Geral do Estado que prestavam funções idênticas aos demais servidores públicos (em geral, auxiliares administrativos). Assim, nada os diferenciava dos demais funcionários públicos do Quadro-Geral, salvo o fato de estarem alocados nos órgãos de administração fazendária do Estado.

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
6

A **Lei Estadual n° 13.803** ao criar a autônoma CARREIRA DE AGENTE FAZENDÁRIO ESTADUAL permitiu que houvesse **transposição** de cargo público sem o devido **concurso público.**

De fato, os servidores do antigo Quadro-Geral (hoje **QPPE),** somente por estarem alocados em determinados órgãos, passam - pela lei impugnada - a fazer parte de carreira autônoma, que não foi aquela para qual prestaram concurso. Esta transposição vai trazer vantagens funcionais a estes servidores. Por outras palavras, a lei ora impugnada retira os servidores de seus cargos (membros do antigo Quadro-Geral, hoje **QPPE)** e os insere numa nova carreira.

Assim, a lei impugnada viola o art. 37, II da Constituição Federal, como aliás já decidiu este Tribunal:

> AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA LIMINAR. EXTINÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS E APROVEITAMENTO DE SEUS OCUPANTES EM CARREIRA DISTINTA. UTILIZAÇÃO DO TERMO "APROVEITAMENTO" NA SUA ACEPÇÃO VULGAR. CARACTERIZAÇÃO DE PROVIMENTO DERIVADO. ASCENSÃO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 37, II, E 41, § 3°, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
> (ADI 2335 MC/SC, Rel. Min. Maurício Corrêa, Pleno, D J 31.08.2001)

Vale destacar que os servidores em questão são servidores de níveis de escolaridade diversos, e que prestaram concurso para funções de apoio (também chamadas funções-meio). As

Rua Conselheiro Laurindo, 561
Ed. Aspen – Centro
Fone (41) 221-8700 - Fax 221-8764
Curitiba - Paraná - CEP 80060 100

atividades de arrecadação, tributação e fiscalização são desempenhadas pelos Auditores Fiscais do Estado, que fazem parte de carreira típica e exclusiva do Estado, regulada pela Lei Estadual n° 97/2002.

Além da ausência de concurso público, a **Lei Estadual n° 13.803** também é inconstitucional por ofensa ao art. 37, X da Constituição. Ao inserir determinados servidores em uma nova carreira, a legislação ofende o princípio da isonomia, dando tratamento diferenciado para servidores que prestaram concurso para os mesmos cargos. Este tratamento diferenciado reflete-se nas vantagens remuneratórias dos servidores e, assim, permite-se aumento salarial para alguns servidores, sem que outros sejam alcançados por esta majoração remuneratória.

Ademais a criação da nova Carreira também é inconstitucional por acarretar aumento de despesas com pessoal sem indicação de fonte de custeio correspondente, ofendendo o art. 63, I da Constituição Federal e contrariando os arts. 16, I e II, e 17, § 1° da Lei Complementar Federal n° 101/ 2001.

Inconstitucional a criação da CARREIRA DE AGENTE FAZENDÁRIO ESTADUAL, todos os demais dispositivos da **Lei Estadual nº 13.803** devem ser também declarados inconstitucionais.

II. 1.b) Inconstitucionalidades da Lei Estadual nº 13.757

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

A Lei Estadual n° 13.757 tem todos os seus dispositivos - mesmo os que não se referem à CARREIRA DE AGENTE FAZENDÁRIO - inconstitucionais.

Na verdade, a referida lei, aprovada e promulgada pela Assembléia Legislativa, veio a ampliar e substituir o texto de Lei aprovada segundo ditames referentes ao processo legislativo, como já exposto anteriormente, tal seja, a Lei 13.666/02, que organizou, validamente, no âmbito do Estado do Paraná, o Quadro Próprio do Poder Executivo, antes denominado Quadro Geral do Estado. Tanto assim é que da ementa da Lei 13.757, impugnada, consta:

> **"Institui o Quadro próprio do Poder Executivo do Estado do Paraná – QPPE, composto pelos atuais Funcionários Públicos Civis da Administração Direta e Autárquica, estabelecendo sua estrutura administrativa e funcional."**

É, portanto, o resultado de nova votação pelo legislativo estadual, das emendas rejeitadas no projeto anterior, que deu origem à institucionalização do Quadro Próprio.

Efetivou enquadramentos, instituiu gratificações, estabeleceu outras regras do regime jurídico do funcionalismo público, que não foram incorporadas no texto referente ao Quadro Próprio, justamente porque técnica e juridicamente entendeu o Poder Executivo pela existência de empecilhos para encaminhamento de tal proposta ao Poder Legislativo.

Rua Conselheiro Laurindo, 561
Ed. Aspen – Centro
Fone (41) 221-8700 - Fax 221-8764
Curitiba - Paraná - CEP 80060 100

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

A Lei Estadual n° 13.757 tem todos os seus dispositivos - mesmo os que não se referem à CARREIRA DE AGENTE FAZENDÁRIO - inconstitucionais.

Os seus artigos 3°, § 1°, VI; 12, § 2°; 18, VII; 19, III; e 20, III tratam da CARREIRA DE AGENTE FAZENDÁRIO, e são inconstitucionais porque envolvem criação de carreira, enquadramento e atribuição de vantagens pecuniárias a servidores do Poder Executivo em desobediência à Constituição Federal e à Lei de Responsabilidade Fiscal. A matéria é de iniciativa privativa do Chefe do Executivo, tendo sido afrontado o art. 61, § 1°, inciso II da Constituição Federal (como se disse ao início, a criação da carreira deveu-se a emenda que fora apresentada pelo Legislativo; em anexo, documentos relativos ao processo legislativo).

Além disso, o estabelecimento de critérios e padrões de vencimentos diferenciados (e que acarretam aumento de despesas sem a devida contrapartida orçamentária) atenta contra o tratamento isonômico dos servidores públicos quanto à remuneração, a complexidade dos cargos da carreira e a complexidade e responsabilidade das tarefas quanto à fixação dos padrões de vencimento dos servidores, normas essas estabelecidas no art. 39, § 1°, I, II e III da Constituição Federal. A isonomia funcional ainda é afetada já que o acesso à CARREIRA DE AGENTE FAZENDÁRIO permite que servidores que tenham prestado concurso público para o desempenho das mesmas funções venham a perceber remuneração diferenciada; assim restou ofendido o art. 37, X da Constituição Federal. Há ofensa, ademais, ao art. 37, II, vez que, pelo mecanismo

Rua Conselheiro Laurindo, 561
Ed. Aspen – Centro
Fone (41) 221-8700 - Fax 221-8764
Curitiba - Paraná - CEP 80060 100

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

da transposição, permite o acesso a cargo público sem o devido concurso.

II.2. INCONSTITUCIONALIDADES REFERENTES À CARREIRA DE AGENTE PROFISSIONAL (LEI 13.757)

Os artigos 18, VIII; 19, IV; 19, § 2° e 21, § 1° tratam da CARREIRA DE AGENTE PROFISSIONAL, com inconstitucionalidades várias.

O inciso VIII do art. 18 da lei impugnada é inconstitucional porque foi ferida a iniciativa exclusiva do Governador do Estado quanto à proposta de projetos de lei que disponham sobre remuneração e carreira de servidores públicos do Poder Executivo Estadual (art. 61, § 1° da Constituição Federal). O mesmo dispositivo também contém vício material ao acarretar aumento de despesas com pessoal sem indicação de fonte de custeio correspondente, ofendendo o art. 63, I da Constituição Federal e contrariando os arts. 16, I e II, e 17, § 1° da Lei Complementar Federal n° 101/ 2001.

Ainda no que se refere ao art. 18, VIII, cumpre ressaltar que ele concede vantagem que poderá vir a incorrer em duplo fato gerador para a concessão de outros benefícios funcionais, com ofensa ao art. 37, XIV, da Constituição Federal.

O art. 19, IV, e suas alíneas, trata de matéria (regime dos servidores públicos estaduais no que se refere ao enquadramento funcional) cuja iniciativa do processo legislativo é do âmbito

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

exclusivo do Governador do Estado, conforme o art. 61, § 1 ° da Constituição Federal.

O art. 19 §2° da lei impugnada fere o mesmo dispositivo constitucional (iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo para iniciar o processo legislativo que verse sobre o regime jurídico dos servidores públicos estaduais).

A norma constante do art. 19 § 2° é incompatível com o art. 37, II da Constituição Federal, pois determina o provimento de servidores em cargos públicos sem o indispensável concurso público. Tem o seguinte teor:

> *§ 2º. Os servidores portadores de diploma de curso superior, não enquadrados nos Cargos e Funções de Técnico III, II e I do Quadro Geral – QG, serão enquadrados, com base no vencimento básico, no cargo de Agente Profissional do Quadro Próprio do Poder Executivo, conforme suas formações.*

Trata-se de transposição ou provimento derivado, eis que os referidos profissionais não estavam posicionados nas funções de Técnico III, II e I (privativos de profissionais portadores de diploma de curso superior) do anterior Quadro Geral do Estado, para que pudessem, de forma automática, obter nova situação funcional (enquadramento no cargo de agente profissional do Quadro Próprio, também privativo de profissionais portadores de diploma de curso superior) a partir da reestruturação veiculada pela Lei 13.666 e respectivos anexos com tabelas de correlação.

Tais servidores não prestaram concurso público para quaisquer dos cargos de natureza técnica que compunham a carrei-

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
12

ra anterior possibilitando ingresso regular na carreira de agente profissional, permanecendo na carreira de execução ou de agentes de execução. As circunstâncias aqui mencionadas ficam mais evidentes quando listados os requisitos de escolaridade pertinentes a cada uma das carreiras: agente de apoio (1° grau completo), agente de execução (2° grau completo) e agente profissional (3° grau completo), constantes do anexo II da Lei 13.666.

Em outras palavras, a lei determina ingresso de agentes de execução, cujo requisito de ingresso era e é o 2° grau completo, nos cargos da carreira de agente profissional, cujo requisito de ingresso era e é o 3° grau completo. Para tanto não estipula a necessidade de submissão a novo concurso público, utilizando como pressuposto, tão somente, a conclusão do curso superior, não tendo, inclusive, qualquer pertinência ou relevância com as funções exercidas no âmbito da administração pública.

O Supremo Tribunal Federal, por diversas vezes julgou inconstitucional tal forma de ingresso em carreira, que não se confunde com a promoção ou ascensão:

> *ADI 2433 MC / RN - RIO GRANDE DO NORTE-MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE*
> *Relator:Min. MAURÍCIO CORRÊA Publicação: DJ DATA-24-08-01 PP-00042 EMENT VOL-02040-02 PP-00413*
> *Julgamento: 23/05/2001 - Tribunal Pleno*
> *EMENTA: INVESTIDURA EM CARGO PÚBLICO EFETIVO. NECESSIDADE DE CONCURSO PÚBLICO. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL E EFETIVIDADE. PRECEDENTES. 1. Ascensão funcional ou acesso a cargos diversos da carreira e possibilidade de transferência ou aproveitamento de serventuários em cargos efetivos do quadro permanente do Tribunal de Justiça. Hipóteses de provimento de cargo público derivado, banidas do ordenamento*

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

jurídico pela Carta de 1988 (CF, artigo 37, II). Precedentes: RE 179.530-SC, Ilmar Galvão (DJ de 7.2.97); ADI 402-DF, Moreira Alves (DJ de 20.4.01), inter plures.2. A estabilidade excepcional prevista no artigo 19 do ADCT/88 não implica efetividade no cargo, para a qual é imprescindível o concurso público. Precedentes: RE nº 181.883-CE, Maurício Corrêa (DJ de 27.02.98); ADIs 88-MG, Moreira Alves (DJ de 08.09.00) e 186-PR, Francisco Rezek (DJ de 15.09.95). 3. Medida cautelar deferida para suspender a vigência dos §§ 2º, 3º, 4º e 6º do artigo 231 da Lei Complementar nº 165, de 28 de abril de 1999, com a redação dada aos §§ 3º,4º e 6º, pela Lei Complementar nº 174, de 7 de junho de 2000, do Estado do Rio Grande do Norte, até julgamento final da ação.

ADI 483 / PR – PARANÁ
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator:Min. ILMAR GALVÃO
Publicação: DJ DATA-29-06-01 PP-00032 EMENT VOL-02037-01 PP-00121
Julgamento: 25/04/2001 - Tribunal Pleno
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 25, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARANÁ. OCORRÊNCIA DE VÍCIOS DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL. Normas que, dispondo sobre servidores públicos do Estado, padecem de inconstitucionalidade formal, por inobservância da reserva de iniciativa legislativa ao Chefe do Poder Executivo, corolário da separação dos poderes, imposta aos Estados pelo art. 25 da Constituição Federal e, especialmente, ao constituinte estadual, pelo art. 11 de seu ADCT. Configuração, ainda, de inconstitucionalidade material, por contemplarem hipóteses de provimento de cargos e empregos públicos mediante transferência indiscriminada de servidores, em contrariedade ao art. 37, II, do texto constitucional federal. Ação direta julgada procedente.

ADI 362 / AL – ALAGOAS
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator:Min. FRANCISCO REZEK
Publicação: DJ DATA-04-04-97 PP-10518 EMENT VOL-01863-01 PP-00041
Julgamento: 21/11/1996 - Tribunal Pleno
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INVESTIDURA EM CARGO OU EMPREGO PÚBLICO. NECESSI-

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

DADE DE PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. ARTIGO 37 - II DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES DO STF. O ingresso em cargo isolado ou cargo inicial de certa carreira deve dar-se obrigatoriamente por concurso público à vista do que dispõe o artigo 37 - II da Constituição Federal, com a ressalva dos cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração. O Supremo já proclamou, em mais de um juízo plenário, a inconstitucionalidade da ascensão funcional enquanto forma de ingresso em carreira diversa daquela que o servidor público começou por concurso. Ação direta julgada procedente com a declaração de inconstitucionalidade do artigo.

Além desses apontados vícios, os dispositivos atentam contra a Lei de Responsabilidade Fiscal visto aumentar a despesa sem referência à prévia dotação orçamentária para tanto, bem como sem a devida especificação do impacto orçamentário-financeiro do mencionado aumento sobre o exercício financeiro em que a lei que o veicula passará a vigorar (arts. 16, I e 17, § 1° da Lei Complementar n° 101/2000).

Por fim, o art. 21, § 1° da lei impugnada é de redação praticamente idêntica ao do art. 19, § 2°, sendo inconstitucional pelas mesmas razões.

Afora isso, há vício material nesses dispositivos na medida em que veiculam uma desigualdade entre os atuais servidores do Estado ao conformarem, para o cargo considerado, qualificação diversa para o requisito de escolaridade necessário ao seu ingresso, ofendendo o observando o art. 39, § 1° da Constituição Federal.

Rua Conselheiro Laurindo, 561
Ed. Aspen – Centro
Fone (41) 221-8700 - Fax 221-8764
Curitiba - Paraná - CEP 80060 100

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

II.3.INCONSTITUCIONALIDADE REFERENTE AO ENQUADRAMENTO DOS SERVIDORES DE NÍVEL UNIVERSITÁRIO LOTADOS NA SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E NO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO PARANÁ (LEI 13.757)

O art. 19, § 3° determina o enquadramento dos servidores de nível universitário lotados na Secretaria de Estado dos Transportes e no Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Paraná, com alteração na sua remuneração. Este dispositivo fere competência de iniciativa para trato da matéria que é do Governador do Estado (art. 61, § 1° da Constituição Federal).

O mesmo art. 19, § 3° cria aumento de despesas com o pessoal da administração, dilatando percentual previsto no art. 2° da Lei Estadual 11.714/97, o que contraria o disposto no art. 63, I da Constituição Federal. Ademais, referido dispositivo desatende o disposto no art. 169, § 1°, I e II da Constituição Federal e os arts. 15; 16, I e II; 17, § 1° e par. único do art. 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Além disso, a concessão de índices diferenciados para servidores pertencentes à mesma categoria profissional viola o art. 39, § 1° da Constituição Federal, e por isso também é inconstitucional o art. 19, § 3° da lei impugnada.

Rua Conselheiro Laurindo, 561
Ed. Aspen – Centro
Fone (41) 221-8700 - Fax 221-8764
Curitiba - Paraná - CEP 80060 100

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
16

II.4. INCONSTITUCIONALIDADE REFERENTE ÀS CARREIRAS MÚSICO DE ORQUESTRA E INSTRUMENTISTA MUSICAL (LEI 13.757)

O art. 21, § 2° trata do enquadramento dos ocupantes dos cargos de Músico de Orquestra, Spalla, Maestro Adjunto e Maestro Titular nos cargos de MÚSICO DE ORQUESTRA e INSTRUMENTISTA MUSICAL. O dispositivo desobedece o art. 37, II da Constituição Federal, visto prover cargos públicos prescindindo de concurso público.

II.5. INCONSTITUCIONALIDADE REFEREMTE AO SISTEMA DE PROMOÇÕES DO PESSOAL DA ATIVA (LEI 13.757)

O art. 27 determina um sistema de promoções (com reflexos na remuneração) para o pessoal da ativa com base no exercício de determinadas funções (Secretário de Estado, Chefe de Escritório, Fiscal de Obra, entre outras). O dispositivo é inconstitucional porque acarreta aumento de despesa sem referência ao impacto orçamentário-financeiro desse aumento e sem a previsão da dotação orçamentaria hábil a suportá-la.

Por estes motivos, o dispositivo em questão contraria a Lei de Responsabilidade Fiscal, e, para mais, porque enseja aumento de despesa com o funcionalismo proibidos por essa mesma lei (segundo a Lei Complementar n° 101/2000, é vedada qualquer readequação de carreira de servidores do Poder Executivo Estadual que implique em aumento de despesas quando estas já excederem em 95 % o limite de 49% da receita líquida do Estado; arts. 15, *ca-*

Rua Conselheiro Laurindo, 561
Ed. Aspen – Centro
Fone (41) 221-8700 - Fax 221-8764
Curitiba - Paraná - CEP 80060 100

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

put, 20, II, c; e 22, Par. Único, III da Lei de Responsabilidade Fiscal).

II.6. INCONSTITUCIONALIDADE DA ATRIBUIÇÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DO ABASTECIMENTO (LEI 13.757)

O art. 30, § 2° faz estender aos servidores da Secretaria de Estado do Abastecimento a gratificação funcional denominada ENCARGOS ESPECIAIS. O dispositivo é inconstitucional por atentar contra a competência exclusiva do Chefe do Executivo (art. 61, § 1° da Constituição Federal) no que se refere à iniciativa de projetos de leis relativos a aumentos de remuneração do funcionalismo do Poder Executivo.

II.7. INCONSTITUCIONALIDADE DA CRIAÇÃO DE CARGOS EM COMISSÃO (LEI 13.757)

O art. 31 (e incisos) cria cargos em comissão, e é evidentemente inconstitucional por ferir o art. 61, § 1° da Constituição Federal, visto que trata de criação de cargos relacionados ao Poder Executivo.

II.8. INCONSTITUCIONALIDADE DO REAJUSTE DA TABELA DE VENCIMENTOS (LEI 13.757)

O art. 32 reajusta a TABELA DE VENCIMENTOS do **QPPE-PR,** ferindo a iniciativa privativa do Chefe do Executivo para a matéria (art. 61, § 1° da Constituição Federal). Além disso, ofende o art. 63, I da Constituição Federal, por importar em aumento de despesa em projeto que deveria ~~ser de iniciativa exclusiva do~~ Go-

Rua Conselheiro Laurindo, 561
Ed. Aspen – Centro
Fone (41) 221-8700 - Fax 221-8764
Curitiba - Paraná - CEP 80060 100

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 58

vernador do Estado e atenta contra o art. 169, § 1°, I e II da Constituição Federal, haja vista desrespeitar a necessária sanidade fiscal.

II.9. INCONSTITUCIONALIDADE REFERENTE AOS DISPOSITIVOS QUE TRATAM DOS SERVIDORES PENITENCIÁRIOS E EDUCADORES SOCIAIS (LEI 13.757)

O art. 33 autoriza o Governador do Estado a adequar os cargos de servidores penitenciários segundo critérios que ali vão estabelecidos. O Chefe do Executivo, em conformidade com o art. 61, § 1° (e seus incisos e alíneas) da Constituição Federal, prescinde da autorização do Poder Legislativo para propor leis referentes ao regime jurídico dos servidores vinculados ao Poder Executivo. Nesses termos, é inconstitucional o dispositivo referido.

II.10. INCONSTITUCIONALIDADE REFERENTE À APOSENTADORIA ESPECIAL (LEI 13.757)

O art. 34 concede o direito à aposentadoria especial aos servidores penitenciários e educadores sociais. A norma é inconstitucional por violar o art. 40, § 4° da Constituição Federal.

II.11. INCONSTITUCIONALIDADE DOS DISPOSITIVOS QUE TRATAM DA PARTICIPAÇÃO DOS SINDICATOS NOS PROCEDIMENTOS DE ENQUADRAMENTO (LEI 13.757)

O art. 35 e seu § único determinam a participação de representantes dos sindicatos de servidores públicos nas comissões que definirão os mecanismos de enquadramento de servidores

Rua Conselheiro Laurindo, 561
Ed. Aspen – Centro
Fone (41) 221-8700 - Fax 221-8764
Curitiba - Paraná - CEP 80060 100

TRIBUNAL FEDERAL

no **QPPE-PR.** O dispositivo é inconstitucional porque contraria o art. 61, § 1° da Constituição Federal.

II.12. INCONSTITUCIONALIDADE REFERENTE Á REVISÃO SALARIAL ANUAL (LEI 13.757)

O art. 36 trata de garantia já prevista na Constituição Federal (art. 37, X) e, mesmo, na Constituição Estadual (art. 27, X), como o próprio artigo refere. Portanto, sendo de eficácia inútil, já que a protetiva constitucional é essencialmente mais ampla, a vigência do artigo mencionado é prescindível.

II.13. INCONSTITUCIONALIDADE REFERENTE AOS PROCEDIMENTOS PARA ENQUADRAMENTO DE SERVIDORES (LEI 13.757)

O art. 37 estabelece prazo para o enquadramento de que trata a lei, e assim se opõe logicamente aos arts, 23, *caput e* 42, *capuf* da lei Estadual n° 13.666/02 (a mesma norma que a lei impugnada vem completar).

II.14. INCONSTITUCIONALIDADE DA FIXAÇÃO DE DATA BASE AO FUNCIONALISMO (LEI 13.757)

O art. 38, *caput*, da lei impugnada estipula Data Base para os servidores do Poder Executivo. O dispositivo é inconstitucional, pois afronta a competência privativa do Governador do Estado no que pertine à iniciativa legislativa de projetos referentes ao regime jurídico dos servidores públicos do Poder Executivo Estadual (art. 61, § 1°, da Constituição Federal).

Rua Conselheiro Laurindo, 561
Ed. Aspen – Centro
Fone (41) 221-8700 - Fax 221-8764
Curitiba - Paraná - CEP 80060 100

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
20

II.15. INCONSTITUCIONALIDADE DA INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE (LEI 13.757)

O art. 39 faz incorporar a gratificação por assiduidade aos servidores do Poder Executivo Estadual. Além de violar as normas dos arts. 61, § 1° e 63, I, ambos da Constituição Federal, o dispositivo atenta contra a sanidade fiscal do Erário, violando o art. 169, § 1°, I e II da Constituição Federal e os arts. 16, I e 17, § 1° da Lei Complementar n° 101/2000 (em decorrência de acarretar aumento da despesa estatal sem referência à prévia dotação orçamentária para tanto, bem como sem a devida especificação do impacto orçamentário-financeiro do mencionado aumento sobre o exercício financeiro em que a lei que o veicula passará a vigorar).

III - DA NECESSIDADE DO PROVIMENTO CAUTELAR

A eficácia da lei impugnada conduz a gravames incontornáveis e imprevisíveis ao erário público, posto que enseja aumento de despesa relativamente à remuneração de servidores públicos sem o devido estudo do impacto sobre o orçamento anual e a prévia dotação orçamentária.

A permanência das leis impugnadas - em especial os dispositivos que tratam da Carreira de Agente Fazendário - causa impacto financeiro no Erário que pode ser apreciado a partir dos seguintes dados: a remuneração mensal do 46.000 servidores do QPPE totaliza R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais) mensais; a

TRIBUNAL FEDERAL
21

remuneração mensal dos 603 servidores beneficiados pela criação da nova Carreira totaliza R$ 2.300.000,00 (dois milhões e trezentos mil reais) mensais.

No que diz respeito à Lei 13.757/02, as lesões que poderiam ser perpetradas aos cofres públicos e às finanças do Estado são avassaladoras. Segundo estimativas e projeções elaboradas pela Secretaria de Estado da Administração e Previdência, o impacto mensal em folha representaria um acréscimo de mais de 50% do atual dispêndio com pessoal, na faixa dos aproximados R$157 milhões. Em outras palavras e apenas verificando o alcance de seus dispositivos pode se afirmar que inviabilizaria qualquer política jurídica e racional de recursos humanos na administração paranaense.

As conseqüências danosas da manutenção das leis impugnadas alcançam outros quadrantes. A criação das carreiras beneficia apenas o pessoal da ativa; isto significa que surgirão movimentos reivindicatórios dos funcionários aposentados, bem como de outras categorias que não tenham obtido as vantagens decorrentes das inconstitucionais leis.

Por isso, faz-se necessário, urgentemente, a cassação, por declaração de inconstitucionalidade, das leis impugnadas, conforme preceitua o art. 10, *caput,* da lei federal n° 9.868 de 10 de novembro de 1999, suspensão de efeitos a alcançar a totalidade dos textos.

Rua Conselheiro Laurindo, 561
Ed. Aspen – Centro
Fone (41) 221-8700 - Fax 221-8764
Curitiba - Paraná - CEP 80060 100

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 22

IV - DA CONCLUSÃO E DOS PEDIDOS

Diante do exposto, requer-se:

a) a concessão, em liminar, diante das evidências do *fumus boni iuris* e do *periculum in mora,* de medida cautelar suspensiva da eficácia de toda a **Lei Estadual n° 13.803** e de toda a **Lei Estadual n° 13.757,** conforme acima exposto, mantida a ordem até o julgamento do mérito da ação;

b) ouvidos a Assembléia Legislativa do Estado do Paraná, o Advogado Geral da União e o Procurador-Geral da República, a declaração da inconstitucionalidade das **Lei Estadual n° 13.803, de 23 de setembro de 2002 e Lei Estadual n° 13.757, de 09 de setembro de 2002,** com base nà fundamentação supra.

P Deferimento.

Curitiba, 21 de Julho de 2003.

Roberto Requião
Governador do Estado do Paraná

Sergio Botto de Lacerda
Procurador-Geral do Estado

Rua Conselheiro Laurindo, 561
Ed. Aspen – Centro
Fone (41) 221-8700 - Fax 221-8764
Curitiba - Paraná - CEP 80060 100

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 23

documentos juntados:

1. Cópia da Lei Estadual n° 13.803 de 23.09.2002
2. Cópia da Lei Estadual n° 13.757 de 09.09.2002
3. Cópia da Lei Estadual n° 13.666 de 05.07.2002
4. Cópia do Projeto de Lei n° 386/02 e do ofício n° OF/CTL/SEEG nº 344/02 do Sr. Governador do Estado contendo vetos àquele Projeto de Lei.
5. Declaração da Secretaria de Estado da Administração e Previdência, acerca da repercussão financeira das leis impugnadas
6. Estimativa de impacto da Lei 13.757/02, elaborada pela Secretaria de Estado da Administração e Previdência.

Rua Conselheiro Laurindo, 561
Ed. Aspen – Centro
Fone (41) 221-8700 - Fax 221-8764
Curitiba - Paraná - CEP 80060 100

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
74
CORREIOS
MALA DIRETA POSTAL
9360013024-3 DR/PR
IMPRENSA OFICIAL

OVERNO DO
ARANÁ

Diário Oficial

DIÇÃO DIGITALIZADA Nº - 6321 | CURITIBA, SEGUNDA-FEIRA, 23 DE SETEMBRO DE 2002 | ANO LXXXIX | 16 PÁG.

SUMÁRIO

der Legislativo ... 01
der Executivo ... 02
efia do Gabinete do Governo ... 03
overno ... 03
asa Civil ... 03
asa Militar ... 03
rocuradoria Geral do Estado ... 03
ibunal de Contas ... 03

ECRETARIAS DE ESTADO

dministração e da Previdência ... 06
gricultura e do Abastecimento ... 06
iência, Tecnologia e Ensino Superior ... 09
omunicação Social ... 09
ança e Assuntos da Família ... 09
ultura ... 09
esenvolvimento Urbano ... 09
ducação ... 09
mprego e Relações do Trabalho ... 09
olítica Habitacional ... 09
azenda ... 12
ndústria, Comércio e do Turismo ... 12
eio Ambiente ... 12
bras Públicas ... 12
ividoria Geral ... 13
lanejamento e Coordenação Geral ... 13
roteção e Defesa do Consumidor ... 13
egurança Pública, da Justiça e da Cidadania ... 13
aúde ... 14
ransportes ... 14

unicipalidades ... 14
oletim Federal ... 14
ublicações Diversas (Avisos,Editais e Sociedades) ... 15

PODER LEGISLATIVO

Lei n.º 13.803

ta: 23 de setembro de 2002.

Súmula Objetiva instituir a carreira de Agente Fazendário Estadual - AFE, vinculada à Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná, composta pelos atuais ocupantes de cargos públicos do quadro geral, alocados na Secretaria da Fazenda do Paraná ou coordenação da Receita do Estado (CRE).

A Assembléia Legislativa do Estado do Paraná aprovou e eu promulgo, os termos do § 7º do Artigo 71 da Constituição Estadual, a seguinte Lei:

Art. 1º Fica instituída a Carreira de Agente Fazendário Estadual - AFE, vinculada à Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná, composta pelos atuais ocupantes cargos públicos do Quadro Próprio do Poder Executivo - QPPE, alocados na Secretaria Estado da Fazenda do Paraná ou Coordenação da Receita do Estado (CRE).

Art. 2º Para efeito da presente Lei:

Carreira - arranjamento de cargos em classes da mesma profissão ou atividade, escalonados segundo hierarquia de serviço;

Cargo - unidade funcional básica da estrutura organizacional, de caráter genérico, de mesmo grau de complexidade/responsabilidade, composto por uma ou mais funções relacionadas ao desempenho de tarefas da área de atuação estatal, criado por Lei, com denominação própria e quantidade fixada por classes, pagamento pelos cofres do Estado e provimento mediante aprovação em concurso público de provas ou provas e títulos;

I - Classe - escalonamento hierárquico de desenvolvimento profissional de um cargo, com idênticas atribuições e responsabilidades;

II - Função - conjunto de atribuições vinculadas à habilitação correspondente, de caráter específico para o desempenho de tarefas em um cargo de mesmo grau de complexidade/responsabilidade;

III - Grau de complexidade/responsabilidade - atributo do cargo referente ao requisito de escolaridade e complexidade de tarefas desempenhadas;

IV - Provimento - é o ato de designação de uma pessoa para titularizar um cargo público, atendidos os requisitos para a investidura;

VII - Progressão - passagem do funcionário público de uma referência salarial para outra de maior valor, atendidos os requisitos estabelecidos para a classe;

VIII - Promoção - passagem do funcionário público estável e em efetivo exercício em uma classe para classe imediatamente superior, dentro do mesmo cargo;

IX - Tabela de Referência de Vencimento - tabela numérica, composta de indicativo de classe (coluna) e nível/referência salarial (linha), cuja interseção reflete o vencimento base sobre a qual incidirão os cálculos de vantagens adicionais de remuneração;

X - Amplitude Salarial - intervalo entre o menor e o maior vencimento da Tabela de Referência de Vencimento, compreendida a primeira referência da Classe Inicial e a última referência da Classe Final;

XI - Vencimento - é a retribuição financeira pelo efetivo exercício do cargo, correspondente ao símbolo, ou nível (referência salarial) fixado em lei; e

XII - Vencimentos ou remuneração - é a retribuição financeira pelo efetivo exercício do cargo, correspondente ao vencimento mais as vantagens financeiras asseguradas por lei.

Art. 3º A Carreira de Agente Fazendário Estadual - AFE, será organizada em 3 cargos de acordo com a natureza profissional, complexidade de suas atribuições e nível de escolaridade, sendo que, cada Cargo, será composto de 03(três) classes, III, II e I, na forma do Anexo I.

§ 1º A carreira de Agente Fazendário Estadual - AFE, será composta de 3 cargos:

I - Agente Fazendário Estadual A;
II - Agente Fazendário Estadual B;
III - Agente Fazendário Estadual C.

§ 2º A Classe III de cada cargo, será a classe inicial para o ingresso e a classe I, a final para o desenvolvimento na carreira.

§ 3º O requisito de escolaridade mínima para ingresso dos cargos e das funções de cada cargo serão fixados na forma do anexo II desta lei.

§ 4º A descrição das atribuições dos cargos, regulamentação da carga horária e outras características atinentes às funções serão definidas em ato do Chefe do Poder Executivo, ouvida previamente a Secretaria de Estado da Administração e da Previdência - SEAP.

Art. 4º O estágio probatório será de 03(três) anos de efetivo exercício na classe da carreira de Agente Fazendário Estadual, observado o disposto no parágrafo 4º, do art. 36 da Constituição Estadual do Paraná.

Art. 5º O enquadramento na Carreira de Agente Fazendário Estadual AFE, nos cargos de Agente Fazendário Estadual A, B e C se dará na referência inicial de cada classe de acordo com a correlação de cargos constantes do anexo III.

Parágrafo único A execução do presente enquadramento será de responsabilidade da Secretaria de Estado da Administração e da Previdência - SEAP.

Art. 6º Aplicam-se aos integrantes da presente estruturação administrativa e funcional, as Tabelas de Referência de Vencimento, na forma do Anexo IV, desta Lei, reajustados segundo a legislação salarial em vigor, mantidos os percentuais de diferença entre as classes.

Art. 7º Aplicam-se aos integrantes da presente carreira, a seguinte estrutura de remuneração:

I - Vencimento base ou vencimento;
II - Adicional por Tempo de Serviço;
III - Adicional Fazendário;
IV - Salário - Família.

§ 1º O Adicional Fazendário - AF é a retribuição financeira fixada em valor, de natureza permanente, exclusiva para o cargo de Agente Fazendário Estadual AFE, incorporável para todos os efeitos legais.

§ 2º O valor atribuído ao adicional a que se refere o parágrafo acima, não poderá ser superior ao valor correspondente a 50% (cinqüenta por cento) da primeira referência da classe inicial dos respectivos cargos.

§ 3º Ato do Chefe do Poder Executivo regulamentará a aplicação e fixará os valores do adicional a que se referem os parágrafos anteriores.

Art. 8º Os funcionários que ingressarem nos cargos da carreira de Agente Fazendário Estadual terão lotação na Secretaria de Estado da Administração e Previdência - SEAP e serão alocados na Secretaria de Estado da Fazenda ou na Coordenação da Receita do Estado - CRE.

Art. 9º Os integrantes da carreira abrangidos por esta lei, ficam sujeitos à prestação de 40(quarenta) horas semanais de jornada de trabalho.

Art. 10. O desenvolvimento na carreira de Agente Fazendário Estadual, se dará pelos institutos de progressão e promoção.

Art. 11. A progressão se dará na classe ao funcionário estável por antiguidade, avaliação de desempenho e por titulação.

§ 1º A progressão por antiguidade ocorrerá a cada cinco anos de efetivo exercício na classe e será equivalente a duas referências salariais.

I - o estágio probatório será computado para a concessão de progressão por antiguidade.

II - não se contará o tempo correspondente a contratos por prazo determinado, continuados ou não firmados com o Estado do Paraná e afastamentos não remunerados para efeito desse parágrafo.

§ 2º A progressão por Avaliação de Desempenho será equivalente a uma referência salarial, de acordo com os critérios fixados em legislação própria, por proposição do Secretário de Estado da Fazenda.

§ 3º A progressão por Titulação ocorrerá pelos seguintes critérios:

I - para o Cargo de Agente Fazendário Estadual C até duas referências a cada quatro anos, por ter concluído cursos, sendo uma referência para cada 40(quarenta) horas ou por experiência;

II - para o Cargo de Agente Fazendário Estadual B até duas referências, a cada quatro anos, por ter concluído cursos relativos ao desempenho, sendo uma referência para cada 80(oitenta) horas ou por experiência.

III - para o Cargo de Agente Fazendário Estadual A até duas referências, a cada quatro anos, por ter concluído cursos relativos ao desempenho, sendo uma referência para cada 180(cento e oitenta) horas ou por experiência.

§ 4º Os títulos de que trata o parágrafo anterior não poderão ser computados de forma cumulativa para efeitos da progressão por titulação, ficando sem eficácia administrativa após sua utilização para a presente progressão, exceto para efeito de promoção.

§ 5º Serão aceitos apenas certificados ou diplomas expedidos por Instituição de Ensino reconhecida legalmente e ou aqueles contemplados em regulamento específico.

Art. 12 A promoção ocorrerá a cada quatro anos, para o funcionário estável, dentro de um mesmo cargo, devendo observar os seguintes requisitos:

I - existência de vaga na classe;

II - avaliação de títulos, tais como escolar formal, experiência e ou tempo de serviço;

III - tempo mínimo de dois anos de efetivo exercício na classe e somente após o estágio probatório;

IV - obtenção de conceito satisfatório nas avaliações de desempenho a que for submetido;

V - atendimento dos demais requisitos da classe a que estará concorrendo, previstos em legislação específica.

Parágrafo único Ato do Chefe do Poder Executivo estabelecerá os critérios e a competência para a concessão de promoção, ouvida previamente a Secretaria de Estado da Administração e da Previdência - SEAP.

Art. 13 A primeira promoção para os integrantes da Carreira de Agente Fazendário Estadual se dará após 12(doze) meses, a partir do enquadramento da presente lei.

Parágrafo único Ato do Chefe do Poder Executivo estabelecerá os critérios e a competência para a concessão de promoção, ouvida previamente a Secretaria de Estado da Administração e da Previdência - SEAP.

Art. 14. A primeira progressão por tempo de serviço para os integrantes da Carreira de Agente Fazendário Estadual, se dará imediatamente à publicação da presente lei.

PODER EXECUTIVO — GOVERNO DO ESTADO

Jaime Lerner
Governador

Emilia Belinati
Vice-Governadora

GOVERNO DO PARANÁ

Casa Civil
Guaracy Andrade - Chefe da Casa Civil
Eduardo Fernandes Palm - Diretor-Geral
Casa Militar
Luiz Antonio Borges Vieira - Chefe da Casa Militar
Procuradoria Geral do Estado
Márcia Carla Pereira Ribeiro - Procuradora-Geral
Silmara Bonato Puruchet - Diretora-Geral
Procuradoria Geral de Justiça
Maria Tereza Uille Gomes - Procuradora-Geral
Assessores Especiais do Governador
Merie Lúcia Pereira Lima de Camargo
Sejamundo Morgenstern
Gérson Gelman

SECRETARIAS DE ESTADO

Secretaria de Estado da Administração e da Previdência
Ricardo Augusto Cunha Smijtink - Secretário
Manoel Jorge de Lacerda Junior - Diretor-Geral
Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento
Deni Lineu Schwartz - Secretário
Norberto Anacleto Ortigara - Diretor-Geral
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
Ramiro Wahrhaftig - Secretário
Mirian de Fátima Zaninelli Wellner - Diretor-Geral
Secretaria de Estado de Comunicação Social
Deonilson Roldo - Secretário
Ivens Moretti Pacheco - Diretor-Geral
Secretaria de Estado de Criança e Assuntos da Família
Fani Lerner - Secretária
Murilo Cabezon Campelli - Diretor-Geral
Secretaria de Estado da Cultura
Monica Raschbieter Vieira da Silva - Secretária
Carlos Henrique Sé de Ferrante - Diretor-Geral
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano
Roberto Dimas Vasconcellos Del Santoro - Secretário
Maria José Brage Bettega - Diretora-Geral

Secretaria de Estado da Educação
Alcyone Vasconcelos Rebouças Saliba - Secretária
Roberta Maria Nelo Braga - Diretor-Geral
Secretaria de Estado do Emprego e Relações do Trabalho
Newton Sérgio Ribeiro Grein - Secretário
Luiz Alberto Pinto de Carvalho - Diretor-Geral
Secretaria de Estado do Governo
José Cid Campêlo Filho - Secretário
Rosangela Heinz Gavinho Ferraz - Diretora-Geral
Secretaria de Estado Especial da Política Habitacional
Rafael Bernardo Daly - Secretário
Secretaria de Estado da Fazenda
Ingo Henrique Hübert - Secretário
Otaviano Febbri Ferraz - Diretor-Geral
Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e do Turismo
Ramiro Wahrhaftig - Secretário (Respondendo)
Elcio Luiz Cotrro - Diretor-Geral
Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos
José Antonio Andreguetto - Secretário
Francisca Jussara R. do Vale - Diretora-Geral
Secretaria de Estado de Obras Públicas
Augusto Canto Neto - Secretário
Oswaldo Alves Cruz Filho - Diretor-Geral
Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral
Yara Christina Eisenbach - Secretário
Luiz Roberto de Souza - Diretor-Geral
Secretaria de Estado da Segurança, da Justiça e da Cidadania
José Tavares de Silve Neto - Secretário
Roberto Lobo Blasi - Diretor-Geral
Secretaria de Estado da Saúde
Luiz Carlos Sobania - Secretário
Ângelo Luiz Tasser - Diretor-Geral
Secretaria de Estado dos Transportes
Wilson Justus Soares - Secretário
Dalton Fernando da Costa - Diretor-Geral

Imprensa Oficial Paraná

Miguel Sanches Neto
Diretor - Presidente

Geovahrley de Souza
Diretor Administrativo-Financeiro

Rua dos Funcionários, 615 - Cabral - CEP 80035050
Caixa Postal nº 1758 - CEP: 80001-970
PABX: 313-3200 (Informações)
Fone 348-5210 (Gerência Comercial)

Departamento da Imprensa Oficial do Estado - DIOE

SETOR	TELEFONE	FAX
Assinaturas	313-3287	313-3236
	313-3234	
Bibliotecas	313-3282	
	313-3285	
Faturamento e Cobrança	313-3243	313-3295
	313-3243	
Orçamentos Gráficos	313-3285	
	313-3208	313-3222
Vendas de Materiais	313-3285	
Diretoria	313-3220	313-3279
	313-3221	
Contabilidade	313-3228	
	313-3267	
Publicações - Diário Oficial e Comercio Industria e Serviços	313-3213	313-3276
	313-3219	
Publicações - Diário da Justiça	313-3214	313-3215
	313-3217	

e-mail para envio de matérias:
matérias@dioe.pr.gov.br

TABELA DE PREÇOS

Publicações	
Centímetro(1) da Coluna	14,00
Assinaturas	
Diário Oficial Executivo	
Semestral S/Remessa Postal	225,00
Semestral C/Remessa Postal	
Curitiba e Região Metropolitana	306,00
Demais Regiões do Paraná	312,00
Outras Unidades da Federação	426,00
Anual S/Remessa Postal	375,00
Anual C/Remessa Postal	
Curitiba e Região Metropolitana	510,00
Demais Regiões do Paraná	520,00
Outras Unidades da Federação	710,00
Números Avulsos - Diário Oficial Executivo	
Sem Remessa Postal	1,50
Com Remessa Postal	
Curitiba e Região Metropolitana	2,50
Demais Regiões do Paraná	2,50
Outras Unidades da Federação	3,00

Parágrafo único. Ato do Chefe do Poder Executivo estabelecerá os critérios e a competência para a concessão de progressão, considerando-se, pelo menos, duas referências salariais para cada cinco anos de efetivo exercício prestado pelo servidor ao Estado do Paraná, ouvida previamente à Secretaria de Estado da Administração e da Previdência – SEAP.

Art. 15. Os servidores da Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Paraná e Coordenação da Receita do Estado do Paraná, abrangidos pela presente lei, poderão, no prazo de 30(trinta) dias, contados da data da publicação da presente, optar pela não aplicação do disposto nesta lei, permanecendo na situação anterior.

Art. 16. Aplicam-se aos funcionários abrangidos por esta Lei, as disposições da Lei nº 6.174, de 16 de novembro de 1970, Estatuto dos Funcionários Civis do Estado do Paraná.

Art. 17. O Cargo de Agente Fazendário Estadual C fica considerado extinto ao vagar.

Art. 18. Não se aplica aos integrantes da presente carreira, a gratificação instituída pela Lei nº 13.515, de 26 de março de 2002.

Art. 19. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão a conta de dotações orçamentárias próprias do Poder Executivo

Art. 20. O Poder Executivo expedirá os atos necessários à plena execução da presente lei.

Art. 21. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário

Palácio Dezenove de Dezembro, em 23 de setembro de 2002.

HERMAS BRANDÃO
Presidente

RESOLUÇÃO Nº 010/02

Data: 17 de setembro de 2002.

Súmula: Aprova o ressarcimento das despesas dos Senhores Deputados - meses de junho e julho de 2002, conforme Resolução nº 15 de 19/06/92.

A Assembléia Legislativa do Estado do Paraná aprovou e eu promulgo, nos termos do artigo 73 da Constituição Estadual combinado com o artigo 123 do Regimento Interno, a seguinte Resolução:

Art. 1º Fica aprovada a prestação de contas da verba de ressarcimento para atender despesas dos Senhores Deputados, conforme Art. 14, da Resolução nº 15, de 19 de junho de 1992, referente aos meses de junho e julho de 2002 .

Art. 2º Esta resolução entrara em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.

Palácio Dezenove de Dezembro, em 17 de setembro de 2002

HERMAS BRANDÃO
Presidente

DECRETO LEGISLATIVO Nº 02/02

Súmula: Autoriza, *ad referendum* do Plenário, o Senhor Jaime Lerner afastar-se do cargo de Governador do Estado, para tratar de assuntos particulares.

Data: 18 de setembro de 2002.

Art. 1º. Fica autorizado, *ad-referendum* do Plenário, o Senhor Jaime Lerner afastar-se do cargo de Governador do Estado, no dia 19 e a partir do dia 21 até o dia 23 do corrente mês, para tratar de assuntos particulares, inclusive campanha eleitoral, sem remuneração.

Art. 2º. Este decreto legislativo entrará em vigor na data de sua publicação.

Palácio Dezenove de Dezembro, em 18 de setembro de 2002.

DEPUTADO HERMAS BRANDÃO
Presidente

Isenta - 7017/2002

PODER EXECUTIVO

DECRETO Nº 6321

O GOVERNADOR DO ESTADO DO PARANÁ, usando da atribuição que lhe confere o artigo 87, item V, da Constituição Estadual, e da autorização contida no artigo 9º, inciso IV da Lei Estadual nº 13.386, de 21 de dezembro de 2001,

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto um crédito suplementar ao Orçamento Geral do Estado, no valor de R$ 633.000,00 (seiscentos e trinta e três mil reais), de acordo com o Anexo I deste Decreto.

Art. 2º - Servirá como recurso para cobertura do crédito de que tr artigo anterior igual importância, proveniente de cancelamento de dotação, confi Anexo II deste Decreto.

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publica revogadas as disposições em contrário.

Curitiba, em 20 de setembro de 2002, 181º da Independên 114º da República.

JAIME LERNER
Governador do Estado

INGO HENRIQUE HÜBERT
Secretário de Estado da Fazenda

JOSÉ CID CAMPÊLO FILHO
Secretário de Estado do Governo



DECRETO Nº 6322

O GOVERNADOR DO ESTADO DO PARANÁ, usando da atribu que lhe confere o artigo 87, item V, da Constituição Estadual, e da autorização con no artigo 9º, inciso IV da Lei Estadual nº 13.386, de 21 de dezembro de 2001,

D E C R E T

Art. 1º - Fica aberto um crédito suplementar ao Orçamento Gera Estado, no valor de R$ 37.000,00 (trinta e sete mil reais), de acordo com o An I deste decreto

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Coordenadoria de Estudos Jurídicos

GOVERNO DO PARANÁ

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
76

CORREIOS
MALA DIRETA POSTAL
360013024-3 DR/PR
IMPRENSA OFICIAL

Diário Oficial

EDIÇÃO DIGITALIZADA Nº - 6316 | CURITIBA, SEGUNDA-FEIRA, 16 DE SETEMBRO DE 2002 | ANO LXXXIX | 36 PÁG.

SUMÁRIO

Poder Legislativo ... 01
Poder Executivo ... 04
Chefia de Gabinete do Governo ... 05
Governo ... 05
Casa Civil ... 05
Casa Militar ... 05
Procuradoria Geral do Estado ... 05
Tribunal de Contas ... 05

SECRETARIAS DE ESTADO

Administração e da Previdência ... 07
Agricultura e do Abastecimento ... 10
Ciência, Tecnologia e Ensino Superior ... 11
Comunicação Social ... 13
Criança e Assuntos da Família ... 13
Cultura ... 13
Desenvolvimento Urbano ... 13
Educação ... 13
Emprego e Relações do Trabalho ... 28
Política Habitacional ... 28
Fazenda ... 28
Indústria, Comércio e do Turismo ... 29
Meio Ambiente ... 29
Obras Públicas ... 29
Ouvidoria Geral ... 29
Planejamento e Coordenação Geral ... 29
Proteção e Defesa do Consumidor ... 29
Segurança Pública, da Justiça e da Cidadania ... 29
Trânsito ... 29
Transportes ... 29
Municipalidades ... 30
Boletim Federal ... 30
Publicações Diversas (Avisos,Editais e Sociedades) ...

PODER LEGISLATIVO

Lei n.º 13.755

de 09 de setembro de 2002.

Súmula: Veda a cobrança de tarifa mínima pelas concessionárias de serviços públicos no Estado do Paraná

A Assembléia Legislativa do Estado do Paraná aprovou e eu promulgo, nos termos do § 7º do Artigo 71 da Constituição Estadual, a seguinte Lei:

Art. 1º Fica vedada a cobrança de tarifa mínima pelas concessionárias de serviços públicos (água, luz e telefone) sem a correspondente prestação de serviço objetivamente medidos

Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Palácio Dezenove de Dezembro, em 09 de setembro de 2002.

HERMAS BRANDÃO
Presidente

Lei n.º 13.756

de 09 de setembro de 2002.

Súmula: Autoriza o Governo do Estado do Paraná, a reduzir a taxa de cobrança da coleta e tratamento de esgoto para 50% do custo do abastecimento faturados.

A Assembléia Legislativa do Estado do Paraná aprovou e eu promulgo, nos termos do § 7º do Artigo 71 da Constituição Estadual, a seguinte Lei:

Art. 1º Fica autorizado o Governo do Estado do Paraná a reduzir a taxa de cobrança da coleta e tratamento de esgoto para 50% do custo de abastecimento faturado em todo o Estado do Paraná

Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Palácio Dezenove de Dezembro, em 09 de setembro de 2002.

HERMAS BRANDÃO
Presidente

Lei n.º 13.757

Data: 09 de setembro de 2002.

Súmula:Institui o Quadro próprio do Poder Executivo do Estado do Paraná - QPPE, composto pelos atuais Funcionários Públicos Civis da Administração Direta e Autárquica, estabelecendo sua estrutura administrativa e funcional.

A Assembléia Legislativa do Estado do Paraná aprovou e eu promulgo, nos termos do § 7º do Artigo 71 da Constituição Estadual, os seguintes dispositivos, que passam a integrar o texto da Lei n.º 13.666, de 05/07/02, publicada no Diário Oficial do Estado n.º 6225, de cinco de julho de dois mil e dois.

Capítulo I

Seção I
Das Disposições Preliminares

Art. 1.º - .....

Parágrafo único. - .....

Seção II
Das Conceituações

Art. 2º - .....

I - .....
II - .....
III - .....
IV - .....
V - .....
VI - .....
VII - .....
VIII - .....
IX - .....
X - .....
XI - .....
XII - .....
XIII - .....
XIV - .....

CAPÍTULO II
Seção I
Da Composição e do Plano de Carreira

Art. 3º - .....

§1º - .....

I – .....
II – .....
III – .....
IV – .....
V – .....
VI - **Fazendária**, composto pelos cargos de Agente Fazendário A, Agente Fazendário B e Agente Fazendário C, exclusiva dos funcionários efetivos do QG alocados na Secretaria de Estado da Fazenda ou Coordenação da Receita do Estado, na data de publicação desta lei.

§2º - .....

§3º - .....

§4º - .....

Art. 4º - .....

§1º - .....

§2º - .....

§3º - .....

SEÇÃO II
Do Provimento e do Estágio Probatório

Art. 5º - .....

I - .....
II - .....
III - .....
IV - .....
Parágrafo Único - .....

Art. 6º - .....

§1º - .....
§2º - .....

Art. 7º - .....

§1º - .....

§2º - .....

SEÇÃO III
Do Desenvolvimento na Carreira

Art. 8º - .....

Art. 9º - .....

§1º - .....

I - .....
II - .....
III - .....

§2º - .....

I - .....
II - .....

§3º - .....

I - .....
II - .....
III - .....
IV - .....
V - .....

§4º - .....

§5º - .....

Art. 10 - .....

I - .....
II - .....
III - .....
IV - .....
V - .....

Parágrafo Único - .....

Art. 11 – .....

SEÇÃO IV
Da Movimentação de Pessoal

Art. 12 - .....

§1º - .....

§ 2º - No âmbito da carreira de Agente Fazendário, a remoção ficará restrita somente entre a Secretaria de Estado da Fazenda – SEFA e Coordenação da Receita do Estado - CRE.

§3º - .....

SEÇÃO V
Do Vencimento e da Remuneração

Art. 13 - .....

Art. 14 - .....

Parágrafo Único - .....

Art. 15 - .....

I - .....

PODER EXECUTIVO — GOVERNO DO ESTADO

Jaime Lerner
Governador

Emilia Belinati
Vice-Governadora

GOVERNO DO PARANÁ

Casa Civil
Guaracy Andrade - Chefe da Casa Civil
Eduardo Fernandes Paim - Diretor-Geral
Casa Militar
Luiz Antonio Borges Vieira - Chefe da Casa Militar
Procuradoria Geral do Estado
Márcia Carla Pereira Ribeiro - Procuradora-Geral
Silmara Bonato Puruchet - Diretora-Geral
Procuradoria Geral de Justiça
Maria Tereza Uille Gomes - Procuradora-Geral
Assessores Especiais do Governador
Marie Lúcia Pereira Lima de Camargo
Sejismundo Morgenstern
Gérson Gelman

SECRETARIAS DE ESTADO

Secretaria de Estado da Administração e da Previdência
Ricardo Augusto Cunha Smijtink - Secretário
Manoel Jorge de Lacerda Junior - Diretor-Geral
Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento
Deni Lineu Schwartz - Secretário
Norberto Anacleto Ortigara - Diretor-Geral
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
Ramiro Wahrhaftig - Secretário
Mirian de Fátima Zaninelli Wellner - Diretor-Geral
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Deonilson Roldo - Secretário
Ivens Moretti Pacheco - Diretor-Geral
Secretaria de Estado da Criança e Assuntos de Família
Fani Lerner - Secretária
Murilo Cabezon Campelli - Diretor-Geral
Secretaria de Estado da Cultura
Monica Rischbieter Vieira da Silva - Secretária
Carlos Henrique Sá de Ferrante - Diretor-Geral
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano
Roberto Dimas Vasconcellos Del Santoro - Secretário
Maria José Braga Bettega - Diretora-Geral

Secretaria de Estado da Educação
Alcyone Vasconcelos Rebouças Saliba - Secretária
Roberta Maria Nelo Braga - Diretor-Geral
Secretaria de Estado do Emprego e Relações do Trabalho
Newton Sérgio Ribeiro Grein - Secretário
Luiz Alberto Pinto de Carvalho - Diretor-Geral
Secretaria de Estado do Governo
José Cid Campêlo Filho - Secretário
Rosangele Heinz Gavinho Ferraz - Diretora-Geral
Secretaria de Estado Especial de Política Habitacional
Rafael Bernardo Dely - Secretário
Secretaria de Estado da Fazenda
Ingo Henrique Hübert - Secretário
Otaviano Fabbri Ferraz - Diretor-Geral
Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e do Turismo
Ramiro Wahrhaftig - Secretário (Respondendo)
Elcio Luiz Coltro - Diretor-Geral
Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos
José Antonio Andreguetto - Secretário
Francisca Jussara R. do Vela - Diretora-Geral
Secretaria de Estado de Obras Públicas
Augusto Canto Neto - Secretário
Osweldo Alves Cruz Filho - Diretor-Geral
Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral
Yara Christina Eisenbach - Secretário
Luiz Roberto de Souza - Diretor-Geral
Secretaria de Estado da Segurança, da Justiça e da Cidadania
José Tavares da Silva Neto - Secretário
Roberto Lobo Biasi - Diretor-Geral
Secretaria de Estado da Saúde
Luiz Carlos Sobania - Secretário
Ângelo Luiz Tesser - Diretor-Geral
Secretaria de Estado dos Transportes
Wilson Justus Soares - Secretário
Dalton Fernando da Costa - Diretor-Geral

SUPREMO TRIBUNAL

Imprensa Oficial Paraná

Miguel Sanches Neto
Diretor - Presidente

Jeovahriey de Souza
Diretor Administrativo-Financeiro

Rua dos Funcionários 1645 - Cabral - CEP 80035050
Caixa Postal nº 1182 - CEP 80001-970
PABX 313-3200 (Informações)
Fax 313-3210 (Gerência Comercial)

Departamento de Imprensa Oficial do Estado - DIOE

SETOR	TELEFONE	FAX
Assinaturas	313-3207	313-3208
	313-3204	
Balcão	313-3252	
	313-3285	
Faturamento e Cobrança	313-3242	313-3295
	313-3243	
Confrontos Gráficos	313-3206	
	313-3205	313-3223
Venda de Materiais	313-3286	
Diretoria	313-3220	313-3279
	313-3221	
Contabilidade	313-3220	
	313-3243	
Publicações - Diário Oficial e Comércio Indústria e Serviços	313-3213	313-3279
	313-3219	
Publicações - Diário de Justiça	313-3214	313-3215
	313-3217	

e-mail para envio de matérias:
materias@pr.gov.br

TABELA DE PREÇOS

Publicações
Centímetro(1) de Coluna ... 14,00

Assinaturas
Diário Oficial Executivo
Semestral S/Remessa Postal ... 225,00
Semestral C/Remessa Postal
Curitiba e Região Metropolitana ... 306,00
Demais Regiões do Paraná ... 312,00
Outras Unidades da Federação ... 426,00
Anual S/Remessa Postal ... 375,00
Anual C/Remessa Postal
Curitiba e Região Metropolitana ... 510,00
Demais Regiões do Paraná ... 520,00
Outras Unidades da Federação ... 710,00

Números Avulsos - Diário Oficial Executivo
Sem Remessa Postal ... 1,50
Com Remessa Postal
Curitiba e Região Metropolitana ... 2,50
Demais Regiões do Paraná ... 2,50
Outras Unidades da Federação ... 3,00

II - ...
III - ...
IV - ...
V - ...
VI - ...
VII - ...

§1º - ...

§2º -

§3º - ...
§4º - ...

Art. 16 - ...

Parágrafo Único - ...

Art. 17 - ...

Art. 18 - ...

I - ...
II - ...
IV - ...
V - ...
VI - ...

VII – **Gratificação de Atividade Fazendária – GAF** – retribuição financeira fixada em valor, de natureza transitória, para o cargo de Agente Fazendário, relativa às atividades de responsabilidade na Gestão Fiscal do Estado, exclusivamente para os funcionários alocados na Secretaria de Estado da Fazenda ou Coordenação da Receita do Estado ; e

VIII – Gratificação de Incentivo à Titularidade – GITI – retribuição financeira mensal de 50% (cinqüenta por cento) sobre o valor básico para o cargo de Agente Profissional, aos funcionários portadores de Títulos de Programas de pós graduação, especialização ou aperfeiçoamento, com duração mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas, emitidos por instituições de ensino superior regular ou órgão/unidade/centro de capacitação e/ou treinamento governamental.

§1º - ...
§2º - ...

CAPÍTULO III
Do Enquadramento

Art. 19 - ...

I - ...
II - ...

III - enquadramento salarial para os ocupantes de cargos da carreira de Agente Fazendário em valor imediatamente superior ao atualmente percebido, nas Tabelas de Referência de Vencimento constante do Anexo VIII desta Lei

IV - após o enquadramento, previsto no inciso II, o Agente Profissional de nível universitário, ativo e inativo, terá o enquadramento ajustado considerando a carga horária curricular de formação universitária, obedecendo o seguinte critério:

a) até 2.400 (duas mil e quatrocentas) horas, o profissional permanecerá na referência salarial conforme previsto no inciso II deste artigo,
b) acima de 2.400 (duas mil e quatrocentas) horas, o profissional avançara um nível de referência salarial a cada 200 horas adicionais de carga horária curricular

§ 1º - ...

§ 2º. Os servidores portadores de diploma de curso superior, não enquadrados nos Cargos e Funções de Técnico III, II e I do Quadro Geral – QG, serão enquadrado, com base no vencimento básico, no cargo de Agente Profissional do Quadro Próprio do Poder Executivo, conforme suas formações.

§ 3º. O enquadramento dos servidores de nível universitário lotados na Secretaria de Estado dos Transportes e no Departamento de Estradas de Rodagem será efetivado através da presente lei, com alteração para 190% (cento e noventa por cento) do percentual citado no artigo 2º da Lei nº 11.714/97, de 07 de maio de 1997.

Art. 20 - ...

I - ...
II - ...

III – enquadramento salarial para os ocupantes da carreira de Agente Fazendário em valor superior ao atualmente percebido, nas Tabelas de Referência de Vencimento constante do Anexo VIII desta Lei.

Parágrafo Único - ...

a) ...

b) ...

c) ...

d) ...

Art. 21 - ...

§ 1º. Os servidores portadores de diploma de curso superior, não enquadrados nos Cargos e Funções de Técnico III, II e I do Quadro Geral – QG, serão enquadrados no cargo de Agente Profissional e Funções do Quadro Próprio do Poder Executivo, conforme suas formações.

§ 2º. Os funcionários atualmente ocupantes dos cargos de Musico de Orquestra Spalla, Maestro Adjunto e Maestro Titular serão enquadrados na função de Músico de Orquestra, desde que atendam aos respectivos requisitos de escolaridade demais ocuparão a função de Instrumentista Musical

Art. 22 - ...

Art. 23 - ...

Art. 24 - ...

CAPÍTULO IV
Das Disposições Finais e Transitórias

Art. 25 - ...
Art. 26 - ...

I - ...
II - ...
III - ...

Parágrafo único – ...

Art. 27 – A primeira promoção prevista no art. 26 - Capítulo IV da presente L obedecerá ao seguinte critério, sem prejuízo aos demais critérios

a) o exercício de 3 (três) anos consecutivos ou 5 (cinco) anos alter dos no desempenho dos cargos de Secretário de Estado, Dire Geral, Diretor Presidente ou funções assemelhadas, permitira a p gressão em 11 (onze) referências salariais;

b) o exercício de 3 (três) anos consecutivos ou 5 (cinco) anos alter dos no desempenho dos cargos de Diretor de Área, Superintende Regional, Chefe de Centro/Escritório Regional, Coordenador de Á ou funções assemelhadas, permitirá a progressão em 9 (nove) re rências salariais, e

c) o exercício de 3 (três) anos consecutivos ou 5 (cinco) anos alter dos no desempenho dos cargos de Chefe de Departamento, Ass sor de Diretoria, Gerente, Chefe de Divisão, Chefe de Seção, Ch de Distrito, Fiscal de Obra, Agente Agropecuário ou funções as

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 28

...melhadas, permitirá a progressão em 7 (sete) referências salariais.
...grafo único. As funções de que trata o presente artigo não poderão ser compu...s de forma cumulativa para efeito de promoção, ficando sem eficácia adminis...va após sua utilização para a presente promoção

28 ...

I ...
II - ...
III - ...

...grafo único - ...

29 - ...

30 - ...

...

...a gratificação a que se refere o art. 15, inciso VI, será estendida retroativa...te ao mês de março de 2002, a partir da publicação da presente lei, aos funcio...os da SEAB não atingidos pelo Decreto nº 5391, de 04 de março de 2002.

...

...

...31. Ficam criados, no âmbito da Assessoria Especial para Assuntos Indígenas – ...l, órgão vinculado à Governadoria, os seguintes cargos de provimento em comissão:

I - 1 (um) cargo de Assessor Especial , símbolo DAS-1;

II - 2 (dois) cargos de Assessor Administrativo, símbolo 3-C;

III - 1 (um) cargo de Assessor Técnico, símbolo 5-C.

...32. Fica a tabela de vencimentos anexa ao Plano de Cargos, Carreiras e Salários ...CS) do Governo do Estado, reajustada em 20%, conforme a Planilha nº 01, em anexo.

...33. Fica o Governo do Estado do Paraná autorizado a adequar os cargos de servido...penitenciário- de acordo com a função que vêm exercendo, ou por opção, conforme ...ualificação técnica, a responsabilidade técnica e o nível de escolaridade exigíveis ...a cada caso, no período de 90 (noventa) dias a partir da publicação desta lei.

...34. Os servidores penitenciários e educadores sociais têm direito à aposenta...ia especial, devido à natureza de trabalhos insalubres, perigosos e penosos, após ...xercício de 25 anos de suas respectivas funções.

...35. Será garantida a participação dos representantes dos sindicatos de servido...estaduais junto à Secretaria de Estado de Administração e Previdência (SEAP), ...mo a cada secretaria/órgão, nas comissões e/ou mecanismos que definirão ...termos do enquadramento, nas regulamentações e decisões/ações relacionadas à ...plantação, desenvolvimento e manutenção do Quadro Próprio do Poder Executi...(QPPE), instituído pela presente lei.

...rágrafo único. Os sindicatos de servidores estaduais de cada secretaria/órgão ...ticará os seus representantes e na ausência destes, os servidores das respectivas ...tituições definirão seus representantes em Assembléia Geral, especificamente ...nvocada para tal finalidade.

...36. Fica assegurada a revisão anual das Tabelas de Referência de Vencimento ...se das carreiras que integram o Anexo III desta Lei, de forma cumprir-se os ...ames das Constituições Federal (art. 37, inciso X) e Estadual (art. 27, inciso X).

...37. O enquadramento de que trata o Capítulo III, desta Lei, será efetivado no mês julho.

...38. Fica estabelecida Data Base para os Servidores do Quadro Próprio do ...der Executivo - QPPE, a data de publicação da presente Lei.

...39. Fica incorporado ao Vencimento Base do QPPE, (Quadro Próprio do Poder ...Executivo) a gratificação de R$ 100,00 (cem reais) , dada a título de assiduidade ...s funcionários do QGE (Quadro Geral do Estado).

...40 ...

...41 ...

...42 ...

Palácio Dezenove de Dezembro, em 09 de setembro de 2002.

HERMAS BRANDÃO
Presidente

Lei Complementar n.º 95/02

...ata: 09 de setembro de 2002.

...imula Cria a Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Infra-Es...trutura do Paraná, conforme Especifica.

Assembléia Legislativa do Estado do Paraná aprovou e eu promulgo, nos ter...os do § 7º do Artigo 71 da Constituição Estadual, os seguintes dispositivos, que ...essam a integrar o texto da Lei Complementar n.º 94, de 27/07/02, publicada ...o Diário Oficial do Estado n.º 6277, de vinte e sete de julho de dois mil e dois.

...

CAPÍTULO I
DA AUTARQUIA

Art. 1º.....

§ 1º .....

§ 2º .....

§ 3º .....
Art. 2º .....

I – .....
II - .....
III – .....
IV – .....
V- .....
a).....
b).....
c).....
c.1).....
c.2).....
c.3) .....
c.4).....
d) .....
e) .....
f) .....
g) .....

VI- .....

CAPÍTULO II
DOS PRINCÍPIOS E OBJETIVOS

Art. 3º.....

Art. 4º.....

I – .....
II – .....
III – .....
IV – .....
V – .....
VI – .....
VII – .....

CAPÍTULO III
DA COMPETÊNCIA E DAS ATRIBUIÇÕES

Art. 5º

Parágrafo único.

Art. 6º

I – .....
II – .....
III - .....
IV – .....
V – .....
VI – .....
VII – .....
VIII – .....
IX – .....
X – .....
XI– .....
XII – .....
XIII – .....
XIV – .....
XV – .....
XVI – .....
XVII – .....
XVIII – .....
XIX – .....
XX – .....
XXI – .....
XXII – .....

Art. 7º

I - .....
II – .....
III - .....
IV – .....
V – .....
VI – .....
VII – .....
VIII – .....
IX – .....
X - .....
XI – .....
XII – .....
XIII – .....

§ 1º .....

§ 2º .....

Art. 8º ...

Parágrafo único. .....

CAPÍTULO IV
DA ORGANIZAÇÃO

SEÇÃO I
DOS ÓRGÃOS DE DIREÇÃO SUPERIOR

Art. 9º .....

Art. 10. .....

I - .....
II – .....
III - .....
IV - .....
V – .....

Art. 11.

I – .....
II - .....
III - .....
IV – .....

§ 1º .....

§ 2º .....

§ 3º .....

Art. 12. .....

Art. 13. .....

Parágrafo único. .....

Art. 14. .....

SEÇÃO II
DA DIRETORIA

Art. 15. .....

§ 1º .....

§ 2º .....

Art. 16. .....

I – .....
II – .....
III - .....
IV – .....
V – .....

Parágrafo único. .....

Art. 17. .....

I - .....

II – .....

III - .....

IV – ....

§ 1º .....

§ 2º .....

§ 3º .....

§ 4º .....

§ 5º .....

Art. 18. .....

I – .....
II – .....
III - .....
IV - ....
V - .....

Parágrafo único. .....

Art. 19. .....

§ 1º .....

§ 2º .....

§ 3º .....

§ 4º .....

SEÇÃO III
DO CONSELHO DELIBERATIVO

Art. 20. .....

Art. 21. .....

I – .....
II – .....
III – .....
IV - .....
V - .....
VI – .....

Art. 22. .....

I – .....

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
29
CORREIOS
MALA DIRETA POSTAL
360013024-4 DR/PR
IMPRENSA OFICIAL

GOVERNO DO PARANÁ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Coordenadoria de Estudos Jurídicos

Diário Oficial

EDIÇÃO DIGITALIZADA Nº - 6265 | CURITIBA, SEXTA-FEIRA, 05 DE JULHO DE 2002 | ANO LXXXIX | 84 PÁG.

SUMÁRIO

Poder Legislativo
Poder Executivo 01
Chefia do Gabinete do Governo
Governo 39
Casa Civil
Casa Militar
Procuradoria Geral do Estado
Tribunal de Contas 44

SECRETARIAS DE ESTADO

Administração e da Previdência 44
Integração Regional
Agricultura e do Abastecimento 46
Ciência Tecnologia e Ensino Superior 47
Comunicação Social
Criança e Assuntos da Família 47
Cultura
Desenvolvimento Urbano
Educação 48
Emprego e Relações do Trabalho
Política Habitacional
Fazenda 48
Indústria Comércio e do Turismo
Justiça e da Cidadania
Meio Ambiente
Obras Públicas 48
Ouvidoria Geral
Planejamento e Coordenação Geral 50
Proteção e Defesa do Consumidor
Segurança Pública 51
Saúde
Transportes
Municipalidades 53
Boletim Federal
Publicações Diversas (Avisos, Editais e Sociedades) 57

PODER EXECUTIVO

Lei nº. 13666

Data 05 de julho de 2002.

Súmula Institui o Quadro Próprio do Poder Executivo do Estado do Paraná – QPPE, conforme especifica e adota outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado do Paraná

decretou e eu sanciono a seguinte lei:

Capítulo I

Seção I

Das Disposições Preliminares

Art. 1º - Fica instituído o Quadro Próprio do Poder Executivo do Estado do Paraná - QPPE, composto pelos atuais ocupantes de funcionários civis da Administração Direta e Autárquica, pertencentes ao Quadro Geral do Estado – QGE, que organizará os cargos públicos de provimento efetivo, decorrentes da alteração, em seis carreiras, fundamentado nos princípios de qualificação profissional e de desempenho, com a finalidade de assegurar a continuidade da ação administrativa e a eficiência do serviço público.

Parágrafo único. - As disposições da presente Lei não se aplicam aos funcionários dos demais quadros de pessoal integrantes de carreiras estabelecidas por legislação própria.

Seção II

Das Conceituações

Art. 2º - Para os fins desta Lei, considera-se:

I - Carreira: agrupamento de cargos em classes da mesma profissão ou atividade, escalonadas segundo hierarquia de serviço, por acesso dos titulares dos cargos que a integram;

II - Cargo: unidade funcional básica da estrutura organizacional, de caráter genérico, de mesmo grau de complexidade/responsabilidade, composto por uma ou mais funções relacionadas ao desempenho de tarefas da área de atuação estatal, criado por Lei, com denominação própria e quantidade fixada por classes, pagamento pelo erário e provimento mediante aprovação em concurso público de provas ou provas e títulos;

III - Classe: escalonamento hierárquico de desenvolvimento profissional de um cargo, com idênticas atribuições e responsabilidades;

IV - Função: conjunto de atribuições vinculadas á habilitação correspondente, de caráter específico para o desempenho de tarefas em um cargo de mesmo grau de complexidade/responsabilidade;

V - Grau de Complexidade/responsabilidade: atributo do cargo referente ao requisito de escolaridade e complexidade de tarefas desempenhadas;

VI - Provimento: é o ato de designação de uma pessoa para titularizar um cargo público, atendidos os requisitos para a investidura;

COMUNICADO

Em cumprimento ao Decreto nº 5691, de 16 de maio de 2002, a partir de 16 de julho de 2002, a Imprensa Oficial do Paraná não receberá matérias para publicação em papel. Somente serão aceitas matérias enviadas por meio eletrônico (Notes, Internet, Disquetes, Cd's e Zip's).

Para esclarecimentos de eventuais dúvidas, ligue (41) 313-3248 (Ewerton Sava), (41) 313-3212 (Fabio Marinho).
Imprensa Oficial do Estado do Paraná
site : www.dioe.pr.gov.br - e-mail: dioe@pr.gov.br

PODER EXECUTIVO — GOVERNO DO ESTADO

Jaime Lerner
Governador

Emilia Belinati
Vice-Governadora

GOVERNO DO PARANÁ

Casa Civil
Guaracy Andrade - Chefe da Casa Civil
Eduardo Fernandes Paim - Diretor-Geral
Case Militar
Luiz Antonio Borges Vieira - Chefe da Casa Militar
Procuradoria Geral do Estado
Márcia Carla Pereira Ribeiro - Procuredora-Geral
Silmara Bonato Puruchet - Diretora-Geral
Procuradoria Geral de Justiça
Maria Tereza Uille Gomes - Procuradora-Geral
Assessores Especiais do Governador
Maria Lúcia Pereira Lima de Camargo
Sejismundo Morgenstern
Gérson Gelman

SECRETARIAS DE ESTADO

Secretaria de Estado ds Administração e da Previdência
Ricardo Augusto Cunha Smijtink - Secretáno
Jucélia Merie M. Ramos - Diretora-Gerel
Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimanto
Deni Lineu Schwartz - Secretário
Norberto Anacleto Ortigara - Diretor-Geral
Secretaria de Estado da Integração Regional
Guaracy Andrade - Secretário
Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Enaino Superior
Ramiro Wahrhaftig - Secretário
Mirian de Fátima Zaninelli Weilner - Diretor-Geral
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Deonilson Roldo - Secretáno
Ivens Moratti Pacheco - Diretor-Geral
Secretaria de Estado da Criança e Asauntos da Família
Fani Lerner - Secretária
Murilo Cabezon Campelli - Diretor-Geral
Secretaria de Estado da Cultura
Monica Rischbietar Vieira de Silva - Secretária
Carlos Henrique Sá de Ferrante - Diretor-Geral
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano
Roberto Dimas Vasconcellos Del Santoro - Secretário
Maria José Braga Bettega - Diretora-Garal

Secretaria de Estado da Educação
Alcyone Vasconcelos Rebouças Saliba - Secretária
Roberta Maria Nelo Braga - Diretor-Geral
Secretaria de Estado do Emprego e Relações do Trabalho
Miguel Salomão - Secretário
Newton Sérgio Ribeiro Grein - Diretor-Geral
Secretaria de Estado do Governo
José Cid Campêlo Filho - Secretáno
Rosangela Heinz Gavinho Ferraz - Diretora-Gerel
Secretaria de Estado Especial da Política Habitacional
Rafael Bernardo Dely - Secretário
Secretaria de Estado da Fazenda
Ingo Henrique Hubert - Secretáno
Otaviano Fabbri Ferraz - Diretor-Geral
Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e do Turismo
Miguel Salomão - Secretário
Elcio Luiz Coltro - Diretor-Geral
Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania
José Tavares da Silva Neto - Secretário
Roberto Lobo Blasi - Diretor-Geral
Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos
José Antonio Andreguetto - Secretáno
Francisca Jussara R. do Vale - Diretora-Gerel
Secretaria de Estado de Obraa Públicas
Augusto Canto Neto - Secretáno
Oswaldo Alvas Cruz Filho - Diretor-Geral
Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral
Miguel Salomão - Secretário
Antoninho Caron - Diretor-Geral
Secretaria de Estado de Segurança Pública
José Tavares da Silva Neto - Secretário
Roberto Lobo Blasi - Diretor-Geral
Secretaria de Estado da Saúde
Luiz Carlos Sobania - Secretáno
Ângelo Luiz Tasser - Diretor-Geral
Secretaria de Estado dos Transportes
Wilson Justus Soares - Secretáno
Dalton Fernando da Costa - Diretor-Geral

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 30

Imprensa Oficial Paraná
Miguel Sanches Neto
Diretor - Presidente

Jeovahriey de Souza
Diretor Administrativo-Financeiro

Rua dos Funcionários 1645 - Cabral - CEP 80035050
Caixa Postal nº 1182 - CEP 80001-970
PABX 313-3200 (Informações)
Fax 313-3210 (Gerência Comercial)

Departamento de Imprensa Oficial do Estado - DIOE

SETOR	TELEFONE	FAX
Assinaturas	313-3207 313-3234	313-3236
Biblioteca	313-3233 313-3285	
Faturamento e Cobrança	313-3242 313-3243	313-3295
Orçamentos Gráficos	313-3206 313-3208	313-3222
Venda de Materiais	313-3265	
Diretoria	313-3220 313-3221	313-3278
Contabilidade	313-3226 313-3262	
Publicações - Diário Oficial e Comercio Industria e Serviços	313-3213 313-3219	313-3276
Publicações - Diário da Justiça	313-3214 313-3217	313-3215

e-mail para envio de matérias: materias@dpr.gov.br

Tabela de Preços

Publicações

Centímetro(1) da Coluna..... 5,50

Assinaturas

Diários Oficial e da Justiça

Semestral S/ Remessa Postal.....50,00
Semestral C/ Remessa Postal.....160,00
Anual S/ Remessa Postal.....100,00
Anual C/ Remessa Postal.....320,00

Diário Oficial Atos do Município de Curitiba

Semestral S/ Remessa Postal.....30,00
Semestral C/ Remessa Postal.....140,00
Anual S/ Remessa Postal.....60,00
Anual C/ Remessa Postal.....280,00

Números Avulsos - Diários Oficial, da Justiça e Atos do Município de Curitiba

Sem Remessa Postal..... 0,50
Com Remessa Postal..... 1,00

VII - Progressão: passagem do funcionário público estável de uma referência salarial para outra de maior valor, atendidos os requisitos estabelecidos para a classe;

VIII - Promoção: passagem do funcionário público estável e em efetivo exercício em uma classe, para a referência salarial inicial da classe imediatamente superior, dentro do mesmo cargo;

IX – Movimentação Funcional: alteração do local de trabalho do funcionário estável, através da remoção, de um órgão para outro, no interesse da Administração Pública, a pedido do funcionário ou *ex-officio*;

X – Mudança de Função: alteração da função de funcionário público estável quando este atender os requisitos constantes de uma outra função, dentro do mesmo cargo, da mesma complexidade/responsabilidade e classe, e mediante o interesse da Administração Pública;

XI - Tabela de Referência de Vencimento: tabela numérica, composta de indicativo de classe (coluna) e nível/referência salarial (linha), cuja interseção reflete o vencimento base sobre a qual incidirão os cálculos de vantagens adicionais de remuneração;

XII - Amplitude Salarial: intervalo entre o menor e o maior vencimento da Tabela de Referência de Vencimento, compreendida a primeira referência da Classe Inicial e a última referência da Classe Final;

XIII - Vencimento ou Vencimento base: é a retribuição financeira pelo efetivo exercício do cargo, correspondente ao símbolo, ou nível (referência salarial) fixado em Lei; e

XIV - Vencimentos ou Remuneração: é a retribuição financeira pelo efetivo exercício do cargo, correspondente ao vencimento mais as vantagens financeiras asseguradas por Lei.

CAPÍTULO II

Seção I

Da Composição e do Plano da Carreira

Art. 3º - As Carreiras do Quadro Próprio do Poder Executivo do Estado do Paraná - QPPE, serão organizadas em 08 (oito) Cargos, disposto de acordo com a natureza profissional, complexidade de suas atribuições e nível de escolaridade, sendo que, cada cargo será composto de 03 (três) classes III, II e I, com as quantidades na forma do disposto nos Anexos I e VI desta Lei.

§1º - As carreiras do Quadro Próprio do Poder Executivo do Estado do Paraná - QPPE, são: Apoio, Execução, Aviação, Penitenciária, Profissional e Fazendária, conforme segue:

I – Apoio, composta pelo cargo de Agente de Apoio;
II – Execução, composta pelo cargo de Agente de Execução;
III – Aviação, composta pelo cargo de Agente de Aviação;
IV – Penitenciária, composta pelo cargo de Agente Penitenciário;
V – Profissional, composta pelo cargo de Agente Profissional;
VI – ...Vetado....

§2º - A Classe III de cada cargo será a classe inicial para o ingresso e a Classe I, a final para o desenvolvimento na carreira.

§3º - O requisito de escolaridade mínima dos cargos e das funções de cada cargo são fixados na forma dos Anexos II e VII desta lei.

§4º - A descrição das atribuições dos cargos, regulamentação da carga horária e outras características atinentes às funções serão definidas em ato do Chefe do Poder Executivo, ouvida previamente a Secretaria de Estado da Administração e da Previdência - SEAP.

Art. 4º - A jornada de trabalho dos cargos constantes da presente Lei é limitada em 40 (quarenta) horas semanais, ressalvada a da função de médico, que será de 20 (vinte) horas semanais, observado o disposto no inciso XVI, do Art. 27, da Constituição Estadual.

§1º - Ato do Chefe do Poder Executivo poderá determinar jornadas de trabalhos concentradas ou diferenciadas para cargos ou funções, com jornada mínima de 30 horas semanais.

§2º - A carga horária para funções desempenhadas em locais insalubres, penosos ou perigosos será avaliada pelo órgão de perícia oficial do Estado, que lavrará laudo de caráter individual para a concessão de jornada diferenciada conforme estabelece legislação federal específica.

§3º - Caberá à Unidade de Recursos Humanos competente a perfeita observância do disposto no parágrafo anterior, acompanhando a movimentação interna do funcionário ou funcionários que laborem nas referidas jornadas diferenciadas, extinguindo a aplicação daquelas quando extinto o fato gerador que a atribuiu.

SEÇÃO II

Do Provimento e do Estágio Probatório

Art. 5º - O provimento no cargo se dará na classe inicial, atendidos os seguintes requisitos para a investidura:

I - existência de vaga no cargo e na classe de ingresso;

II - aprovação em concurso público de provas ou provas e títulos;

III - registro profissional regular no órgão de classe para as funções cujo exercício profissional esteja regulamentado por Lei; e

IV - outros requisitos vinculados ao exercício do cargo/função, previstos em legislação e contemplados no edital de regulamentação do concurso público.

Parágrafo Único - A comprovação do preenchimento dos requisitos I a IV do *caput* deste artigo precederá a nomeação.

Art. 6º - A inspeção médica realizada por órgão de perícia oficial do Estado precederá sempre o ingresso no serviço público estadual, podendo integrar a inspeção, o exame psicológico.

§1º - A inspeção médica e, se exigido no concurso, o exame psicológico, terão caráter eliminatório.

§2º - O Chefe do Poder Executivo, ouvida previamente a Secretaria de Estado da Administração e da Previdência – SEAP, regulamentará o exame psicológico no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da publicação desta Lei, prevendo, inclusive, a possibilidade de interposição de recurso administrativo, podendo ser concedido, à critério da autoridade competente, efeito suspensivo ao recurso, contra a decisão do órgão de perícia oficial do Estado.

Art. 7º - O estágio probatório será de 3 (três) anos de efetivo exercício na função e classe, observado o disposto no Parágrafo 4º, do Art. 36 da Constituição Estadual.

§1º - O Chefe do Poder Executivo, ouvida previamente a Secretaria de Estado da Administração e da Previdência - SEAP, poderá estabelecer desdobramento dos requisitos para o estágio probatório.

§2º - O Chefe do Poder Executivo, ouvida previamente a Secretaria de Estado da Administração e da Previdência - SEAP, regulamentará, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias a partir da publicação desta Lei os critérios para a avaliação de desempenho para o estágio probatório.

SEÇÃO III

Do Desenvolvimento na Carreira

Art. 8º - O desenvolvimento profissional na carreira se dará pelos institutos da progressão, promoção e mudança de função.

Art. 9º - A progressão se dará na classe, ao funcionário estável, por antigüidade, avaliação de desempenho e por titulação.

§1º - A progressão por antigüidade ocorrerá a cada cinco anos de efetivo exercício na classe e será equivalente a uma referência salarial.

I - o estágio probatório será computado para a concessão de progressão por antigüidade;

II - não se contará o tempo correspondente a contratos por prazo determinado, continuados ou não, firmados com o Estado do Paraná, para efeitos desse parágrafo; e

III - não se contará o tempo correspondente a afastamentos não remunerados para efeito desse parágrafo.

§2º - A progressão por Avaliação de Desempenho será equivalente a uma referência salarial.

I - O critério "conceito" para a progressão de que trata esse parágrafo, deverá ser o equivalente ao conceito máximo estabelecido em regulamento específico; e

II - O Chefe do Poder Executivo, ouvida previamente a Secretaria de Estado da Administração e da Previdência – SEAP, estabelecerá os demais critérios, a periodicidade e a competência para a aplicação e concessão desta modalidade de progressão.

§3º - A progressão por Titulação ocorrerá pelos seguintes critérios:

I - para o cargo de Agente de Apoio e Agente Fazendário C: até dois níveis na função, a cada quatro anos, por ter concluído cursos relativos ao desempenho na função exercida, sendo um nível para cada 40 (quarenta) horas ou por experiência.

II - para o cargo de Agente de Execução e Agente Fazendário B: até dois níveis na função, a cada quatro anos, por ter concluído cursos relativos ao desempenho na função exercida, sendo um nível para cada 80 (oitenta) horas ou por experiência.

III - para o cargo de Agente de Aviação: até dois níveis na função, a cada quatro anos, por ter concluído cursos relativos ao desempenho na função exercida, sendo um nível para cada 80 (oitenta) horas ou por experiência.

IV - para o cargo de Agente Penitenciário: até dois níveis na função, a cada quatro anos, por ter concluído cursos relativos ao desempenho na função exercida, sendo um nível para cada 80 (oitenta) horas ou por experiência.

V - para o cargo de Agente Profissional e Agente Fazendário A: até dois níveis na função, a cada quatro anos, por ter concluído cursos relativos ao desempenho na função exercida, sendo um nível para cada 180 (cento e oitenta) horas ou por experiência.

§4° - Os títulos de que trata o parágrafo anterior não poderão ser computados de forma cumulativa para efeitos da progressão por titulação, ficando sem eficácia administrativa após sua utilização para a presente progressão.

§5° - Serão aceitos apenas certificados ou diplomas expedidos por Instituição de Ensino reconhecida legalmente e/ou aqueles contemplados em regulamento específico.

Art. 10 - A promoção ocorrerá a cada quatro anos, para o funcionário estável, dentro de um mesmo cargo, devendo observar os seguintes requisitos:

I - existência de vaga na classe;

II - avaliação de títulos, tais como titulação escolar formal, experiência e ou tempo de serviço;

III - tempo mínimo de dois anos de efetivo exercício na classe e na função e somente após o estágio probatório;

IV - obtenção de conceito satisfatório nas avaliações de desempenho a que for submetido; e

V - atendimento dos demais requisitos da classe a que estará concorrendo, previstos em legislação específica.

Parágrafo Único - Ato do Chefe do Poder Executivo estabelecerá os critérios e a competência para a concessão de promoção, ouvida previamente a Secretaria de Estado da Administração e da Previdência - SEAP.

Art. 11 – A mudança de função poderá ocorrer quando o funcionário público estável que atender os requisitos constantes de uma outra função, dentro do mesmo cargo, da mesma complexidade/responsabilidade e classe, poderá desempenhar outra função, por necessidade da Administração Pública ou impossibilidade de atuação em sua função original, observado o perfil profissiográfico, sempre a critério da Secretaria de Estado da Administração e da Previdência - SEAP.

SEÇÃO IV

Da Movimentação de Pessoal

Art. 12 – Os funcionários ocupantes de cargos público do Quadro Próprio do Poder Executivo do Estado do Paraná - QPPE terão lotação na Secretaria de Estado da Administração e da Previdência – SEAP, e serão alocados nos órgãos da Administração Direta e Autárquica.

§1° - A movimentação do pessoal do QPPE, no âmbito da Administração Direta e Autárquica, dentro do mesmo quadro funcional, se dará pelo instituto da remoção, por Ato do titular da Secretaria de Estado da Administração e da Previdência – SEAP.

§ 2° - ...Vetado...

§3° - Ato do Chefe do Poder Executivo regulamentará os termos da movimentação de pessoal.

SEÇÃO V

Do Vencimento e da Remuneração

Art. 13 - Aplicam-se aos integrantes da presente estruturação administrativa e funcional, as Tabelas de Referência de Vencimento, na forma dos Anexos III e VIII , desta Lei.

Art. 14 - A estruturação das tabelas de vencimento observará que a amplitude salarial entre a primeira referência salarial da classe inicial (III) e a última referência da classe final (I), não poderá ser superior a 4,5 (quatro vírgula cinco) vezes, para cada cargo.

Parágrafo Único - Nenhuma tabela de vencimento do Quadro Próprio do Poder Executivo do Estado do Paraná - QPPE poderá possuir valor inicial menor que a referência inicial da Classe III do Cargo de Agente de Apoio e valor final maior que a referência final da Classe I do Cargo de Agente Profissional.

Art. 15 - Aplicam-se aos integrantes da presente estruturação administrativa e funcional, a seguinte estrutura de remuneração:

I - vencimento base ou vencimento;

II - Adicional por Tempo de Serviço;

III - Salário-Família;

IV - Vantagens atribuídas no desempenho ou no exercício do cargo ou função, sobre o vencimento base do cargo efetivo, em locais definidos por Lei, aos funcionários que laborem, com habitualidade, em locais insalubres, penosos ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida;

V - Tempo Integral e Dedicação Exclusiva – TIDE: retribuição financeira de caráter transitório, para atividades ou tarefas não previstas para o cargo ou função e que necessitem de continuidade e prontidão durante as 24 horas do dia, não podendo ser superior a 100% do vencimento base, incompatível com serviço extraordinário ou horas extras e desde que não esteja contemplada em gratificações ou adicionais de mesma natureza ou peculiaridade, não sendo incorporável na inatividade, sendo extinta sua aplicação quando extinto o fato gerador que a deu ensejo;

VI - Encargos Especiais: retribuição financeira extraordinária, de caráter transitório, para atividades ou tarefas de maior responsabilidade previstas em Lei ou regulamento, cujo valor monetário não poderá exceder a 4/5 (quatro quintos) do vencimento base, desde que não esteja contemplada em gratificações ou adicionais de mesma natureza ou peculiaridade, não sendo incorporável na inatividade e sendo extinta sua aplicação quando extinto o fato gerador que a deu ensejo; e

VII - Outras vantagens atribuídas no desempenho ou no exercício do cargo ou função, calculadas sobre o vencimento base do cargo efetivo, previstas em Lei.

§1° - As vantagens do desempenho do cargo/função serão atribuídas por exercício em local considerado insalubre, penoso ou perigoso, ouvindo-se, previamente, o órgão de perícia oficial do Estado, que lavrará laudo de caráter individual, identificando o funcionário ou funcionários que a elas farão jus, exceto para aquelas atividades ou operações no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS, conforme estabelece o Art. 6° da Lei n.° 10.692, de 27 de dezembro de 1993.

§2° - As vantagens auferidas por trabalho de natureza especial com risco de vida observarão as situações estabelecidas em legislação específica.

§3° - As vantagens de que tratam os incisos IV, V e VI do *caput* deste artigo, são mutuamente excludentes.

§4° - Ato do Chefe do Poder Executivo regulamentará a concessão e fixará os valores do TIDE e dos Encargos Especiais para aplicação aos integrantes do QPPE, ouvida previamente a Secretaria de Estado da Administração e da Previdência – SEAP.

Art. 16 - O regime de plantão deverá ser remunerado apenas quando ocorrer, ficando a cargo da unidade de recursos humanos competente, o acompanhamento e registro de cada ocorrência.

Parágrafo Único - O Chefe do Poder Executivo ouvida previamente a Secretaria de Estado da Administração e da Previdência –

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
fls. 37

SEAP, estabelecerá os demais critérios e a competência para a aplicação e concessão do plantão.

Art. 17 - Caberá à Unidade de Recursos Humanos competente a perfeita observância do disposto nos parágrafos anteriores, acompanhando a movimentação interna do funcionário ou funcionários que recebam as referidas gratificações, extinguindo a aplicação daquelas quando extinto o fato gerador que as deu ensejo.

Art. 18 - Ficam criadas as seguintes vantagens, para aplicação exclusiva aos funcionários integrantes do QPPE:

I - **Adicional de Atividade Penitenciária – AAP**: retribuição financeira fixada em valor, de natureza permanente, exclusiva para o cargo e função de Agente Penitenciário, relativa ao caráter penoso, perigoso, insalubre e com risco de vida inerente à função, incorporável para todos os efeitos legais;

II - **Adicional de Vôo – AAV**: retribuição financeira fixada em valor, de natureza permanente, para o cargo Agente de Aviação, relativa ao caráter penoso, insalubre, perigoso e com risco de vida da atividade de vôo, incompatível com serviço extraordinário ou horas extras e incorporável para todos os efeitos legais;

III - **Gratificação de Atividade Técnica – GAT**: retribuição financeira fixada em valor, de natureza transitória, para o cargo Agente Profissional, para atividades de gerenciamento de projetos, atividades ou setores funcionais, não podendo ser superior ao vencimento base, incompatível com cargo de provimento em comissão, função gratificada, Gratificação de Atividade em unidade Penal e Correcional Intra Muros - GADI, Encargos Especiais e Tempo Integral e Dedicação Exclusiva - TIDE;

IV - **Gratificação de Atividade de Saúde – GAS**: retribuição financeira fixada em valor, de natureza transitória, relativa ao caráter penoso, insalubre, perigoso e com risco de vida da atividade de saúde, incompatível com a Gratificação de Atividade Técnica – GAT, Adicional de Atividade Penitenciária – AAP e Gratificação de Atividade em unidade Penal ou Correcional Intra Muros – GADI, não incorporável na inatividade;

V - **Gratificação de Atividade Artística – GAA**: retribuição financeira fixada em valor, de natureza transitória, exclusiva para as funções de Bailarino e Músico, que atuem no Centro Cultural Teatro Guaíra - CCTG, não incorporável na inatividade;

VI - **Gratificação de Atividade em Unidade Penal ou Correcional Intra Muros – GADI**: retribuição financeira fixada em valor, de natureza transitória, para outros cargos e funções nas unidades penais ou correcionais, relativa ao caráter penoso, perigoso, insalubre e com risco de vida no contato direto e contínuo com o presidiário, não incorporável na inatividade;

VII – ...Vetado...

VIII – ...Vetado...

§1° - Ato do Chefe do Poder Executivo regulamentará a aplicação e fixará os valores das gratificações a que se referem os incisos anteriores

§2° - O funcionário que optar pelas vantagens de que tratam os incisos IV, V e VI do *caput* do Artigo 15, desta Lei, não poderá receber as vantagens de que trata este artigo e a Gratificação pelo exercício de Encargos Especiais do cargo de provimento em comissão.

CAPÍTULO III

Do Enquadramento

Art. 19 - Os atuais funcionários do Quadro Geral - QG serão enquadrados no Quadro Próprio do Poder Executivo - QPPE, observados os seguintes procedimentos e na ordem:

I - enquadramento na Tabela de Correlações de Cargos e Funções do Quadro Geral – QG para Cargos e Funções do Quadro Próprio do Poder Executivo - QPPE, na forma do Anexo IV e IX desta Lei;

II - enquadramento salarial em valor imediatamente superior ao atualmente percebido, nas Tabelas de Referência de Vencimento constante do Anexo III desta Lei;

III – ...Vetado...

IV – ...Vetado....

a) ...Vetada...
b) ...Vetada...

§ 1° - Considera-se vencimento do cargo, para fins do presente enquadramento:
a - para os cargos do QG enquadrados no Cargo de Apoio e Agente Fazendário C do QPPE: vencimento base;
b - para os cargos do QG enquadrados no Cargo de Execução e Agente Fazendário B do QPPE: vencimento base;
c - para os cargos do QG enquadrados no Cargo de Agente de Aviação do QPPE: vencimento base;
d - para os cargos do QG enquadrados no Cargo de Agente Penitenciário do QPPE: vencimento base; e
e - para as funções do Cargo de Técnico III, II e I do QG enquadrados no Cargo Profissional e Agente Fazendário A do QPPE: vencimento base mais Verba de Representação e mais Gratificação de Produtividade a que se refere a Lei nº 11.714, de 07 de maio de 1997.

§ 2°. ...Vetado...

§ 3°. ...Vetado...

Art. 20 - Os atuais funcionários aposentados e pensionistas do Quadro Geral - QG serão enquadrados no Quadro Próprio do Poder Executivo - QPPE, observados os seguintes procedimentos e na ordem:

I - enquadramento na Tabela de Correlação de Cargos e Funções do Quadro Geral – QG para os Cargos e Funções do Quadro Próprio do Poder Executivo - QPPE, na forma dos Anexos IV e IX desta Lei;

II - enquadramento salarial em valor imediatamente superior ao atualmente percebido, nas Tabelas de Referência de Vencimento constante do Anexo III desta Lei.

III – ...Vetado....

Parágrafo Único - Considera-se benefício ou provento, para fins do presente enquadramento:

a) para os cargos do QG enquadrados no Cargo de Apoio do QPPE: vencimento base;
b) para os cargos do QG enquadrados no Cargo de Execução do QPPE: vencimento base;
c) para os cargos do QG enquadrados no Cargo de Agente Penitenciário do QPPE: vencimento base; e
d) para as funções do Cargo Técnico III, II e I do QG enquadrados no Cargo Profissional do QPPE: vencimento base mais Verba de Representação e mais

Gratificação de Produtividade a que se refere a Lei nº 11.714 de 07 de maio de 1997.

Art. 21 - Os funcionários atualmente ocupantes das funções de Médico Plantonista, Sanitarista e Técnico Especialista, com formação em Medicina, serão enquadrados na função de Médico.

§ 1º. ...Vetado...

§ 2º. ...Vetado...

Art. 22 - A execução do presente enquadramento será de responsabilidade das unidades de recursos humanos de cada órgão, sob supervisão de comissão designada pelo titular da Secretaria de Estado da Administração e da Previdência - SEAP.

Art. 23 - Os demais termos necessários ao cumprimento do enquadramento serão definidos e divulgados pela Secretaria de Estado da Administração e da Previdência - SEAP, no prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar da publicação desta Lei.

Art. 24 - O prazo prescricional para revisão dos efeitos funcionais e financeiros decorrentes desta Lei se encerra em um ano, a contar de sua publicação.

CAPÍTULO IV

Das Disposições Finais e Transitórias

Art. 25 - Ficam incorporadas ao vencimento base as vantagens de que tratam os Artigos 2º e 5º, da Lei nº 11.714, de 07 de maio de 1997, para o Cargo Técnico III, II e I, do Quadro Geral.

Art. 26 - A primeira promoção, para o pessoal ativo, ocorrerá:

I - para o cargo Agente de Apoio e Agente Fazendário C: após 18 (dezoito) meses a partir do enquadramento da presente Lei;

II - para o cargo Agente de Execução, Agente de Aviação, Agente Penitenciário e Agente Fazendário B: após 12 (doze) meses a partir do enquadramento da presente Lei; e

III - para o cargo Agente Profissional e Agente Fazendário A: imediatamente à publicação desta Lei.

Parágrafo único – Mediante proposta da Secretaria de Estado da Administração e da Previdência – SEAP, o Chefe do Poder Executivo regulamentará os termos da primeira promoção.

Art. 27 – ...Vetado...

a) ...Vetada...
b) ...Vetada...
c) ...Vetada...

Parágrafo único. ...Vetado...

Art. 28 - A primeira progressão por tempo de serviço, para o pessoal ativo, ocorrerá:

I - para o cargo Agente de Apoio e Agente Fazendário C: após 18 (dezoito) meses contados a partir do enquadramento da presente Lei;

II - para o cargo Agente de Execução, Agente de Aviação, Agente Penitenciário e Agente Fazendário B : após 18 (dezoito) meses contados a partir do enquadramento da presente Lei; e

III - para o cargo Agente Profissional e Agente Fazendário A: 12 (doze) meses contados a partir do enquadramento da presente Lei.

Parágrafo Único – Mediante proposta da Secretaria de Estado da Administração e da Previdência – SEAP, o Chefe do Poder Executivo regulamentará os termos da primeira progressão.

Art. 29 - O Chefe do Poder Executivo, ouvida previamente a Secretaria de Estado da Administração e da Previdência – SEAP, redistribuirá as quantidades de cargos vagos nas classes, para fins de promoção.

Art. 30 - As gratificações a que se refere o Anexo V, ficam convertidas em valor correspondente ao percebido na data de publicação desta Lei, sendo devidas enquanto o funcionário permanecer no local, ficando vedada sua percepção para os demais funcionários do Quadro Próprio do Poder Executivo do Estado do Paraná – QPPE.

§ 1º - As gratificações a que se refere o Artigo 18 serão implementadas no prazo de 12 (doze) meses contados a partir da publicação da presente Lei.

§ 2º. ...Vetado...

§ 3º Ato do Chefe do Poder Executivo regulamentará a regra de transição da situação atual, promovendo a compatibilização para o previsto no Artigo 18, desta Lei.

Art. 31. ...Vetado...

I – ...Vetado...

II – ...Vetado...

III – ...Vetado...

Art. 32. ...Vetado...

Art. 33. ...Vetado...

Art. 34 . ...Vetado...

Art. 35. ...Vetado...

Parágrafo único. ...Vetado...

Art. 36. ...Vetado...

Art. 37. ...Vetado...

Art. 38. ...Vetado...

Art. 39. ...Vetado...

Art. 40 – Os atos referentes à aplicação da presente Lei correrão por conta da dotação orçamentária específica do Poder Executivo, com os respectivos cancelamentos de programas governamentais e cujos efeitos financeiros ocorrerão a partir de sua publicação.

Art. 41 – Ato do Chefe do Poder Executivo regulamentará os casos omissos a esta Lei, ouvida previamente a Secretaria de Estado da Administração e da Previdência – SEAP.

Art. 42 – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogada a Lei n.º 7.424, de 17 de dezembro de 1980, e disposições em contrário.

PALÁCIO DO GOVERNO EM CURITIBA, em 05 de julho de 2002.

Jaime Lerner
Governador do Estado

Ricardo Augusto Cunha Smijtink
Secretário de Estado da Administração e da Previdência

José Cid Campêlo Filho
Secretário de Estado do Governo

ANEXO I DA LEI Nº 13.666

QUANTIDADE DE VAGAS POR CLASSE DOS CARGOS DO QUADRO PRÓPRIO DO PODER EXECUTIVO DO ESTADO DO PARANÁ - QPPE

	CLASSE	QUANTIDADE
AGENTE DE APOIO - AO	III	9.664
	II	3.035
	I	2.279
	Total	15.178

	CLASSE	QUANTIDADE
AGENTE PENITENCIÁRIO - AN	III	1.775
	II	546
	I	410
	Total	2.731

	CLASSE	QUANTIDADE
AGENTE DE EXECUÇÃO - AE	III	15.961
	II	4.911
	I	3.684
	Total	24.556

	CLASSE	QUANTIDADE
AGENTE DE AVIAÇÃO - AV	III	18
	II	6
	I	4
	Total	28

	CLASSE	QUANTIDADE
AGENTE PROFISSIONAL - AP	III	11.836
	II	3.842
	I	2.732
	Total	18.210

TOTAL GERAL	80.706

ANEXO II DA LEI Nº 13.666

REQUISITOS DE ESCOLARIDADE MÍNIMA PARA AS CARREIRAS, CARGOS E DAS FUNÇÕES DO QPPE

I - CARREIRA - AGENTE DE APOIO -AO

	FUNÇÕES/CÓDIGO	REQUISITO DE ESCOLARIDADE PARA INGRESSO
AGENTE DE APOIO - AO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO - AOAD	1º GRAU COMPLETO
	AUXILIAR DE ESTÚDIO E CINEFOTOGRAFIA - AOEC	
	AUXILIAR DE MANEJO E MEIO AMBIENTE - AOMA	
	AUXILIAR DE MANUTENÇÃO - AOMU	
	AUXILIAR DE METROLOGIA - AOMB	
	AUXILIAR DE SAÚDE - AOSA	
	AUXILIAR OPERACIONAL - AOOP	
	MOTORISTA - AOMO	
	TELEFONISTA - AOTE	

II – CARREIRA - AGENTE DE EXECUÇÃO - AE

	FUNÇÕES/CÓDIGO	REQUISITO DE ESCOLARIDADE PARA INGRESSO
AGENTE DE EXECUÇÃO - AE	TÉCNICO ADMINISTRATIVO - AETA	2º GRAU COMPLETO OU PROFISSIONALIZANTE
	ASSISTENTE DE EXECUÇÃO - AEEX	
	AUXILIAR DE ENFERMAGEM - AEAE	
	BALARINO - AEBA	
	CENOTÉCNICO - AECT	
	CONTRA-REGRA - AECR	
	DESENHISTA TÉCNICO - AEDT	
	EDUCADOR SOCIAL - AEES	
	ENCARREGADO DE PARQUES E RESERVAS - AEPR	
	FISCAL DE MEIO AMBIENTE - AEFA	
	FISCAL METROLÓGICO - AEFM	
	HIDROMETRISTA - AEHI	
	INSPETOR DE SANEAMENTO - AEIS	
	INSTRUTOR ARTÍSTICO - AEIA	
	MÚSICO - AEMU	
	TÉCNICO DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS - AEAF	
	TÉCNICO DE CONSERVAÇÃO E RESTAURO - AECR	
	TÉCNICO DE CONSTRUÇÕES - AETC	
	TÉCNICO DE CONTABILIDADE - AECO	
	TÉCNICO DE ELETRÔNICA - AETL	
	TÉCNICO DE ENFERMAGEM - AETR	
	TÉCNICO DE ESTÚDIO E CINEFOTOGRAFIA - AETE	
	TÉCNICO DE LABORATÓRIO - AELB	
	TÉCNICO DE MANEJO E MEIO AMBIENTE - AEMA	
	TÉCNICO DE RADIOLOGIA - AETR	
	TÉCNICO DE SAÚDE - AETS	
	TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO - AETT	
	TÉCNICO GRÁFICO - AETG	
	TOPÓGRAFO - AETO	

III - CARREIRA - AGENTE DE AVIAÇÃO - AV

	FUNÇÕES/CÓDIGO	REQUISITO DE ESCOLARIDADE PARA INGRESSO
AGENTE DE AVIAÇÃO - AV	PILOTO DE AERONAVE - AVPI	2º GRAU COMPLETO
	PILOTO DE HELICÓPTERO - AVHE	

ANEXO II DA LEI Nº 13.666

REQUISITOS DE ESCOLARIDADE MÍNIMA PARA AS CARREIRAS, CARGOS E DAS FUNÇÕES DO QPPE

IV - CARREIRA - AGENTE PENITENCIÁRIO - NA

	FUNÇÕES/CÓDIGO	REQUISITO DE ESCOLARIDADE PARA INGRESSO
AGENTE PENITENCIÁRIO - AN	AGENTE PENITENCIÁRIO - ANAP	2º GRAU COMPLETO

V - CARREIRA - AGENTE PROFISSIONAL - AP

	FUNÇÕES/CÓDIGO	REQUISITO DE ESCOLARIDADE PARA INGRESSO
AGENTE PROFISSIONAL - AP	ADMINISTRADOR - APAD	GRADUAÇÃO
	ARQUITETO - APAR	
	ASSISTENTE SOCIAL - APAS	
	BIBLIOTECÁRIO - APBL	
	BIÓLOGO - APBI	
	BIOQUÍMICO - APBQ	
	CONTADOR - APCO	
	DESENHISTA INDUSTRIAL - APDI	
	ECONOMISTA - APEC	
	ENFERMEIRO - APEN	
	ENGENHEIRO AGRÍCOLA - APEG	
	ENGENHEIRO AGRÔNOMO - APEA	
	ENGENHEIRO CARTÓGRAFO - APCA	
	ENGENHEIRO CIVIL - APEL	
	ENGENHEIRO DE PESCA - APEP	
	ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO - APES	
	ENGENHEIRO ELETRICISTA - APEE	
	ENGENHEIRO FLORESTAL - APEF	
	ENGENHEIRO MECÂNICO - APEO	
	ENGENHEIRO QUÍMICO - APEQ	
	ENGENHEIRO SANITARISTA - APET	
	ESTATÍSTICO - APES	
	FARMACÊUTICO - APMF	
	FÍSICO - APFI	
	FISIOTERAPEUTA - APSN	
	FONOAUDIÓLOGO - APFO	
	GEÓGRAFO - APGF	
	GEÓLOGO - APGS	
	COMUNICADOR SOCIAL - APCS	
	MÉDICO - APME	
	MÉDICO VETERINÁRIO - APMV	
	NUTRICIONISTA - APNU	
	ODONTÓLOGO - APOO	
	PEDAGOGO - APPE	
	PSICÓLOGO - APPS	
	QUÍMICO - APQM	
	SOCIÓLOGO - APSO	
	TÉCNICO DE TURISMO - APTT	
	TECNÓLOGO - APTC	
	TERAPEUTA OCUPACIONAL - APTO	
	PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR - APNS	

ANEXO III DA LEI Nº 13.666

TABELA DE REFERÊNCIA DE VENCIMENTO DOS CARGOS DO QPPE

TABELAS DE VENCIMENTOS PARA 40 HORAS SEMANAIS

REFERÊNCIA SALARIAL	AGENTE DE APOIO CLASSE III	AGENTE DE APOIO CLASSE II	AGENTE DE APOIO CLASSE I
1	226,41	303,89	365,48
2	237,55	319,32	378,90
3	247,95	335,52	433,29
4	259,93	431,25	656,98
5	267,21	427,81	684,93
6	277,80	444,80	712,73
7	289,01	462,73	740,82
8	300,57	481,23	770,46
9	312,59	500,47	801,29
10	325,10	520,49	833,33
11	338,10	541,31	866,66
12	351,63	562,97	901,33

REFERÊNCIA SALARIAL	AGENTE DE EXECUÇÃO CLASSE III	AGENTE DE EXECUÇÃO CLASSE II	AGENTE DE EXECUÇÃO CLASSE I
1	334,21	349,23	673,24
2	347,58	363,84	606,17
3	361,48	384,31	844,49
4	375,94	657,66	992,27
5	390,98	631,39	1.021,56
6	406,62	657,27	1.062,42
7	422,88	683,56	1.104,92
8	439,80	710,90	1.149,12
9	457,39	739,34	1.195,08
10	475,69	768,91	1.242,88
11	494,71	799,67	1.292,60
12	514,50	831,65	1.344,31

REFERÊNCIA SALARIAL	AGENTE PENITENCIÁRIO CLASSE III	AGENTE PENITENCIÁRIO CLASSE II	AGENTE PENITENCIÁRIO CLASSE I
1	334,21	535,06	856,06
2	347,58	556,46	890,95
3	361,48	578,74	926,56
4	375,94	601,89	963,66
5	390,98	625,97	1.002,20
6	406,62	651,01	1.042,28
7	422,88	677,05	1.083,96
8	439,80	704,12	1.127,33
9	457,39	732,30	1.172,43
10	475,69	761,59	1.219,32
11	494,71	792,06	1.268,10
12	514,50	823,73	1.318,82

REFERÊNCIA SALARIAL	AGENTE DE AVIAÇÃO CLASSE III	AGENTE DE AVIAÇÃO CLASSE II	AGENTE DE AVIAÇÃO CLASSE I
1	547,08	875,66	1.403,36
2	569,46	911,73	1.459,71
3	592,24	948,20	1.518,08
4	615,93	986,12	1.578,82
5	640,57	1.025,57	1.641,97
6	666,19	1.066,59	1.707,65
7	692,84	1.109,26	1.775,96
8	720,55	1.153,63	1.846,99
9	749,37	1.199,77	1.920,87
10	779,35	1.247,75	1.997,71
11	810,52	1.297,67	2.077,62
12	842,94	1.349,58	2.160,73

REFERÊNCIA SALARIAL	AGENTE PROFISSIONAL CLASSE III	AGENTE PROFISSIONAL CLASSE II	AGENTE PROFISSIONAL CLASSE I
1	1.525,25	2.512,42	4.139,49
2	1.586,26	2.612,91	4.304,93
3	1.649,71	2.717,43	4.476,19
4	1.715,70	2.826,13	4.655,24
5	1.784,33	2.939,17	4.841,45
6	1.855,70	3.056,74	5.035,11
7	1.929,93	3.179,01	5.236,51
8	2.007,12	3.306,17	5.445,97
9	2.087,41	3.438,41	5.663,81
10	2.170,91	3.575,95	5.890,36
11	2.257,74	3.718,98	6.125,95
12	2.348,06	3.867,75	6.371,32

ANEXO IV - TABELA DE CORRELAÇÃO DE CARGOS DO GRUPO OCUPACIONAL APOIO DO QUADRO GERAL DO ESTADO PARA O CARGO APOIO E SUAS FUNÇÕES DO QUADRO PRÓPRIO DO PODER EXECUTIVO

DO CARGO QGE	CLASSE	PARA CARGO QPPE	FUNÇÃO DO QPPE
ALMOXARIFE II	E	AGENTE DE APOIO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	E		
AUXILIAR DE BIBLIOTECA	E		
AUXILIAR DE FARMÁCIA	D		
AUXILIAR DE LUDOTECA	E		
AUXILIAR DE MICROFILMAGEM	E		
BILHETEIRO	D		
CONTÍNUO	A		
DIGITADOR	E		
INDICADORA	C		
OPERADOR DE CAIXA	D		
OPERADOR DE COPIADORA	C		
RECEPCIONISTA	D		
TELEFONISTA	D		TELEFONISTA
VIDEOFONISTA	E		
MOTORISTA	F		MOTORISTA
OPERADOR DE EQUIPAMENTO PESADO	F		
ATENDENTE DE VETERINÁRIA	E		AUXILIAR DE MANEJO E MEIO AMBIENTE
AUXILIAR DE DEFESA SANITÁRIA AGRÍCOLA	D		
AUXILIAR DE PRODUÇÃO E EXPERIMENTAÇÃO AGROPECUÁRIA I	D		
AUXILIAR DE PRODUÇÃO E EXPERIMENTAÇÃO AGROPECUÁRIA II	C		
GUARDA-PARQUE	E		
OBSERVADOR METEOROLÓGICO	D		
OFICIAL RURAL	E		
OPERÁRIO RURAL	B		

ANEXO IV - TABELA DE CORRELAÇÃO DE CARGOS DO GRUPO OCUPACIONAL APOIO DO QUADRO GERAL DO ESTADO PARA O CARGO APOIO E SUAS FUNÇÕES DO QUADRO PRÓPRIO DO PODER EXECUTIVO

DO CARGO QGE	CLASSE	PARA CARGO QPPE	FUNÇÃO DO QPPE
AUXILIAR FISCAL DE CARGAS PERIGOSAS	F	AGENTE DE APOIO	AUXILIAR DE METROLOGIA
AUXILIAR FISCAL METROLÓGICO	F		
AUXILIAR FISCAL TÊXTIL	F		
ASSISTENTE DE VIDEOTEIPE	F		AUXILIAR DE ESTÚDIO E CINEFOTOGRAFIA
AUXILIAR TÉCNICO DE FOTOGRAMETRIA	F		
CINEGRAFISTA	E		
DISCOTECÁRIO	E		
LABORATORISTA DE MICROFILMAGEM	F		
MONTADOR DE INFRA-ESTRUTURA DE RÁDIO E TV	G		
OPERADOR DE CÂMERA	G		
OPERADOR DE CONTROLE MESTRE DE RÁDIO E TV	G		
OPERADOR DE ESTÚDIO DE RÁDIO	F		
OPERADOR DE PROJETOR CINEMATOGRÁFICO	E		
OPERADOR DE TRANSMISSOR DE RÁDIO E/OU TV	F		
AGENTE DE SANEAMENTO	E		AUXILIAR DE SAÚDE
ASSISTENTE DE PRÓTESE DENTÁRIA	G		
ATENDENTE DE CONSULTÓRIO ODONTÁRIO	E		
ATENDENTE DE ENFERMAGEM	E		
AUXILIAR DE FISIOTERAPIA	F		
AUXILIAR DE SAÚDE PUBLICA	E		
MASSAGISTA	A		
OPERADOR DE CÂMARA ESCURA	E		

ANEXO IV - TABELA DE CORRELAÇÃO DE CARGOS DO GRUPO OCUPACIONAL APOIO DO QUADRO GERAL DO ESTADO PARA O CARGO APOIO E SUAS FUNÇÕES DO QUADRO PRÓPRIO DO PODER EXECUTIVO

DO CARGO QGE	CLASSE	PARA CARGO QPPE	FUNÇÃO DO QPPE
CARPINTEIRO	E		
ELETRICISTA	F		
ENCANADOR	E		
FUNILEIRO	F		
ILUSTRADOR PINTOR	D		
MARCENEIRO	F		
MECÂNICO	F		
MECÂNICO AUXILIAR	E		
MECÂNICO DE EQUIPAMENTO PESADO	F		
OFICIAL DE MANUTENÇÃO I	E		
OFICIAL DE MANUTENÇÃO II	E		
PEDREIRO	F		
PINTOR	F		
PINTOR DE SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA	E		
PINTOR DE VEÍCULOS	E		
SOLDADOR	F		
TORNEIRO MECÂNICO	G		
AÇOUGUEIRO	D		AUXILIAR OPERACIONAL
ARMADOR	E		
ARTÍFICE	C		
ASCENSORISTA	B		
AUXILIAR DE ANATOMIA E NECRÓPSIA	D		

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 36 AGENTE DE APOIO AUXILIAR DE MANUTENÇÃO DERAL

ANEXO IV - TABELA DE CORRELAÇÃO DE CARGOS DO GRUPO OCUPACIONAL APOIO DO QUADRO GERAL DO ESTADO PARA O CARGO APOIO E SUAS FUNÇÕES DO QUADRO PRÓPRIO DO PODER EXECUTIVO

DO CARGO QGE	CLASSE	PARA CARGO QPPE	FUNÇÃO DO QPPE
AUXILIAR DE ARTÍFICE	B	AGENTE DE APOIO	AUXILIAR OPERACIONAL
AUXILIAR DE ATIVIDADES DE ENSINO	C		
AUXILIAR DE LABORATÓRIO	E		
AUXILIAR DE LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLÍNICAS	E		
AUXILIAR DE LABORATÓRIO FOTOGRÁFICO	C		
AUXILIAR DE MANOBRAS	B		
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	E		
AUXILIAR DE NUTRIÇÃO	D		
AUXILIAR DE PRODUÇÃO GRÁFICA	D		
AUXILIAR DE PRODUÇÃO QUÍMICA	E		
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	B		
AUXILIAR TÉCNICO DE ARTES CÊNICAS	D		
AUXILIAR TÉCNICO DE ELETRÔNICA	E		
AUXILIAR TÉCNICO DE TOPOGRAFIA	F		
BARBEIRO	C		
BORRACHEIRO	C		
CAMAREIRA	E		
CONDUTOR MOTORISTA	G		
CONFERENTE PORTUÁRIO	E		
CONTRA MESTRE	G		
COPEIRO	A		
COPISTA MUSICAL	G		
COSTUREIRA	D		

ANEXO IV - TABELA DE CORRELAÇÃO DE CARGOS DO GRUPO OCUPACIONAL APOIO DO QUADRO GERAL DO ESTADO PARA O CARGO APOIO E SUAS FUNÇÕES DO QUADRO PRÓPRIO DO PODER EXECUTIVO

DO CARGO QGE	CLASSE	PARA CARGO QPPE	FUNÇÃO DO QPPE
COSTUREIRA DE ESPETÁCULOS	F		
COZINHEIRO I	F		
COZINHEIRO II	D		
FEITOR	F		
FISCAL DE SEGURANÇA	C		
FRENTISTA	C		
GARÇOM	D		
GUARDA-ROUPEIRO	D		
INSPETOR DE MALHA RODOVIÁRIA	H		

NSTRUTOR DE FORMAÇÃO ESPECÍFICA II	G	AGENTE DE APOIO	AUXILIAR OPERACIONAL
JARDINEIRO	D		
LAVADEIRA	C		
MAQUILADOR CABELEIREIRO	E		
MARINHEIRO	D		
MARINHEIRO FLUVIAL DE CONVÉS	D		
MARINHEIRO FLUVIAL DE MÁQUINAS	E		
MESTRE ARRAIS	H		
MESTRE DE OBRAS	H		
MOÇO DE CONVÉS	D		
OPERADOR GRÁFICO I	H		
OPERADOR GRÁFICO II	G		
OPERADOR GRÁFICO III	E		
OPERÁRIO DE MALHA RODOVIÁRIA	B		

ANEXO IV - TABELA DE CORRELAÇÃO DE CARGOS DO GRUPO OCUPACIONAL APOIO DO QUADRO GERAL DO ESTADO PARA O CARGO APOIO E SUAS FUNÇÕES DO QUADRO PRÓPRIO DO PODER EXECUTIVO

DO CARGO QGE	CLASSE	PARA CARGO QPPE	FUNÇÃO DO QPPE
PINTOR LETRISTA	F	AGENTE DE APOIO	AUXILIAR OPERACIONAL
MOÇO DE MÁQUINAS	E		
PORTEIRO	C		
RADIOCOMUNICADOR	E		
RECONDICIONADOR DE BATERIAS	E		
SERRALHEIRO	F		
SERVENTE	D		
TAPECEIRO	E		
TRATORISTA	D		
VIDRACEIRO	G		
VIGIA	C		
VISTORIADOR DE VEÍCULOS	D		

ANEXO IV - TABELA DE CORRELAÇÃO DE CARGOS DO GRUPO OCUPACIONAL INTERMEDIÁRIO DO QUADRO GERAL DO ESTADO PARA O CARGO EXECUÇÃO E SUAS FUNÇÕES DO QUADRO PRÓPRIO DO PODER EXECUTIVO

DO CARGO QGE	CLASSE	PARA CARGO QPPE	CORRELAÇÃO COM FUNÇÃO DO QPPE
ALMOXARIFE I	G	AGENTE DE EXECUÇÃO	TÉCNICO ADMINISTRATIVO
ANALISTA DE MICROFILMAGEM	G		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	G		
ASSISTENTE DE ASSUNTOS CULTURAIS	G		
ASSISTENTE DE AUDITÓRIO	G		
ASSISTENTE DE BIBLIOTECA	G		
ASSISTENTE DE PERÍCIA DE TRÂNSITO	G		
ASSISTENTE DE PROCESSAMENTO DE DADOS I	H		
ASSISTENTE DE PROCESSAMENTO DE DADOS II	F		
AUXILIAR DE ESTATÍSTICA SANITÁRIA	G		
AUXILIAR DE PROCESSAMENTO DE DADOS	E		
AUXILIAR TÉCNICO	E a H		
CALCULISTA DE MEDIÇÃO	H		
OPERADOR DE COMPUTADOR	G		
OPERADOR DE BALANÇA RODOVIÁRIA	F		
REVISOR	F		
TÉCNICO ADMINISTRATIVO	H		
TÉCNICO DE ARQUIVO	G		
TÉCNICO DE BIBLIOTECA	H		
TÉCNICO DE ESTATÍSTICA	H		
TESOUREIRO	H		
TÉCNICO DE CONTABILIDADE	H		TÉCNICO DE CONTABILIDADE

ANEXO IV - TABELA DE CORRELAÇÃO DE CARGOS DO GRUPO OCUPACIONAL INTERMEDIÁRIO DO QUADRO GERAL DO ESTADO PARA O CARGO EXECUÇÃO E SUAS FUNÇÕES DO QUADRO PRÓPRIO DO PODER EXECUTIVO

DO CARGO QGE	CLASSE	PARA CARGO QPPE	CORRELAÇÃO COM FUNÇÃO DO QPPE
TÉCNICO DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS	H	AGENTE DE EXECUÇÃO	TÉCNICO DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS
TÉCNICO DE CADASTRO RURAL	H		
AGENTE DE DEFESA SANITÁRIA AGRÍCOLA	E		TÉCNICO DE MANEJO E MEIO AMBIENTE
AGENTE DE INFORMAÇÕES AGROPECUÁRIAS	E		
ASSISTENTE DE AGROPECUÁRIA	F		
PROCESSADOR DE DADOS METEOROLÓGICOS	G		
TÉCNICO DE AGROPECUÁRIA	H		
TÉCNICO DE APICULTURA	H		
TÉCNICO DE METEOROLOGIA	H		
TÉCNICO DE PISCICULTURA	H		
TÉCNICO FLORESTAL	H		
TÉCNICO DE RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS	H		FISCAL DE MEIO AMBIENTE
ENCARREGADO DE TERMINAL TURÍSTICO	F		ENCARREGADO DE PARQUES E RESERVAS
HIDROMETRISTA	G		HIDROMETRISTA
SONDADOR	G		
TÉCNICO DE LABORATÓRIO	H		TÉCNICO DE LABORATÓRIO
TÉCNICO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	H		
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	H		TÉCNICO DE ENFERMAGEM
AUXILIAR DE ENFERMAGEM	G		AUXILIAR DE ENFERMAGEM
INSPETOR DE SANEAMENTO	G		INSPETOR DE SANEAMENTO

ANEXO IV - TABELA DE CORRELAÇÃO DE CARGOS DO GRUPO OCUPACIONAL INTERMEDIÁRIO DO QUADRO GERAL DO ESTADO PARA O CARGO EXECUÇÃO E SUAS FUNÇÕES DO QUADRO PRÓPRIO DO PODER EXECUTIVO

DO CARGO QGE	CLASSE	PARA CARGO QPPE	CORRELAÇÃO COM FUNÇÃO DO QPPE
AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO TRABALHO	G	AGENTE DE EXECUÇÃO	TÉCNICO DE SAÚDE
AUXILIAR DE SERVIÇO SOCIAL	E		
INSTRUMENTADOR CIRÚRGICO	G		
OPERADOR DE ELETRODIAGNÓSTICO	G		
TÉCNICO DE HIGIENE DENTAL	H		
TÉCNICO DE NUTRIÇÃO	H		
TÉCNICO DE PRÓTESE DENTÁRIA	H		
TÉCNICO DE RADIOLOGIA	H		TÉCNICO DE RADIOLOGIA
TÉCNICO DE MUSEOLOGIA	H		TÉCNICO DE CONSERVAÇÃO E RESTAURO
RESTAURADOR BIBLIOGRÁFICO	F		
LOCUTOR	G		TÉCNICO DE ESTÚDIO E CINEFOTOGRAFIA
OPERADOR DE IMAGEM	G		
OPERADOR DE LUZ	G		
OPERADOR DE SOM	G		
PROGRAMADOR MUSICAL	F		
PRODUTOR ARTÍSTICO DE RÁDIO E TV	H		
PRODUTOR EXECUTIVO DE RÁDIO E TV	H		
TÉCNICO DE AUDIOVISUAL	F		
TÉCNICO DE FOTOGRAFIA	G		
TÉCNICO DE VIDEOTEIPE	H		
OPERADOR DE ESTAÇÃO GRÁFICA	G		TÉCNICO GRÁFICO
TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO	H		TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

ANEXO IV - TABELA DE CORRELAÇÃO DE CARGOS DO GRUPO OCUPACIONAL INTERMEDIÁRIO DO QUADRO GERAL DO ESTADO PARA O CARGO EXECUÇÃO E SUAS FUNÇÕES DO QUADRO PRÓPRIO DO PODER EXECUTIVO

DO CARGO QGE	CLASSE	PARA CARGO QPPE	CORRELAÇÃO QGE/ FUNÇÃO DO QPPE
DESENHISTA	F	AGENTE DE EXECUÇÃO	DESENHISTA TÉCNICO
DESENHISTA PROJETISTA	H		
TÉCNICO DE ARTES VISUAIS	G		
TÉCNICO DE CARTOGRAFIA	H		
TÉCNICO DE FOTOGRAMETRIA	H		
TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES	H		TÉCNICO DE CONSTRUÇÕES
TÉCNICO DE OBRAS	H		
TÉCNICO DE PONTES E ESTRADAS	H		
TÉCNICO DE USINA DE ASFALTO E PISTA	H		
TÉCNICO DE ELETRÔNICA	H		TÉCNICO DE ELETRÔNICA
TOPÓGRAFO	H		TOPÓGRAFO
FISCAL DE CARGAS PERIGOSAS	G		FISCAL METROLÓGICO
FISCAL METROLÓGICO	G		
FISCAL TÊXTIL	G		
INSPETOR METROLÓGICO	H		
EDUCADOR SOCIAL	G		EDUCADOR SOCIAL
CONTRA-REGRA	F		CONTRA-REGRA
CENOTÉCNICO	G		CENOTÉCNICO

ANEXO IV - TABELA DE CORRELAÇÃO DE CARGOS DO GRUPO OCUPACIONAL INTERMEDIÁRIO DO QUADRO GERAL DO ESTADO PARA O CARGO EXECUÇÃO E SUAS FUNÇÕES DO QUADRO PRÓPRIO DO PODER EXECUTIVO

DO CARGO QGE	CLASSE	PARA CARGO QPPE	CORRELAÇÃO QGE/ FUNÇÃO DO QPPE
DIRETOR DE BALLET	C	AGENTE DE EXECUÇÃO	BAILARINO
MAITRE DE BALLET	C		
ENSAIADOR DE DANÇA	A		
BAILARINO PRINCIPAL	C		
BAILARINO SOLISTA	A		
BAILARINO DO CORPO DE BAILE	A		
MAESTRO TITULAR	C		MÚSICO
MAESTRO ADJUNTO	C		
SPALLA	A		
MÚSICO DE ORQUESTRA	A		
PROFESSOR DE 2º GRAU	A		INSTRUTOR ARTÍSTICO
PIANISTA ACOMPANHADOR	A		
PROFESSOR DE 3º GRAU	B		
ASSISTENTE DE CRECHE	F		ASSISTENTE DE EXECUÇÃO
ASSISTENTE DE ENSINO	H		
ASSISTENTE DE ENSINO ESPECIAL	H		
ASSISTENTE DE FARMÁCIA	G		
ASSISTENTE DE LABORATÓRIO	G		
ASSISTENTE DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	G		
ASSISTENTE TÉCNICO DE ARTES CÊNICAS	H		
AUXILIAR TÉCNICO	(A a D)		
ELETROTÉCNICO	H		

ANEXO IV - TABELA DE CORRELAÇÃO DE CARGOS DO GRUPO OCUPACIONAL INTERMEDIÁRIO DO QUADRO GERAL DO ESTADO PARA O CARGO EXECUÇÃO E SUAS FUNÇÕES DO QUADRO PRÓPRIO DO PODER EXECUTIVO

DO CARGO QGE	CLASSE	PARA CARGO QPPE	CORRELAÇÃO QGE/ FUNÇÃO DO QPPE
FISCAL DE TRANSPORTE COLETIVO	G		
HIALOTÉCNICO	H		
INSPETOR DE EQUIPAMENTO RODOVIÁRIO	H		
INSPETOR DE ORQUESTRA	H		
INSPETOR DE TRANSPORTE COLETIVO	H		
INSTRUMENTISTA MUSICAL	H		
INSTRUTOR DE ARTES	G		
INSTRUTOR DE FORMAÇÃO ESPECÍFICA I	H		
MECÂNICO DE AERONAVE	E		
RECREACIONISTA	G		
TAXIDERMISTA	G		
TÉCNICO DE ANATOMIA E NECROPSIA	H		
TÉCNICO DE ECONOMIA DOMÉSTICA	H		
TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	H		
TÉCNICO MECÂNICO	H		
TÉCNICO DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	G		
TÉCNICO DE TELECOMUNICAÇÕES	H		

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
AGENTE DE EXECUÇÃO
38
ASSISTENTE DE EXECUÇÃO

ANEXO IV - TABELA DE CORRELAÇÃO DE CARGOS DO GRUPO OCUPACIONAL INTERMEDIÁRIO DO QUADRO GERAL DO ESTADO PARA O CARGO AGENTE PENITENCIÁRIO E SUAS FUNÇÕES DO QUADRO PRÓPRIO DO PODER EXECUTIVO

DO CARGO QGE	CLASSE	PARA CARGO QPPE	CORRELAÇÃO COM FUNÇÃO DO QPPE
AGENTE PENITENCIÁRIO I	G	AGENTE PENITENCIÁRIO - ANAP	AGENTE PENITENCIÁRIO
AGENTE PENITENCIÁRIO II	F		

ANEXO IV - TABELA DE CORRELAÇÃO DE CARGOS DO GRUPO OCUPACIONAL INTERMEDIÁRIO DO QUADRO GERAL DO ESTADO PARA O CARGO AGENTE DE AVIAÇÃO E SUAS FUNÇÕES DO QUADRO PRÓPRIO DO PODER EXECUTIVO

DO CARGO QGE	CLASSE	PARA CARGO QPPE	CORRELAÇÃO COM FUNÇÃO DO QPPE
CO-PILOTO	D	AGENTE DE AVIAÇÃO - AV	PILOTO DE AERONAVE
PILOTO	A, B, C		PILOTO DE HELICÓPTERO

ANEXO IV - TABELA DE CORRELAÇÃO DE CARGOS/FUNÇÕES DO GRUPO OCUPACIONAL PROFISSIONAL DO QUADRO GERAL DO ESTADO PARA O CARGO PROFISSIONAL E SUAS FUNÇÕES DO QUADRO PRÓPRIO DO PODER EXECUTIVO

DO CARGO/FUNÇÃO QGE	FORMAÇÃO ESCOLAR PARA CORRELAÇÃO	PARA CARGO QPPE	FUNÇÃO DO QPPE
TÉCNICO (A) DE NÍVEL I	ADMINISTRADOR	AGENTE PROFISSIONAL	ADMINISTRADOR
	ARQUITETO		ARQUITETO
	ASSISTENTE SOCIAL		ASSISTENTE SOCIAL
	BIBLIOTECÁRIO		BIBLIOTECÁRIO
	BIÓLOGO		BIÓLOGO
	BIOQUÍMICO		BIOQUÍMICO
	CONTADOR		CONTADOR
	DESENHISTA INDUSTRIAL		DESENHISTA INDUSTRIAL
	ECONOMISTA		ECONOMISTA
	ENFERMEIRO		ENFERMEIRO
	ENGENHEIRO AGRÍCOLA		ENGENHEIRO AGRÍCOLA
	ENGENHEIRO AGRÔNOMO		ENGENHEIRO AGRÔNOMO
	ENGENHEIRO CARTÓGRAFO		ENGENHEIRO CARTÓGRAFO
	ENGENHEIRO CIVIL		ENGENHEIRO CIVIL
	ENGENHEIRO DE PESCA		ENGENHEIRO DE PESCA
	ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO		ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
	ADMINISTRAÇÃO		ADMINISTRADOR
	ARQUITETURA E URBANISMO		ARQUITETO
	SERVIÇO SOCIAL		ASSISTENTE SOCIAL
	BIBLIOTECONOMIA		BIBLIOTECÁRIO
	BIOLOGIA		BIÓLOGO
	FARMÁCIA BIOQUÍMICA		BIOQUÍMICO
	CIÊNCIAS CONTÁBEIS		CONTADOR
	DESENHO INDUSTRIAL		DESENHISTA INDUSTRIAL
	ECONOMIA		ECONOMISTA
	ENFERMAGEM		ENFERMEIRO
	ENGENHARIA AGRÍCOLA		ENGENHEIRO AGRÍCOLA
	AGRONOMIA		ENGENHEIRO AGRÔNOMO
	ENGENHARIA CARTOGRÁFICA		ENGENHEIRO CARTÓGRAFO
	ENGENHARIA CIVIL		ENGENHEIRO CIVIL
	ENGENHARIA DE PESCA		ENGENHEIRO DE PESCA
	ENGENHARIA		ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL FEDERAL SURSIS 28

	ENGENHEIRO ELETRICISTA	ENGENHARIA ELÉTRICA	ENGENHEIRO ELETRICISTA
	ENGENHEIRO FLORESTAL	ENGENHARIA FLORESTAL	ENGENHEIRO FLORESTAL
	ENGENHEIRO MECÂNICO	ENGENHARIA MECÂNICA	ENGENHEIRO MECÂNICO
	ENGENHEIRO QUÍMICO	ENGENHARIA QUÍMICA	ENGENHEIRO QUÍMICO
	ENGENHEIRO SANITARISTA	ENGENHARIA SANITÁRIA	ENGENHEIRO SANITARISTA
	ESTATÍSTICO	ESTATÍSTICA	ESTATÍSTICO

ANEXO IV - TABELA DE CORRELAÇÃO DE CARGOS/FUNÇÕES DO GRUPO OCUPACIONAL PROFISSIONAL DO QUADRO GERAL DO ESTADO PARA O CARGO PROFISSIONAL E SUAS FUNÇÕES DO QUADRO PRÓPRIO DO PODER EXECUTIVO

DO CARGO/FUNÇÃO GSE		FORMAÇÃO ESCOLAR PARA CORRELAÇÃO	PARA CARGO GPPE	FUNÇÃO DO GPPE
TÉCNICO SUPERIOR I	FARMACÊUTICO	FARMÁCIA	AGENTE PROFISSIONAL	FARMACÊUTICO
	FÍSICO	FÍSICA		FÍSICO
	FISIOTERAPEUTA	FISIOTERAPIA		FISIOTERAPEUTA
	FONOAUDIÓLOGO	FONOAUDIOLOGIA		FONOAUDIÓLOGO
	GEÓGRAFO	GEOGRAFIA		GEÓGRAFO
	GEÓLOGO	GEOLOGIA		GEÓLOGO
	JORNALISTA	COMUNICAÇÃO SOCIAL		COMUNICADOR SOCIAL
	RELAÇÕES PÚBLICAS			
	TÉCNICO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL			
	MÉDICO	MEDICINA		MÉDICO
	MÉDICO VETERINÁRIO	MEDICINA VETERINÁRIA		MÉDICO VETERINÁRIO
	NUTRICIONISTA	NUTRIÇÃO		NUTRICIONISTA
	ODONTÓLOGO	ODONTOLOGIA		ODONTÓLOGO
	PEDAGOGO	PEDAGOGIA		PEDAGOGO
	PSICÓLOGO	PSICOLOGIA		PSICÓLOGO
	QUÍMICO	QUÍMICA		QUÍMICO
	SOCIÓLOGO	CIÊNCIAS SOCIAIS		SOCIÓLOGO
	TÉCNICO DE TURISMO	TURISMO		TÉCNICO DE TURISMO
	TECNÓLOGO	TECNOLOGIA		TECNÓLOGO
	TERAPEUTA OCUPACIONAL	TERAPIA OCUPACIONAL		TERAPEUTA OCUPACIONAL

ANEXO IV - TABELA DE CORRELAÇÃO DE CARGOS/FUNÇÕES DO GRUPO OCUPACIONAL PROFISSIONAL DO QUADRO GERAL DO ESTADO PARA O CARGO PROFISSIONAL E SUAS FUNÇÕES DO QUADRO PRÓPRIO DO PODER EXECUTIVO

DO CARGO/FUNÇÃO GSE		FORMAÇÃO ESCOLAR PARA CORRELAÇÃO	PARA CARGO GPPE	FUNÇÃO DO GPPE
TÉCNICO SUPERIOR I	ADMINISTRADOR DE ESCOLA AGRÍCOLA-FLORESTAL	ESSAS OCUPAÇÕES DEVERÃO SER ENQUADRADAS CONFORME AS FORMAÇÕES PROFISSIONAIS	AGENTE PROFISSIONAL	PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR
	ANALISTA DE SISTEMAS			
	ARQUIVISTA			
	ASSESSOR TÉCNICO			
	ASSISTENTE DE PROCESSOS EDUCACIONAIS			
	AUDITOR			
	ECONOMISTA DOMÉSTICO			
	ENGENHEIRO AGRIMENSOR			
	ENGENHEIRO DE TRÁFEGO			
	ENGENHEIRO ELETRÔNICO			
	ENGENHEIRO HIDRÁULICO			
	HIDROBIOLOGISTA			
	INSTRUTOR DE PRÁTICA DESPORTIVA			
	MÉDICO DO TRABALHO			
	MÉDICO PLANTONISTA			
	METEOROLOGISTA			
	MUSEÓLOGO			
	MUSICOTERAPEUTA			
	ORIENTADOR DE DISCIPLINA ESPECÍFICA			
	PERITO DE TRÂNSITO			

ANEXO IV - TABELA DE CORRELAÇÃO DE CARGOS/FUNÇÕES DO GRUPO OCUPACIONAL PROFISSIONAL DO QUADRO GERAL DO ESTADO PARA O CARGO PROFISSIONAL E SUAS FUNÇÕES DO QUADRO PRÓPRIO DO PODER EXECUTIVO

DO CARGO/FUNÇÃO GSE		FORMAÇÃO ESCOLAR PARA CORRELAÇÃO	PARA CARGO GPPE	FUNÇÃO DO GPPE
TÉCNICO SUPERIOR I	PESQUISADOR	ESSAS OCUPAÇÕES DEVERÃO SER ENQUADRADAS CONFORME AS FORMAÇÕES PROFISSIONAIS	AGENTE PROFISSIONAL	PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR
	PRODUTOR RADIOFÔNICO			
	SANITARISTA			
	SECRETÁRIA EXECUTIVA			
	TÉCNICO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESQUISA			
	TÉCNICO DE ARTES CÊNICAS			
	TÉCNICO DE ASSUNTOS CULTURAIS			
	TÉCNICO DE ASSUNTOS DE TRÂNSITO			
	TÉCNICO DE ECONOMIA RURAL			
	TÉCNICO DE FINANÇAS			
	TÉCNICO DE MATERIAIS			
	TÉCNICO DE O&M			
	TÉCNICO DE PLANEJAMENTO			
	TÉCNICO DE PROCESSOS COMERCIAIS			
	TÉCNICO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS			
	TÉCNICO DE RECURSOS HUMANOS			
	TÉCNICO DE REDAÇÃO OFICIAL			
	TÉCNICO DE TRANSPORTES			
	TÉCNICO DESPORTIVO			
	TÉCNICO ESPECIALISTA			
	TRADUTOR INTÉRPRETE			
	ZOOTECNISTA			

ANEXO IV - TABELA DE CORRELAÇÃO DE CARGOS/FUNÇÕES DO GRUPO OCUPACIONAL PROFISSIONAL DO QUADRO GERAL DO ESTADO PARA O CARGO PROFISSIONAL E SUAS FUNÇÕES DO QUADRO PRÓPRIO DO PODER EXECUTIVO

DO CARGO/FUNÇÃO GSE		FORMAÇÃO ESCOLAR PARA CORRELAÇÃO	PARA CARGO GPPE	FUNÇÃO DO GPPE
TÉCNICO SUPERIOR I	PESQUISADOR	ESSAS OCUPAÇÕES DEVERÃO SER ENQUADRADAS CONFORME AS FORMAÇÕES PROFISSIONAIS	AGENTE PROFISSIONAL	PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR
	PRODUTOR RADIOFÔNICO			
	SANITARISTA			
	SECRETÁRIA EXECUTIVA			
	TÉCNICO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESQUISA			
	TÉCNICO DE ARTES CÊNICAS			
	TÉCNICO DE ASSUNTOS CULTURAIS			
	TÉCNICO DE ASSUNTOS DE TRÂNSITO			
	TÉCNICO DE ECONOMIA RURAL			
	TÉCNICO DE FINANÇAS			
	TÉCNICO DE MATERIAIS			
	TÉCNICO DE O&M			
	TÉCNICO DE PLANEJAMENTO			
	TÉCNICO DE PROCESSOS COMERCIAIS			
	TÉCNICO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS			
	TÉCNICO DE RECURSOS HUMANOS			
	TÉCNICO DE REDAÇÃO OFICIAL			
	TÉCNICO DE TRANSPORTES			
	TÉCNICO DESPORTIVO			
	TÉCNICO ESPECIALISTA			
	TRADUTOR INTÉRPRETE			
	ZOOTECNISTA			

ANEXO V DA LEI Nº 13.666
VANTAGENS PERCEBIDAS PELO SERVIDORES DO QUADRO GERAL DO ESTADO - QGE

CÓDIGO DA VANTAGEM	NOME DA VANTAGEM
017	RISCO DE VIDA
02L	PERICULOGIDADE
030	GRATIFICAÇÃO DE ZONA - DEPEN
047	RISCO DE VIDA
018	RISCO DE VIDA - DEPEN
02O	INSALUBRIDADE MANDADO SEGURANÇA
03P	GRATIFICAÇÃO DE PERICULOSIDADE TÉCNICO DE RADIOLOGIA
049	GRATIFICAÇÃO DE ZONA
05Q	GRATIFICAÇÃO DE INSALUBRIDADE
05R	GRATIFICAÇÃO ESPETÁCULO
06Z	GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE ESPECÍFICA
02C	HORA VOO NOTURNA
028	HORA VOO DIURNO
036	GRATIFICAÇÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS

ANEXO VI ...Vetado...

ANEXO VII ...Vetado...

ANEXO VIII ...Vetado...

ANEXO IX ...Vetado...

PLANILHA Nº 01 ...Vetada

Lei nº. 13667

Data 05 de julho de 2002.

Súmula Transforma, conforme especifica, órgãos da estrutura organizacional básica do Poder Executivo e adota outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado do Paraná

decretou e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º. As Secretarias de Estado, mencionadas neste artigo, ficam transformadas conforme segue:

I - ...Vetado...

II - a Secretaria de Estado da Segurança Pública – SESP fica transformada em Secretaria de Estado da Segurança, da Justiça e da Cidadania – SESJ, mediante a incorporação, ao seu âmbito de atuação, das atividades concernentes ao relacionamento administrativo com os órgãos da Justiça; à perfeita integração com o Governo Federal sobre matéria de aplicação de Justiça; à orientação e proteção ao consumidor; à promoção e à defesa dos direitos da cidadania; ao estabelecimento de diretrizes e à proposição de política estadual de prevenção, de repressão e de fiscalização do uso de entorpecentes; ao desenvolvimento de estudos e à adoção de medidas destinadas à preservação dos direitos humanos e sociais e à garantia das liberdades individuais e coletivas, bem como do ordenamento social; à coordenação e ao controle da prestação de serviços de assistência judiciária gratuita aos necessitados, previstas no art. 1º da Lei nº 9.619, de 07 de junho de 1991, com alteração pela Lei nº 13.035, de 04 de janeiro de 2001;

Art. 2º. Em decorrência do disposto no artigo anterior, ficam extintas:

I - ...Vetado...

II - a Secretaria de Estado da Justiça e da Cidadania - SEJU, criada pela Lei nº 9.619, de 07 de junho de 1991.

Art. 3º. Fica extinta a Secretaria de Estado da Integração Regional - SEIR a que se refere o inciso I do art. 2º da Lei nº 13.035, de 04 de janeiro de 2001, passando para o âmbito de atuação da Casa Civil, suas atribuições relativas à assistência e ao assessoramento ao Governador do Estado no trato de questões, providências e iniciativas do seu expediente oficial; à administração geral do palácio e das residências oficiais do Governo; ao desempenho das funções de integração da ação governamental dos diversos setores da administração pública, no âmbito regional.

Art. 4º. Em decorrência do disposto nos artigos anteriores, as entidades da administração indireta e os entes de cooperação, passam a vincular-se às Secretarias de Estado, conforme se indica:

I - a Companhia de Informática do Paraná – CELEPAR e o Departamento de Imprensa Oficial do Estado – DIOE passam a vincular-se à Secretaria de Estado do Governo – SEEG;

II - ...Vetado...

III - a entidade autárquica Junta Comercial do Paraná – JUCEPAR passa a vincular-se à Secretaria de Estado da Segurança, da Justiça e da Cidadania – SESJ.

Parágrafo único – ...Vetado...

Art. 5º. ...Vetado...

§ 1º. ...Vetado...

§ 2º. ...Vetado...

Art. 6º. Ficam extintos os seguintes cargos de provimento em comissão, no âmbito do Poder Executivo Estadual:

I - na Secretaria de Estado da Integração Regional – SEIR: 01 (um) cargo de Secretário de Estado; e 01 (um) cargo de Chefe de Gabinete do Secretário, símbolo DAS-5;

II - na Secretaria de Estado do Planejamento e do Desenvolvimento Econômico – SEPD: 02 (dois) cargos de Chefe de Grupo de Planejamento Setorial, símbolo 1-C;

III - na Secretaria de Estado da Administração e da Previdência – SEAP: 01 (um) cargo de Chefe de Grupo Administrativo Setorial, símbolo 1-C; 01 (um) cargo de Chefe de Grupo de Recursos Humanos Setorial, símbolo 1-C; 02 (dois) cargos de Assistente Técnico de Grupo Administrativo Setorial, símbolo 2-C; e 02 (dois) cargos de Assistente Técnico de Grupo de Recursos Humanos Setorial, símbolo 2-C;

IV - ...Vetado...

V - ...Vetado.

VI - na Secretaria de Estado da Justiça e da Cidadania – SEJU: 01 (um) cargo de Secretário de Estado; 01 (um) cargo de Diretor Geral de Secretaria de Estado, símbolo DAS-1; 01 (um) cargo de Chefe de Gabinete de Secretário de Estado, símbolo DAS-5;

VII - ...Vetado...

VIII - ...Vetado...

Art.7º. Ficam criados, no âmbito do Poder Executivo Estadual, os seguintes cargos de provimento em comissão:

I - na Assessoria do Governador: 03 (três) cargos de Assessor da Governadoria, símbolo DAS-5;

II - na Secretaria de Estado do Planejamento e do Desenvolvimento Econômico – SEPD: 03 (três) cargos de Diretor de Departamento, símbolo DAS-1, 01 (um) cargo de Assessor Técnico, símbolo DAS-2; 09 (nove) cargos de Gerente de Programa, símbolo DAS-2; 01 (um) cargo de Chefe de Núcleo, símbolo DAS-5; e 07 (sete) cargos de Assistente, símbolo 15-C;

III - na Secretaria de Estado da Administração e da Previdência – SEAP: 01 (um) cargo de Chefe de Grupo Auxiliar Administrativo, símbolo 1-C;

IV - na Secretaria de Estado da Fazenda – SEFA: 01 (um) cargo de Chefe de Grupo Auxiliar Orçamentário e Financeiro, símbolo 1-C;

V - ..Vetado ..

VI - no Instituto Agronômico do Paraná - IAPAR: 02 (dois) cargos de Diretor, símbolo DAS-3,

VII - no Serviço de Loteria do Estado do Paraná - SERLOPAR: 02 (dois) cargos de Assessor, símbolo DAS-5,

VIII a Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento – SEAB: 01 (um) cargo de Chefe de Núcleo Regional, símbolo DAS-5.

Art. 8º. Fica transformado, na Assessoria do Governador, 01 (um) cargo de Chefe da Ouvidoria, símbolo DAS-5, para 01 (um) cargo de Ouvidor, símbolo DAS-2.

Art. 9º. Aos ocupantes de cargos públicos com carreira definida pela Lei nº 11.864, de 31 de outubro de 1997, não se aplica o disposto no art. 7º da Lei nº 11.071, de 22 de março de 1995.

Art. 10. Fica instituído o Plano de Carreira dos Servidores Públicos, regidos pelas Leis Federais 5.194, de 24 de dezembro de 1966 e 4.076, de 23 de junho de 1962, com modificações posteriores, lotados na Secretaria dos Transportes e no Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Paraná.

§ 1º Os atuais servidores ativos e inativos, portadores de diplomas de nível superior definidos neste artigo, serão enquadrados neste Plano de Carreira.

§ 2º. O Chefe do Poder Executivo procederá o enquadramento dos servidores definidos neste artigo, assim como, definirá a Tabela de Vencimento do referido Plano de Carreira

Art. 11. Os servidores, cargos e carga patrimonial, das Secretarias de Estado e entidades da administração indireta atingidas por esta Lei, ficam à disposição do Poder Executivo para implantação dos órgãos ou entidades, ora criados ou transformados.

Art. 12. Fica, ainda, o Poder Executivo autorizado a alterar a denominação e a proceder ao remanejamento dos cargos de provimento em comissão, para implantação da estrutura organizacional dos órgãos e entidades, no âmbito do Poder Executivo Estadual.

Art. 13. Consideram-se equivalentes as denominações anteriores das Secretarias de Estado e de seus titulares, especialmente para efeito de leis e decretos anteriores e para questões operacionais relativas ao uso de papéis, documentos, carimbos e outras marcas oficiais.

Art 14. Os contratos, acordos, convênios e termos de ajustes que se encontram em execução pelos órgãos extintos ou transformados terão sua continuidade sob a responsabilidade a quem foi atribuída a competência dos serviços nos termos desta Lei, à exceção daqueles destinados por Decreto

Art 15. Fica o Poder Executivo autorizado a readequar as dotações do orçamento do exercício de 2002, no que se refere aos órgãos e entidades atingidos pela presente Lei

Parágrafo único – Para implementação do disposto no "caput" deste artigo, fica autorizada a expedição de decretos regulamentares ou a abertura de créditos adicionais, utilizando como recursos as formas previstas no parágrafo primeiro do art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Art 16. Fica a cargo da Secretaria de Estado do Planejamento e do Desenvolvimento Econômico – SEPD e da Secretaria de Estado do Governo – SEEG a responsabilidade pela reformulação dos atos organizacionais dos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual, que se fizerem necessários à implantação dos dispositivos desta Lei.

Art. 17. Fica, também, o Poder Executivo autorizado a proceder os ajustes administrativos e orçamentários decorrentes dos dispositivos desta Lei.

Art 18. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PALÁCIO DO GOVERNO EM CURITIBA, em 05 de julho de 2002.

Jaime Lerner
Governador do Estado

Secretário de Estado do Planejamento
e Coordenação Geral

José Cid Campêlo Filho
Secretário de Estado do Governo

Lei nº. 13668

Data 05 de julho de 2002.

Súmula Dispõe que as redes de ensino pública e privada deverão oferecer, em suas instalações, programas de atendimento e integração aos portadores de necessidades especiais, conforme especifica.

A Assembléia Legislativa do Estado do Paraná

decretou e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º. As redes de ensino pública e privada deverão oferecer em suas instalações, programas de atendimento e integração aos portadores de necessidades especiais, conforme especifica a Lei de Diretrizes e Bases (LDB), em seu Capítulo V, que trata da Educação Especial.

Art. 2º. O atendimento dos estudantes especiais será feito em salas normais, com professores especializados, para conduzir o processo de aprendizagem, respeitando os limites de cada indivíduo.

Art. 3º. ...Vetado...

Art. 4º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PALÁCIO DO GOVERNO EM CURITIBA, em 05 de julho de 2002.

Jaime Lerner
Governador do Estado

Alcyone Vasconcelos Saliba
Secretária de Estado da Educação

José Cid Campêlo Filho
Secretário de Estado do Governo

Lei nº. 13671

Data 05 de julho de 2002.

Súmula Revoga o § 3º, do art. 24, da Lei nº 11.580, de 14 de novembro de 1996.

A Assembléia Legislativa do Estado do Paraná

decretou e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º. Fica revogado o § 3º, do art. 24, da Lei nº 11.580, de 14 de novembro de 1996.

Art. 2º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 8 de maio de 2002.

PALÁCIO DO GOVERNO EM CURITIBA, em 05 de julho de 2002.

Jaime Lerner
Governador do Estado

Ingo Henrique Hübert
Secretário de Estado da Fazenda

José Cid Campêlo Filho
Secretário de Estado do Governo

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ

PROJETO DE LEI Nº 386/02

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 42

Capítulo I

Seção I

Das Disposições Preliminares

Art. 1.º - Fica instituído o Quadro Próprio do Poder Executivo do Estado do Paraná - QPPE, composto pelos atuais ocupantes de cargos públicos, na Administração Direta e Autárquica, pertencentes ao Quadro Geral – QG, que organizará os cargos públicos de provimento efetivo, decorrentes da alteração, em cinco carreiras, fundamentado nos princípios de qualificação profissional e de desempenho, com a finalidade de assegurar a continuidade da ação administrativa e a eficiência do serviço público.

Parágrafo Único - As disposições da presente Lei não se aplicam aos funcionários dos demais quadros de pessoal integrantes de carreiras estabelecidas por legislação própria.

Seção II

Das Conceituações

Art. 2° - Para os fins desta Lei, considera-se:

I - Carreira: agrupamento de cargos em classes da mesma profissão ou atividade, escalonadas segundo hierarquia de serviço, por acesso dos titulares dos cargos que a integram;

II - Cargo: unidade funcional básica da estrutura organizacional, de caráter genérico, de mesmo grau de complexidade/responsabilidade, composto por uma ou mais funções relacionadas ao desempenho de tarefas da área de atuação estatal, criado por Lei, com denominação própria e quantidade fixada por

CONFERE COM O ORIGINAL

TRIBUNAL FEDERAL 93

ANEXO V DA LEI Nº
VANTAGENS PERCEBIDAS PELO SERVIDORES DO QUADRO GERAL DO ESTADO - QGE

CÓDIGO DA VANTAGEM	NOME DA VANTAGEM
017	RISCO DE VIDA
02L	PERICULOSIDADE
030	GRATIFICAÇÃO DE ZONA - DEPEN
047	RISCO DE VIDA
018	RISCO DE VIDA - DEPEN
02O	INSALUBRIDADE MANDADO SEGURANÇA
03P	GRATIFICAÇÃO DE PERICULOSIDADE TÉCNICO DE RADIOLOGIA
049	GRATIFICAÇÃO DE ZONA
05Q	GRATIFICAÇÃO DE INSALUBRIDADE
05R	GRATIFICAÇÃO ESPETÁCULO
05Z	GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE ESPECÍFICA
02C	HORA VOO NOTURNA
02B	HORA VOO DIURNO
036	GRATIFICAÇÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS

CONFERE COM O ORIGINAL

classes, pagamento pelo erário e provimento mediante aprovação em concurso público de provas ou provas e títulos;

III - Classe: escalonamento hierárquico de desenvolvimento profissional de um cargo, com idênticas atribuições e responsabilidades;

IV - Função: conjunto de atribuições vinculadas à habilitação correspondente, de caráter específico para o desempenho de tarefas em um cargo de mesmo grau de complexidade/responsabilidade;

V - Grau de Complexidade/responsabilidade: atributo do cargo referente ao requisito de escolaridade e complexidade de tarefas desempenhadas;

VI - Provimento: é o ato de designação de uma pessoa para titularizar um cargo público, atendidos os requisitos para a investidura;

VII - Progressão: passagem do funcionário público estável de uma referência salarial para outra de maior valor, atendidos os requisitos estabelecidos para a classe;

VIII - Promoção: passagem do funcionário público estável e em efetivo exercício em uma classe, para a referência salarial inicial da classe imediatamente superior, dentro do mesmo cargo;

IX – Movimentação Funcional: alteração do local de trabalho do funcionário estável, através da remoção, de um órgão para outro, no interesse da Administração Pública, a pedido do funcionário ou *ex-officio*;

X – Mudança de Função: alteração da função de funcionário público estável quando este atender os requisitos constantes de uma outra função, dentro do mesmo cargo, da mesma complexidade/responsabilidade e classe, e mediante o interesse da Administração Pública;

XI - Tabela de Referência de Vencimento: tabela numérica, composta de indicativo de classe (coluna) e nível/referência salarial (linha), cuja interseção reflete o vencimento base sobre a qual incidirão os cálculos de vantagens adicionais de remuneração;

XII - Amplitude Salarial: intervalo entre o menor e o maior vencimento da Tabela de Referência de Vencimento, compreendida a primeira referência da Classe Inicial e a última referência da Classe Final;

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

CONFERE COM O ORIGINAL

TRIBUNAL FEDERAL
45

XIII - Vencimento ou Vencimento base: é a retribuição financeira pelo efetivo exercício do cargo, correspondente ao símbolo, ou nível (referência salarial) fixado em Lei; e

XIV - Vencimentos ou Remuneração: é a retribuição financeira pelo efetivo exercício do cargo, correspondente ao vencimento mais as vantagens financeiras asseguradas por Lei.

CAPÍTULO II

Seção I

Da Composição e do Plano da Carreira

Art. 3° - As Carreiras do Quadro Próprio do Poder Executivo do Estado do Paraná - QPPE, serão organizadas em 05 (cinco) Cargos, de acordo com a natureza profissional, complexidade de suas atribuições e nível de escolaridade, sendo que, cada cargo será composto de 03 (três) classes: III, II e I, com as quantidades na forma do disposto no Anexo I desta Lei.

§1° - As carreiras do Quadro Próprio do Poder Executivo do Estado do Paraná - QPPE, são:

I – Apoio, composta pelo cargo de Agente de Apoio;
II – Execução, composta pelo cargo de Agente de Execução;
III – Aviação, composta pelo cargo de Agente de Aviação;
IV – Penitenciária, composta pelo cargo de Agente Penitenciário;
V – Profissional, composta pelo cargo de Agente Profissional.

§2° - A Classe III de cada cargo será a classe inicial para o ingresso e a Classe I, a final para o desenvolvimento na carreira.

§3° - O requisito de escolaridade mínima dos cargos e das funções de cada cargo são fixados na forma do Anexo II desta Lei.

§4° - A descrição das atribuições dos cargos, regulamentação da carga horária e outras características atinentes às funções serão definidas em ato do Chefe do Poder Executivo, ouvida previamente a Secretaria de Estado da Administração e da Previdência - SEAP.

Art. 4° - A jornada de trabalho dos cargos constantes da presente Lei é limitada em 40 (quarenta) horas semanais, ressalvada a da função de médico, que será de 20 (vinte) horas semanais, observado o disposto no inciso XVI, do Art. 27, da Constituição Estadual.

§1° - Ato do Chefe do Poder Executivo poderá determinar jornadas de trabalhos concentradas ou diferenciadas para cargos ou funções, com jornada mínima de 30 horas semanais.

§2° - A carga horária para funções desempenhadas em locais insalubres, penosos ou perigosos será avaliada pelo órgão de perícia oficial do Estado, que lavrará laudo de caráter individual para a concessão de jornada diferenciada conforme estabelece legislação federal específica.

§3° - Caberá à Unidade de Recursos Humanos competente a perfeita observância do disposto no parágrafo anterior, acompanhando a movimentação interna do funcionário ou funcionários que laborem nas referidas jornadas diferenciadas, extinguindo a aplicação daquelas quando extinto o fato gerador que a atribuiu.

SEÇÃO II

Do Provimento e do Estágio Probatório

Art. 5° - O provimento no cargo se dará na classe inicial, atendidos os seguintes requisitos para a investidura:

I - existência de vaga no cargo e na classe de ingresso;

II - aprovação em concurso público de provas ou provas e títulos;

III - registro profissional regular no órgão de classe para as funções cujo exercício profissional esteja regulamentado por Lei; e

IV - outros requisitos vinculados ao exercício do cargo/função, previstos em legislação e contemplados no edital de regulamentação do concurso público.

Parágrafo Único - A comprovação do preenchimento dos requisitos I a IV do *caput* deste artigo precederá a nomeação.

Art. 6° - A inspeção médica realizada por órgão de perícia oficial do Estado precederá sempre o ingresso no serviço público estadual, podendo integrar a inspeção, o exame psicológico.

§1° - A inspeção médica e, se exigido no concurso, o exame psicológico, terão caráter eliminatório.

§2° - O Chefe do Poder Executivo, ouvida previamente a Secretaria de Estado da Administração e da Previdência – SEAP, regulamentará o exame psicológico no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da publicação desta Lei, prevendo, inclusive, a possibilidade de interposição de recurso administrativo, podendo ser concedido, à critério da autoridade competente,

CONFERE COM O ORIGINAL

efeito suspensivo ao recurso, contra a decisão do órgão de perícia oficial do Estado.

Art. 7° - O estágio probatório será de 3 (três) anos de efetivo exercício na função e classe, observado o disposto no Parágrafo 4°, do Art. 36 de Constituição Estadual.

§1° - O Chefe do Poder Executivo, ouvida previamente a Secretaria de Estado da Administração e da Previdência - SEAP, poderá estabelecer desdobramento dos requisitos para o estágio probatório.

§2° - O Chefe do Poder Executivo, ouvida previamente a Secretaria de Estado da Administração e da Previdência – SEAP, regulamentará, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias a partir da publicação desta Lei os critérios para a avaliação de desempenho para o estágio probatório.

SEÇÃO III

Do Desenvolvimento na Carreira

Art. 8° - O desenvolvimento profissional na carreira se dará pelos institutos da progressão, promoção e mudança de função.

Art. 9° - A progressão se dará na classe, ao funcionário estável, por antigüidade, avaliação de desempenho e por titulação.

§1° - A progressão por antigüidade ocorrerá a cada cinco anos de efetivo exercício na classe e será equivalente a uma referência salarial.

I - o estágio probatório será computado para a concessão de progressão por antigüidade;

II - não se contará o tempo correspondente a contratos por prazo determinado, continuados ou não, firmados com o Estado do Paraná, para efeitos desse parágrafo; e

III - não se contará o tempo correspondente a afastamentos não remunerados para efeito desse parágrafo.

§2° - A progressão por Avaliação de Desempenho será equivalente a uma referência salarial.

I - O critério "conceito" para a progressão de que trata esse parágrafo, deverá ser o equivalente ao conceito máximo estabelecido em regulamento específico; e

CONFERE COM O ORIGINAL

II - O Chefe do Poder Executivo, ouvida previamente a Secretaria de Estado da Administração e da Previdência – SEAP, estabelecerá os demais critérios, a periodicidade e a competência para a aplicação e concessão desta modalidade de progressão.

§3° - A progressão por Titulação ocorrerá pelos seguintes critérios:

I - para o cargo de Agente de Apoio: até dois níveis na função, a cada quatro anos, por ter concluído cursos relativos ao desempenho na função exercida, sendo um nível para cada 40 (quarenta) horas ou por experiência.

II - para o cargo de Agente de Execução: até dois níveis na função, a cada quatro anos, por ter concluído cursos relativos ao desempenho na função exercida, sendo um nível para cada 80 (oitenta) horas ou por experiência.

III - para o cargo de Agente de Aviação: até dois níveis na função, a cada quatro anos, por ter concluído cursos relativos ao desempenho na função exercida, sendo um nível para cada 80 (oitenta) horas ou por experiência.

IV - para o cargo de Agente Penitenciário: até dois níveis na função, a cada quatro anos, por ter concluído cursos relativos ao desempenho na função exercida, sendo um nível para cada 80 (oitenta) horas ou por experiência.

V - para o cargo de Agente Profissional: até dois níveis na função, a cada quatro anos, por ter concluído cursos relativos ao desempenho na função exercida, sendo um nível para cada 180 (cento e oitenta) horas ou por experiência.

§4° - Os títulos de que trata o parágrafo anterior não poderão ser computados de forma cumulativa para efeitos da progressão por titulação, ficando sem eficácia administrativa após sua utilização para a presente progressão.

§5° - Serão aceitos apenas certificados ou diplomas expedidos por Instituição de Ensino reconhecida legalmente e/ou aqueles contemplados em regulamento específico.

Art. 10 - A promoção ocorrerá a cada quatro anos, para o funcionário estável, dentro de um mesmo cargo, devendo observar os seguintes requisitos:

CONFERE COM O ORIGINAL

I - existência de vaga na classe;

II - avaliação de títulos, tais como titulação escolar formal, experiência e ou tempo de serviço;

III - tempo mínimo de dois anos de efetivo exercício na classe e na função e somente após o estágio probatório;

IV - obtenção de conceito satisfatório nas avaliações de desempenho a que for submetido; e

V - atendimento dos demais requisitos da classe a que estará concorrendo, previstos em legislação específica.

Parágrafo Único - Ato do Chefe do Poder Executivo estabelecerá os critérios e a competência para a concessão de promoção, ouvida previamente a Secretaria de Estado da Administração e da Previdência - SEAP.

Art. 11 – A mudança de função poderá ocorrer quando o funcionário público estável que atender os requisitos constantes de uma outra função, dentro do mesmo cargo, da mesma complexidade/responsabilidade e classe, poderá desempenhar outra função, por necessidade da Administração Pública ou impossibilidade de atuação em sua função original, observado o perfil profissiográfico, sempre a critério da Secretaria de Estado da Administração e da Previdência - SEAP.

SEÇÃO IV

Da Movimentação de Pessoal

Art. 12 – Os funcionários ocupantes de cargos público do Quadro Próprio do Poder Executivo do Estado do Paraná - QPPE terão lotação na Secretaria de Estado da Administração e da Previdência – SEAP, e serão alocados nos órgãos da Administração Direta e Autárquica.

§1° - A movimentação do pessoal do QPPE, no âmbito da Administração Direta e Autárquica, dentro do mesmo quadro funcional, se dará pelo instituto da remoção, por ato do titular da Secretaria de Estado da Administração e da Previdência – SEAP.

§2° - Ato do Chefe do Poder Executivo regulamentará os termos da movimentação de pessoal.

SEÇÃO V

Do Vencimento e da Remuneração

Art. 13 - Aplicam-se aos integrantes da presente estruturação administrativa e funcional, as Tabelas de Referência de Vencimento, na forma do Anexo III, desta Lei.

Art. 14 - A estruturação das tabelas de vencimento observará que a amplitude salarial entre a primeira referência salarial da classe inicial (III) e a última referência da classe final (I), não poderá ser superior a 4,5 (quatro vírgula cinco) vezes, para cada cargo.

Parágrafo Único - Nenhuma tabela de vencimento do Quadro Próprio do Poder Executivo do Estado do Paraná - QPPE poderá possuir valor inicial menor que a referência inicial da Classe III do Cargo de Agente de Apoio e valor final maior que a referência final da Classe I do Cargo de Agente Profissional.

Art. 15 - Aplicam-se aos integrantes da presente estruturação administrativa e funcional, a seguinte estrutura de remuneração:

I - vencimento base ou vencimento;

II - Adicional por Tempo de Serviço;

III - Salário-Família;

IV - Vantagens atribuídas no desempenho ou no exercício do cargo ou função, sobre o vencimento base do cargo efetivo, em locais definidos por Lei, aos funcionários que laborem, com habitualidade, em locais insalubres, penosos ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida;

V - Tempo Integral e Dedicação Exclusiva – TIDE: retribuição financeira de caráter transitório, para atividades ou tarefas não previstas para o cargo ou função e que necessitem de continuidade e prontidão durante as 24 horas do dia, não podendo ser superior a 100% do vencimento base, incompatível com serviço extraordinário ou horas extras e desde que não esteja contemplada em gratificações ou adicionais de mesma natureza ou peculiaridade, não sendo incorporável na inatividade, sendo extinta sua aplicação quando extinto o fato gerador que a deu ensejo;

VI - Encargos Especiais: retribuição financeira extraordinária, de caráter transitório, para atividades ou tarefas de maior responsabilidade previstas em Lei ou regulamento, cujo valor monetário

não poderá exceder a 4/5 (quatro quintos) do vencimento base, desde que não esteja contemplada em gratificações ou adicionais de mesma natureza ou peculiaridade, não sendo incorporável na inatividade e sendo extinta sua aplicação quando extinto o fato gerador que a deu ensejo; e

VII - Outras vantagens atribuídas no desempenho ou no exercício do cargo ou função, calculadas sobre o vencimento base do cargo efetivo, previstas em Lei.

§1° - As vantagens do desempenho do cargo/função serão atribuídas por exercício em local considerado insalubre, penoso ou perigoso, ouvindo-se, previamente, o órgão de perícia oficial do Estado, que lavrará laudo de caráter individual, identificando o funcionário ou funcionários que a elas farão jus, exceto para aquelas atividades ou operações no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS, conforme estabelece o Art. 6° da Lei n.° 10.692, de 27 de dezembro de 1993.

§2° - As vantagens auferidas por trabalho de natureza especial com risco de vida observarão as situações estabelecidas em legislação específica.

§3° - As vantagens de que tratam os incisos IV, V e VI do *caput* deste artigo, são mutuamente excludentes.

§4° - Ato do Chefe do Poder Executivo regulamentará a concessão e fixará os valores do TIDE e dos Encargos Especiais para aplicação aos integrantes do QPPE, ouvida previamente a Secretaria de Estado da Administração e da Previdência – SEAP.

Art. 16 - O regime de plantão deverá ser remunerado apenas quando ocorrer, ficando a cargo da unidade de recursos humanos competente, o acompanhamento e registro de cada ocorrência.

Parágrafo Único - O Chefe do Poder Executivo ouvida previamente a Secretaria de Estado da Administração e da Previdência – SEAP, estabelecerá os demais critérios e a competência para a aplicação e concessão do plantão.

Art. 17 - Caberá à Unidade de Recursos Humanos competente a perfeita observância do disposto nos parágrafos anteriores, acompanhando a movimentação interna do funcionário ou funcionários que recebam as referidas gratificações, extinguindo a aplicação daquelas quando extinto o fato gerador que as deu ensejo.

Art. 18 - Ficam criadas as seguintes vantagens, para aplicação exclusiva aos funcionários integrantes do QPPE:

CONFERE COM O ORIGINAL

§2

I - **Adicional de Atividade Penitenciária – AAP**: retribuição financeira fixada em valor, de natureza permanente, exclusiva para o cargo e função de **Agente Penitenciário**, relativa ao caráter penoso, perigoso, insalubre e com risco de vida inerente à função, incorporável para todos os efeitos legais;

II - **Adicional de Vôo – AAV**: retribuição financeira fixada em valor, de natureza permanente, para o cargo **Agente de Aviação**, relativa ao caráter penoso, insalubre, perigoso e com risco de vida da atividade de vôo, incompatível com serviço extraordinário ou horas extras e incorporável para todos os efeitos legais;

III - **Gratificação de Atividade Técnica – GAT**: retribuição financeira fixada em valor, de natureza transitória, para o cargo **Agente Profissional**, para atividades de gerenciamento de projetos, atividades ou setores funcionais, não podendo ser superior ao vencimento base, incompatível com cargo de provimento em comissão, função gratificada, Gratificação de Atividade em unidade Penal e Correcional Intra Muros - GADI, Encargos Especiais e Tempo Integral e Dedicação Exclusiva - TIDE;

IV - **Gratificação de Atividade de Saúde – GAS**: retribuição financeira fixada em valor, de natureza transitória, relativa ao caráter penoso, insalubre, perigoso e com risco de vida da atividade de saúde, incompatível com a Gratificação de Atividade Técnica – GAT, Adicional de Atividade Penitenciária – AAP e Gratificação de Atividade em unidade Penal ou Correcional Intra Muros – GADI, não incorporável na inatividade;

V - **Gratificação de Atividade Artística – GAA**: retribuição financeira fixada em valor, de natureza transitória, exclusiva para as funções de Bailarino e Músico, que atuem no Centro Cultural Teatro Guaíra - CCTG, não incorporável na inatividade; e

VI - **Gratificação de Atividade em Unidade Penal ou Correcional Intra Muros – GADI**: retribuição financeira fixada em valor, de natureza transitória, para outros cargos e funções que não Agente Penitenciário, no exercício de suas funções nas unidades penais ou correcionais, relativa ao caráter penoso, perigoso, insalubre e com risco de vida no contato direto e contínuo com o presidiário, não incorporável na inatividade.

§1° - Ato do Chefe do Poder Executivo regulamentará a aplicação e fixará os valores das gratificações a que se referem os incisos anteriores.

TRIBUNAL FEDERAL 53

§2° - O funcionário que optar pelas vantagens de que tratam os incisos IV, V e VI do *caput* do Artigo 15, desta Lei, não poderá receber as vantagens de que trata este artigo e a Gratificação pelo exercício de Encargos Especiais do cargo de provimento em comissão.

CAPÍTULO III

Do Enquadramento

Art. 19 - Os atuais funcionários do Quadro Geral - QG serão enquadrados no Quadro Próprio do Poder Executivo - QPPE, observados os seguintes procedimentos e na ordem:

I - Enquadramento na Tabela de Correlações de Cargos e Funções do Quadro Geral – QG para os Cargos e Funções do Quadro Próprio do Poder Executivo - QPPE, na forma do Anexo IV desta Lei; e

II - Enquadramento salarial em valor imediatamente superior ao atualmente percebido, nas Tabelas de Referência de Vencimento constante do Anexo III desta Lei.

Parágrafo Único - Considera-se vencimento do cargo, para fins do presente enquadramento:

a) para os cargos do QG enquadrados no Cargo de Apoio do QPPE: vencimento base;
b) para os cargos do QG enquadrados no Cargo de Execução do QPPE: vencimento base;
c) para os cargos do QG enquadrados no Cargo de Agente de Aviação do QPPE: vencimento base;
d) para os cargos do QG enquadrados no Cargo de Agente Penitenciário do QPPE: vencimento base; e
e) para as funções do Cargo Técnico III, II e I do QG enquadrados no Cargo Profissional do QPPE: vencimento base mais Verba de Representação e mais Gratificação de Produtividade a que se refere a Lei n° 11.714, de 07 de maio de 1997.

Art. 20 - Os atuais funcionários aposentados e pensionistas do Quadro Geral - QG serão enquadrados no Quadro Próprio do Poder Executivo - QPPE, observados os seguintes procedimentos e na ordem:

I - Enquadramento na Tabela de Correlações de Cargos e Funções do Quadro Geral – QG para os Cargos e Funções do Quadro Próprio do Poder Executivo - QPPE, na forma do Anexo IV desta Lei;

CONFERE COM O ORIGINAL

II - Enquadramento salarial em valor imediatamente superior ao atualmente percebido, nas Tabelas de Referência de Vencimento constante do Anexo III desta Lei.

Parágrafo Único - Considera-se benefício ou provento, para fins do presente enquadramento:

a) para os cargos do QG enquadrados no Cargo de Apoio do QPPE: vencimento base;
b) para os cargos do QG enquadrados no Cargo de Execução do QPPE: vencimento base;
c) para os cargos do QG enquadrados no Cargo de Agente Penitenciário do QPPE: vencimento base; e
d) para as funções do Cargo Técnico III, II e I do QG enquadrados no Cargo Profissional do QPPE: vencimento base mais Verba de Representação e mais Gratificação de Produtividade a que se refere a Lei nº 11.714 de 07 de maio de 1997.

Art. 21 - Os funcionários atualmente ocupantes das funções de Médico Plantonista, Sanitarista e Técnico Especialista, com formação em Medicina, serão enquadrados na função de Médico.

Art. 22 - A execução do presente enquadramento será de responsabilidade das unidades de recursos humanos de cada órgão, sob supervisão de comissão designada pelo titular da Secretaria de Estado da Administração e da Previdência - SEAP.

Art. 23 - Os demais termos necessários ao cumprimento do enquadramento serão definidos e divulgados pela Secretaria de Estado da Administração e da Previdência - SEAP, no prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar da publicação desta Lei.

Art. 24 - O prazo prescricional para revisão dos efeitos funcionais e financeiros decorrentes desta Lei se encerra em um ano, a contar de sua publicação.

CAPÍTULO IV

Das Disposições Finais e Transitórias

Art. 25 - Ficam incorporadas ao vencimento base as vantagens de que tratam os Artigos 2º e 5º, da Lei nº 11.714, de 07 de maio de 1997, para o Cargo Técnico III, II e I, do Quadro Geral.

Art. 26 - A primeira promoção, para o pessoal ativo, ocorrerá:

CONFERE COM O ORIGINAL

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 55

I - para o cargo Agente de Apoio: após 18 (dezoito) meses a partir do enquadramento da presente Lei;

II - para o cargo Agente de Execução, Agente de Aviação e Agente Penitenciário: após 12 (doze) meses a partir do enquadramento da presente Lei; e

III - para o cargo Agente Profissional: imediatamente à publicação desta Lei.

Parágrafo Único – Mediante proposta da Secretaria de Estado da Administração e da Previdência – SEAP, o Chefe do Poder Executivo regulamentará os termos da primeira promoção.

Art. 27 - A primeira progressão por tempo de serviço, para o pessoal ativo, ocorrerá:

I - para o cargo Agente de Apoio: após 18 (dezoito) meses contados a partir do enquadramento da presente Lei;

II - para o cargo Agente de Execução, Agente de Aviação e Agente Penitenciário: após 18 (dezoito) meses contados a partir do enquadramento da presente Lei; e

III - para o cargo Agente Profissional: 12 (doze) meses contados a partir do enquadramento da presente Lei.

Parágrafo Único – Mediante proposta da Secretaria de Estado da Administração e da Previdência – SEAP, o Chefe do Poder Executivo regulamentará os termos da primeira progressão.

Art. 28 - O Chefe do Poder Executivo, ouvida previamente a Secretaria de Estado da Administração e da Previdência – SEAP, redistribuirá as quantidades de cargos vagos nas classes, para fins de promoção.

Art. 29 - As gratificações a que se refere o Anexo V, ficam convertidas em valor correspondente ao percebido na data de publicação desta Lei, sendo devidas enquanto o funcionário permanecer no local, ficando vedada sua percepção para os demais funcionários do Quadro Próprio do Poder Executivo do Estado do Paraná – QPPE.

§ 1° - As gratificações a que se refere o Artigo 18 serão implementadas no prazo de 12 (doze) meses contados a partir da publicação da presente Lei.

§ 2° Ato do Chefe do Poder Executivo regulamentará a regra de transição da situação atual, promovendo a compatibilização para o previsto no Artigo 18, desta Lei.

Art. 30 - Os atos referentes à aplicação da presente Lei correrão por conta da dotação orçamentária específica do Poder Executivo, com os respectivos cancelamentos de programas governamentais e cujos efeitos financeiros ocorrerão a partir de sua publicação.

Art. 31 - Ato do Chefe do Poder Executivo regulamentará os casos omissos a esta Lei, ouvida previamente a Secretaria de Estado da Administração e da Previdência - SEAP.

Art. 32 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogada a Lei n.° 7.424, de 17 de dezembro de 1980, e disposições em contrário.

ESTADO DO PARANÁ
GABINETE DO GOVERNADOR

MENSAGEM

57

Nº 021/02

Curitiba, 28 de maio de 2002.

I - Proceda-se
II - À D.H. para Projeto Lei Complementar
e Decreto do Executivo
III - À D.L. para os devidos fins
em 29/05/02

Senhor Presidente.

Em conformidade com o preceituado pelo art. 66, inciso I, da Carta Estadual, tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para ser apreciado por essa Augusta Assembléia Legislativa, o incluso anteprojeto de lei que institui o Quadro Próprio do Poder Executivo do Estado do Paraná – QPPE, composto pelos atuais Funcionários Públicos Civis da Administração Direta e Autárquica, estabelecendo sua estrutura administrativa e funcional.

A medida ora submetida a esse Egrégio Poder Legislativo, consubstancia a conclusão de profundos e criteriosos estudos feitos por grupo de especialistas em organização de recursos humanos, sob a coordenação do Secretário de Estado da Administração e da Previdência, cujo resultado indica, tal diploma legal, como melhor e mais adequada

Ao Excelentíssimo Senhor
Deputado HERMAS BRANDÃO
Digníssimo Presidente da Assembléia Legislativa do Estado
N/CAPITAL
AJB/CTL/Prot.nº 5.091.785-1/02.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PARANA
PROTOCOLO N.º 4744
EM 29/05/2002
FUNCIONÁRIO

CONFERE COM O ORIGINAL

maneira, com vistas à implantação do referido novo quadro funcional, ao mesmo tempo em que atende reivindicações do funcionalismo.

Contendo maior detalhamento quanto aos aspectos de necessidade e oportunidade de que é revestida a presente proposição, é adiante transcrita Exposição de Motivos que me foi apresentada pela Secretaria de Estado da Administração e da Previdência:

"Após a promulgação da Constituição Federal de 1988 e da Constituição Estadual de 1989, os empregos públicos existentes no Estado do Paraná foram transformados em cargos públicos pelo Artigo 70 da Lei n.º 10.219, de 21 de dezembro de 1992.

Assim, desde a promulgação da lei maior, passando pela unificação de regimes, até a Emenda Constitucional n.º 7/00, várias foram as mudanças ocorridas sem que se resguardassem os direitos e deveres dos servidores do Quadro Geral do Estado – QGE de forma adequada.

Como exemplo, a Lei n.º 7.424, de 23 de dezembro de 1980 – que incorporou mecanismos celetistas ao regime estatutário – é, ainda, o diploma legal que regulamenta o QGE. Trata-se de uma lei que já não mais consegue acompanhar a dinâmica do Quadro Geral, ocasionando um hiato de mais de 20 anos.

Com o desmembramento de alguns quadros do Quadro Geral do Estado – a exemplo do IAPAR e das IEES - dificultou-se, ainda mais, o controle da quantidade de cargos e das vagas existentes; a presente estruturação parte do princípio das quantidades atualmente ocupadas e das vacâncias, desde a instituição do regime jurídico único pela Lei nº 10.219/92, para estabelecer o quantitativo de cargos, com suas respectivas classes, bem como a adição da demanda reprimida ao longo desses anos, principalmente para o grupo ocupacional profissional.

Com a EC estadual n.º 7/00, subsidiária à EC federal n.º 19/98, apresentou-se ao serviço público a necessidade de definição de regras de avaliação de desempenho, critérios de tratamento remuneratório e de carreiras, definições de requisitos para a investidura do cargo público, critérios de proficiência para deficientes físicos e muitos outros pontos na atuação

estatal, inclusive da publicação do Manual de Ocupações Estatutário, contemplando novos requisitos para aquelas profissões que hoje necessitam, por exemplo, do competente registro profissional no órgão de classe.

A estruturação administrativa e funcional ora proposta tem como escopo, a definição de regras claras de uma política de pessoal, tanto para o dirigente quanto para o funcionário.
O dirigente saberá como proceder na administração de processos – pois estará contemplada a unificação de procedimentos através da edição de normas subsidiárias à lei – o funcionário terá um panorama definido de como se comportará enquanto funcionário – se uma mera passagem pelo serviço público ou alguém preocupado em acrescentar sua vivência à sua profissão.

Essa situação também vem ao encontro à implantação da Escola de Governo, com a disponibilização de parâmetros para sua atuação.

Essa medida deverá ter, como pano de fundo, uma carreira voltada para a prestação de serviços públicos e, dentro dela, quais serão os mecanismos de crescimento profissional, com estrutura de cargos e funções mais simples, menor, ágil e adequada à função pública.

A estrutura de carreiras proposta agrega, em termos formais, os atuais cargos e funções de mesma complexidade e natureza.

O Grupo Ocupacional Apoio, com exigência atual de alfabetizado até primeiro grau completo, passa a integrar o Cargo AGENTE DE APOIO, com requisito de ESCOLARIDADE DE PRIMEIRO GRAU completo.

Já o Grupo Ocupacional Intermediário, com exigência atual de até segundo grau completo ou profissionalizante, desdobrou-se em três carreiras: Cargo AGENTE DE EXECUÇÃO, Cargo AGENTE PENITENCIÁRIO e Cargo AGENTE DE AVIAÇÃO, todos com requisito de ESCOLARIDADE DE SEGUNDO GRAU COMPLETO.

Esta segmentação justifica-se, no caso do Cargo Agente Penitenciário, pela afinidade com as carreiras policiais civil e militar, considerando que todas integram a mesma área de atuação – segurança – e especificamente por sua atuação nas

unidades penais do Estado e ainda que sua estrutura remuneratória tem um tratamento diferenciado, com impacto na aposentadoria.

60

No caso do Cargo Agente de Aviação, a atual estrutura remuneratória dos pilotos reflete uma incompatibilidade com o enquadramento proposto para o Grupo Ocupacional Intermediário, além das especificidades de capacitação e requisitos para o exercício das funções.

Para o Grupo Ocupacional Profissional, com exigência de curso de graduação, o cargo passa a denominar-se AGENTE PROFISSIONAL, mantido o requisito de escolaridade superior completo.

Em termos de atribuições – TAREFAS – essas são correlacionadas em funções mais amplas, com a incorporação de tarefas assemelhadas, originando uma colocação de maior amplitude, de maior capacidade laborativa; o cargo AGENTE PROFISSIONAL, por exemplo, origina funções de acordo com a formação de nível superior, amparada por legislação específica.

Com essa proposição, contempla-se a flexibilidade tão necessária para adequação da força de trabalho com a possibilidade de mudança de função por readaptação, aproveitamento ou reaproveitamento, pois como as funções têm características dinâmicas, podem vir a não ser mais necessárias ao longo do tempo e seu ocupante, após cumpridos os ditames legais, poderá atuar em outra função de mesma complexidade e na mesma classe, sem haver mudança do cargo.

Isso terá um impacto positivo na Administração Pública, pois não redundará em ônus financeiro ao erário, inclusive com a não aplicação da disponibilidade remunerada para aquelas funções que não sejam necessárias.

Outro impacto com essa estruturação, será o incentivo à permanência do funcionário no exercício de seu cargo e função; nos casos de pedidos de aposentadoria, poderá haver uma redução, considerando os benefícios que advirão ao se aplicarem os institutos de desenvolvimento da carreira.

Outro enfoque será o favorecimento da migração dos dados cadastrais, Folha de Pagamento e dados de Recursos Humanos existentes para o novo sistema que está em fase de implantação.

O enquadramento no plano proposto minimizará as disfunções, evitando concursos quiçá desnecessários e ampliando a base salarial de forma mais digna para aqueles funcionários que se esforçaram além do que seria exigido para sua função ou cargo, ajustando a disparidade do perfil profissional com o tratamento isonômico na carreira.

Assim, o próprio funcionário terá regras claras para o gerenciamento de sua carreira: seu progresso poderá se restringir aos adicionais por tempo de serviço ou ampliar-se através dos outros mecanismos propostos para seu desenvolvimento."

Certo de que a medida proposta merecerá dessa Colenda Casa o necessário apoio e conseqüente aprovação, reitero a Vossa Excelência os meus protestos de elevado apreço e distinta consideração.

Jaime Lerner
Governador do Estado

62

ANEXO I DA LEI Nº

QUANTIDADE DE VAGAS POR CLASSE DOS CARGOS DO QUADRO PRÓPRIO DO PODER EXECUTIVO DO ESTADO DO PARANÁ - QPPE

	CLASSE	QUANTIDADE
AGENTE DE APOIO - AO	III	9.864
	II	3.035
	I	2.276
	Total	15.175

	CLASSE	QUANTIDADE
AGENTE PENITENCIÁRIO - AN	III	1.775
	II	546
	I	410
	Total	2.731

	CLASSE	QUANTIDADE
AGENTE DE EXECUÇÃO - AE	III	15.961
	II	4.911
	I	3.684
	Total	24.556

	CLASSE	QUANTIDADE
AGENTE DE AVIAÇÃO - AV	III	18
	II	6
	I	4
	Total	28

	CLASSE	QUANTIDADE
AGENTE PROFISSIONAL - AP	III	11.836
	II	3.642
	I	2.732
	Total	18.210

TOTAL GERAL	60.700

CONFERE COM O ORIGINAL

ANEXO II DA LEI Nº

REQUISITOS DE ESCOLARIDADE MÍNIMA PARA AS CARREIRAS, CARGOS E DAS FUNÇÕES DO QPPE

I - CARREIRA - AGENTE DE APOIO -AO

	FUNÇÕES/CÓDIGO	REQUISITO DE ESCOLARIDADE PARA INGRESSO
AGENTE DE APOIO - AO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO - AOAD	1º GRAU COMPLETO
	AUXILIAR DE ESTÚDIO E CINEFOTOGRAFIA - AOEC	
	AUXILIAR DE MANEJO E MEIO AMBIENTE - AOMA	
	AUXILIAR DE MANUTENÇÃO - AOMU	
	AUXILIAR DE METROLOGIA - AOME	
	AUXILIAR DE SAÚDE - AOSA	
	AUXILIAR OPERACIONAL - AOOP	
	MOTORISTA - AOMO	
	TELEFONISTA - AOTE	

II - CARREIRA - AGENTE DE EXECUÇÃO - AE

	FUNÇÕES/CÓDIGO	REQUISITO DE ESCOLARIDADE PARA INGRESSO
AGENTE DE EXECUÇÃO - AE	TÉCNICO ADMINISTRATIVO - AETA	2º GRAU COMPLETO OU PROFISSIONALIZANTE
	ASSISTENTE DE EXECUÇÃO - AEEX	
	AUXILIAR DE ENFERMAGEM - AEAE	
	BAILARINO - AEBA	
	CENOTÉCNICO - AECT	
	CONTRA-REGRA - AERE	
	DESENHISTA TÉCNICO - AEDT	
	EDUCADOR SOCIAL - AEES	
	ENCARREGADO DE PARQUES E RESERVAS - AEPR	
	FISCAL DE MEIO AMBIENTE - AEFA	
	FISCAL METROLÓGICO - AEFM	
	HIDROMETRISTA - AEHI	
	INSPETOR DE SANEAMENTO - AEIS	
	INSTRUTOR ARTÍSTICO - AEIA	
	MÚSICO - AEMU	
	TÉCNICO DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS - AEAF	
	TÉCNICO DE CONSERVAÇÃO E RESTAURO - AECR	
	TÉCNICO DE CONSTRUÇÕES - AETC	
	TÉCNICO DE CONTABILIDADE - AECO	
	TÉCNICO DE ELETRÔNICA - AETL	
	TÉCNICO DE ENFERMAGEM - AETN	
	TÉCNICO DE ESTÚDIO E CINEFOTOGRAFIA - AETE	
	TÉCNICO DE LABORATÓRIO - AELB	
	TÉCNICO DE MANEJO E MEIO AMBIENTE - AEMA	
	TÉCNICO DE RADIOLOGIA - AETR	
	TÉCNICO DE SAÚDE - AETS	
	TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO - AETT	
	TÉCNICO GRÁFICO - AETG	
	TOPÓGRAFO - AETO	

III - CARREIRA - AGENTE DE AVIAÇÃO - AV

	FUNÇÕES/CÓDIGO	REQUISITO DE ESCOLARIDADE PARA INGRESSO
AGENTE DE AVIAÇÃO - AV	PILOTO DE AERONAVE - AVPI	2º GRAU COMPLETO
	PILOTO DE HELICÓPTERO - AVHE	

TRIBUNAL FEDERAL SUPREMO 64

ANEXO II DA LEI Nº

REQUISITOS DE ESCOLARIDADE MÍNIMA PARA AS CARREIRAS, CARGOS E DAS FUNÇÕES DO QPPE

IV - CARREIRA - AGENTE PENITENCIÁRIO - NA

	FUNÇÕES/CÓDIGO	REQUISITO DE ESCOLARIDADE PARA INGRESSO
AGENTE PENITENCIÁRIO - AN	AGENTE PENITENCIÁRIO - ANAP	2º GRAU COMPLETO

V - CARREIRA - AGENTE PROFISSIONAL - AP

	FUNÇÕES/CÓDIGO	REQUISITO DE ESCOLARIDADE PARA INGRESSO
AGENTE PROFISSIONAL - AP	ADMINISTRADOR - APAD	GRADUAÇÃO
	ARQUITETO - APAR	
	ASSISTENTE SOCIAL - APAS	
	BIBLIOTECÁRIO - APBL	
	BIÓLOGO - APBI	
	BIOQUÍMICO - APBQ	
	CONTADOR - APCO	
	DESENHISTA INDUSTRIAL - APDI	
	ECONOMISTA - APEC	
	ENFERMEIRO - APEN	
	ENGENHEIRO AGRÍCOLA - APEG	
	ENGENHEIRO AGRÔNOMO - APEA	
	ENGENHEIRO CARTÓGRAFO - APCA	
	ENGENHEIRO CIVIL - APEL	
	ENGENHEIRO DE PESCA - APEP	
	ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO - APES	
	ENGENHEIRO ELETRICISTA - APEE	
	ENGENHEIRO FLORESTAL - APEF	
	ENGENHEIRO MECÂNICO - APEO	
	ENGENHEIRO QUÍMICO - APEQ	
	ENGENHEIRO SANITARISTA - APET	
	ESTATÍSTICO - APTS	
	FARMACÊUTICO - APMF	
	FÍSICO - APFI	
	FISIOTERAPEUTA - APSI	
	FONOAUDIÓLOGO - APFO	
	GEÓGRAFO - APGF	
	GEÓLOGO - APGE	
	COMUNICADOR SOCIAL - APCS	
	MÉDICO - APME	
	MÉDICO VETERINÁRIO - APMV	
	NUTRICIONISTA - APNU	
	ODONTÓLOGO - APCO	
	PEDAGOGO - APPE	
	PSICÓLOGO - APPS	
	QUÍMICO - APQM	
	SOCIÓLOGO - APSO	
	TÉCNICO DE TURISMO - APTT	
	TECNÓLOGO - APTC	
	TERAPEUTA OCUPACIONAL - APTO	
	PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR - APNS	

ANEXO III DA LEI Nº

TABELA DE REFERÊNCIA DE VENCIMENTO DOS CARGOS DO QPPE

TABELAS DE VENCIMENTOS PARA 40 HORAS SEMANAIS

REFERÊNCIA SALARIAL	AGENTE DE APOIO			AGENTE DE EXECUÇÃO			AGENTE PENITENCIÁRIO			AGENTE DE AVIAÇÃO			AGENTE PROFISSIONAL		
	CLASSE			CLASSE			CLASSE			CLASSE			CLASSE		
	III	II	I	III	II	I	III	II	I	III	II	I	III	II	I
1	228,41	365,69	585,48	334,21	540,23	873,24	334,21	535,08	856,68	547,56	876,66	1.403,56	1.525,25	2.512,42	4.138,49
2	237,55	380,32	608,90	347,58	561,84	908,17	347,58	556,48	890,95	569,46	911,73	1.459,71	1.586,26	2.612,91	4.304,03
3	247,05	395,53	633,26	361,48	584,31	944,49	361,48	578,74	926,59	592,24	948,20	1.518,09	1.649,71	2.717,43	4.476,19
4	256,93	411,35	658,59	375,94	607,68	982,27	375,94	601,89	963,65	615,93	986,12	1.578,82	1.715,70	2.826,13	4.655,24
5	267,21	427,81	684,93	390,98	631,99	1.021,56	390,98	625,97	1.002,20	640,57	1.025,57	1.641,97	1.784,33	2.939,17	4.841,45
6	277,90	444,92	712,33	406,62	657,27	1.062,42	406,62	651,01	1.042,28	666,19	1.066,59	1.707,65	1.855,70	3.056,74	5.035,11
7	289,01	462,72	740,82	422,88	683,56	1.104,92	422,88	677,05	1.083,98	692,84	1.109,26	1.775,95	1.929,93	3.179,01	5.236,51
8	300,57	481,23	770,46	439,80	710,90	1.149,12	439,80	704,13	1.127,33	720,55	1.153,63	1.846,99	2.007,12	3.306,17	5.445,97
9	312,59	500,47	801,28	457,39	739,34	1.195,08	457,39	732,30	1.172,43	749,37	1.199,77	1.920,87	2.087,41	3.438,41	5.663,81
10	325,10	520,49	833,33	475,69	768,91	1.242,89	475,69	761,59	1.219,33	779,35	1.247,76	1.997,71	2.170,91	3.575,95	5.890,36
11	338,10	541,31	866,66	494,71	799,67	1.292,60	494,71	792,05	1.268,10	810,52	1.297,67	2.077,62	2.257,74	3.718,99	6.125,98
12	351,63	562,97	901,33	514,50	831,65	1.344,31	514,50	823,73	1.318,82	842,94	1.349,58	2.160,72	2.348,05	3.867,75	6.371,02

ANEXO IV - TABELA DE CORRELAÇÃO DE CARGOS DO GRUPO OCUPACIONAL APOIO DO QUADRO GERAL DO ESTADO PARA O CARGO APOIO E SUAS FUNÇÕES DO QUADRO PRÓPRIO DO PODER EXECUTIVO

DO CARGO QGE	CLASSE	PARA CARGO QPPE	FUNÇÃO DO QPPE
ALMOXARIFE II	E	AGENTE DE APOIO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	E		
AUXILIAR DE BIBLIOTECA	E		
AUXILIAR DE FARMÁCIA	D		
AUXILIAR DE LUDOTECA	E		
AUXILIAR DE MICROFILMAGEM	E		
BILHETEIRO	D		
CONTÍNUO	A		
DIGITADOR	E		
INDICADORA	C		
OPERADOR DE CAIXA	D		
OPERADOR DE COPIADORA	C		
RECEPCIONISTA	D		
TELEFONISTA	D		TELEFONISTA
VIDEOFONISTA	E		
MOTORISTA	F		MOTORISTA
OPERADOR DE EQUIPAMENTO PESADO	F		
ATENDENTE DE VETERINÁRIA	E		AUXILIAR DE MANEJO E MEIO AMBIENTE
AUXILIAR DE DEFESA SANITÁRIA AGRÍCOLA	D		
AUXILIAR DE PRODUÇÃO E EXPERIMENTAÇÃO AGROPECUÁRIA I	D		
AUXILIAR DE PRODUÇÃO E EXPERIMENTAÇÃO AGROPECUÁRIA II	C		
GUARDA-PARQUE	E		
OBSERVADOR METEOROLÓGICO	D		
OFICIAL RURAL	E		
OPERÁRIO RURAL	B		

ANEXO IV - TABELA DE CORRELAÇÃO DE CARGOS DO GRUPO OCUPACIONAL APOIO DO QUADRO GERAL DO ESTADO PARA O CARGO APOIO E SUAS FUNÇÕES DO QUADRO PRÓPRIO DO PODER EXECUTIVO

DO CARGO QGE	CLASSE	PARA CARGO QPPE	FUNÇÃO DO QPPE
AUXILIAR FISCAL DE CARGAS PERIGOSAS	F	AGENTE DE APOIO	AUXILIAR DE METROLOGIA
AUXILIAR FISCAL METROLÓGICO	F		
AUXILIAR FISCAL TÊXTIL	F		
ASSISTENTE DE VIDEOTEIPE	F		AUXILIAR DE ESTÚDIO E CINEFOTOGRAFIA
AUXILIAR TÉCNICO DE FOTOGRAMETRIA	F		
CINEGRAFISTA	E		
DISCOTECÁRIO	E		
LABORATORISTA DE MICROFILMAGEM	F		
MONTADOR DE INFRA-ESTRUTURA DE RÁDIO E TV	G		
OPERADOR DE CÂMERA	G		
OPERADOR DE CONTROLE MESTRE DE RÁDIO E TV	G		
OPERADOR DE ESTÚDIO DE RÁDIO	F		
OPERADOR DE PROJETOR CINEMATOGRÁFICO	E		
OPERADOR DE TRANSMISSOR DE RÁDIO E/OU TV	F		
AGENTE DE SANEAMENTO	E		AUXILIAR DE SAÚDE
ASSISTENTE DE PRÓTESE DENTÁRIA	G		
ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO	E		
ATENDENTE DE ENFERMAGEM	E		
AUXILIAR DE FISIOTERAPIA	F		
AUXILIAR DE SAÚDE PÚBLICA	E		
MASSAGISTA	A		
OPERADOR DE CÂMARA ESCURA	E		

TRIBUNAL FEDERAL 68

ANEXO IV - TABELA DE CORRELAÇÃO DE CARGOS DO GRUPO OCUPACIONAL APOIO DO QUADRO GERAL DO ESTADO PARA O CARGO APOIO E SUAS FUNÇÕES DO QUADRO PRÓPRIO DO PODER EXECUTIVO

DO CARGO QGE	CLASSE	PARA CARGO QPPE	FUNÇÃO DO QPPE
CARPINTEIRO	E	AGENTE DE APOIO	AUXILIAR DE MANUTENÇÃO
ELETRICISTA	F		
ENCANADOR	E		
FUNILEIRO	F		
LUSTRADOR PINTOR	D		
MARCENEIRO	F		
MECÂNICO	F		
MECÂNICO AUXILIAR	D		
MECÂNICO DE EQUIPAMENTO PESADO	H		
OFICIAL DE MANUTENÇÃO I	E		
OFICIAL DE MANUTENÇÃO II	D		
PEDREIRO	E		
PINTOR	E		
PINTOR DE SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA	E		
PINTOR DE VEÍCULOS	E		
SOLDADOR	F		
TORNEIRO MECÂNICO	G		
AÇOUGUEIRO	D		AUXILIAR OPERACIONAL
ARMADOR	E		
ARTÍFICE	C		
ASCENSORISTA	B		
AUXILIAR DE ANATOMIA E NECRÓPSIA	D		

CONFERE COM O ORIGINAL

ANEXO IV - TABELA DE CORRELAÇÃO DE CARGOS DO GRUPO OCUPACIONAL APOIO DO QUADRO GERAL DO ESTADO PARA O CARGO APOIO E SUAS FUNÇÕES DO QUADRO PRÓPRIO DO PODER EXECUTIVO

DO CARGO QGE	CLASSE	PARA CARGO QPPE	FUNÇÃO DO QPPE
AUXILIAR DE ARTÍFICE	B	AGENTE DE APOIO	AUXILIAR OPERACIONAL
AUXILIAR DE ATIVIDADES DE ENSINO	C		
AUXILIAR DE LABORATÓRIO	E		
AUXILIAR DE LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLÍNICAS	E		
AUXILIAR DE LABORATÓRIO FOTOGRÁFICO	C		
AUXILIAR DE MANOBRAS	B		
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	E		
AUXILIAR DE NUTRIÇÃO	D		
AUXILIAR DE PRODUÇÃO GRÁFICA	D		
AUXILIAR DE PRODUÇÃO QUÍMICA	E		
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	B		
AUXILIAR TÉCNICO DE ARTES CÊNICAS	D		
AUXILIAR TÉCNICO DE ELETRÔNICA	E		
AUXILIAR TÉCNICO DE TOPOGRAFIA	F		
BARBEIRO	C		
BORRACHEIRO	C		
CAMAREIRA	E		
CONDUTOR MOTORISTA	G		
CONFERENTE PORTUÁRIO	E		
CONTRA MESTRE	G		
COPEIRO	A		
COPISTA MUSICAL	G		
COSTUREIRA	D		

CONFERE COM O ORIGINAL

ANEXO IV - TABELA DE CORRELAÇÃO DE CARGOS DO GRUPO OCUPACIONAL APOIO DO QUADRO GERAL DO ESTADO PARA O CARGO APOIO E SUAS FUNÇÕES DO QUADRO PRÓPRIO DO PODER EXECUTIVO

DO CARGO QGE	CLASSE	PARA CARGO QPPE	FUNÇÃO DO QPPE
COSTUREIRA DE ESPETÁCULOS	F	AGENTE DE APOIO	AUXILIAR OPERACIONAL
COZINHEIRO I	F		
COZINHEIRO II	D		
FEITOR	F		
FISCAL DE SEGURANÇA	C		
FRENTISTA	C		
GARÇOM	D		
GUARDA-ROUPEIRO	D		
INSPETOR DE MALHA RODOVIÁRIA	H		
INSTRUTOR DE FORMAÇÃO ESPECÍFICA II	G		
JARDINEIRO	D		
LAVADEIRA	C		
MAQUILADOR CABELEIREIRO	E		
MARINHEIRO	D		
MARINHEIRO FLUVIAL DE CONVÉS	D		
MARINHEIRO FLUVIAL DE MÁQUINAS	E		
MESTRE ARRAIS	H		
MESTRE DE OBRAS	H		
MOÇO DE CONVÉS	D		
OPERADOR GRÁFICO I	H		
OPERADOR GRÁFICO II	G		
OPERADOR GRÁFICO III	E		
OPERÁRIO DE MALHA RODOVIÁRIA	B		

CONFERE COM O ORIGINAL

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SUPREMO
71

ANEXO IV - TABELA DE CORRELAÇÃO DE CARGOS DO GRUPO OCUPACIONAL APOIO DO QUADRO GERAL DO ESTADO PARA O CARGO APOIO E SUAS FUNÇÕES DO QUADRO PRÓPRIO DO PODER EXECUTIVO

DO CARGO QGE	CLASSE	PARA CARGO QPPE	FUNÇÃO DO QPPE
PINTOR LETRISTA	F	AGENTE DE APOIO	AUXILIAR OPERACIONAL
MOÇO DE MÁQUINAS	E		
PORTEIRO	C		
RADIOCOMUNICADOR	E		
RECONDICIONADOR DE BATERIAS	E		
SERRALHEIRO	F		
SERVENTE	D		
TAPECEIRO	E		
TRATORISTA	D		
VIDRACEIRO	D		
VIGIA	C		
VISTORIADOR DE VEÍCULOS	D		

CONFERE COM O ORIGINAL

ANEXO IV - TABELA DE CORRELAÇÃO DE CARGOS DO GRUPO OCUPACIONAL INTERMEDIÁRIO DO QUADRO GERAL DO ESTADO PARA O CARGO EXECUÇÃO E SUAS FUNÇÕES DO QUADRO PRÓPRIO DO PODER EXECUTIVO

DO CARGO QGE	CLASSE	PARA CARGO QPPE	CORRELAÇÃO COM FUNÇÃO DO QPPE
ALMOXARIFE I	G	AGENTE DE EXECUÇÃO	TÉCNICO ADMINISTRATIVO
ANALISTA DE MICROFILMAGEM	G		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	G		
ASSISTENTE DE ASSUNTOS CULTURAIS	G		
ASSISTENTE DE AUDITÓRIO	G		
ASSISTENTE DE BIBLIOTECA	G		
ASSISTENTE DE PERÍCIA DE TRÂNSITO	G		
ASSISTENTE DE PROCESSAMENTO DE DADOS I	H		
ASSISTENTE DE PROCESSAMENTO DE DADOS II	F		
AUXILIAR DE ESTATÍSTICA SANITÁRIA	G		
AUXILIAR DE PROCESSAMENTO DE DADOS	E		
AUXILIAR TÉCNICO	E a H		
CALCULISTA DE MEDIÇÃO	H		
OPERADOR DE COMPUTADOR	G		
OPERADOR DE BALANÇA RODOVIÁRIA	F		
REVISOR	F		
TÉCNICO ADMINISTRATIVO	H		
TÉCNICO DE ARQUIVO	G		
TÉCNICO DE BIBLIOTECA	H		
TÉCNICO DE ESTATÍSTICA	H		
TESOUREIRO	H		
TÉCNICO DE CONTABILIDADE	H		TÉCNICO DE CONTABILIDADE

CÓPIA ORIGINAL

TRIBUNAL 73

ANEXO IV - TABELA DE CORRELAÇÃO DE CARGOS DO GRUPO OCUPACIONAL INTERMEDIÁRIO DO QUADRO GERAL DO ESTADO PARA O CARGO EXECUÇÃO E SUAS FUNÇÕES DO QUADRO PRÓPRIO DO PODER EXECUTIVO

DO CARGO QGE	CLASSE	PARA CARGO QPPE	CORRELAÇÃO COM FUNÇÃO DO QPPE
TÉCNICO DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS	H	AGENTE DE EXECUÇÃO	TÉCNICO DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS
TÉCNICO DE CADASTRO RURAL	H		
AGENTE DE DEFESA SANITÁRIA AGRÍCOLA	E		TÉCNICO DE MANEJO E MEIO AMBIENTE
AGENTE DE INFORMAÇÕES AGROPECUÁRIAS	E		
ASSISTENTE DE AGROPECUÁRIA	F		
PROCESSADOR DE DADOS METEOROLÓGICOS	G		
TÉCNICO DE AGROPECUÁRIA	H		
TÉCNICO DE APICULTURA	H		
TÉCNICO DE METEOROLOGIA	H		
TÉCNICO DE PISCICULTURA	H		
TÉCNICO FLORESTAL	H		
TÉCNICO DE RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS	H		FISCAL DE MEIO AMBIENTE
ENCARREGADO DE TERMINAL TURÍSTICO	F		ENCARREGADO DE PARQUES E RESERVAS
HIDROMETRISTA	G		HIDROMETRISTA
SONDADOR	G		
TÉCNICO DE LABORATÓRIO	H		TÉCNICO DE LABORATÓRIO
TÉCNICO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	H		
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	H		TÉCNICO DE ENFERMAGEM
AUXILIAR DE ENFERMAGEM	G		AUXILIAR DE ENFERMAGEM
INSPETOR DE SANEAMENTO	G		INSPETOR DE SANEAMENTO

ANEXO IV - TABELA DE CORRELAÇÃO DE CARGOS DO GRUPO OCUPACIONAL INTERMEDIÁRIO DO QUADRO GERAL DO ESTADO PARA O CARGO EXECUÇÃO E SUAS FUNÇÕES DO QUADRO PRÓPRIO DO PODER EXECUTIVO

DO CARGO QGE	CLASSE	PARA CARGO QPPE	CORRELAÇÃO COM FUNÇÃO DO QPPE
AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO TRABALHO	G	AGENTE DE EXECUÇÃO	TÉCNICO DE SAÚDE
AUXILIAR DE SERVIÇO SOCIAL	E		
INSTRUMENTADOR CIRÚRGICO	G		
OPERADOR DE ELETRODIAGNÓSTICO	G		
TÉCNICO DE HIGIENE DENTAL	H		
TÉCNICO DE NUTRIÇÃO	H		
TÉCNICO DE PRÓTESE DENTÁRIA	H		
TÉCNICO DE RADIOLOGIA	H		TÉCNICO DE RADIOLOGIA
TÉCNICO DE MUSEOLOGIA	H		TÉCNICO DE CONSERVAÇÃO E RESTAURO
RESTAURADOR BIBLIOGRÁFICO	F		
LOCUTOR	G		TÉCNICO DE ESTÚDIO E CINEFOTOGRAFIA
OPERADOR DE IMAGEM	G		
OPERADOR DE LUZ	G		
OPERADOR DE SOM	G		
PROGRAMADOR MUSICAL	F		
PRODUTOR ARTÍSTICO DE RÁDIO E TV	H		
PRODUTOR EXECUTIVO DE RÁDIO E TV	H		
TÉCNICO DE AUDIOVISUAL	F		
TÉCNICO DE FOTOGRAFIA	G		
TÉCNICO DE VIDEOTEIPE	H		
OPERADOR DE ESTAÇÃO GRÁFICA	G		TÉCNICO GRÁFICO
TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO	H		TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

CONFERE COM O ORIGINAL

ANEXO IV - TABELA DE CORRELAÇÃO DE CARGOS DO GRUPO OCUPACIONAL INTERMEDIÁRIO DO QUADRO GERAL DO ESTADO PARA O CARGO EXECUÇÃO E SUAS FUNÇÕES DO QUADRO PRÓPRIO DO PODER EXECUTIVO

DO CARGO QGE	CLASSE	PARA CARGO QPPE	CORRELAÇÃO COM FUNÇÃO DO QPPE
DESENHISTA	F	AGENTE DE EXECUÇÃO	DESENHISTA TÉCNICO
DESENHISTA PROJETISTA	H		
TÉCNICO DE ARTES VISUAIS	G		
TÉCNICO DE CARTOGRAFIA	H		
TÉCNICO DE FOTOGRAMETRIA	H		
TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES	H		TÉCNICO DE CONSTRUÇÕES
TÉCNICO DE OBRAS	H		
TÉCNICO DE PONTES E ESTRADAS	H		
TÉCNICO DE USINA DE ASFALTO E PISTA	H		
TÉCNICO DE ELETRÔNICA	H		TÉCNICO DE ELETRÔNICA
TOPÓGRAFO	H		TOPÓGRAFO
FISCAL DE CARGAS PERIGOSAS	G		FISCAL METROLÓGICO
FISCAL METROLÓGICO	G		
FISCAL TÊXTIL	G		
INSPETOR METROLÓGICO	H		
EDUCADOR SOCIAL	G		EDUCADOR SOCIAL
CONTRA-REGRA	F		CONTRA-REGRA
CENOTÉCNICO	G		CENOTÉCNICO

ANEXO IV - TABELA DE CORRELAÇÃO DE CARGOS DO GRUPO OCUPACIONAL INTERMEDIÁRIO DO QUADRO GERAL DO ESTADO PARA O CARGO EXECUÇÃO E SUAS FUNÇÕES DO QUADRO PRÓPRIO DO PODER EXECUTIVO

DO CARGO QGE	CLASSE	PARA CARGO QPPE	CORRELAÇÃO COM FUNÇÃO DO QPPE
DIRETOR DE BALLET	C	AGENTE DE EXECUÇÃO	BAILARINO
MAITRE DE BALLET	C		
ENSAIADOR DE DANÇA	A		
BAILARINO PRINCIPAL	C		
BAILARINO SOLISTA	A		
BAILARINO DO CORPO DE BAILE	A		
MAESTRO TITULAR	C		MÚSICO
MAESTRO ADJUNTO	C		
SPALLA	A		
MÚSICO DE ORQUESTRA	A		
PROFESSOR DE 2º GRAU	A		INSTRUTOR ARTÍSTICO
PIANISTA ACOMPANHADOR	A		
PROFESSOR DE 3º GRAU	B		
ASSISTENTE DE CRECHE	F		ASSISTENTE DE EXECUÇÃO
ASSISTENTE DE ENSINO	H		
ASSISTENTE DE ENSINO ESPECIAL	H		
ASSISTENTE DE FARMÁCIA	G		
ASSISTENTE DE LABORATÓRIO	G		
ASSISTENTE DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	G		
ASSISTENTE TÉCNICO DE ARTES CÊNICAS	H		
AUXILIAR TÉCNICO	(A a D)		
ELETROTÉCNICO	H		

TRIBUNAL FEDERAL
CONFERE COM O ORIGINAL

ANEXO IV - TABELA DE CORRELAÇÃO DE CARGOS DO GRUPO OCUPACIONAL INTERMEDIÁRIO DO QUADRO GERAL DO ESTADO PARA O CARGO EXECUÇÃO E SUAS FUNÇÕES DO QUADRO PRÓPRIO DO PODER EXECUTIVO

DO CARGO QGE	CLASSE	PARA CARGO QPPE	CORRELAÇÃO COM FUNÇÃO DO QPPE
FISCAL DE TRANSPORTE COLETIVO	G	AGENTE DE EXECUÇÃO	ASSISTENTE DE EXECUÇÃO
HIALOTÉCNICO	H		
INSPETOR DE EQUIPAMENTO RODOVIÁRIO	H		
INSPETOR DE ORQUESTRA	H		
INSPETOR DE TRANSPORTE COLETIVO	H		
INSTRUMENTISTA MUSICAL	H		
INSTRUTOR DE ARTES	G		
INSTRUTOR DE FORMAÇÃO ESPECÍFICA I	H		
MECÂNICO DE AERONAVE	E		
RECREACIONISTA	G		
TAXIDERMISTA	G		
TÉCNICO DE ANATOMIA E NECRÓPSIA	H		
TÉCNICO DE ECONOMIA DOMÉSTICA	H		
TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	H		
TÉCNICO MECÂNICO	H		
TÉCNICO DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	G		
TÉCNICO DE TELECOMUNICAÇÕES	H		

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 78

ANEXO IV - TABELA DE CORRELAÇÃO DE CARGOS DO GRUPO OCUPACIONAL INTERMEDIÁRIO DO QUADRO GERAL DO ESTADO PARA O CARGO AGENTE PENITENCIÁRIO E SUAS FUNÇÕES DO QUADRO PRÓPRIO DO PODER EXECUTIVO

DO CARGO QGE	CLASSE	PARA CARGO QPPE	CORRELAÇÃO COM FUNÇÃO DO QPPE
AGENTE PENITENCIÁRIO I	G	AGENTE PENITENCIÁRIO - ANAP	AGENTE PENITENCIÁRIO
AGENTE PENITENCIÁRIO II	F		

CONFERE COM O ORIGINAL

ANEXO IV - TABELA DE CORRELAÇÃO DE CARGOS DO GRUPO OCUPACIONAL INTERMEDIÁRIO DO QUADRO GERAL DO ESTADO PARA O CARGO AGENTE DE AVIAÇÃO E SUAS FUNÇÕES DO QUADRO PRÓPRIO DO PODER EXECUTIVO

DO CARGO QGE	CLASSE	PARA CARGO QPPE	CORRELAÇÃO COM FUNÇÃO DO QPPE
CO-PILOTO	D	AGENTE DE AVIAÇÃO - AV	PILOTO DE AERONAVE
PILOTO	A, B, C		PILOTO DE HELICÓPTERO

ANEXO IV - TABELA DE CORRELAÇÃO DE CARGOS/FUNÇÕES DO GRUPO OCUPACIONAL PROFISSIONAL DO QUADRO GERAL DO ESTADO PARA O CARGO PROFISSIONAL E SUAS FUNÇÕES DO QUADRO PRÓPRIO DO PODER EXECUTIVO

DO CARGO/FUNÇÃO QGE		FORMAÇÃO ESCOLAR PARA CORRELAÇÃO	PARA CARGO QPPE	FUNÇÃO DO QPPE
TÉCNICO III, II E I	ADMINISTRADOR	ADMINISTRAÇÃO	AGENTE PROFISSIONAL	ADMINISTRADOR
	ARQUITETO	ARQUITETURA E URBANISMO		ARQUITETO
	ASSISTENTE SOCIAL	SERVIÇO SOCIAL		ASSISTENTE SOCIAL
	BIBLIOTECÁRIO	BIBLIOTECONOMIA		BIBLIOTECÁRIO
	BIÓLOGO	BIOLOGIA		BIÓLOGO
	BIOQUÍMICO	FARMÁCIA BIOQUÍMICA		BIOQUÍMICO
	CONTADOR	CIÊNCIAS CONTÁBEIS		CONTADOR
	DESENHISTA INDUSTRIAL	DESENHO INDUSTRIAL		DESENHISTA INDUSTRIAL
	ECONOMISTA	ECONOMIA		ECONOMISTA
	ENFERMEIRO	ENFERMAGEM		ENFERMEIRO
	ENGENHEIRO AGRÍCOLA	ENGENHARIA AGRÍCOLA		ENGENHEIRO AGRÍCOLA
	ENGENHEIRO AGRÔNOMO	AGRONOMIA		ENGENHEIRO AGRÔNOMO
	ENGENHEIRO CARTÓGRAFO	ENGENHARIA CARTOGRÁFICA		ENGENHEIRO CARTÓGRAFO
	ENGENHEIRO CIVIL	ENGENHARIA CIVIL		ENGENHEIRO CIVIL
	ENGENHEIRO DE PESCA	ENGENHARIA DE PESCA		ENGENHEIRO DE PESCA
	ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO	ENGENHARIA		ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
	ENGENHEIRO ELETRICISTA	ENGENHARIA ELÉTRICA		ENGENHEIRO ELETRICISTA
	ENGENHEIRO FLORESTAL	ENGENHARIA FLORESTAL		ENGENHEIRO FLORESTAL
	ENGENHEIRO MECÂNICO	ENGENHARIA MECÂNICA		ENGENHEIRO MECÂNICO
	ENGENHEIRO QUÍMICO	ENGENHARIA QUÍMICA		ENGENHEIRO QUÍMICO
	ENGENHEIRO SANITARISTA	ENGENHARIA SANITÁRIA		ENGENHEIRO SANITARISTA
	ESTATÍSTICO	ESTATÍSTICA		ESTATÍSTICO

CONFERE COM O ORIGINAL

ANEXO IV - TABELA DE CORRELAÇÃO DE CARGOS/FUNÇÕES DO GRUPO OCUPACIONAL PROFISSIONAL DO QUADRO GERAL DO ESTADO PARA O CARGO PROFISSIONAL E SUAS FUNÇÕES DO QUADRO PRÓPRIO DO PODER EXECUTIVO

DO CARGO/FUNÇÃO QGE		FORMAÇÃO ESCOLAR PARA CORRELAÇÃO	PARA CARGO QPPE	FUNÇÃO DO QPPE
TÉCNICO III, II E I	FARMACÊUTICO	FARMÁCIA	AGENTE PROFISSIONAL	FARMACÊUTICO
	FÍSICO	FÍSICA		FÍSICO
	FISIOTERAPEUTA	FISOTERAPIA		FISIOTERAPEUTA
	FONOAUDIÓLOGO	FONOAUDIOLOGIA		FONOAUDIÓLOGO
	GEÓGRAFO	GEOGRAFIA		GEÓGRAFO
	GEÓLOGO	GEOLOGIA		GEÓLOGO
	JORNALISTA	COMUNICAÇÃO SOCIAL		COMUNICADOR SOCIAL
	RELAÇÕES PÚBLICAS			
	TÉCNICO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL			
	MÉDICO	MEDICINA		MÉDICO
	MÉDICO VETERINÁRIO	MEDICINA VETERINÁRIA		MÉDICO VETERINÁRIO
	NUTRICIONISTA	NUTRIÇÃO		NUTRICIONISTA
	ODONTÓLOGO	ODONTOLOGIA		ODONTÓLOGO
	PEDAGOGO	PEDAGOGIA		PEDAGOGO
	PSICÓLOGO	PSICOLOGIA		PSICÓLOGO
	QUÍMICO	QUÍMICA		QUÍMICO
	SOCIÓLOGO	CIÊNCIAS SOCIAIS		SOCIÓLOGO
	TÉCNICO DE TURISMO	TURISMO		TÉCNICO DE TURISMO
	TECNÓLOGO	TECNOLOGIA		TECNÓLOGO
	TERAPEUTA OCUPACIONAL	TERAPIA OCUPACIONAL		TERAPEUTA OCUPACIONAL

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL

CONFERE COM O ORIGINAL

ANEXO IV - TABELA DE CORRELAÇÃO DE CARGOS/FUNÇÕES DO GRUPO OCUPACIONAL PROFISSIONAL DO QUADRO GERAL DO ESTADO PARA O CARGO PROFISSIONAL E SUAS FUNÇÕES DO QUADRO PRÓPRIO DO PODER EXECUTIVO

DO CARGO/FUNÇÃO QGE		FORMAÇÃO ESCOLAR PARA CORRELAÇÃO	PARA CARGO QPPE	FUNÇÃO DO QPPE
TÉCNICO III, II E I	ADMINISTRADOR DE ESCOLA AGRÍCOLA-FLORESTAL	ESSAS OCUPAÇÕES DEVERÃO SER ENQUADRADAS CONFORME AS FORMAÇÕES PROFISSIONAIS	AGENTE PROFISSIONAL	PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR
	ANALISTA DE SISTEMAS			
	ARQUIVISTA			
	ASSESSOR TÉCNICO			
	ASSISTENTE DE PROCESSOS EDUCACIONAIS			
	AUDITOR			
	ECONOMISTA DOMÉSTICO			
	ENGENHEIRO AGRIMENSOR			
	ENGENHEIRO DE TRÁFEGO			
	ENGENHEIRO ELETRÔNICO			
	ENGENHEIRO HIDRÁULICO			
	HIDROBIOLOGISTA			
	INSTRUTOR DE PRÁTICA DESPORTIVA			
	MÉDICO DO TRABALHO			
	MÉDICO PLANTONISTA			
	METEOROLOGISTA			
	MUSEÓLOGO			
	MUSICOTERAPEUTA			
	ORIENTADOR DE DISCIPLINA ESPECÍFICA			
	PERITO DE TRÂNSITO			

TRIBUNAL FEDERAL

ANEXO IV - TABELA DE CORRELAÇÃO DE CARGOS/FUNÇÕES DO GRUPO OCUPACIONAL PROFISSIONAL DO QUADRO GERAL DO ESTADO PARA O CARGO PROFISSIONAL E SUAS FUNÇÕES DO QUADRO PRÓPRIO DO PODER EXECUTIVO

DO CARGO/FUNÇÃO QGE		FORMAÇÃO ESCOLAR PARA CORRELAÇÃO	PARA CARGO QPPE	FUNÇÃO DO QPPE
TÉCNICO III, II E I	PESQUISADOR	ESSAS OCUPAÇÕES DEVERÃO SER ENQUADRADAS CONFORME AS FORMAÇÕES PROFISSIONAIS	AGENTE PROFISSIONAL	PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR
	PRODUTOR RADIOFÔNICO			
	SANITARISTA			
	SECRETÁRIA EXECUTIVA			
	TÉCNICO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESQUISA			
	TÉCNICO DE ARTES CÊNICAS			
	TÉCNICO DE ASSUNTOS CULTURAIS			
	TÉCNICO DE ASSUNTOS DE TRÂNSITO			
	TÉCNICO DE ECONOMIA RURAL			
	TÉCNICO DE FINANÇAS			
	TÉCNICO DE MATERIAIS			
	TÉCNICO DE O&M			
	TÉCNICO DE PLANEJAMENTO			
	TÉCNICO DE PROCESSOS COMERCIAIS			
	TÉCNICO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS			
	TÉCNICO DE RECURSOS HUMANOS			
	TÉCNICO DE REDAÇÃO OFICIAL			
	TÉCNICO DE TRANSPORTES			
	TÉCNICO DESPORTIVO			
	TÉCNICO ESPECIALISTA			
	TRADUTOR INTÉRPRETE			
	ZOOTECNISTA			

21

EMENDA Nº 01
PLENÁRIO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

EMENDA MODIFICATIVA

AO PROJETO DE LEI Nº 386/02

Alteração nº 1º – Fica alterado o "caput" do artigo 1º do presente projeto, que passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 1º – Fica instituído o Quadro Próprio do Poder Executivo do Estado do Paraná – QPPE, composto pelos atuais ocupantes de cargos públicos, na Administração Direta e Autárquica, pertencentes ao Quadro Geral – QG, que organizará os cargos públicos de provimento efetivo, decorrentes da alteração, em seis carreiras, fundamentado nos princípios de qualificação profissional e de desempenho, com a finalidade de assegurar a continuidade da ação administrativa e a eficiência do serviço público."

Alteração nº 2º – Fica alterado o "caput" do artigo 3º do presente projeto, que passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 3º – As Carreiras do Quadro Próprio do Poder Executivo do Estado do Paraná – QPPE, serão organizadas em 06 (seis) Cargos, de acordo com a natureza profissional, complexidade de suas atribuições e nível de escolaridade, sendo que, cada cargo será composto de 03 (três) classes: III, II e I, com as quantidades na forma do disposto no Anexo I e VI desta Lei."

Alteração nº 3º – Fica alterado §1º do artigo 3º do presente projeto, ficando acrescido ao mesmo o inciso VI, que passam a vigorar com as seguintes redações:

"Art. 3º – .....
§1º -- As carreiras do Quadro Próprio do Poder Executivo do Estado do Paraná – QPPE, são as seguintes: Apoio, Execução, Aviação, Penitenciária, Profissional e Fazendária, compostas de:
I – .....
II – .....
III – .....
IV – .....
V – Profissional, composta pelo cargo de Agente Profissional;
VI – Fazendária, composta pelo cargo de Agente Fazendário níveis "A", "B" e "C". Carreira exclusiva dos funcionários efetivos do QG alocados na Secretaria de Estado da Fazenda ou Coordenação da Receita do Estado na data de publicação desta Lei."

Alteração nº 4º – Fica alterado §3º do artigo 3º do presente projeto, que passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 3º – .....
§3º – O requisito de escolaridade mínima dos cargos e das funções de cada cargo são fixados na forma do Anexo II e VII desta Lei."

Alteração nº 5º – Fica alterado o §3º do artigo 9º do presente projeto, acrescendo-se o inciso VI, que passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 9º – .....
§3º – .....
I – .....
II – .....
III – .....
IV – .....
V – .....
VI – para o cargo de Agente Fazendário: até dois níveis na função, a cada quatro anos, por ter concluído cursos relativos ao desempenho na função exercida, sendo um nível para cada 80 (oitenta) horas ou por experiência para o Agente Fazendário níveis "B" e "C" e 180 (cento e oitenta) horas ou por experiência para o Agente Fazendário nível "A"."

Alteração nº 6º – Fica alterado o "caput" do artigo 13 do presente projeto, que passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 13 – Aplicam–se aos integrantes da presente estruturação administrativa e funcional, as Tabelas de Referência de Vencimento, na forma do Anexo III e VIII, desta Lei."

Alteração nº 7 – Fica alterado o "caput" do artigo 18 do presente projeto, acrescendo-se o inciso VII, que passam a vigorar com as seguintes redações:

"Art. 18 – Ficam criadas as seguintes vantagens de Adicional de Atividade Penitenciária, Adicional de Vôo, Gratificação de Atividade Técnica, Gratificação de Atividade de Saúde, Gratificação de Atividade Artística, Gratificação de Atividade em Unidade Penal ou Correcional Intra Muros e Adicional de Atividade Fazendária, para aplicação exclusiva aos funcionários integrantes do QPPE:
I – .....
II – .....
III – .....
IV – .....
V – **Gratificação de Atividade Artística – GAA**: retribuição financeira fixada em valor, de natureza transitória, exclusiva para as funções de Bailarino e Músico, que atuem no Centro Cultural Teatro Guaíra - CCTG, não incorporável na inatividade;
VI – **Gratificação de Atividade em Unidade Penal ou Correcional Intra Muros – GADI**: retribuição financeira fixada em valor, de natureza transitória, para outros cargos e funções que não Agente Penitenciário, no exercício de suas funções nas unidades penais ou correcionais, relativa ao caráter penoso, perigoso, insalubre e com risco de vida no contato direto e contínuo com o presidiário, não incorporável na inatividade; e
VII – **Adicional de Atividade Fazendária – AAF**: retribuição financeira fixada em valor, de natureza transitória, para o cargo de **Agente Fazendário**, relativa as atividades de responsabilidade na Gestão Fiscal do Estado, exclusivamente para os funcionários alocados na Secretaria de Estado da Fazenda ou Coordenação da Receita do Estado."

Alteração nº 8º – Ficam alterados os incisos I e II do artigo 19 do presente projeto, que passam a vigorar com as seguintes redações:

"Art. 19 – .....
I – Enquadramento na Tabela de Correlações de Cargos e Funções do Quadro Geral – QG para os Cargos e Funções do Quadro Próprio do Poder Executivo – QPPE, na forma do Anexo IV e IX desta Lei; e
II – Enquadramento salarial em valor imediatamente superior ao atualmente percebido, nas Tabelas de Referência de Vencimento constante do Anexo III e VIII desta Lei."

Alteração nº 9º – Fica alterado o parágrafo único do artigo 19 do presente projeto, acrescendo–se a alínea "f", que passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 19 – .....
Parágrafo único – .....
a).....
b).....
c).....
d) para os cargos do QG enquadrados no Cargo de Agente Penitenciário do QPPE: vencimento base;
e) para as funções do Cargo Técnico III, II e I do QG enquadrados no Cargo Profissional do QPPE: vencimento base mais Verba de Representação e mais Gratificação de Produtividade a que se refere a Lei nº 11.714, de 07 de maio de 1997; e
f) para as funções do Cargo Técnico III, II e I do QG enquadrados no Cargo Agente Fazendário nível "A" do QPPE: vencimento base mais Verba de Representação e mais Gratificação de Produtividade a que se refere a Lei nº 11.714, de 07 de maio de 1997 e para os cargos do QG enquadrados no Cargo de Agente Fazendário níveis "B" e "C" do QPPE: vencimento básico. "

Alteração nº 10 – Ficam alterados os incisos I e II do artigo 20 do presente projeto, que passam a vigorar com as seguintes redações:

"Art. 20 – .....
I – Enquadramento na Tabela de Correlações de Cargos e Funções do Quadro Geral – QG para os Cargos e Funções do Quadro Próprio do Poder Executivo – QPPE, na forma do Anexo IV e IX desta Lei;
II – Enquadramento salarial em valor imediatamente superior ao atualmente percebido, nas Tabelas de Referência de Vencimento constante do Anexo III e VIII desta Lei."

Alteração nº 11 – Fica alterado o artigo 26 do presente projeto, acrescendo-se o inciso IV, que passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 26 – .....
I – .....
II – para o cargo Agente de Execução, Agente de Aviação e Agente Penitenciário: após 12 (doze) meses a partir do enquadramento da presente Lei;
III – para o cargo Agente Profissional: imediatamente à publicação desta Lei; e
IV – para o cargo Agente Fazendário níveis "B" e "C" após 12 (doze) meses a partir do enquadramento da presente Lei e para o cargo de Agente Fazendário nível "A" imediatamente à publicação desta Lei."

Alteração nº 12 – Fica alterado o artigo 27 do presente projeto, acrescendo-se o inciso IV, que passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 27 – .....
I – .....
II – para o cargo Agente de Execução, Agente de Aviação e Agente Penitenciário: após 18 (dezoito) meses contados a partir do enquadramento da presente Lei;
III – para o cargo Agente Profissional: 12 (doze) meses contados a partir do enquadramento da presente Lei; e
IV – para o cargo Agente Fazendário: 12 (doze) meses contados a partir do enquadramento da presente Lei."

87

Alteração nº 13 – Ficam acrescidos ao presente projeto os anexos VI, VII, VIII e IX.

Sala das Sessões, em de de 2002.

Deputado Hermas Brandão

DURVAL AMARAL

CEZAR SILVESTRI

ALCIDES TULIO

Marcos Ipfer

ANEXO VI

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 88

QUANTIDADE DE VAGAS POR CLASSE DOS CARGOS DO QUADRO PRÓPRIO DO PODER EXECUTIVO DO ESTADO DO PARANÁ – QPPE

	NÍVEL	QUANTIDADE
AGENTE FAZENDÁRIO - AF	**"C"**	227
	"B"	290
	"A"	95
	Total	**612**

ANEXO VII

REQUESITOS DE ESCOLARIDADE MÍNIMA PARA AS CARREIRAS, CARGOS E DAS FUNÇÕES DO QPPE

VI – CARREIRA – AGENTE FAZENDARIO - AF

	NÍVEL	FUNÇÕES/CODIGO	REQUISITO DE ESCOLARIDADE PARA INGRESSO
AGENTE FAZENDÁRIO - AF	"C"	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1º GRAU COMPLETO
		AUXILAR SERVIÇOS GERAIS	
		CONTINUO	
		OPERADOR GRAFICO I	
		OPERADOR GRAFICO II	
		MOTORISTA	
		TELEFONISTA	
		ALMOXARIFE	
	"B"	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	2º GRAU COMPLETO
		ASSISTENTE PROCESSAMENTO DE DADOS	
		DESENHISTA PROJETISTA	
		TECNICO ADMINISTRATIVO	
		TECNICO CONTABILIDADE	
	"A"	ADMINISTRADOR - III	3º GRAU COMPLETO
		ANALISTA DE SISTEMA - I	
		AUDITOR - I II III	
		CONTADOR - I II	
		ECONOMISTA - III	
		TEC. ADM. DE MATERIAIS - III	
		TEC. ADM. EM RECURSOS HUMANO - I II III	
		TEC. DE ASS. CULTURAIS - II III	
		TEC. DE COMUNICAÇÃO - II	
		TEC. EM FINANÇAS - I II III	
		TEC. EM PLANEJAMENTO - I II III	
		TEC. DE O&M - III	
		TEC. DE PROG. EDUCACIONAL - I III	
		TEC. DE SISTEMAS DE INFORMATICA - I II III	
		MEDICO VETERINARIO - I	

ANEXO VIII

TABELA DE REFERENCIA DE VENCIMENTOS DOS CARGOS DO QPPE

TABELAS DE VENCIMENTOS PARA 40 HORAS SEMANAIS

CARREIRA DE AGENTE FAZENDÁRIO

REFERÊNCIA SALARIAL	NÍVEL "C"			NÍVEL "B"			NÍVEL "A"		
	CLASSE			CLASSE			CLASSE		
	III	II	I	III	II	I	III	II	I
1	500,00	665,21	885,00	1.403,56	1.867,31	2.484,29	2.826,13	3.759,91	5.002,23
2	510,00	678,51	902,70	1.431,63	1.904,66	2.533,98	2.882,65	3.835,11	5.102,27
3	520,20	692,08	920,75	1.460,26	1.942,75	2.584,66	2.940,31	3.911,81	5.204,32
4	530,60	705,92	939,16	1.489,47	1.981,61	2.636,35	2.999,11	3.990,05	5.308,40
5	541,22	720,04	957,95	1.519,26	2.021,24	2.689,08	3.059,09	4.069,85	5.414,57
6	552,04	734,44	977,11	1.549,64	2.061,66	2.742,86	3.120,28	4.151,25	5.522,86
7	563,08	749,13	996,65	1.580,64	2.102,90	2.797,71	3.182,68	4.234,27	5.633,32
8	574,34	764,11	1.016,58	1.612,25	2.144,95	2.853,67	3.246,34	4.318,96	5.745,99
9	585,83	779,39	1.036,91	1.644,49	2.187,85	2.910,74	3.311,26	4.405,34	5.860,91
10	597,55	794,98	1.057,65	1.677,38	2.231,61	2.968,96	3.377,49	4.493,44	5.978,13
11	609,50	810,88	1.078,81	1.710,93	2.276,24	3.028,34	3.445,04	4.583,31	6.097,69
12	621,69	827,10	1.100,38	1.745,15	2.321,77	3.088,90	3.513,94	4.674,98	6.219,64

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
91

ANEXO IX TABELA DE CORRELAÇÃO DE CARGOS DO GRUPO OCUPACIONAL FAZENDARIO DO QUADRO GERAL DO ESTADO PARA O CARGO FAZENDARIO E SUAS FUNCOES DO QUADRO PROPRIO DO PODER EXECUTIVO

DO CARGO QGE	CLASSE	PARA CARGO QPPE	FUNÇÃO DO QPPE
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	E	AGENTE FAZENDÁRIO - AF	AGENTE FAZENDARIO NÍVEL "C"
AUXILAR SERVIÇOS GERAIS	B		
CONTINUO	A		
OPERADOR GRAFICO I	G		
OPERADOR GRAFICO II	E		
MOTORISTA	F		
TELEFONISTA	D		
ALMOXARIFE	E		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	G		AGENTE FAZENDARIO NÍVEL "B"
ASSISTENTE PROCESSAMENTO DE DADOS	H		
DESENHISTA PROJETISTA	H		
TECNICO ADMINISTRATIVO	H		
TECNICO CONTABILIDADE	H		
ADMINISTRADOR			AGENTE FAZENDARIO NÍVEL "A"
ANALISTA DE SISTEMA			
AUDITOR			
CONTADOR			
ECONOMISTA			
TEC. DE MATERIAIS			
TEC. RECURSOS HUMANO			
TEC. DE ASS. CULTURAIS			
TEC. DE COMUNICAÇÃO			
TEC. DE FINANÇAS			
TEC. EM PLANEJAMENTO			
TEC. DE O&M			
TEC. DE PROG. EDUCACIONAL			
TEC. DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO			
VETERINARIO			

37

92
EMENDA 02
PLENÁRIO

EMENDA MODIFICATIVA
PROJETO DE LEI Nº 386/02

Fica alterado o *caput* do artigo 19, bem como fica acrescido ao seu parágrafo único, a alínea "f", tendo estes a seguinte redação:

"Art. 19 – Os atuais funcionários do Quadro geral – QG serão enquadrados no Quadro Próprio do Poder Executivo – QPPE e os servidores portadores de diploma de curso superior, não enquadrados nos Cargos e Funções de Técnico III, II, e I do Quadro Geral – QG, serão enquadrados no cargo de Agente Profissional e Funções do QPPE, conforme suas formações, observados os seguintes procedimentos e na ordem:

I - ....
II- ....
Parágrafo Único - .....

a) ....
b) ....
c) ....
d) ....
e) ....
f) para as funções não enquadradas no Cargo Técnico III, II e I do QG enquadrados no cargo de Agente Profissional do QPPE: vencimento base."

O *caput* do art. 21, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 21 – Os funcionários atualmente ocupantes das funções de Médico Plantonista, Sanitarista e Técnico especialista, com formação em Medicina, serão enquadrados na função de Médico e os servidores portadores de diploma de curso superior, não enquadrados nos Cargos e Funções de Técnico III, II e I do Quadro geral – QG, serão enquadrados no Cargo de Agente Profissional e Funções do QPPE, conforme suas formações."

- Sala da Sessões, em

DEPUTADO ESTADUAL

Cláudio Antonio Ribeiro
Márcia Helena Bader Maluf
Jussara Orik
Carlos Bueno Ribeiro
Anamaria Bueno Ribeiro Guimarães

78

93

PARECER

A pedido de servidores interessados, exponho a abaixo o meu ponto-de-vista acerca da possibilidade de transposição de cargo sem prévia aprovação em concurso público.

1 - Pela Medida Provisória nº 1.915/1999, o Governo Federal reestruturou a Carreira de Auditor do Tesouro Nacional e organizou a Carreira de Auditor-Fiscal tanta da Previdência Social quanto do Trabalho e com base em suas disposições dos servidores de nível médio, vinculados ao Ministério da Fazenda - Receita Federal, exercentes das funções de técnicos do tesouro nacional foram transpostos para os cargos de Técnicos da Receita Federal, para os quais era pressuposto inseparável a formação de nível superior.

2 - A MP levou em conta a realidade preexistente à promulgação da Carta da República, de 1988, porque os exercentes das funções de Técnicos do Tesouro Nacional, nível médio, desempenhavam as mesmas e exatas atividades dos demais Técnicos, dos quais, exigida a formação superior, concursados, alçaram ao cargo com estes requisitos.

3 - O Ministério Público Federal ajuizou Ação Civil Pública com o propósito de barrar a transposição dos TTN, nível médio, para TRF, nível superior, sob o entendimento de que, sem prévia aprovação em concurso público, nenhum servidor poderia ser transposto de um cargo médio para outro, superior ou do mesmo nível, desprezando um elemento fático inarredável: o exercício de funções em desvio funcional desde o ingresso na carreira em período anterior a outubro de 1988.

4 - Em decisão firmada pelo Juiz Federal José Parente Pinheiro da 9ª Vara da Justiça Federal do Distrito Federal todos os argumentos utilizados pelo Ministério Público Federal foram rejeitados diante de fundamentos sólidos defendidos pelo Dr. Aldir Passarinho, ex-Ministro do Superior Tribunal de Justiça, destacando-se a afirmação de que...

> **"....se em dias futuros viessem a exigir para ingresso no cargo de magistrado ou procurador o requisito do mestrado ou doutorado, induvidosamente os atuais magistrados e procuradores que não possuisssem tal requisito não seriam demitidos, em sugráfio à cláusula do direito adquirido, pois se a cada exigência que sobrevier, importar na perda do cargo que ingressou no serviço público, segundo as aregras que vigiam ao azo do concurso, seria o caos, a derrocada mesmo, do ordenamento pátrio à mingua da indispensável segurança jurídica."**

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 94

39

5 - Em outras palavras: em cada caso, analisada a situação de cada servidor admitido antes de outubro de 1988, nada há que impeça a sua transposição para cargo de outro nível se vem exercendo as funções deste em desvio funcional e por imposição de necessidades estruturais do quadro de pessoal.

6 - O exemplo extraído da aludida decisão é adotado para dele se extrair uma conclusão hoje cada vez menos discutível: não se permite transposição de cargo para quem foi admitido após 6 de outubro de 1988 mas, examinados os casos antecedentes, marcados pelo desvio e exercício contínuo de funções alheias ao cargo de contratação, deve prevalecer, sempre, o entendimento de que a transposição deve obrigatoriamente operar-se, obstruindo-se o enriquecimenta sem causa da Entidade Pública no aproveitamento de pessoal em funções superiores ao do cargo de ingresso sem a contrapartida remuneratória.

7 - A par disso deve ainda ser computado que o Administrador Público, mantendo esta situação, incorrerá em violação de preceitos da Lei de Responsabilidade Fiscal à medida que sua ação ou omissão produzirá acúmulo de possivo trabalhista inaceitável diante da lei.

É isto resumidamente o que, s.m.j., penso e defendo.

Curitiba, 20 de junho de 2002

Cláudio Antonio Ribeiro - Advogado

95

JUSTIFICATIVA

A presente Emenda tem por objetivo acrescentar um inciso III ao Artigo 19 do Projeto de Lei nº 386/2002, que cria institui o Quadro Próprio do Poder Executivo do Estado do Paraná – QPPE, composto pelos funcionários públicos da Administração Direta e Autárquica.

A presente emenda objetiva adequar a remuneração do servidor em decorrência do grau de complexidade da função desempenhada resultante da formação acadêmica.

EMENDA ADITIVA AO PROJETO DE LEI Nº 386/2002

SÚMULA: Acrescenta inciso III ao Artigo 19, do Projeto de Lei nº 386/2002, que institui o Quadro Próprio do Poder Executivo do Estado do Paraná (QPPE).

ARTIGO 1º: Fica acrescentado um inciso III ao Artigo 19 do Projeto de Lei nº 386/2002, que institui o Quadro Próprio do Poder Executivo do Estado do Paraná (QPPE), para vigorar com a seguinte redação:

"Artigo 19 –

I - .....
II - .....
III – Após o enquadramento, previsto no inciso II, o Agente Profissional de nível universitário, ativo e inativo, terá o enquadramento ajustado considerando a carga horária curricular de formação universitária, obedecendo o seguinte critério:

a) até 2.400 (duas mil e quatrocentas) horas, o profissional permanecerá na referência salarial conforme previsto no inciso II deste artigo;

b) acima de 2.400 (duas mil e quatrocentas) horas, o profissional avançará um nível de referência salarial a cada 200 horas adicionais de carga horária curricular

Sala das Sessões, em de junho de 2.002

MARCOS ISFER

CEZAR SILVESTRI
Deputado Estadual

EMENDA 04
PL 386/02

EMENDA ADITIVA AO PROJETO DE LEI Nº 386/2002

SÚMULA: Altera a redação do Artigo 27 e do seu inciso III, do Projeto de Lei nº 386/2002, que institui o Quadro Próprio do Poder Executivo do Estado do Paraná (QPPE).

ARTIGO 1º: Fica alterado o Artigo 27 e seu inciso III do Projeto de Lei nº 386/2002, que institui o Quadro Próprio do Poder Executivo do Estado do Paraná (QPPE), para vigorar com a seguinte redação:

"Artigo 27 – A primeira progressão por tempo de serviço, para o pessoal ativo e inativo, ocorrerá:

I - .....
II - .....
III – para o cargo Agente Profissional: 30 (trinta) dias contados a partir do enquadramento resultante da presente Lei.

Sala das Sessões, em de junho de 2.002

CEZAR SILVESTRI
Deputado Estadual

MARCOS ISFER

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
98

JUSTIFICATIVA

A presente Emenda tem por objetivo alterar o Artigo 27 e seu inciso III do Projeto de Lei nº 386/2002, que institui o Quadro Próprio do Poder Executivo do Estado do Paraná – QPPE, composto pelos funcionários públicos da Administração Direta e Autárquica.

A presente emenda objetiva dar um tratamento eqüânime para os profissionais ativos e inativos, bem como implantar de imediato a primeira progressão, por tempo de serviço já prestado ao Estado.

44

99

EMENDA ADITIVA AO PROJETO DE LEI Nº 386/2002

EMENDA 05
PLENÁRIO

SÚMULA: Altera a redação do parágrafo 1º do artigo 29 do Projeto de Lei nº 386/2002, que institui o Quadro Próprio do Poder Executivo do Estado do Paraná (QPPE).

ARTIGO 1º: Fica alterado o parágrafo 1º do artigo 29 do Projeto de Lei nº 386/2002, que institui o Quadro Próprio do Poder Executivo do Estado do Paraná (QPPE), para vigorar com a seguinte redação:

§ 1º - As gratificações a que se refere o Artigo 18 serão implementadas no prazo de 12 (doze) meses, contados a partir da publicação da presente Lei, com exceção dos Agentes Profissionais regidos pela Lei nº 5194, de 24 de dezembro de 1966, cuja implantação será imediata após a publicação da presente Lei no montante do vencimento base respectivo.

Sala das Sessões, em de junho de 2.002

CEZAR SILVESTRI
Deputado Estadual

MARCOS ISFER

45

100

JUSTIFICATIVA

A presente Emenda tem por objetivo alterar o parágrafo 1º do Artigo 29 do Projeto de Lei nº 386/2002, que institui o Quadro Próprio do Poder Executivo do Estado do Paraná – QPPE, composto pelos funcionários públicos da Administração Direta e Autárquica.

A presente emenda objetiva remunerar aqueles profissionais em função da Responsabilidade Técnica a que estão obrigados no desempenho de suas funções perante o órgão de Classe (CREA – Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia), assim como a complexidade dos trabalhos inerentes a essa categoria.

46

06

EMENDA ADITIVA AO PROJETO DE LEI Nº 386/2002

SÚMULA: Inclui Artigo nas Disposições Finais e Transitórias do Projeto de Lei nº 386/2002, que institui o Quadro Próprio do Poder Executivo do Estado do Paraná (QPPE).

ARTIGO 1º: Fica incluído artigo nas Disposições Finais e Transitórias do Projeto de Lei nº 386/2002, que institui o Quadro Próprio do Poder Executivo do Estado do Paraná (QPPE), com a numeração que couber, para vigorar com a seguinte redação:

"Artigo – A primeira promoção prevista no Artigo 26 Capítulo IV da presente Lei, obedecerá ao seguinte critério, sem prejuízo aos demais critérios:

a) O exercício de 3 (três) anos consecutivos ou 5 (cinco) anos alternados no desempenho dos cargos de Secretário de Estado, Diretor Geral, Diretor Presidente ou funções assemelhadas, permitirá a progressão em 11 (onze) referências salariais;
b) O exercício de 3 (três) anos consecutivos ou 5 (cinco) anos alternados no desempenho dos cargos de Diretor de Área, Superintendente Regional, Chefe de Centro / Escritório regional, Coordenador de Área ou funções assemelhadas, permitirá a progressão em 9 (nove) referências salariais;
c) O exercício de 3 (três) anos consecutivos ou 5 (cinco) anos alternados no desempenho dos cargos de Chefe de Departamento, Assessor de Diretoria, Gerente, Chefe de Divisão, Chefe de Seção, Chefe de Distrito, Fiscal de Obra, Agente Agropecuário ou funções assemelhadas, permitirá a progressão em 7 (sete) referências salariais.

Parágrafo Único – As funções de que trata o presente artigo não poderão ser computadas de forma cumulativa para efeito de promoção, ficando sem eficácia administrativa após sua utilização para a presente promoção.

Sala das Sessões, em de junho de 2.002.

CEZAR SILVESTRI
Deputado Estadual

MARCOS ISFER

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
507

JUSTIFICATIVA

A presente Emenda tem por objetivo incluir um Artigo nas Disposições Finais e Transitórias do Projeto de Lei nº 386/2002, que institui o Quadro Próprio do Poder Executivo do Estado do Paraná – QPPE, composto pelos funcionários públicos da Administração Direta e Autárquica, para regular a primeira promoção prevista no Artigo 26 do Projeto de Lei 386/2002.

48

EMENDA ADITIVA AO PROJETO DE LEI Nº 386/2002

SÚMULA: Acrescenta artigo e respectivos incisos ao Projeto de Lei nº 386/2002. que institui o Quadro Próprio do Poder Executivo do Estado do Paraná (QPPE).

ARTIGO 1º: Fica acrescentado um artigo e respectivos incisos no Projeto de Lei nº 386/2002, que institui o Quadro Próprio do Poder Executivo do Estado do Paraná (QPPE), onde couber, para vigorarem com a seguinte redação:

"Artigo - Ficam criados, no âmbito da Assessoria Especial para Assuntos Indígenas – AAI, órgão vinculado à Governadoria, os seguintes cargos de provimento em comissão:

inciso I - 1 (um) Cargo de Assessor Especial Símbolo DAS-1

inciso II - 2 (dois) Cargos de Assessor Administrativo Símbolo 3-C

inciso III - 1 (um) Cargo de Assessor Técnico Símbolo 5-C

Sala das Sessões, em de junho de 2.002.

CEZAR SILVESTRI
Deputado Estadual

MARCOS ISFER

TRIBUNAL FEDERAL
104

49

JUSTIFICATIVA

A presente Emenda tem por objetivo estruturar os cargos da Assessoria Especial para Assuntos Indígenas AAI, criada pelo Decreto nº 1.547, de 14 de agosto de 1.992.

O artigo 4º do Decreto nº 5.247, de 21 de janeiro de 2.002, transferiu a Assessoria Especial de Assuntos Indígenas AAI para o âmbito da Governadoria.

A emenda estabelece que a Assessoria terá um Assessor Especial, Símbolo DAS-1, dois Assessores Administrativos, Símbolo 3-C e um Assessor Técnico, Símbolo 5-C.

A estruturação da Assessoria Especial de Assuntos indígenas se justifica plenamente quando se sabe que os índios merecem tratamento diferenciado e especial da Constituição do Estado do Paraná.

A proteção que o artigo 226 confere às terras, tradições, usos e costumes das comunidades indígenas, integrantes do seu patrimônio cultural e ambiental, reclama a estruturação administrativa e funcional do órgão estadual que tem competência para atuar nessa área.

EMENDA SUPRESSIVA AO PROJETO DE LEI N. 386/02

Fica suprimida do Anexo II, Tabela II – Carreira – Agente de Execução EA a **Função Músico – AEMU**.

Em consequência da modificação anterior, ficam suprimidos do Anexo IV – Tabela de Correlação de Cargos do Grupo Operacional Intermediário do CGE para o Cargo de Execução e suas Funções do QPPE, os Cargos **Maestro Titular, Maestro Adjunto, Spalla, Músico de Orquestra.**

Sala de sessões, em 25 de junho de 2002.

ALGACI TULIO
DEPUTADO ESTADUAL

JUSTIFICATIVA:

As modificações acima propostas estão amparadas pelos seguintes itens:

- Competência legislativa sobre condições para exercício da profissão (Constituição Federal, Art. 22, XVI);
- Regulamentação do exercício da profissão de músico (Lei Federal n. 3857/60, Art. 28, a,b,c,d,e,f)
- Exigência de conhecimentos de nível superior para a admissão. Reforçada pela necessidade de inscrição junto à OMB (Ordem dos Músicos do Brasil) como músico de orquestra, conforme já argumentado;
- Correção da omissão do Estado na regulamentação, reconhecimento e enquadramento da atividade; e
- Baixo impacto orçamentário.

Assembléia Legislativa do Estado do Paraná

Centro Legislativo Presidente Anibal Khury

Emenda 09

Plenário

EMENDA ADITIVA AO PROJETO DE LEI N. 386/02

TRIBUNAL FEDERAL 106

Adicione-se ao Anexo II, Tabela V – Carreira – Agente Profissional – AP a Função **Músico de Orquestra – APMO**.

Em consequência da modificação anterior, ficam adicionados ao Anexo IV – Tabela de Correlação de Cargos/Funções do Grupo Ocupacional Profissional do QGE para o Cargo Profissional e suas Funções do QPPE, os Cargos:

ANEXO IV – TABELA DE CORRELAÇÃO DE CARGOS/FUNÇÕES DO GRUPO OCUPACIONAL PROFISSIONAL DO QGE PARA O CARGO PROFISSIONAL E SUAS FUNÇÕES DO QPPE.

	DO CARGO/FUNÇÃO QGE	FORMAÇÃO ESCOLAR PARA INGRESSO	PARA CARGO QPPE	FUNÇÃO DO QPPE
TABELA PRÓPRIA	MAESTRO TITULAR (C)	MÚSICA	AGENTE PROFISSIONAL	MÚSICO DE ORQUESTRA
	MAESTRO ADJUNTO (C)			
	SPALLA (A)			
	MÚSICO DE ORQUESTRA (A)			

Sala de sessões, ~~em 25~~ de junho de 2002.

ALGACI TULIO
DEPUTADO ESTADUAL

JUSTIFICATIVA:

As modificações acima propostas estão amparadas pelos seguintes itens:

- Competência legislativa sobre condições para exercício da profissão (Constituição Federal, Art. 22, XVI);
- Regulamentação do exercício da profissão de músico (Lei Federal n. 3857/60, Art. 28, a,b,c,d,e,f)
- Exigência de conhecimentos de nível superior para a admissão. Reforçada pela necessidade de inscrição junto à OMB (Ordem dos Músicos do Brasil) como músico de orquestra, conforme já argumentado;
- Correção da omissão do Estado na regulamentação, reconhecimento e enquadramento da atividade; e
- Baixo impacto orçamentário.

57

Emenda 10

Plenário

EMENDA ADITIVA AO PROJETO DE LEI N. 386/02

TRIBUNAL FEDERAL 107

Acrescente-se ao Art. 21, parágrafo único, com a seguinte redação:

Parágrafo Único – Os funcionários atualmente ocupantes dos cargos de Músico de Orquestra, Spalla, Maestro Adjunto e Maestro Titular serão enquadrados na função de Músico de Orquestra, desde que atendam aos respectivos requisitos de escolaridade. Os demais ocuparão a função de Instrumentista Musical.

Sala de sessões, em 25 de junho de 2002.

ALGACI TULIO
DEPUTADO ESTADUAL

JUSTIFICATIVA:

As modificações acima propostas estão amparadas pelos seguintes itens:

- Competência legislativa sobre condições para exercício da profissão (Constituição Federal, Art. 22, XVI);
- Regulamentação do exercício da profissão de músico (Lei Federal n. 3857/60, Art. 28, a,b,c,d,e,f)
- Exigência de conhecimentos de nível superior para a admissão. Reforçada pela necessidade de inscrição junto à OMB (Ordem dos Músicos do Brasil) como músico de orquestra, conforme já argumentado;
- Correção da omissão do Estado na regulamentação, reconhecimento e enquadramento da atividade; e
- Baixo impacto orçamentário.

57

Emenda 11
Plenário

EMENDA ADITIVA AO PROJETO DE LEI N. 386/02

Adicione-se onde couber, Artigo ao Projeto de Lei . 386/02, com a seguinte redação:

"Art. .... – Fica a tabela de vencimentos anexa ao Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS) do Governo do Estado, reajustada em 20%, conforme a Planilha no. .... em anexo."

Sala de sessões, em 25 de junho de 2002.

ALGACI TULIO
DEPUTADO ESTADUAL

JUSTIFICATIVA:

O Sindicato dos Servidores do Sistema Penitenciário do Paraná elaborou, preliminarmente, baseados na tabela de vencimentos proposta pelo Governo do Estado, no seu PCCS, outras tabelas progressivas de vencimentos, para o que foram tomadas as porcentagens, eventualmente a serem acrescidas de 10%, 15%, **20%,** 30%, 40%, 50% e 66%. Esse aumento percentual, está atrelado ao fato de que a tabela progressiva, trazida à luz pelo Governo do Estado é constante de valores salariais baixos, que não repõe sequer a inflação.

As perdas salariais que assolam o funcionalismo público aos longo de mais de sete anos sem reajustes acumulam-se em 66%. Se a tabela do Governo do Estado foi reajustada em 20% (vinte por cento), a folha de pagamento do Governo terá uma elevação de apenas 0,8%.

SINSSP.

TABELA DE REFERÊNCIA DE VENCIMENTO DOS CARGOS DO QPPE
TABELA DE VENCIMENTOS PARA 40 HORAS SEMANAIS

Data: Junho de 2002

TABELA 01 - PROPOSTA DO GOVERNO

	AGENTE DE APOIO			AGENTE DE EXECUÇÃO			AGENTE PENITENCIÁRIO			AGENTE PROFISSIONAL		
	CLASSE			CLASSE			CLASSE			CLASSE		
	III	II	I	III	II	I	III	II	I	III	II	I
1	228,41	365,69	585,48	334,21	540,23	873,24	334,21	535,08	856,68	1.525,25	2.512,42	4.138,49
2	237,55	380,32	608,90	347,58	561,83	908,17	347,58	556,48	890,95	1.586,26	2.612,91	4.304,03
3	247,05	395,53	633,26	361,48	584,31	944,50	361,48	578,74	926,59	1.649,71	2.717,43	4.476,19
4	256,93	411,36	658,59	375,94	607,68	982,28	375,94	601,89	963,65	1.715,70	2.826,13	4.655,24
5	267,21	427,81	684,93	390,98	631,99	1.021,57	390,98	625,97	1.002,19	1.784,33	2.939,17	4.841,45
6	277,90	444,92	712,33	406,62	657,27	1.062,43	406,62	651,01	1.042,28	1.855,70	3.056,74	5.035,11
7	289,01	462,72	740,82	422,88	683,56	1.104,93	422,88	677,05	1.083,97	1.929,93	3.179,01	5.236,51
8	300,57	481,23	770,46	439,80	710,90	1.149,12	439,80	704,13	1.127,33	2.007,12	3.306,17	5.445,97
9	312,59	500,48	801,28	457,39	739,34	1.195,09	457,39	732,29	1.172,43	2.087,41	3.438,41	5.663,81
10	325,10	520,50	833,33	475,69	768,91	1.242,89	475,69	761,59	1.219,32	2.170,91	3.575,95	5.890,36
11	338,10	541,32	866,66	494,71	799,66	1.292,61	494,71	792,05	1.268,10	2.257,74	3.718,99	6.125,96
12	351,63	562,97	901,33	514,50	831,65	1.344,31	514,50	823,73	1.318,82	2.348,05	3.867,75	6.371,02

TABELA 02 - PROPOSTA COM REAJUSTE DE 10,0%

	AGENTE DE APOIO			AGENTE DE EXECUÇÃO			AGENTE PENITENCIÁRIO			AGENTE PROFISSIONAL		
	CLASSE			CLASSE			CLASSE			CLASSE		
	III	II	I	III	II	I	III	II	I	III	II	I
1	251,25	402,26	644,03	367,63	594,25	960,56	367,63	588,59	942,35	1.677,78	2.763,66	4.552,34
2	261,30	418,35	669,79	382,34	618,02	998,99	382,34	612,13	980,04	1.744,89	2.874,20	4.734,43
3	271,75	435,09	696,59	397,63	642,74	1.038,95	397,63	636,62	1.019,24	1.814,68	2.989,17	4.923,81
4	282,62	452,49	724,45	413,53	668,45	1.080,50	413,53	662,08	1.060,01	1.887,27	3.108,74	5.120,76
5	293,93	470,59	753,43	430,08	695,19	1.123,72	430,08	688,56	1.102,41	1.962,76	3.233,09	5.325,59
6	305,69	489,41	783,56	447,28	722,99	1.168,67	447,28	716,11	1.146,51	2.041,27	3.362,41	5.538,62
7	317,91	508,99	814,91	465,17	751,91	1.215,42	465,17	744,75	1.192,37	2.122,92	3.496,91	5.760,16
8	330,63	529,35	847,50	483,78	781,99	1.264,04	483,78	774,54	1.240,07	2.207,84	3.636,78	5.990,57
9	343,85	550,53	881,40	503,13	813,27	1.314,60	503,13	805,52	1.289,67	2.296,15	3.782,25	6.230,19
10	357,61	572,55	916,68	523,25	845,80	1.367,18	523,25	837,74	1.341,26	2.388,00	3.933,54	6.479,40
11	371,91	595,45	953,33	544,18	879,63	1.421,87	544,18	871,25	1.394,91	2.483,52	4.090,89	6.738,57
12	386,79	619,27	991,46	565,95	914,82	1.478,74	565,95	906,10	1.450,70	2.582,86	4.254,52	7.008,12

TABELA 03 - PROPOSTA COM REAJUSTE DE 15,0%

	AGENTE DE APOIO			AGENTE DE EXECUÇÃO			AGENTE PENITENCIÁRIO			AGENTE PROFISSIONAL		
	CLASSE			CLASSE			CLASSE			CLASSE		
	III	II	I	III	II	I	III	II	I	III	II	I
1	262,67	420,55	673,31	384,34	621,26	1.004,23	384,34	615,34	985,18	1.754,04	2.889,28	4.759,26
2	273,18	437,37	700,24	399,72	646,11	1.044,40	399,72	639,96	1.024,59	1.824,20	3.004,85	4.949,63
3	284,11	454,86	728,25	415,70	671,95	1.086,17	415,70	665,55	1.065,57	1.897,17	3.125,04	5.147,62
4	295,47	473,06	757,38	432,33	698,83	1.129,62	432,33	692,18	1.108,20	1.973,05	3.250,04	5.353,52
5	307,29	491,98	787,67	449,63	726,78	1.174,80	449,63	719,86	1.152,52	2.051,98	3.380,05	5.567,67
6	319,58	511,66	819,18	467,61	755,86	1.221,79	467,61	748,66	1.198,62	2.134,05	3.515,25	5.790,37
7	332,36	532,13	851,95	486,31	786,09	1.270,67	486,31	778,60	1.246,57	2.219,42	3.655,86	6.021,99
8	345,66	553,41	886,03	505,77	817,53	1.321,49	505,77	809,75	1.296,43	2.308,19	3.802,09	6.262,87
9	359,48	575,55	921,47	526,00	850,24	1.374,35	526,00	842,14	1.348,29	2.400,52	3.954,18	6.513,38
10	373,86	598,57	958,33	547,04	884,24	1.429,33	547,04	875,82	1.402,22	2.496,54	4.112,34	6.773,92
11	388,82	622,51	996,66	568,92	919,61	1.486,50	568,92	910,86	1.458,31	2.596,40	4.276,84	7.044,87
12	404,37	647,41	1.036,52	591,68	956,40	1.545,96	591,68	947,29	1.516,64	2.700,26	4.447,91	7.326,67

TABELA 04 - PROPOSTA COM REAJUSTE DE 20,0%

	AGENTE DE APOIO			AGENTE DE EXECUÇÃO			AGENTE PENITENCIÁRIO			AGENTE PROFISSIONAL		
	CLASSE			CLASSE			CLASSE			CLASSE		
	III	II	I	III	II	I	III	II	I	III	II	I
1	274,09	438,83	702,58	401,05	648,27	1.047,89	401,05	642,10	1.028,02	1.830,30	3.014,90	4.966,19
2	285,06	456,39	730,68	417,09	674,20	1.089,80	417,09	667,78	1.069,14	1.903,51	3.135,49	5.164,84
3	296,46	474,64	759,91	433,78	701,17	1.133,40	433,78	694,49	1.111,90	1.979,65	3.260,91	5.371,43
4	308,32	493,63	790,31	451,13	729,22	1.178,73	451,13	722,27	1.156,38	2.058,84	3.391,35	5.586,29
5	320,65	513,37	821,92	469,17	758,36	1.225,86	469,17	751,16	1.202,63	2.141,19	3.527,00	5.809,74
6	333,47	533,91	854,80	487,94	788,72	1.274,92	487,94	781,21	1.250,74	2.226,84	3.668,08	6.042,13
7	346,81	555,26	888,99	507,46	820,27	1.325,91	507,46	812,46	1.300,77	2.315,91	3.814,81	6.283,81
8	360,69	577,47	924,55	527,76	853,08	1.378,95	527,76	844,95	1.352,80	2.408,55	3.967,40	6.535,16
9	375,11	600,57	961,53	548,87	887,20	1.434,11	548,87	878,75	1.406,91	2.504,89	4.126,10	6.796,57
10	390,12	624,60	999,99	570,82	922,69	1.491,47	570,82	913,90	1.463,19	2.605,09	4.291,14	7.068,43
11	405,72	649,58	1.039,99	593,65	959,60	1.551,13	593,65	950,46	1.521,71	2.709,29	4.462,79	7.351,17
12	421,95	675,56	1.081,59	617,40	997,98	1.613,18	617,40	988,48	1.582,58	2.817,66	4.641,30	7.645,22

SINSSP SINDICATO DOS SERV. PENITENCIÁRIOS

Emenda 12
Plenário

EMENDA MODIFICATIVA AO PROJETO DE LEI N. 386/02

Modifique-se o Art. 18, substituindo-se o termo VALOR pelo termo PORCENTAGEM, em todos os seus incisos, bem como seu art. 1° passando os mesmos a vigorarem com a seguinte redação:

"**Art. 18 –** Ficam criadas as seguintes vantagens, para aplicação exclusiva aos funcionários integrantes do QPPE:

I – Adicional de Atividade Penitenciária – AAP: retribuição financeira fixada em porcentagem, de natureza permanente, exclusiva para o cargo e função de **Agente Penitenciário** relativa ao caráter penoso, perigoso, insalubre e com risco de vida inerente à função, incorporável para todos os efeitos legais;

II – Adicional de Vôo – AAV: retribuição financeira fixada em porcentagem, de natureza permanente, para o cargo **Agente de Aviação,** relativa ao caráter penoso, perigoso, insalubre e com risco de vida da atividade de vôo, incompatível com serviço extraordinário ou horas extras e incorporável para todos os efeitos legais;

III – Gratificação de atividade Técnica – GAT: retribuição financeira fixada em porcentagem, de natureza transitória, para o cargo de **Agente Profissional**, para atividades de gerenciamento de projetos, atividades ou setores funcionais, não podendo ser superior ao vencimento base, incompatível com cargo de provimento em comissão, função gratificada, Gratificação de Atividade em Unidade Penal e Correcional Intra Muros – GADI, Encargos Especiais e Tempo Integral e Dedicação Exclusiva – TIDE;

IV – Gratificação de Atividade de Saúde – GAS: retribuição financeira fixada em porcentagem, de natureza transitória, relativa ao caráter penoso, perigoso, insalubre e com risco de vida da atividade de saúde, incompatível com a Gratificação de Atividade Técnica – GAT, Adicional de Atividade Penitenciária – AAP e Gratificação de Atividade em Unidade Penal ou Correcional Intra Muros – GADI, não incorporável na inatividade;

V – Gratificação de Atividade Artística: retribuição financeira fixada em porcentagem, de natureza transitória, exclusiva para as funções de Bailarino e Músico, que atuem no Centro Cultural Teatro Guaíra – CCTG, não incorporável na inatividade; e

55

VI – Gratificação de Atividade em Unidade Penal ou Correcional Intra Muros – GADI: retribuição financeira fixada em porcentagem, de natureza transitória, para outros cargos e funções que não Agente Penitenciário, no exercício de suas funções nas unidades penais ou correcionais, relativa ao caráter penoso, perigoso, insalubre e com risco de vida no contato direto e contínuo com o presidiário, não incorporável na inatividade.

Art. 1° - Ato do Chefe do Poder Executivo regulamentará a aplicação e fixará as porcentagens das gratificações e que se referem os incisos anteriores.

Sala de sessões, em 25 de junho de 2002.

ALGACI TULIO
DEPUTADO ESTADUAL

JUSTIFICATIVA:

O termo valor não assegura direitos já conquistados pelas categorias e o termo porcentagem fornece maior segurança jurídica, evitando inclusive perdas salariais progressivas.

56

EMENDA 13
PLENÁRIO

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
192

EMENDA ADITIVA AO PROJETO DE LEI N. 386/02

Adicione-se, onde couber, o artigo abaixo:

"Art. ... – Fica o Governo do Estado do Paraná autorizado a adequar os cargos de servidores penitenciários de acordo com a função que vêm exercendo, ou por opção, conforme a qualificação técnica, a responsabilidade técnica e o nível de escolaridade exigíveis para cada caso, no período de 90 (noventa) dias a partir da publicação desta Lei".

Sala de sessões, em 25 de junho de 2002.

ALGACI TULIO
DEPUTADO ESTADUAL

JUSTIFICATIVA:

A emenda visa corrigir injustiças que ocorrem dentro da carreira dos servidores penitenciários.

57

EMENDA 14

PLENÁRIO

EMENDA ADITIVA AO PROJETO DE LEI N. 386/02

Inclua-se, onde couber, o artigo abaixo:

TRIBUNAL FEDERAL 113

"Art. ... – Os servidores penitenciários e educadores sociais têm direito à aposentadoria especial, devido à natureza de trabalhos insalubres, perigosos e penosos, após o exercício de 25 anos de suas respectivas funções".

Sala de sessões, em 25 de junho de 2002.

ALGACI TULIO
DEPUTADO ESTADUAL

JUSTIFICATIVA:

Toda a categoria Penitenciarista e de Educadores Sociais deste Estado do Paraná, exercem funções de natureza insalubre , penosa e perigosa. Destarte, por ser uma categoria profissional diferenciada, com atividades laborais de natureza policial, deve ser enquadrada no rol das classes laborais que têm direito à aposentadoria especial.

Assembléia Legislativa do Estado do Paraná

Centro Legislativo Presidente Anibal Khury

Emenda 15

Plenário

EMENDA MODIFICATIVA AO PROJETO DE LEI N. 386/02

Modifique-se o artigo 27, passando o mesmo a vigorar com a seguinte redação:

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 119

Art. 27 – A primeira progressão por tempo de serviço para o pessoal ativo ocorrerá:
I – para o cargo de Agente de Apoio: imediatamente à publicação desta Lei;
II – para o cargo de Agente de Execução, Agente de Aviação e Agente Penitenciário: imediatamente à publicação desta Lei;
III – para o cargo Agente Profissional: imediatamente à publicação desta Lei.

Parágrafo Único – Mediante proposta da Secretaria de Estado da Administração e da Previdência – SEAP, o Chefe do Poder Executivo regulamentará os termos da primeira progressão."

Sala de sessões, em 25 de junho de 2002.

ALGACI TULIO
DEPUTADO ESTADUAL

JUSTIFICATIVA:

A modificação justifica-se que o número de funcionários públicos em condições de adquirir promoções e/ou avanços é muito grande, e, diante de tantos anos sem este benefício, não há sentido em aguardar 12 ou até 18 meses como propõe o Governo do Estado.

59
Emenda 16
PLENÁRIO

EMENDA MODIFICATIVA AO PROJETO DE LEI N. 386/02

Modifique-se o artigo 26, passando o mesmo a vigorar com a seguinte redação:

Art. 26 –...
I – para o cargo de Agente de Apoio: imediatamente à publicação desta Lei;
II – para o cargo de Agente de Execução, Agente de Aviação e Agente Penitenciário: imediatamente à publicação desta Lei;
III – para o cargo Agente Profissional: imediatamente à publicação desta Lei.

Parágrafo Único – Mediante proposta da Secretaria de Estado da Administração e da Previdência – SEAP, o Chefe do Poder Executivo regulamentará os termos da primeira promoção."

Sala de sessões, em 25 de junho de 2002.

ALGACI TÚLIO
DEPUTADO ESTADUAL

JUSTIFICATIVA:

A modificação justifica-se que o número de funcionários públicos em condições de adquirir promoções e/ou avanços é muito grande, e, diante de tantos anos sem este benefício, não há sentido em aguardar 12 ou até 18 meses como propõe o Governo do Estado.

Assembléia Legislativa do Estado do Paraná

Centro Legislativo Presidente Anibal Khury

EMENDA 17 PLENÁRIO

EMENDA MODIFICATIVA AO PROJETO DE LEI N. 386/02

Modifique-se o artigo 29, passando o mesmo a vigorar com a seguinte redação:

Art. 27 – As gratificações a que se refere o Anexo V, ficam convertidas em valor correspondente ao percebido na data da publicação desta Lei, sendo devidas enquanto o funcionário permanecer no local, ficando vedada sua percepção para os demais funcionários do Quadro Próprio do Poder Executivo do Estado do Paraná – QPPE.

§ 1° – As gratificações a que se refere o Artigo 18 serão implementadas a partir da publicação desta Lei.

§ 2° - .....

Sala de sessões, em 25 de junho de 2002.

ALGACI TULIO
DEPUTADO ESTADUAL

JUSTIFICATIVA:

A modificação justifica-se que o número de funcionários públicos em condições de adquirir promoções e/ou avanços é muito grande, e, diante de tantos anos sem este benefício, não há sentido em aguardar 12 ou até 18 meses como propõe o Governo do Estado.

60
EMENDA 18
PLENÁRIO

EMENDA MODIFICATIVA AO PROJETO DE LEI N. 386/02

Modifique-se o Parágrafo Único do Art. 10, passando o mesmo a vigorar com a seguinte redação:

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
197

"Parágrafo Único – São Critérios para Promoção:

a) – quatro anos, por antiguidade;
b) – assiduidade;
c) – produtividade; e
d) – porcentagem permitida de faltas, além as regulamentadas pelo estatuto dos Servidores Públicos Estaduais".

Sala de sessões, em 25 de junho de 2002.

ALGACI TULIO
DEPUTADO ESTADUAL

JUSTIFICATIVA:

O artigo em questão trata de promoções funcionais e para toda e qualquer promoção a ser implementada, ainda mais na seara jurídica, mister se faz sejam criteriosas e no âmbito da realidade funcional, situacional e profissional do destinatário da promoção.

Não há sentido nem lógica e nem técnica jurídica sacramentar em favor de um sujeito de direito uma promoção funcional, cujos critérios para tal serão futuramente estabelecidos.

Como sugestão, manifestamo-nos no sentido de que, no campo das promoções, a periodicidade pode ser de 04 anos, e os critérios, os da assiduidade, da produtividade e de uma porcentagem permitida de faltas ao trabalho, além das estatutariamente já estabelecidas, durante a mencionada periodicidade.

Assembléia Legislativa do Estado do Paraná

Centro Legislativo Presidente Anibal Khury

EMENDA 19

PLEN

TRIBUNAL FEDERAL 578

EMENDA ADITIVA AO PROJETO DE LEI N. 386/02

Adicione-se texto ao parágrafo único do Artigo 1°, passando o mesmo a ter a seguinte redação:

"Art. 1° - ....

Parágrafo Único – As disposições a presente Lei não se aplicam aos funcionários dos demais quadros de pessoal integrantes de carreiras estabelecidas por legislação própria, excetuando as carreiras de base da Polícia Civil do Estado, conforme constou da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2002, e do Artigo 38 da Leio Complementar Estadual n. 89, de 25 de julho de 2001, publicadas no Diário Oficial n. 6036, de 26.06.01".

Sala de sessões, em 25 de junho de 2002.

ALCACI TULIO
DEPUTADO ESTADUAL

JUSTIFICATIVA:

Conforme se infere da Lei de Diretrizes Orçamentárias – 2002, aprovada por esta Assembléia Legislativa e publicada no Diário Oficial n. 6036, de 26 de junho de 2001, ficou consignado o compromisso de se evitarem reajustes gerais de salários do funcionalismo e a instituição de novos benefícios, com exceção dos que se fizerem necessários para recompor os salários das carreiras de base, nas áreas prioritárias de atuação do Estado, especialmente na área de Segurança Pública.

TRIBUNAL FEDERAL 119

No mesmo Diário Oficial, foi publicada a Lei Complementar n. 89, de 25 de julho de 2001, que alterou alguns dispositivos da Lei Complementar Estadual n. 14, de 26 de maio de 1982 (Estatuto da Polícia Civil do Estado do Paraná0, estabelecendo, em seu artigo 38, a seguinte norma: "O ingresso nas carreiras de Escrivão de Polícia, Investigador de Polícia, Datiloscopistas e Identificador Datiloscópico, somente dar-se-á com a comprovação de escolaridade de terceiro grau ou equivalente.

Assim sendo, faz-se necessário adequar as Tabelas de Vencimento das Carreiras de Base da Polícia Civil do Estado, tomando-se como referencial a Tabela de Agente Profissional III, uma vez que não podem ser descumpridos os compromissos firmados em lei com a categoria.

De se notar, que a presente Emenda acha-se amparada no que estabelece a referida Lei de Diretrizes Orçamentárias, e segue as diretrizes constitucionais observadas no Anteprojeto de Lei que pretende emendar, sendo certo que se cumpre a estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal, vez que a categoria acha-se amparada por tais leis.

Ademais, é imperiosa a necessidade de se regular os vencimentos dos Policiais Civis do Estado, de há muito tempo defasados, visando remunerá-los de forma condigna com a função, privilegiando-se aqueles profissionais que, ao longo da carreira policial, procuram capacitar-se cada vez mais, objetivando prestar melhor serviço à Sociedade Paranaense.

Assembléia Legislativa do Estado do Paraná

Centro Legislativo Presidente Anibal Khury

EMENDA ADITIVA AO PROJETO DE LEI N. 386/02

Adicione-se ao "caput" do Artigo 26 a palavra "inativos", passando o mesmo a ter a seguinte redação:

Art. 26 – A primeira promoção, para o pessoal ativo e inativo, ocorrerá:
I – ...
II – ...
III – ...

Sala de sessões, em 25 de junho de 2002.

ALGACI TULIO
DEPUTADO ESTADUAL

JUSTIFICATIVA:

Conforme Art. 40, § 8° a Constituição Federal:

Art. 40 – Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas sua autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial no disposto neste artigo.

§ 8° - Observado o disposto no art. 37, XI, os proventos de aposentadoria e as pensões serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendido aos aposentados e aos pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão, na forma da lei".

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

"Art. 37 – A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, e também ao seguinte:

XI – a remuneração e o subsídios dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal".

Verificamos pelo exposto que a Carta Magna Federal respalda a inclusão hora proposta.

RETIRADA PELO AUTOR. EM 27/06/2002

10

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARANÁ
Centro Legislativo Presidente Aníbal Khury

EMENDA 21

PLENÁRIO

EMENDA ADITIVA AO PROJETO DE LEI Nº 386/02

Fica acrescido ao projeto de lei nº 386/02, artigo com a seguinte redação:

"Art. Fica o Pode Executivo, através do DETRAN, autorizado a fiscalizar o pagamento da contribuição sindical dos transportadores rodoviários autônomos de bens, quando do pagamento do Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores – IPVA.

Parágrafo único. A não observância do disposto neste artigo acarretará no impedimento da expedição do licenciamento."

Sala das Sessões, em

DEPUTADO NELSON JUSTUS

66

Emend 22
PLEN-JAN 03

EMENDA AO PROJETO DE LEI Nº 386/2002

Emenda modificativa: Altera-se o artigo 9, § 3º, inciso V, que passa a ter a redação abaixo. Ou seja, troca-se ***" a cada quatro anos "*** por ***" a cada dois anos "***.

V - para o cargo de Agente Profissional: até dois níveis na função, **a cada dois anos**, por Ter concluído cursos relativos ao desempenho da função exercida, sendo um nível para cada 180 (cento e oitenta) horas ou por experiência.

Sala das Sessões, 26 de junho de 2002.

Deputados Estaduais:

JUSTIFICATIVA:

Esta emenda modificativa tem por finalidade estimular a qualificação profissional dos servidores públicos, na medida em que ao invés de esperar-se quatro anos para a progressão por titulação passa-se a fazê-la a cada dois anos, acelerando o processo de profissionalização e requalificação dos servidores estaduais..

64

EMENDA 23

EMENDA AO PROJETO DE LEI Nº 386/2002

Emenda Supressiva: Suprime-se o inciso IV, do artigo 18, do Capítulo II, seção V, substituindo-o com a inclusão de novos incisos IV e V, com a seguinte redação:

" IV - GRATIFICAÇÃO DE INSALUBRIDADE – GI: RETRIBUIÇÃO FINANCEIRA FIXADA EM PERCENTUAIS DE MÍNIMO GRAU (10% SOBRE O VENCIMENTO BASE); DE MÉDIO GRAU (20% SOBRE O VENCIMENTO BASE) E MÁXIMO GRAU (40% SOBRE O VENCIMENTO BASE), DE NATUREZA TRANSITÓRIA, RELATIVA AO CARÁTER INSALUBRE, INCOMPATÍVEL COM A GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICA – GAT, ADICIONAL DE ATIVIDADE PENITENCIÁRIA – AAP E GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EM UNIDADE PENAL OU CORRECIONAL INTRA MUROS – GADI, NÃO INCORPORÁVEL NA INATIVIDADE;

V - GRATIFICAÇÃO DE PERICULOSIDADE – GP: RETRIBUIÇÃO FINANCEIRA FIXADA EM 30% DO VENCIMENTO BASE, DE NATUREZA TRANSITÓRIA, RELATIVA AO CARÁTER PENOSO, PERIGOSO E COM RISCO DE VIDA DA ATIVIDADE DE SAÚDE, INCOMPATÍVEL COM A GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICA – GAT, ADICIONAL DE ATIVIDADE PENITENCIÁRIA – AAP E GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EM UNIDADE PENAL OU CORRECIONAL INTRAMUROS – GADI, NÃO INCORPORÁVEL NA INATIVIDADE."

Sala das Sessões, 26 de junho de 2002

Deputados Estaduais:

JUSTIFICATIVA:

A Gratificação de Insalubridade e a Gratificação de Periculosidade é um direito conquistado pelos servidores públicos estaduais, em especial no setor da saúde, desde há muito tempo. Em toda a legislação federal os percentuais dos referidos adicionais são sobre salário mínimo e/ou salário base. E mais, agentes insalubres e/ou perigosos podem variar de intensidade, que na legislação federal e até na legislação estadual paranaense (Lei Estadual nº 10.692/93) são chamados de Graus (máximo – 40%, médio – 20% e mínimo – 10% para a insalubridade, sobre o menor vencimento base da Tabela Salarial ou sobre o Salário Mínimo Nacional) e 30% para a periculosidade, sobre o vencimento base do cargo).

E mais, conforme o período e/ou problemas enfrentados pela saúde pública, nos próprios locais de trabalho a intensidade dos agentes, ou melhor, a intensidade que tais agentes podem atuar na saúde das pessoas pode variar e muito. Somente uma perícia pode identificar qual é o perigo ou dano à saúde do trabalhador.

Por se tratar de adicional que pode variar conforme os fatores de risco e exposição aos agentes nocivos à saúde nos ambientes de trabalho, não se deve fixar um valor ou um percentual para todos os trabalhadores, sob pena de tratamento diferenciado entre os trabalhadores.

Assembléia Legislativa do Estado do Paraná
Centro Legislativo Presidente Anibal Khury

Emenda 24

TRIBUNAL FEDERAL
SUPREMO
125

EMENDA AO PROJETO DE LEI Nº 386/2002

Emenda Aditiva: acrescentam-se dois novos §§, renumerando-se o parágrafo único como parágrafo primeiro.

Artigo 20 - .....

§ 2º - Os atuais funcionários aposentados e os pensionistas do Quadro Geral do Estado, para efeito de enquadramento na nova Tabela de Referência de Vencimento, terão considerados além do exposto no caput, incisos I e II e parágrafo primeiro deste artigo, o tempo de efetivo exercício (antiguidade), a correlação da posição na Tabela de Referência de Vencimento anterior para a que integra a presente lei e, a titulação obtida quando em atividade.

§ 3º - O que determina o parágrafo 2º terá aplicação imediatamente à publicação da lei.

Sala das Sessões, 26 de junho de 2002.

Deputados Estaduais:

JUSTIFICATIVA:

A alteração proposta nos novos parágrafos 2º e 3º fazem jus ao disposto no atigo 33, inciso VI, da Constituição Estadual, que prevê: ***"Tratamento uniforme aos servidores públicos, no que se refere à concessão de índices de reajuste ou outros tratamentos remuneratórios ou desenvolvimento nas carreiras."***, e como o que determina a Constituição Federal, no artigo 40, § 8, cuja redação é a seguinte: ***"Observado o disposto no artigo 37, inciso XI, os proventos de aposentadoria e pensões serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e aos pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para concessão da pensão, na forma da lei."*** Propõe-se esta emenda no intuito de dar cumprimento a preceitos constitucionais, bem como trazer o justo tratamento igualitário aos aposentados e pensionistas. A aplicação pura e simples do enquadramento como está proposto neste projeto de lei acarretará prejuízo evidente, visto que, encontrando-se em final de suas respectivas classes, terão ínfimos percentuais de acréscimo em seus salários.

Assembléia Legislativa do Estado do Paraná
Centro Legislativo Presidente Anibal Khury

Emenda 25
Plenário

EMENDA AO PROJETO DE LEI Nº 386/2002

Emenda aditiva: Inclua-se o artigo 25, no Capítulo III - Do enquadramento, cuja redação será a seguinte:

TRIBUNAL FEDERAL 326

Art.25 - .....

" Os servidores atualmente ocupantes da função de atendente de enfermagem serão enquadrados na função de auxiliar de enfermagem e no cargo de agente de execução."

Sala das Sessões, 26 de junho de 2002.

Deputados Estaduais:

JUSTIFICATIVA:

Há uma situação específica no setor saúde referente aos servidores da área de enfermagem. Por força da Lei Federal nº 7498/1986, regulamentada pelo decreto 94.406/87, a categoria "atendente de enfermagem" foi extinta e estes servidores foram compelidos a se qualificar para continuar exercendo as atividades referentes à função de auxiliar de enfermagem.
O próprio Estado do Paraná praticamente já compeliu todos os Atendentes de Enfermagem a se adequarem às normas da citada Lei Federal, de acordo com todas as disposições do COREM – Conselho Federal de Enfermagem. Ou seja, todos os Atendentes de Enfermagem que atuam no Quadro de Servidores do Estado do Paraná já fizeram o Curso de Auxiliar de Enfermagem e, principalmente, JÁ ATUAM COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM.
No entanto até o momento o Estado do Paraná não dispunha de um mecanismo legal para regularizar a situação e proceder à reclassificação destes servidores para o cargo de Auxiliar de Enfermagem. O QPPE deve ser este mecanismo de correção de equívocos e de distorções funcionais.
Em suma, todos os servidores Atendentes de Enfermagem estão devidamente qualificados e regularizados nos termos da lei do exercício profissional e estão efetivamente EXERCENDO a função de Auxiliar de Enfermagem. Razão não há para que estes servidores tenham outra nomenclatura que não a de AUXILIAR DE ENFERMAGEM.

O Anexo II , que define os Requisisitos de escolaridade minima para as carreiras, cargos e das funções do QPPE, coloca o atendente de enfermagem na carreira/cargo de agente de apoio e na função de auxiliar de saúde. Na emenda proposta justifica-se o seu enquadramento (reclassificação) como auxiliar de enfermagem. Ou seja, na carreira/cargo de agente de execução.

Emenda 26

EMENDA AO PROJETO DE LEI Nº 386/2002

Emenda Modificativa: Altera-se o Artigo 26, que trata da primeira promoção e o artigo 27, que trata da primeira progressão, os quais passam a ter a seguinte redação:

"Art. 26 - A primeira promoção se dará indistintamente para os cargos de agente de apoio, execução, aviação, penitenciário e profissional, imediatamente à publicação desta lei.

"Art. 27 - A primeira progressão por tempo de serviço se dará para os cargos de agente de apoio, execução, aviação, penitenciário e profissional, 12 (doze) meses contados a partir do enquadramento na presente lei.

Sala das Sessões, 26 de junho de 2002.

Deputados Estaduais:

JUSTIFICATIVA:

A alteração proposta nos artigos 26 e 27, que tratam respectivamente da primeira promoção e primeira progressão, fazem jus ao disposto no artigo 33, inciso VI, da Constituição Estadual, que prevê: *"Tratamento uniforme aos servidores públicos, no que se refere à concessão de índices de reajuste ou outros tratamento remuneratórios ou desenvolvimento nas carreiras."*.

Ou seja, não é possivel aceitar-se o tratamento discriminatório aos servidores estaduais quando ser pretende a implantação de um plano de cargos, carreiras e salários que visa acima de tudo a valorização, a dignificação e a profissionalização dos servidores estaduais.

Sendo assim, estas emendas aos artigos 26 e 28, buscam garantir um tratamento justo e igualitário; bem como cumprir os preceitos constitucionais.

Assembléia Legislativa do Estado do Paraná

Centro Legislativo Presidente Anibal Khury

Emenda 27

EMENDA AO PROJETO DE LEI Nº 386/2002

SENADO FEDERAL 128

Emenda aditiva: Inclua-se novo Artigo (o qual, passa a ser o de nº 33) no Capítulo IV, que trata das Disposições Finais e Transitórias.

"Artigo 33 - Será garantida a participação dos representantes dos sindicatos de servidores estaduais junto à Secretaria de Estado de Administração e Previdência (SEAP), bem como a cada secretaria/órgão, nas comissões e/ou mecanismos que definirão os termos do enquadramento, nas regulamentações e decisões/ações relacionadas à implantação, desenvolvimento e manutenção do Quadro Próprio do Poder Executivo (QPPE), instituído pela presente lei.

§ 1º - Os sindicatos de servidores estaduais de cada Secretaria/órgão indicará os seus representantes e na ausência destes, os servidores das respectivas instituições definirão seus representantes em Assembléia Geral, especificamente convocada para tal finalidade.

Sala das Sessões, 26 de junho de 2002.

Deputados Estaduais:

JUSTIFICATIVA:

A presente emenda visa garantir a materialização e implementação dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, bem como a transparência e a democracia na implantação e desenvolvimento do QPPE. Esta emenda vem em consonância ao artigo 39, da Constituição Federal que prevê para a União, Estados, Distrito Federal e Municípios, a instituição de Conselho de Política de Administração de Pessoal com a participação direta dos servidores para tratar de temática semelhante e afim. Também vem colocar em prática os princípios inclusos no artigo 8º da Constituição Federal, que trata da associação profissional ou sindical; bem como o artigo 37, inciso VI, o qual garante ao servidor público civil a livre associação sindical. Se não bastassem estes parâmetros constitucionais e concernentes à modernidade, a necessidade de tal instituto é demarcada no fato de que muitos e importantes aspectos do citado QPPE ficarão para regulamentação posterior, dos quais cita-se alguns: art.3, § 4º, (descrição de cargos, carga horária, etc); art. 6, § 2º (exame psicológico); art. 7, § 2º (estágio probatório); art. 9, § 2º (progressão por avaliação de desempenho); art. 10, § único (promoção); art. 11 (mudança de função); art. 12, §2º (movimentação de pessoal), art. 16, § único (plantão); art. 18, § 1º (novas gratificações); art. 22 e 23 (enquadramento); art. 26, § único (primeira promoção); art. 27, § único (primeira progressão); art. 28 (redistribuição de cargos para a primeira promoção e, art. 31 (casos omissos).

Assembléia Legislativa do Estado do Paraná

Centro Legislativo Presidente Anibal Khury

EMENDA 28

EMENDA AO PROJETO DE LEI Nº 386/2002

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
Fl. 129

Emenda modificativa: Altera-se o Anexo III, do Projeto de Lei nº 386/02, citado no artigo 13.

"Os valores das Tabelas de Referência de Vencimento que integram o Anexo III deste projeto de lei, serão majorados em 20%."

Sala das Sessões, 26 de junho de 2002.

Deputados Estaduais:

JUSTIFICATIVA:

Segundo o próprio Secretário de Estado da Administração e Previdência (SEAP), o percentual médio de acréscimo financeiro no enquadramento inicial com a implantação do QPPE, será de apenas 2% e que o objetivo do novo quadro de pessoal não é repor perdas salariais.

No entanto, estes servidores estaduais estão desde agosto/95 sem a revisão anual de salários, conforme determina o artigo 37, inciso X, da Constituição Federal e artigo 27, inciso X, da Constituição Estadual, acumulando de ago/95 a abr/02 uma perda percentual de 66,36%.

O impacto desta majoração, segundo o DIEESE/PR, é de 0,8% sobre a Receita Corrente Líquida (RCL) neste exercício fiscal e 1,38% na Receita Corrente Líquida (RCL) em 12 meses. Portanto, para que se garanta um mínimo de condição de sobrevivência para estes servidores estaduais é que se propõe esta emenda, a qual visa a recuperação de parte das perdas salariais acumuladas desde agosto de 1995.

77

Emenda 29
Plenário

TRIBUNAL FEDERAL
530

EMENDA AO PROJETO DE LEI Nº 386/2002

Emenda Aditiva: Inclua-se novo artigo (o qual, passa a ser o 32) no Capítulo IV, que trata das Disposições Finais e Transitórias.

"Artigo 32 - Fica assegurada a revisão anual das Tabelas de Referência de Vencimento Base das carreiras que integram o Anexo III, desta lei, de forma a cumprir-se os ditames das Constituições Federal (art. 37, inciso X) e Estadual (art. 27, inciso X)."

Sala das Sessões, 26 de junho de 2002.

Deputados Estaduais:

JUSTIFICATIVA:

A presente emenda visa garantir a revisão anual das Tabelas de Referência de Vencimento, que integram o anexo III desta lei, de forma a dar cumprimento aos preceitos constitucionais (art. 37, inciso X, da Constituição Federal e art. 27, inciso X, da Constituição Estadual) e impedir a irredutibilidade dos salários (art. 7º, inciso VI, da Constituição Federal).

Esta medida é necessária e indispensável tendo em vista que no Estado do Paraná este princípio não tem sido cumprido, ao ponto dos cerca de 46 mil servidores estaduais do Quadro Geral do Estado (QGE) - ativos, inativos e pensionistas, estarem desde agosto de 1995 com os mesmos vencimentos base, acumulando uma defasagem salarial de 66,36% (agosto/95 a abril/02, segundo o ICV/DIEESE/PR), a qual implica por via indireta, em violação do princípio constitucional que assegura o direito do servidor à irredutibilidade dos seus vencimentos.

74

Emenda 30
plenário

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
131

EMENDA AO PROJETO DE LEI Nº 386/2002

Artigo 26 - .....

Emenda Aditiva: O enquadramento de que trata o Capítulo III, desta lei, será efetivado no mês de julho.

Sala das Sessões, 26 junho de 2002.

Deputados Estaduais:

JUSTIFICATIVA:

Esta emenda é proposta visando garantir a efetivação do Quadro Próprio do Poder Executivo (QPPE), já em julho, em consonância com as afirmações do Sr. Secretário da SEAP – Secretaria de Estado da Administração e Previdência que tem informado aos servidores estaduais e órgãos de recursos humanos que o desejo do governo do Estado é aprovar este projeto em junho e implantá-lo em julho.

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARANÁ

Centro Legislativo Presidente Aníbal Khury

Emenda 31

TRIBUNAL FEDERAL

EMENDA AO PROJETO DE LEI 386/02

Emenda Modificativa: Altera tabela de valores do Anexo III, do Projeto de Lei em tela:

Fica alterado o anexo III, do referido Projeto de Lei, aplicando a tabela da função Agente de Execução para a função Agente de Apóio, e a tabela Agente de Aviação para a função Agente de Execução, conforme tabela em anexo.

Sala das Sessões, 26 de junho de 2002.

LUCIANA RAFAGNIN
DEPUTADA ESTADUAL — PT

Justificativa

A referida emenda visa estabelecer melhor critério de remuneração aos funcionários dos Grupos Agente de Apoio e Agente de Execução, tendo em vista tratar-se de categoria que desempenha importante função no serviço público estadual, e que sofreu o maior achatamento salarial nos últimos oito anos.

TRIBUNAL FEDERAL SUPREMO 37

ANEXO III - PROJETO DE LEI 386/2002

TABELA DE REFERÊNCIA DE VENCIMENTOS DOS CARGOS DO QPPE

TABELAS DE VENCIMENTOS PARA 40 HORAS SEMANAIS

	AGENTE DE APOIO		
	CLASSE		
	III	II	I
1	334,21	540,23	873,24
2	347,58	561,84	908,17
3	361,48	584,31	944,49
4	375,94	607,68	982,27
5	390,98	631,99	1.021,56
6	406,62	657,27	1.062,42
7	422,88	683,56	1.104,92
8	439,80	710,90	1.149,12
9	457,39	739,34	1.195,08
10	475,69	768,91	1.242,89
11	494,71	799,67	1.292,60
12	514,50	831,65	1.344,31

AGENTE DE EXECUÇÃO		
CLASSE		
III	II	I
547,56	876,66	1.403,56
569,46	911,73	1.459,71
592,24	948,20	1.518,09
315,93	986,12	1.578,82
640,57	1.025,57	1.641,97
666,19	1.066,59	1.707,65
692,84	1.109,26	1.775,95
720,55	1.153,63	1.846,99
749,37	1.199,77	1.920,87
779,35	1.247,76	1.997,71
810,52	1.297,67	2.077,62
842,94	1.349,58	2.160,72

AGENTE PENITENCIÁRIO		
CLASSE		
III	II	I
334,21	535,08	856,68
347,58	556,48	890,95
361,48	578,74	926,59
375,94	601,89	963,65
390,98	625,97	1.002,20
406,62	651,01	1.042,28
422,88	677,05	1.083,98
439,80	704,13	1.127,33
457,39	732,30	1.172,43
475,69	761,59	1.219,33
494,71	792,05	1.268,10
514,50	823,73	1.318,82

AGENTE DE AVIAÇÃO		
CLASSE		
III	II	I
547,56	876,66	1.403,56
569,46	911,73	1.459,71
592,24	948,20	1.518,09
315,93	986,12	1.578,82
640,57	1.025,57	1.641,97
666,19	1.066,59	1.707,65
692,84	1.109,26	1.775,95
720,55	1.153,63	1.846,99
749,37	1.199,77	1.920,87
779,35	1.247,76	1.997,71
810,52	1.297,67	2.077,62
842,94	1.349,58	2.160,72

AGENTE PROFISSIONAL		
CLASSE		
III	II	I
1.525,25	2.512,42	4,138,49
1.586,26	2.612,91	4.304,03
1.649,71	2.717,43	1.176,19
1.715,70	2.826,13	4.655,24
1.784,33	2.939,17	4.841,45
1.855,70	3.056,74	5.035,11
1.929,33	3.179,01	5.236,51
2.007,12	3.306,17	5.445,97
2.087,41	3.438,41	5.663,81
2.170,91	3.575,95	5.890,36
2.257,74	3.718,99	6.125,98
2.348,05	3.867,75	6.371,02

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
J32

BASE

ANEXO III - PROJETO DE LEI 386/2002

TABELA DE REFERÊNCIA DE VENCIMENTOS DOS CARGOS DO QPPE

TABELAS DE VENCIMENTOS PARA 40 HORAS SEMANAIS

	AGENTE DE APOIO		
	CLASSE		
	III	II	I
1	228,41	365,69	585,48
2	237,55	380,32	608,90
3	247,05	395,53	633,26
4	256,93	411,35	658,59
5	267,21	427,81	684,93
6	277,90	444,92	712,33
7	289,01	462,72	740,82
8	300,57	481,23	770,46
9	312,59	500,47	801,28
10	325,10	520,49	833,33
11	338,10	541,31	866,66
12	351,63	562,97	901,33

AGENTE DE EXECUÇÃO		
CLASSE		
III	II	I
334,21	540,23	873,24
347,58	561,84	908,17
361,48	584,31	944,49
375,94	607,68	982,27
390,98	631,99	1.021,56
406,62	657,27	1.062,42
422,88	683,56	1.104,92
439,80	710,90	1.149,12
457,39	739,34	1.195,08
475,69	768,91	1.242,89
494,71	799,67	1.292,60
514,50	831,65	1.344,31

AGENTE PENITENCIÁRIO		
CLASSE		
III	II	I
334,21	535,08	856,68
347,58	556,48	890,95
361,48	578,74	926,59
375,94	601,89	963,65
390,98	625,97	1.002,20
406,62	651,01	1.042,28
422,88	677,05	1.083,98
439,80	704,13	1.127,33
457,39	732,30	1.172,43
475,69	761,59	1.219,33
494,71	792,05	1.268,10
514,50	823,73	1.318,82

AGENTE DE AVIAÇÃO		
CLASSE		
III	II	I
547,56	876,66	1.403,56
569,46	911,73	1.459,71
592,24	948,20	1.518,09
315,93	986,12	1.578,82
640,57	1.025,57	1.641,97
666,19	1.066,59	1.707,65
692,84	1.109,26	1.775,95
720,55	1.153,63	1.846,99
749,37	1.199,77	1.920,87
779,35	1.247,76	1.997,71
810,52	1.297,67	2.077,62
842,94	1.349,58	2.160,72

AGENTE PROFISSIONAL		
CLASSE		
III	II	I
1.525,25	2.512,42	4,138,49
1.586,26	2.612,91	4.304,03
1.649,71	2.717,43	1.176,19
1.715,70	2.826,13	4.655,24
1.784,33	2.939,17	4.841,45
1.855,70	3.056,74	5.035,11
1.929,33	3.179,01	5.236,51
2.007,12	3.306,17	5.445,97
2.087,41	3.438,41	5.663,81
2.170,91	3.575,95	5.890,36
2.257,74	3.718,99	6.125,98
2.348,05	3.867,75	6.371,02

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARANÁ

Centro Legislativo Presidente Aníbal Khury

Emenda 32 — Plenário — 435 — CÂMARA FEDERAL

EMENDA AO PL 386/2002

Emenda Aditiva: Acrescenta-se novo artigo no Capítulo das disposições Transitórias, com a seguinte redação:

Art. ____ - Fica estabelecido Data Base para os Servidores do Quadro Próprio do Poder Executivo – QPPE, a data de publicação da presente Lei.

Sala das Sessões, 26 de junho de 2002.

LUCIANA RAFAGNIN
Deputada Estadual PT

Justificativa:

A presente emenda visa estabelecer data base para os servidores do Quadro Próprio do Poder Executivo, com o objetivo de periodicamente repor as perdas salariais desta categoria.

79

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARANÁ

Centro Legislativo Presidente Aníbal Khury

33

TRIBUNAL FEDERAL 196

EMENDA AO PROJETO DE LEI 386/02

Emenda Aditiva: Acrescenta novo artigo ao Capítulo IV, incorporando ao Vencimento Base das Carreiras do QPPE, a gratificação de Assiduidade, com a seguinte redação:

Art. ____ - Fica incorporado ao Vencimento Base do QPPE, (Quadro Próprio do Poder Executivo), a gratificação de R$ 100,00 (cem reais), dada a título de assiduidade aos Funcionários do QGE (Quadro Geral do Estado).

Sala das Sessões, 26 de junho de 2002.

LUCIANA RAFAGNIN
DEPUTADA ESTADUAL — PT

Justificativa

Recentemente, o Poder Executivo enviou Mensagem a esta Casa de Leis, concedendo Gratificação Especial por Assiduidade aos funcionários do Quadro Geral do Estado, no valor de R$100,00 (cem reais). Tal gratificação se deu com vistas a minimizar o excessivo achatamento salarial que sobre a categoria. Assim, a presente emenda visa amenizar a injustiça salarial desta categoria, uma vez que o QPPE não prevê recuperação das perdas.

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARANÁ

Centro Legislativo Presidente Aníbal Khury

Emenda 34

EMENDA AO PROJETO DE LEI 386/02

Emenda Aditiva: Acrescenta novo artigo ao Capítulo IV, com a seguinte redação:

Art. ____ - Os funcionários das Escolas Públicas da Rede Estadual de Ensino, após a promulgação do PCCS (Plano de Carreira Cargos e Salários) da Educação, serão imediata e automaticamente transferidos do QPPE (Quadro Próprio do Poder Executivo) e enquadrados no PCCS da Educação.

Sala das Sessões, 26 de junho de 2002.

LUCIANA RAFAGNIN
DEPUTADA ESTADUAL — PT

Justificativa

A presente emenda visa assegurar a unidade da Carreira de Educação, com vistas à futura aprovação de Plano de Carreira próprio, o qual se encontra em trâmite nesta Casa. O enquadramento de tais funcionários em plano próprio da Educação é medida salutar que promove maior unidade desta Carreira.

Assembléia Legislativa do Estado do Paraná

Centro Legislativo Presidente Anibal Khury

Diretoria Legislativa

Emenda 35

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 538

EMENDA MODIFICATIVA
PROJETO DE LEI Nº 386/02

Acresce parágrafo ao artigo 19, do Projeto de Lei nº 386/02, com a seguinte redação:

"Art. 19 – ...

§... – O enquadramento dos servidores de nível universitário lotados na Secretaria de Estado dos Transportes e no Departamento de Estradas de Rodagem será efetivado através da presente lei, com alteração para 190% (cento e noventa por cento) do percentual citado no artigo 2º da Lei Nº 11.714/97, de 07 de maio de 1997."

Sala da Sessões, em

NELSON JUSTUS
DEPUTADO ESTADUAL

Nelson Garcia

Tadeu

Plauto

Chiquinho Caldi

Moisés

Emenda 36
Plenário

Assembléia Legislativa do Estado do Paraná

Centro Cívico Bento Munhoz da Rocha Neto

EMENDA MODIFICATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 386/02

REQUERIMENTO

Súmula: Altera os artigos 19 e 20 do Projeto de Lei nº 386/02, que institui o Quadro Próprio do Poder Executivo.

O inciso II do artigo 19 e o inciso II do artigo 20 do Projeto de Lei nº 386/02, que institui o Quadro Próprio do Poder Executivo, passam a vigorar com as seguintes redações:

"Art. 19.

II – Enquadramento salarial em valor imediatamente superior ao atualmente percebido nas Tabelas de Referência de Vencimento constante do Anexo III desta Lei, sendo que, para o cargo de Agente Profissional será observada ainda a correspondência entre as classes da tabela proposta (III, II e I) e os padrões da tabele atual (I, II e III).

Art. 20.

II – Enquadramento salarial em valor imediatamente superior ao atualmente percebido nas Tabelas de Referência de Vencimento constante do Anexo III desta Lei, sendo que para o cargo de Agente Profissional, será observada ainda a correspondência entre as classes da tabele proposta (III, II e I) e os padrões da tabela atual (I, II e III).

Sala das Sessões, em 27 de junho de 2002.

Deputado MARCOS ISFER
Líder do PPS/PR

Emenda 37
Plenário

Assembléia Legislativa do Estado do Paraná

Centro Cívico Bento Munhoz da Rocha Neto

TRIBUNAL FEDERAL

EMENDA MODIFICATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 386/02

RETIRADA PELO AUTOR. EM 27/06/2002. REQUERIMENTO 140

Súmula: Altera os artigos 19 e 20 do Projeto de Lei nº 386/02, que institui o Quadro Próprio do Poder Executivo.

O inciso II do artigo 19 e o inciso II do artigo 20 do Projeto de Lei nº 386/02, que institui o Quadro Próprio do Poder Executivo, passam a vigorar com as seguintes redações:

"Art. 19.

II – Enquadramento salarial em valor imediatamente superior ao atualmente percebido nas Tabelas de Referência de Vencimento constante do Anexo III desta Lei, sendo que, para o cargo de Agente Profissional será observada ainda a correspondência entre as classes da tabela proposta (III, II e I) e os padrões da tabele atual (I, II e III).

Art. 20.

II – Enquadramento salarial em valor imediatamente superior ao atualmente percebido nas Tabelas de Referência de Vencimento constante do Anexo III desta Lei, sendo que para o cargo de Agente Profissional, será observada ainda a correspondência entre as classes da tabele proposta (III, II e I) e os padrões da tabela atual (I, II e III).

Sala das Sessões, em 27 de junho de 2002.

Deputado MARCOS ISFER
Líder do PPS/PR

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARANÁ

Centro Legislativo Presidente Aníbal Khury

Emenda 38
PL 386/02
341

EMENDA AO PL 386/2002

Emenda Modificativa: acrescenta-se novo artigo no Capítulo IV, com a seguinte redação:

Art. ___ - Ficam alterados os valores do anexo III, do referido projeto, recompondo parte das perdas salariais acumulada pelos respectivos servidores nos últimos oito anos, aplicando alíquota de 52% (cinqüenta e dois por cento) para a categoria Agente de Apoio nas classes III, II e I, bem como, alíquota de 35% (trinta e cinco por cento), para as categorias Agente de Execução e Agente Penitenciário, nas Classes III, II e I, conforme tabela em anexo.

Sala das Sessões, 26 de junho de 2002.

ANGELO VANHONI
Deputado Estadual - PT

TRIBUNAL FEDERAL
142

Justificativa:

A referida emenda visa recompor perdas salariais acumuladas pelos servidores das Categorias Agente de Apoio, Agente de Execução e Agente Penitenciário, que sofreram pesado achatamento salarial nos últimos oito anos. Trata-se, pois de recompor o poder aquisitivo dos salários destes servidores, fazendo-se justiça a tão importante setor do funcionalismo público estadual.

TRIBUNAL FEDERAL
SECRETARIA
Fls. 1943

ANEXO III - PROJETO DE LEI 386/2002

TABELA DE REFERÊNCIA DE VENCIMENTOS DOS CARGOS DO QPPE

TABELAS DE VENCIMENTOS PARA 40 HORAS SEMANAIS

	Reajuste de 52%			Reajuste de 35%			Reajuste de 35%								
	AGENTE DE APOIO			AGENTE DE EXECUÇÃO			AGENTE PENITENCIÁRIO			AGENTE DE AVIAÇÃO			AGENTE PROFISSIONAL		
	CLASSE			CLASSE			CLASSE			CLASSE			CLASSE		
	III	II	I	III	II	I	III	II	I	III	II	I	III	II	I
1	347,18	555,85	889,93	451,18	729,31	1.178,87	451,18	722,36	1.156,52	547,56	876,66	1.403,56	1.525,25	2.512,42	4,138,49
2	361,08	578,09	925,53	469,23	758,48	1.226,03	469,23	751,25	1.202,78	569,46	911,73	1.459,71	1.586,26	2.612,91	4.304,03
3	308,81	601,21	962,56	488,00	788,82	1.275,06	488,00	781,30	1.250,90	592,24	948,20	1.518,09	1.649,71	2.717,43	1.176,19
4	390,53	625,25	1.001,06	507,52	820,37	1.326,06	507,52	812,55	1.300,93	315,93	986,12	1.578,82	1.715,70	2.826,13	4.655,24
5	406,16	650,27	1.041,09	527,82	853,19	1.379,11	527,82	845,06	1.352,97	640,57	1.025,57	1.641,97	1.784,33	2.939,17	4.841,45
6	422,41	676,28	1.082,74	548,94	887,31	1.434,27	548,94	878,86	1.407,08	666,19	1.066,59	1.707,65	1.855,70	3.056,74	5.035,11
7	439,30	703,33	1.126,05	570,89	922,81	1.491,64	570,89	914,02	1.463,37	692,84	1.109,26	1.775,95	1.929,33	3.179,01	5.236,51
8	456,87	731,47	1.171,10	593,73	959,72	1.551,31	593,73	950,58	1.521,90	720,55	1.153,63	1.846,99	2.007,12	3.306,17	5.445,97
9	475,14	760,71	1.217,95	617,48	998,11	1.613,36	617,48	988,61	1.582,78	749,37	1.199,77	1.920,87	2.087,41	3.438,41	5.663,81
10	494,15	791,14	1.266,66	642,18	1.038,03	1.677,90	642,18	1.028,15	1.646,10	779,35	1.247,76	1.997,71	2.170,91	3.575,95	5.890,36
11	513,91	822,79	1.317,32	667,86	1.079,55	1.745,01	667,86	1.069,27	1.711,94	810,52	1.297,67	2.077,62	2.257,74	3.718,99	6.125,98
12	534,48	855,71	1.370,02	694,58	1.122,73	1.814,82	694,58	1.112,04	1.780,41	842,94	1.349,58	2.160,72	2.348,05	3.867,75	6.371,02

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARANÁ

Centro Legislativo Presidente Aníbal Khury

Emenda 39

Plenário

CONGRESSO NACIONAL FEDERAL

944

EMENDA AO PL 386/2002

Emenda Aditiva: Acrescenta-se novo artigo no Capítulo das disposições Transitórias, com a seguinte redação:

Art. ____ - O Poder Executivo enviará, no prazo de 90 dias, contados da publicação desta Lei, Mensagem à Assembléia Legislativa, contendo proposta de Plano de Carreira Cargos e Salários para o Sistema Penitenciário Estadual, discriminando as categorias Agente Penitenciário de Segurança, Agente Penitenciário Administrativo, Agente Penitenciário da Saúde e Agente Penitenciário Profissional.

Sala das Sessões, 26 de junho de 2002.

ANGELO VANHONI
Deputado Estadual - PT

Justificativa:

A presente emenda visa assegurar que o Poder Executivo envie a esta Casa de Leis, proposta de PCCS, para os servidores do Sistema de Segurança Pública e Penitenciário, com vistas a estabelecer tratamento adequado à categoria, contemplando as especificidades e peculiaridades deste seguimento.

86

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARANÁ

Centro Legislativo Presidente Anibal Khury

Emenda 40

EMENDA AO PL 386/2002

Emenda Modificativa: Altera-se o art. 26 do referido Projeto de Lei, ficando com a seguinte redação:

Art. 26 — A primeira promoção, para o pessoal ativo, ocorrerá após 60 dias, para todos os cargos de que trata a presente Lei, contados de sua publicação.

Sala das Sessões, 26 de junho de 2002.

ÂNGELO VANHONI
Deputado Estadual PT

Justificativa:

A presente emenda visa assegurar o critério de tratamento igualitário ao conjunto dos funcionários que formam o QPPE, tendo em vista que se trata do quadro mais penalizado pela atual administração, sendo necessários que todos, a igual tempo, recebam as promoções a que fazem jus, não se justificando as discriminações propostas pela Mensagem do Poder Executivo.

87

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARANÁ

Centro Legislativo Presidente Aníbal Khury

41

Emenda

PL 386

TRIBUNAL FEDERAL
346

EMENDA AO PL 386/2002

Emenda Modificativa: Altera-se o art. 27 do referido Projeto de Lei, ficando com a seguinte redação:

Art. 27 — A primeira progressão, para o pessoal ativo, ocorrerá após 120 dias, para todos os cargos de que trata a presente Lei, contados de sua publicação.

Sala das Sessões, 26 de junho de 2002.

ÂNGELO VANHONI
Deputado Estadual PT

Justificativa:

A presente emenda visa assegurar o critério de tratamento igualitário ao conjunto dos funcionários que formam o QPPE, tendo em vista que se trata do quadro mais penalizado pela atual administração, sendo necessários que todos, a igual tempo, recebam as promoções a que fazem jus, não se justificando as discriminações propostas pela Mensagem do Poder Executivo.

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARANÁ

Centro Legislativo Presidente Aníbal Khury

88

Emenda 42

EMENDA AO PL 386/2002

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

347

Emenda Aditiva: Acrescenta-se novo artigo ao referido Projeto de Lei, introduzindo no Quadro Próprio do Poder Executivo, o Agente Cultural, com a seguinte redação:

Art. ____ — Fica criado na estrutura do Quadro Próprio do Poder Executivo a Carreira de Agente Cultural.

Parágrafo primeiro: A Carreira de Agente Cultural terá 03 (três) classes sendo: Classe III — Nível de escolaridade Ensino Fundamental; Classe II — Nível de escolaridade Ensino Médio; e Classe I — Nível de escolaridade Ensino Superior.

Parágrafo segundo: Os Agentes Culturais serão enquadrados conforme tabela em anexo de vencimento, a qual passará a integrar o Anexo III, da presente Lei.

Sala das Sessões, 26 de junho de 2002.

ÂNGELO VANHONI
Deputado Estadual – PT

TRIBUNAL FEDERAL
348

Justificativa:

A referida emenda visa corrigir distorções existentes em relação às especificidades funcionais da atividade artística cultural. O Agente Cultural em razão de sua função de divulgador da política geral, e cultural em particular, do Governo do Estado do Paraná, se vê obrigado a jornadas de trabalho irregulares e deslocamentos de seu local de origem, devendo estar disponível a viagens o que influi diretamente em sua vida particular, fato que o distingue dos demais profissionais do QPPE.

Destaca-se também, a natureza penosa da atividade do Agente Cultural, em função do excessivo esforço físico a que se submetem, especialmente os profissionais de dança.

Por fim, a citada emenda visa atender a nova regulamentação profissional desta categoria.

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARANÁ

Centro Legislativo Presidente Aníbal Khury

Emenda 43

CÂMARA FEDERAL

EMENDA AO PL 386/2002

Emenda Modificativa: Altera a redação do inciso V, do art. 18, do referido Projeto de Lei, ficando com a seguinte redação:

Art. 18 - .....

.....

V – Gratificação de Atividade Artística — GAS: Retribuição financeira fixada em valor, de natureza transitória, exclusiva para funções diretamente ligadas à produção de espetáculos, tais como: bailarino, músico, técnico, produtor e professor de dança (instrutor artístico) que atuem no CCTG, relativa ao caráter da natureza da produção artística, da inconstância da jornada de trabalho e dos deslocamentos necessários à turnês (viagens), não incorporável na inatividade.

Sala das Sessões, 26 de junho de 2002.

ANGELO VANHONI
Deputado Estadual - PT

FEDERAL
150

Justificativa:

A referida emenda visa ampliar a extensão da Gratificação de Atividade Artistica, para corrigir distorções existentes em relação às especificidades funcionais da atividade artística cultural. O Agente Cultural em razão de sua função de divulgador da política geral, e cultural em particular, do Governo do Estado do Paraná, se vê obrigado a jornadas de trabalho irregulares e deslocamentos de seu local de origem, devendo estar disponivel a viagens o que influi diretamente em sua vida particular.

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARANÁ

Centro Legislativo Presidente Aníbal Khury

Emenda 44

EMENDA AO PL 386/2002

Emenda Aditiva: Acrescenta-se o inciso VII, ao art. 18, do referido Projeto de Lei, com a seguinte redação:

Art. 18 - .....

.....

VII – Gratificação de Atividade Física — GAF: Retribuição financeira fixada em valor, de natureza transitória, exclusiva para a função de bailarino, relativa ao caráter de manutenção da saúde física necessária ao desempenho da função, não incorporável na inatividade.

Sala das Sessões, 26 de junho de 2002.

ÂNGELO VANHONI
Deputado Estadual PT

Justificativa:

A referida emenda visa criar a Gratificação de Atividade Física — GAF, exclusivamente para a função de bailarino, considerando que no exercício de sua função precisa de tratamento especializado, face excessivo esforço físico a que se submete.

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARANÁ
Centro Legislativo Presidente Aníbal Khury

Emenda 45
Plenário

CÂMARA FEDERAL 152

EMENDA AO PL 386/2002

Emenda Aditiva: Acrescenta-se no artigo ao Capítulo IV, criando a função de Bailarino Profissional, com a seguinte redação:

Art. 18 – Fica criado a função de Bailarino Profissional, a ser ocupado pelo Bailarino que possua escolaridade de Nível Superior, na área específica.

Parágrafo único — O Bailarino que não possua a escolaridade prevista no caput, será enquadrado como Bailarino Técnico.

Sala das Sessões, 26 de junho de 2002.

ÂNGELO VANHONI
Deputado Estadual PT

Justificativa:

A referida emenda visa incentivar a qualificação profissional do artista bailarino, indo ao encontro da iniciativa do Governo do Estado do Paraná em elevar o nível educacional dos profissionais da dança, o qual criou o curso superior de dança em Curitiba.

94

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARANÁ

Centro Legislativo Presidente Aníbal Khury

Emenda 46

353

EMENDA AO PL 386/2002

Emenda Aditiva: Acrescenta-se novo artigo ao Capítulo III, dispondo sobre o enquadramento do Bailarino Profissional, com a seguinte redação:

Art. ____ – Os funcionários atuantes, ocupantes dos cargos de Bailarino Principal, Bailarino Solista, Corpo de Baile, Ensaiador de Dança, Maitre de Ballet e Diretor de Ballet, serão enquadrados na Função de Bailarino Profissional, desde que atendam aos requisitos de escolaridade. Os demais ocuparão a função de Bailarino Técnico.

Parágrafo único — Os funcionários Bailarinos Técnicos poderão ser reenquadrados como Bailarinos Profissionais no prazo máximo de 06 (seis) anos, atendidos aos requisitos da escolaridade.

Sala das Sessões, 26 de junho de 2002.

ÂNGELO VANHONI
Deputado Estadual - PT

NAL FEDERAL
354

Justificativa:

A referida emenda visa incentivar a qualificação profissional do artista bailarino, indo ao encontro da iniciativa do Governo do Estado do Paraná em elevar o nível educacional dos profissionais da dança, o qual criou o curso superior de dança em Curitiba.

96

Assembléia Legislativa do Estado do Paraná

Centro Legislativo Presidente Aníbal Khury

EMENDA SUBSTITUTIVA AO ARTIGO 21 DO PL 386/02

Emenda 47

Plenário

SUBSTITUA-SE O CAPUT DO ARTIGO 21 DO PL 386/02 PARA DIZER:

Art. 21 – Os funcionários atualmente ocupantes das funções e ou cargos de Médico Plantonista, Sanitarista e Técnico especialista com formação em Medicina, serão enquadrados no cargo de Médico e os servidores portadores de diploma de curso superior, não enquadrados nos Cargos e Funções de técnico III.II.I do Quadro Geral – QG, serão enquadrados no cargo de Agente Profissional do QPPE, conforme suas formações.

Sala das Sessões em 27 de Junho de 2002

Deputado Luiz Carlos ZUK

Justificativa: A emenda visa equacionar situação que atinge servidores públicos que se encontram em desnível de enquadramento face às suas formações profissionais e desenvolvimento de funções no âmbito do Poder Executivo.

Assembléia Legislativa do Estado do Paraná

Centro Legislativo Presidente Aníbal Khury

EMENDA MODIFICATIVA AO PROJETO DE LEI N.º 386/02

48

MODIFIQUE-SE O CAPUT DO ARTIGO 19, E ACRESCENTE-SE ALÍNEA "F" AO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 19.

Art. 19 – Os atuais funcionários do Quadro Geral – QG, serão enquadrados no Quadro Próprio do Poder Executivo – QPPE e os servidores portadores de diploma de curso superior. não enquadrados nos Cargos e Funções de Técnico III,III,I do Quadro Geral, serão enquadrados no cargo de Agente Profissional do QPPE. de acordo com suas formações. observados os seguintes procedimentos e na ordem:

I.....

II.....

Parágrafo Único.....

a).....

b).....

c).....

d).....

e).....

f) para as funções não enquadradas no Cargo técnico III.II.I do QG, enquadrados no cargo Agente Profissional: vencimentos base.

Sala das Sessões, 27 de Junho de 2002

Deputado Luiz Carlos ZUK

Justificativa: A emenda visa equacionar situação que atinge servidores públicos que se encontram em desnível de enquadramento face à suas formações profissionais e desenvolvimento de funções no âmbito do Poder Executivo.

Assembléia Legislativa do Estado do Paraná

Centro Legislativo Presidente Anibal Khury

Emenda 49

EMENDA AO PROJETO DE LEI 386/02

CÂMARA FEDERAL 357

EMENDA SUBSTITUTIVA

Substitua-se o artigo 1° do PL 386/02, para dizer:

Art. 1° . Fica instituído o Quadro Próprio do Poder do Estado do Paraná – QPPE. que organiza os cargos públicos de provimento efetivo. decorrentes da alteração em cinco carreiras, fundamentando nos princípios de qualificação profissional, desempenho com a finalidade de assegurar a continuidade da acão administrativa e a eficiência do serviço público.

Sala das Sessões, em 24 de Junho de 2002

Deputado Luiz Carlos ZUK

Justificativa: A emenda visa equacionar o texto aos dispositivos legais e constitucionais vigentes

2 9

50

Emenda Terceira

EMENDA AO PROJETO DE LEI Nº 386/02

TRIBUNAL FED 358

EMENDA SUBSTITUTIVA

SUBSTITUA-SE O ATUAL PARÁGRAFO 2º, INCLUSIVE OS INCISOS I,II DO ARTIGO 9º PARA DIZER:

Art. 9º.....

§ 1º.....

§ 2º - A progressão por Avaliação de Desempenho será equivalente a uma referencia salarial, a ser definida em lei.

Sala das Sessões, em de Junho de 2002

Deputado Luiz Carlos ZUK

Justificativa: A emenda visa equacionar o texto do PL 386/02 aos dispositivos constitucionais e aos princípios da transparência e impessoalidade.

Assembléia Legislativa do Estado do Paraná

Centro Legislativo Presidente Anibal Khury

Emenda 51

EMENDA AO PROJETO DE LEI 386/02

TRIBUNAL FEDERAL 159

EMENDA SUPRESSIVA

Suprima-se o parágrafo 5° do artigo 9° do Projeto de Lei 386/02.

Justitificativa:
São inúmeros os cursos de formacão permanente com excelente qualidade e que não se encontram necessariamente enquadrados no perfil de Instituições Reconhecidas ou erigidas pelo Ministério da Educacão ou similar. Deve-se ter em conta que se trata de exigência de formação permanente para qualificação profissional , assim, os cursos ministrados por entidades nacionais e internacionais tanto oficiais. credenciadas ou mesmo de Entidades de Formação ou Qualificação devem ser aceitos para efeitos de promoção. Parece-nos que o Estado não tem necessidade de um volume expressivo de doutores ou "phds". mas sim de profissionais competentes na área em que atuam.

4

(01

Emenda 52

EMENDA SUPRESSIVA AO PROJETO DE LEI 386/02

Suprima-se o Parágrafo Único do artigo 10 do PL 386/02

Sala das Sessões em de Junho de 2002

Deputado Luiz Carlos ZUK

Justificativa: O texto apresenta inescusável e repreensível proposta de promoção unilateral, sem obediência aos princípios constitucionais da impessoalidade e da transparência, dando azo à possibilidade de promoções submetidas a critérios políticos, daí a necessidade de exclusão do referido texto.

Assembléia Legislativa do Estado do Paraná

Centro Legislativo Presidente Anibal Khury

EMENDA SUBSTITUTIVA AO PROJETO DE LEI 386/02

Emenda 53

SUBSTITUA-SE O ARTIGO 11 DO PL 386/02 PARA DIZER:

Art. 11 – A mudança de função poderá ocorrer quando o funcionário público, atendendo os requisitos constantes de um outra funcão. dentro do mesmo cargo. da mesma complexidade e classe, estiver ou já desempenhando as funções ou por sua formação e experiência profissional poderia exercê-las. sendo neste último caso . e em havendo mais de um candidato, submetido a teste para alteração de função.

Sala das Sessões em Juno de 2002

Deputado Luiz Carlos ZUK

Justificativa: matéria de tal grandeza não pode permanecer sob o juízo discricionário da autoridade. mas deve haver um mínio de regras orientadoras.

Assembléia Legislativa do Estado do Paraná

Centro Legislativo Presidente Anibal Khury

EMENDA ADITIVA AO PL 386/02

ACRESCENTE-SE AO PARÁGRAFO 1° DO ARTIGO 12, PARA DIZER:

"Art. 12.....
§ 1° - A movimentação do pessoal do OPPE, no âmbito da Administração Direta e Autárquica dentro do mesmo quadro funcional, se dará pelo instituto da remoção, nos termos das disposições legais pertinentes.

Sala das sessões, em de Junho de 2002

Deputado Luiz Carlos ZUK

Justificativa: é necessário equacionar o texto aos dispositivos constitucionais de transparência e impessoalidade.

7 104

Assembléia Legislativa do Estado do Paraná

Centro Legislativo Presidente Anibal Khury

Emenda 55

Emenda ao Projeto de Lei 386/02

TRIBUNAL FEDERAL 163

Emenda aditiva ao artigo 18

Art . 18.....
I.....
II.....
III.....
IV.....
V.....
VI.....
VII – Gratificacão de Incentivo à Titularidade – GITI – retribuicão financeira mensal de cinqüenta por cento sobre o valor básico para o cargo de Agente Profissional, aos funcionários portadores de Títulos de Programas de pós graduacão, especializacão ou aperfeiçoamento, com duração mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas, emitidos por instituicões de ensino superior regular ou órgão/unidade/centro de capacitacão e/ou treinamento governamental.

Sala das sessões, de Junho de 2002

Deputado Luiz Carlos ZUK

Justificativa: é necessário a concessão de incentivos para o desenvolvimento das atividades administrativas.

Assembléia Legislativa do Estado do Paraná

Centro Legislativo Presidente Anibal Khury

EMENDA AO PROJETO DE LEI 386/02

O INCISO II do art 19 PASSA A TER A SEGUINTE REDAÇÃO

"Art 19.....

I.....

II- Enquadramento salarial em valor imediatamente superior ao atualmente percebido, nas Tabelas de Referência de Vencimento dos Cargos do QPPE, constante do Anexo III desta Lei, com exceção dos ocupantes dos cargos da carreira profissional do OG, Classe I, Cargo Técnico/Padrão III.II.I e que terão enquadramento imediato, conforme dispõe o § 2°.

Sala das Sessões, em de Junho de 2002

Deputado Luiz Carlos ZUK

Justificativa: a emenda visa atender aos dispositivos legais e constitucionais sobre a matéria, respeitando-se o tempo de serviço dos atuais ocupantes do OG.

106

Assembléia Legislativa do Estado do Paraná

Centro Legislativo Presidente Anibal Khury

EMENDA AO PROJETO DE LEI 386/02

Emenda 57

EMENDA ADITIVA AO ARTIGO 19, ACRESCENTANDO-SE O INCISO III , RENUMERANDO-SE O PARÁGRAFO ÚNICO E ACRESCENDO-SE O PARÁGRAFO 2º PARA DIZER:

TRIBUNAL FEDERAL 165

Art. 19.....

I.....

II.....

III – Para fins desta lei a classe I do Quadro Geral – e seus desdobramentos (cargos técnico/padrão III,II,I) será considerada como faixa única.

§ 1º -.....

§ 2º- Os funcionários da carreira profissional, a que se referem os incisos II e III, serão enquadrados no cargo de Agente Profissional, da seguinte forma:

a) Os funcionários do QG que na data da promulgação da Constituição Federal ocupavam Cargo Técnico, há pelo menos dois anos e sejam portadores de títulos de programas de pós-graduação, especialização e aperfeiçoamento, com duração mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas, emitidos por Instituicão de Ensino Superior ou órgãos de capacitação ou treinamento governamental, serão enquadrados na classe I do QPPE, na mesma referência salarial ora ocupada no QG, a partir da qual lhe será computada uma referência salarial para cada dois anos de efetivo exercício no cargo.

b) Os funcionários que, na data da edicão desta lei, contarem com pelo menos dez anos de efetivo exercício em cargo técnico e sejam portadores de títulos de programas de pós-graduacão, especializacão e aperfeicoamento, com duracão mínima de 360(trezentos e sessenta) horas, emitidos por instituição de ensino superior ou órgão ou centro d e treinamento, serão enquadrados na classe I do OPPE, na mesma referência salarial, ora ocupada no QG, a partir da qual avançarão uma referência para cada dois anos de efetivo exercício no cargo.

c) Os funcionários do QG que, na data da edição desta lei contarem com pelo menos dez anos de efetivo exercício na classe I, cargo técnico, padrão III, serão enquadrados na Classe II do QPPE, na mesma referência salarial ora ocupada no QG.

d) Os funcionários do QG que na data da edicão desta lei contarem com pelo menos dez anos de efetivo exercício na classe I, cargo técnico, padrão II do QG, serão enquadrados na classe I do OPPE, na mesma referência salarial ora ocupada no QG.

e) Os funcionários do QG ocupantes de cargo técnico, padrão III e II, portadores de títulos de programas de pós graduacão, especializacão e aperfeicoamento com duracão mínima de 360(trezentos e sessenta) horas, emitidos por instituição de ensino superior ou órgão ou centro de capacitacão ou treinamento, que, na edicão desta lei contarem com no mínimo dez anos de efetivo exercício no cargo, serão enquadrados na classe II do OPPE, se no cargo técnico/padrão II do QG se encontrarem e na Classe I do OPPE, s e no cargo técnico, padrão II do QG se localizarem, ambos na referência inicial de cada classe.

f) Os funcionários do QG, classe I, cargo técnico , padrão, serão enquadrados na classe I do OPPE. na referencia do mesmo número ora ocupada no OG. A partir da data da última promoção, será computada uma referência a cada cinco anos de efetivo exercício.

Sala das sessões em de junho de 2002

TRIBUNAL FEDERAL
166

Deputado Luiz Carlos ZUK

Justificativa:
Os atuais ocupantes de cargo técnico da administracão pública há mais de dez anos não podem ser equiparados àqueles que recem-ingressaram no sistema, assim, é necessário fazer uma diferenca no processo de enquadramento estabelecendo regras lógicas que obedeçam de um lado o tempo de serviço e de outro cursos e atividades de aperfeiçoamento desenvolvidos.

108

Assembléia Legislativa do Estado do Paraná

Centro Legislativo Presidente Anibal Khury

58

EMENDA AO PROJETO DE LEI 386/02

EMENDA ADITIVA AO ARTIGO 19, RENUMERANDO-SE O ATUAL PARÁGRAFO UNICO E ACRESCENTANDO-SE O PARAGRAFO 2º PARA DIZER:

Art 19.....
§ 1º.....
§ 2º Os funcionários públicos portadores de diploma ou certificado de cursos de especialização ou qualificação profissional e com carga horária mínima equivalente a trezentos e sessenta (360) horas, e há dez anos no cargo ou função de Técnico III do QG serão enquadrados na Classe II, referência 1 do QPPE e os Técnicos II do QG na Classe II, referência 5 do QPPE , os técnicos I, serão enquadrados na Classe II,; já os técnicos ora enquadrados na classe I do QG serão enquadrados na Classe I, referência 1 do QPPE.

Sala das Sessões, em Junho de 2002

Deputado Luiz Carlos ZUK

Justificativa: trata-se de emenda que visa equacionar o tempo de serviço e a formação acadêmica dos atuais servidores públicos.

11

Assembléia Legislativa do Estado do Paraná

Centro Legislativo Presidente Aníbal Khury

Emenda 59

EMENDA O PROJETO DE LEI 386/02

EMENDA ADITIVA AO ARTIGO 26, RENUMERANDO-SE O PARÁGRAFO ÚNICO E ACRESCENTANDO-SE O PARÁGRAFO 2º, PARA DIZER:

TRIBUNAL FEDERAL 168

"Art.27.....
§ 1º.....
§ 2º - Para efeitos dos artigos 22 e 27, incisos I,II,III e parágrafo único, bem como para elaboração da proposta dos critérios visando a promoção, enquadramento e a implementação do QPPE, será constituída Comissão de Servidores Públicos composta de cinco(05) membros e indicados: um (01) pela Comissão dos Servidores Públicos do Quadro Geral do Estado do Paraná, 03(três) pelos Sindicatos que representam os Servidores da diversas Secretarias ou Órgãos Públicos Estaduais ,um(01)pela Associação dos Servidores Públicos do Paraná(ASPP), além dos representantes do Governo, conforme estabelecido na lei."

Sala das Sessões, de Junho de 2002

Deputado Luiz Carlos ZUK

Justificativa: A emenda visa dar transparência ao processo de elaboração dos critérios para promoção e implementação do QPPE, e atendendo aos dispositivos legais e constitucionais.

11º
EMENDA 60
PLENÁRIO

EMENDA MODIFICATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 386/02

NACIONAL FEDERAL 169

Alteração 1º - Fica alterado o inciso II do artigo 26 do presente projeto, que passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 26 - ...
I - ...
II – Para o cargo de Agente de Execução, Agente de Aviação e Agente Penitenciário: imediatamente á publicação da Lei".

Alteração 2º - Fica alterado o inciso II do artigo 27 do presente projeto, que passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 27 - ...
I - ...
II - ... Para o cargo de Agente de Execução, Agente de Aviação e Agente Penitenciário: após 12 (doze) meses contados a partir do enquadramento da presente Lei".

Sala das Seções, em 27 de junho de 2002.

Augustinho **Zucchi**
Deputado Estadual

111

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARANÁ
Centro Legislativo Presidente Aníbal Khury

EMENDA 61
PLENÁRIO

EMENDA ADITIVA AO PROJETO DE LEI Nº 386/02

TRIBUNAL FEDERAL SUPREMO

Inclua-se onde couber:

Art...- Fica concedido o benefício do abono de assiduidade a todos os servidores ativos e inativos do quadro geral do Estado do Paraná, no valor de R$100,00 (cem reais).

Sala das Sessões, 27 de junho de 2002

RICARDO CHAB
Deputado Estadual

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARANÁ
Centro Cívico - Bento Munhoz da Rocha Neto
Gabinete do Deputado Kielse

PROJETO DE LEI Nº 386/02
ORIUNDO DO PODER EXECUTIVO
SÚMULA: EMENDA AO ARTIGO 18, INCISO VI:

Através desta emenda, suprimir-se-á a palavra **não**, ficando o inciso VI, do artigo 18º, do Projeto de Lei 386/02: Com a seguinte redação **Gratificação de Atividade em Unidade Penal ou Correcional Intra Muros – GADI:** Retribuição financeira fixada em valor, de natureza permanente, para outros cargos e funções que não Agente Penitenciário, no exercício de suas funções nas unidades penais ou correcionais, relativa ao caráter penoso, perigoso, insalubre e com risco de vida no contato direto e contínuo com o presidiário, **sendo incorporavél na inatividade.**

Sala das Sessões, 27 de junho de 2002.

KIELSE
DEPUTADO ESTADUAL

Justificativa: Senhor Presidente, Senhores Deputados e Senhoras Deputadas, não é justo, nem aceitável que sobre essas gratificações recolhidas e, também recolhimento de contribuições previdenciárias durante toda vida funcional destes servidores, de um momento para o outro, os benefícios pelos quais os servidores **pagaram literalmente,** ou seja, a aposentadoria com àquelas vantagens, não sejam levados em consideração. Vale ressaltar Dessa maneira, conclamo aos meus pares para que apoiem integralmente a presente Emenda, corrigindo o erro e a injustiça constantes originariamente.

Praça Nossa Senhora da Salete, s/nº - 4º andar - gab. 402 - CEP 80.530-911 - Curitiba - Paraná
Fax: (0-XX-41) 352-3338: Fones: (0-XX-41) 350-4075 / 350-4175 / 350-4275 / 350-4276
E-mail: kielse@pr.gov.br

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARANÁ
Centro Legislativo Presidente Aníbal Khury

APROVADO
Em ___ Discussão
Em 02 JUL 2002
Secretário

COMISSÃO GERAL DE PLENÁRIO
COMISSÃO DE ORÇAMENTO

EMENDA ADITIVA AO PROJETO DE LEI 386/02

Inclua-se um §2° ao Art. 29 das Disposições Finais e Transitórias do Projeto de Lei 386/02, com a redação abaixo descrita, passando o atual §2° a constituir-se em §3°:

APROVADO
Em 3 Discussão
Em 02 JUL 2002
1° Secretário

Art. 29...

§1°...

"§2° - A gratificação a que se refere o art. 15, Inciso VI, será estendida retroativamente ao mês de março de 2002, a partir da publicação da presente lei, aos funcionários da SEAB não atingidos pelo Decreto n° 5391, de 04 de março de 2002."

§3°...

Sala das Sessões, 27 de dezembro de 2002.

Dep. CEZAR SILVESTRI
Presidente

Dep. DURVAL AMARAL
Relator

JUSTIFICATIVA:

PESSUTI

HERMAS

A presente emenda visa a correção de distorção causada pela implantação da gratificação pelo o exercício de encargos especiais (100% sobre o vencimento básico do cargo) somente aos funcionários do DEFIS (nível universitário e auxiliares), fato que ocorreu a partir de março de 2002. A exclusão dos demais da SEAB (outros departamentos e setores) trouxe para o âmbito da SEAB o acirramento das distorções em termos de remuneração e uma série de problemas/dificuldades gerenciais, conforme pode ser atestado no documento em anexo. Para que se garanta a equiparação de vencimentos (remuneração) entre os funcionários do DEFIS e os demais da SEAB, é que se propõe a presente emenda.

01

115

LIDO NO EXPEDIENTE DA SESSÃO DE
04 JUN 2002
1º Secretário

Assembléia Legislativa do Estado do Paraná

Centro Legislativo Presidente Aníbal Khury

TRIBUNAL FEDERAL
172
FOLHAS

PROJETO DE LEI Nº 400/02

Súmula: Autoriza o Poder Executivo a ceder imóveis situados no Município de Ribeirão do Pinhal.

Art. 1º - Fica autorizado o Poder Executivo a ceder ao Município de Ribeirão do Pinhal, imóveis situados naquele município, o primeiro com área de superfície de 84.712,25 m2 (oitenta e quatro mil, setecentos e doze metros e vinte e cinco centímetros quadrados), matriculado sob nº 2.784, fls. 134, do livro 3-C, no Cartório de Registros de Imóveis da Comarca de Ribeirão do Pinhal, e o segundo imóvel, com área de 65.840 m2 (sessenta e cinco mil, oitocentos e quarenta metros quadrados), registrado sob nº 12.333, folhas 56, do Livro 3-Q, do mesmo Cartório de Registros de Imóveis.

Art. 2º - A cessão de direitos, que se refere o art. 1º desta lei, será pelo prazo de 30 (trinta) anos, prorrogáveis, e os imóveis serão utilizados para proporcionar, além de outras atividades compatíveis, uma área de lazer para a comunidade do município. sendo que a prefeitura ficará responsável pela guarda e proteção dos imóveis.

Art. 3º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Sala das Sessões, em

DEPUTADO HERMAS BRANDÃO

PROTOCOLO Nº 4929
EM: 05/06/2002
FUNCIONÁRIO

02

116



JUSTIFICATIVA:

Estamos apresentando o presente projeto de lei com o objetivo de autorizar o Poder Executivo a ceder dois imóveis ao Município de Ribeirão do Pinhal, para que aquela municipalidade possa criar uma área de lazer aos moradores do município e da região.

Isto posto. esperando contar com o apoio dos Nobres Pares para a aprovação do presente plano de lei.

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARANÁ

Centro Legislativo Presidente Aníbal Khury

117

TRIBUNAL FEDERAL 174

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
PARECER AO PROJETO DE LEI Nº 400/02

O presente Projeto de Lei de autoria do senhor deputado Hermas Brandão, tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a ceder imóveis situados no Município de Ribeirão do Pinhal.

Chamada esta Comissão de Constituição e Justiça a se manifestar com relação à legalidade e constitucionalidade, nada encontramos que possa impedir sua normal tramitação.

Assim, nosso parecer é **FAVORÁVEL.**

Sala das Comissões, em 250602

BASÍLIO ZANUSSO
Presidente

PLAUTO MIRÓ GUIMARÃES
Relator

Assembléia Legislativa do Estado do Paraná

Centro Legislativo Presidente Anibal Khury

...O NO EXPEDIENTE
...CEDIDO APOIAMENTO À D...
Em. 12 JUN 2002
1º Secretário

PRO... N.º 5472
Em 13/06/02

TRIBUNAL FEDERAL
175

PROJETO DE LEI Nº 426/02

SÚMULA: Dispõe sobre a concessão de títulos de propriedade sobre imóveis integrantes do Loteamento denominado conjunto Habitacional Victória, localizado no Município de Dois Vizinhos, e dá outras providências:

O DEPUTADO QUE O PRESENTE SUBSCREVE, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, SUBMETE À APRECIAÇÃO DO PLENÁRIO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARANÁ, O SEGUINTE PROJETO DE LEI:

Art. 1º - Aquele que, até 30 de junho de 2001, possuiu como seu, por cinco anos, ininterruptamente e sem oposição, imóvel situado no loteamento denominado Conjunto Habitacional Victória, situado no Município de Dois Vizinhos, constante da matrícula nº 10.096, da Circunscrição Imobiliária daquela Comarca, utilizando-o para sua moradia ou de sua família, tem o direito ao título de propriedade para fins de moradia, através de escritura de compra e venda, em relação ao imóvel objeto da posse, que não seja proprietário ou beneficiário, a qualquer título, de outro imóvel urbano ou rural.

§ 1º - O título de propriedade para fins de moradia será conferida ao homem ou à mulher, ou a ambos, independentemente de seu estado civil, a título oneroso, cabendo aos adquirentes os seguintes pagamentos:

I – custas referentes à escritura de compra e venda e seu registro perante a circunscrição imobiliária competente;

II – FUNREJUS, ITBI, e outras taxas e/ou impostos inerentes à transação;

III – o valor equivalente a 10% do salário mínimo vigente, a ser pago à COHAPAR a título de custos operacionais e administrativos de regularização da ocupação do imóvel;

§ 2º - O direito de que trata este artigo não será reconhecido ao mesmo possuidor mais de uma vez.

§ 3º - Para os efeitos deste artigo, o herdeiro legítimo continua, de pleno direito, na posse de seu antecessor, desde que já resida no imóvel por ocasião da abertura da sucessão.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARANÁ
D.A.P.

02
117

§ 4º - O possuidor pode, para o fim de contar o prazo exigido por este artigo, acrescentar sua posse à de sua antecessor, contando que ambas sejam contínuas.

Art. 2º - O título de propriedade será obtido pela via administrativo perante a Companhia de Habitação do Paraná – COHAPAR ou, em caso de recusa ou omissão deste, pela via judicial.

§ 1º - A COHAPAR terá o prazo máximo de 06 meses para decidir o pedido, contado da data de seu protocolo.

§ 2º - o interessado deverá instruir o requerimento da concessão do título de propriedade para fins de moradia com certidão expedida pelo Município que ateste sua condição de ocupante, ou de sua família, pelo prazo exigido no artigo 1º desta Lei.

§ 3º - Em caso de ação judicial, o título de propriedade para fins de moradia, será declarado pelo juiz, mediante sentença.

§ 4º - O título de propriedade conferido por via administrativo ou por sentença judicial servirá para efeito de registro no cartório de registro de imóveis.

Art. 3º - O direito ao título de propriedade para fins de moradia, previsto no artigo 1º desta Lei. é transferível por ato inter vivos ou causa mortis.

Art. 4º - O direito ao título de propriedade para fins de moradia extingue-se no caso de:

I – o adquirente dar ao imóvel destinação diversa da moradia para si ou para sua família; ou

II – o adquirente adquirir a propriedade ou a concessão de uso de outro imóvel urbano ou rural.

Parágrafo Único – A extinção de que trata este artigo será registrado no cartório de registro de imóveis, por meio de declaração da COHAPAR.

Art. 5º - É facultado à COHAPAR dar autorização de uso àquele que até 30 de junho de 2001, possuiu como seu, por cinco anos, ininterruptamente e sem oposição, imóvel situado no loteamento denominado Conjunto Habitacional Victória, constante da matrícula nº 10.096, da Circunscrição Imobiliária da Comarca de Dois Vizinhos, utilizando-o para fins comerciais.

§ 1º - A autorização de uso de que trata este artigo será conferida nos termos do parágrafo primeiro do artigo 1º desta Lei.

03
12

§ 2º - O possuidor pode, para o fim de contar o prazo exigido por este artigo, acrescentar sua posse à de seu antecessor, contando que ambas sejam contínuas.

TRIBUNAL FEDERAL
177

Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Sessões, 11 de junho de 2002.

LUIZ FERNANDES "LITRO"
DEPUTADO ESTADUAL

04

12

JUSTIFICATIVA:

SENHOR PRESIDENTE, SENHORES PARLAMENTARES:

NACIONAL FEDERAL 178

A iniciativa desta lei vem atender a necessidade de resolução de um antigo problema social que vivem 204 famílias na periferia da cidade de Dois Vizinhos há mais de 15 anos. Àquela época, iniciou-se a construção de um conjunto habitacional denominado "OCA 1", numa parceria do Governo do Estado, o Município de Dois Vizinhos e a Empresa Construtora OCA. Problemas de ordem financeira fizeram com que a empresa construtora do conjunto não tivesse condições de finalizar a obra, que previa a construção de 204 casas destinadas a famílias de baixa renda. Com a paralisação das obras e o abandono das casas já erguidas e cobertas, entidades constituídas no Município, entre elas a igreja católica, promoveram uma invasão (ou ocupação, como querem alguns), daquele conjunto habitacional, deslocando para o local mais de 200 famílias (aproximadamente 800 pessoas), que passaram a viver ali. Com o passar do tempo, e sem que houvesse uma ação decisiva de governo ou da empresa proprietária do imóvel para sanar o problema, as famílias que ali permaneceram mobilizaram-se através da constituição de uma associação de bairro e conseguiram avançar no sentido de constituir ali um bairro habitacional, conquistando obras importantes, como a rede de energia elétrica, rede de abastecimento de água e até revestimento poliédrico para as ruas do conjunto, além, é claro de, individualmente ou em mutirão, pela própria força dos moradores, a conclusão de todas as casas. Nesse meio tempo, a empresa OCA conquistou na justiça uma indenização pelo imóvel, com o Estado tendo-a indenizado de todos os prejuízos, passando o imóvel a fazer parte do patrimônio público estadual. Várias tentativas foram feitas pelas administrações que passaram pelo Município junto a governos estaduais para resolver o problema, todas sem sucesso, principalmente por esbarrarem em questões legais. Após a eleição deste Parlamentar, tenho buscado todas as formas para resolver a questão, até que encontramos, conjuntamente com a equipe jurídica e administrativa da COHAPAR, a solução que ora apresentamos através deste Projeto de Lei, cuja matéria, pela relevante importância social que apresenta, solicitamos aos nobres Deputados Estaduais que analisem e, ao final, votem favoravelmente, propiciando a sua total aprovação em plenário, para que, com a concordância do Exmo. Senhor Governador do Estado, possamos finalmente levar a tranquilidade aos habitantes do mencionado conjunto habitacional, para que verdadeiramente possam comemorar com o nome que deram ao local onde moram, o Bairro VITÓRIA.

Atenciosamente,

LUIZ FERNANDES "LITRO"
DEPUTADO ESTADUAL – PSDB

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARANÁ

Centro Legislativo Presidente Aníbal Khury

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
PARECER AO PROJETO DE LEI Nº 426/02

O presente Projeto de Lei de autoria do senhor deputado Luiz Fernandes Litro, tem por objetivo dispor sobre a concessão de títulos de propriedade sobre imóveis integrantes do loteamento denominado Conjunto Habitacional Victória, localizado no Município de Dois Vizinhos, e dá outras providências.

Chamada esta Comissão de Constituição e Justiça a se manifestar com relação à legalidade e constitucionalidade, nada encontramos que possa impedir sua normal tramitação.

Assim, nosso parecer é **FAVORÁVEL.**

Sala das Comissões, em 25.06.02

BASÍLIO ZANUSSO
Presidente

Relator

127

180

PROJETO DE LEI Nº 503/02

Cria cargos na estrutura do Quadro de Pessoal do Tribunal de Contas do Estado, e dá outras providências.

Art. 1°. Ficam criados, na estrutura do Quadro de Pessoal Efetivo do Tribunal de Contas: 06 cargos de Analista de Sistemas, AS-E01; 08 cargos de Técnico de Controle Contábil, TCC-E01; 02 cargos de Assessor de Comunicação, AC-D01; 02 cargos de Fisioterapeuta, FT-D01; e 01 cargo simbologia DAS-4, de Assessor Administrativo da Presidência, conforme estabelecido nos Anexo I e II.

Art. 2°. Ficam mantidos os atuais ocupantes de cargos efetivos de que trata o art. 6°, da Lei nº 13.435, de 09 de janeiro de 2002.

Art. 3°.As despesas decorrentes da execução desta lei correrão à conta das dotações orçamentárias do Tribunal de Contas.

Art. 4°. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PARANÁ
PROTOCOLO Nº 6192
EM 27/06/2002
FUNCIONÁRIO

TRIBUNAL FEDERAL
181

JUSTIFICATIVA

A criação dos cargos ora propostos constitui importante avanço operacional para as atividades fiscalizadoras constitucionais do Tribunal de Contas.

O advento da Lei de Responsabilidade Fiscal representou significativo aumento no instrumental controlador, desta Casa, em decorrência da introdução de novos mecanismos de acompanhamento do Poder Público, traduzidos em Relatórios de Gestão Fiscal complexos, sistemas de auditoria, alertas e nova mecânica técnico-contábil de análise das contas públicas. Nesse sentido, os setores de contabilidade, informática e comunicação, passaram a ter conteúdo especial, pela abrangência e finalidade de seu campo de atuação.

Este Tribunal já vem desenvolvendo programas avançados de controle, sendo possível destacar o macro-projeto denominado SIM – Sistema de Informações Municipais, recomendado inclusive por órgãos federais ligados à melhoria da qualidade das atividades governamentais.

De outro lado, é relevante informar que os custos de criação dos cargos em referência estão rigorosamente dentro dos parâmetros legais, bastando salientar que, atualmente, as despesas totais do TC ascendem a 1,07% bem afastado do limite prudencial de 1,29% e do legal, de 1,36% da Receita Corrente Líquida.

Desta maneira, espera-se a acolhida desta proposição, por parte do Egrégio Poder Legislativo, instituição sempre comprometida com o equilíbrio da administração pública.

SÍNTESE DAS PUBLICAÇÕES DOS RELATÓRIOS DE GESTÃO FISCAL RELATIVOS ÀS DESPESAS COM PESSOAL

	1º QUADRIMESTRE 2001	2º QUADRIMESTRE 2001	3º QUADRIMESTRE 2001	1º QUADRIMESTRE 2002
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	1.991.914.987,44	1.985.204.195,00	2.283.725.817,56	2.128.830.988,70
PARTICIPAÇÃO % PESSOAL / R.C.L.	1,11%	1,12%	1,07%	1,07%

FONTE: DEMONSTRATIVOS DETALHADOS CONSTANTES NO SITE DO TC "www.tcepr.gov.br"

PROJEÇÃO DC IMPACTO FINANCEIRO

PARTICIPAÇÃO PERCENTUAL S/ RECEITA CORRENTE LÍQUIDA DO 1º QUADRIMESTRE 2002:	
. DESPESA DE PESSOAL 1º QUADRIMESTRE 2002	1,071%
. ACRÉSCIMO DECORRENTE DO PROJETO	0,008%
PERCENTUAL DE COMPROMETIMENTO PROJETADO	1,079%

LIMITES DETERMINADOS PELA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL PERCENTUAL SOBRE A RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	
LIMITE LEGAL	1,36%
LIMITE PRUDENCIAL	1,29%
LIMITE 1º ALERTA	1,22%
LIMITE ARTIGO 71	1,18%

ELABORADO PELA DIRETORIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS

CÉLIA CRISTINA ARRUDA
Diretora de Contabilidade e Finanças

RAFAEL IATAURO
Presidente do Tribunal de Contas

TRIBUNAL DE CONTAS

TRIBUNAL FEDERAL
183

ANEXO I

CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO

GRUPO OCUPACIONAL ATIVIDADES DE ASSESS. DE NÍVEL SUPERIOR		
	INICIAL	FINAL
Analista de Sistemas	E01	G11
Assessor de Engenharia	E01	G11
Assessor Jurídico	E01	G11
Técnico de Controle Administrativo	E01	G11
Técnico de Controle Contábil	E01	G11
Técnico de Controle Econômico	E01	G11
Técnico de Controle Atuarial	E01	G11
Revisor Assistente	D01	F10
Assessor de Comunicação	D01	F10
Bibliotecário	D01	F10
Médico	D01	F10
Odontólogo	D01	F10
Psicólogo	D01	F10
Fisioterapeuta	D01	F10
Assistente Social	D01	F10

ANEXO II

CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO

NOME	SIMBOLOGIA
Assessor Administrativo da Presidência	DAS-4

117

Of. nº 656/2002

Curitiba, em 26 de junho de 2002.

I - Protocole-se
II - À D.A. para anexar ao expediente e encaminhar ao expediente
III - À D.L. para os devidos fins.
01/27/06/02
Presidente

Senhor Presidente,

Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para a superior deliberação dessa Casa de Leis, o anexo Anteprojeto de Lei, que trata de matéria atinente ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná, devidamente acompanhado da Exposição de Motivos.

Certo do acolhimento da proposição, que se reveste de transcendental importância para esta Corte, aproveito a oportunidade para reiterar a Vossa Excelência a segurança do meu profundo respeito.

Cordialmente,

RAFAEL IATAURO
Presidente

Exmo. Sr.
HERMAS EURIDES BRANDÃO
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado do Paraná
N/ CAPITAL
/mtb

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARANÁ
Centro Legislativo Presidente Aníbal Khury

Nº 63 - Emenda

APROVADO
Em 1ª Discussão
Em 02 JUL 2002
Secretário

COMISSÃO GERAL DE PLENÁRIO
COMISSÃO DE ORÇAMENTO

EMENDA ADITIVA AO PROJETO DE LEI 386/02

Inclua-se um §2º ao Art. 29 das Disposições Finais e Transitórias do Projeto de Lei 386/02, com a redação abaixo descrita, passando o atual §2º a constituir-se em §3º:

APROVADO
Em 2ª Discussão
Em 02 JUL 2002
1º Secretário

Art. 29...

§1º...

"§2º - A gratificação a que se refere o art. 15, Inciso VI, será estendida retroativamente ao mês de março de 2002, a partir da publicação da presente lei, aos funcionários da SEAB não atingidos pelo Decreto nº 5391, de 04 de março de 2002."

§3º...

Sala das Sessões, 27 de dezembro de 2002.

Dep. CEZAR SILVESTRI
Presidente

Dep. DURVAL AMARAL
Relator

JUSTIFICATIVA:

Pessuti

Hermas

A presente emenda visa a correção de distorção causada pela implantação da gratificação pelo o exercício de encargos especiais (100% sobre o vencimento básico do cargo) somente aos funcionários do DEFIS (nível universitário e auxiliares), fato que ocorreu a partir de março de 2002. A exclusão dos demais da SEAB (outros departamentos e setores) trouxe para o âmbito da SEAB o acirramento das distorções em termos de remuneração e uma série de problemas/dificuldades gerenciais, conforme pode ser atestado no documento em anexo. Para que se garanta a equiparação de vencimentos (remuneração) entre os funcionários do DEFIS e os demais da SEAB, é que se propõe a presente emenda.

A REALIDADE DA REMUNERAÇÃO DOS FUCIONÁRIOS DA SEAB, ANTES e APÓS a vigência do DECRETO Nº 5391, de 04/03/2002.

TRIBUNAL FED... 386

CARACTERIZAÇÃO E OBJETIVOS DA SEAB

A Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento (SEAB), nos termos da Lei Estadual nº 8.485, de 03 de junho de 1987, constitui órgão de primeiro nível hierárquico da administração estadual, de natureza substantiva, e tem por finalidade a orientação técnica especializada no planejamento, na organização, no controle e na execução das atividades dos setores agropecuário e do abastecimento do Estado.

Segundo o Art. 2º do Decreto nº 1.214, de 19 de agosto de 1987, o âmbito de ação da SEAB compreende as seguintes atividades: - assistência técnica e a prestação de serviços ligados ao desenvolvimento e ao aprimoramento da agropecuária paranaense; - a execução de estudos, pesquisas e avaliações de natureza econômica, visando à previsão da produção agropecuária; - a adoção de medidas destinadas a garantir o abastecimento de insumos básicos para a agricultura estadual; - a aplicação e a fiscalização da ordem normativa vegetal, animal, da defesa animal, da flora e da fauna e do cooperativismo; - o desenvolvimento e o fortalecimento do associativismo; - a regionalização da sua atuação setorial a nível intra e interregional; bem como a criação de mecanismos de controle destas ações e a implantação de um sistema setorial de informações; dentre outras.

No art. 3, do citado Decreto é estabelecido que a estrutura organizacional da SEAB compreende: I - Nível de Direção superior: Secretário de Estado e COPAB; II - Nível de atuação descentralizada (empresas vinculadas): CEASA/PR, CODAPAR, EMATER/PR, IAPAR, CLASPAR; III - Nível de Assessoramento: Gabinete do Secretário, Assessoria Técnica (BEAGRI - Biblioteca, CISM - informática e CENJUR - jurídico) e Assessoria de Articulação Setorial; IV - Nível de Gerência: Diretor Geral; V - Nível de Atuação Instrumental: Grupo de Planejamento Setorial (GPS), Grupo de Recursos Humanos Setorial (GRHS), Grupo Financeiro Setorial (GFS), Grupo Administrativo Setorial (GAS); VI - Nível de Execução Programática: Departamento Operacional da Agricultura (DAGRI), Departamento de Economia Rural (DERAL) e Departamento de Fiscalização (DEFIS) - CDME - Centro de Diagnóstico Marcos Enrietti; VII - Nível de Atuação Regional: Núcleos Regionais, localizados nas cidades pólos do interior do Estado e atualmente em número de 20.

Depois da edição deste Decreto, criou-se o Departamento de Pecuária (DEPEC). Nos dias de hoje, ainda funcionam os programas PARANÁ 12 MESES e PRONAF (Agricultura Familiar), ambos com características, performance e dimensão de departamentos.

Do exposto fica patente que a SEAB, é um todo indistinto, interdependente e harmônico, cujo funcionamento se dá numa cadeia de relações inter e intra institucionais, tanto nos aspectos administrativos, programáticos, organizacionais, como em termos de seus recursos humanos (níveis ocupacionais).

OS NÍVEIS OCUPACIONAIS E AS CATEGORIAS FUNCIONAIS

A SEAB tem cerca de 671 funcionários estatutários, ativos e no exercício de atividades laborais, distribuídos em Curitiba (SEDE) e nos 20 Núcleos Regionais (interior). Estes funcionários fazem parte do Quadro Geral do Estado (QGE), estão enquadrados em três níveis ocupacionais e pertencem as seguintes categorias funcionais: Nível Operacional (NO) - motorista, cozinheiro, vigia, auxiliar de serviços gerais, telefonista, operador gráfico, auxiliar administrativo, auxiliar de defesa agropecuária; Nível Médio (NM) - técnico em agropecuária, técnico em laboratório de análises clínicas, agente de defesa agropecuária, assistente administrativo, desenhista, agente de informações agropecuárias; Nível Universitário (NU): Eng. Agrônomo, Médico Veterinário, Economista, Jornalista, Administrador, Biólogo, Sociólogo.

A QUESTÃO SALARIAL NO ÂMBITO DA SEAB

Desde 1995, os funcionários estaduais do Quadro Geral do Estado (Segundo a SEAP, cerca de 46.382, sendo 15.320 - pensionistas, 7.436 - inativos e 23.566 - ativos), dentre os quais se incluem os da SEAB, estão sem revisão anual de salários, conforme determina o artigo 37, inciso X.

Por conta disso, em março (4 a 11) do corrente ano, os funcionários da SEAB realizaram uma GREVE GERAL, buscando a recomposição das perdas salariais, cujo índice até março era de 65%.

TRIBUNAL FEDERAL
189

O governo do Estado, visando apenas terminar com a citada greve geral, editou em 4 de março o Decreto nº 5391, instituindo a Gratificação pelo Exercício de Encargos Especiais (GEEE) de 100% sobre o vencimento base do cargo (de caráter transitório e não incorporável quando da inativação do funcionário), APENAS para cerca de 467 (70%) dos funcionários lotados no DEFIS - Departamento de Fiscalização, dentre os quais estão funcionários de nível universitário, médio e operacional.

Com esta medida de caráter parcial e excludente, foram contemplados tão somente cerca de 70% da totalidade dos funcionários da SEAB, a greve terminou e a problemática da defasagem salarial foi amenizada parcialmente, porém acirrando-se as já inúmeras dificuldades e problemas para a governabilidade da SEAB.

A seguir relata-se algumas das distorções geradas pela concessão da GEEE (100% sobre o vencimento base do cargo) para APENAS 70% dos funcionários da SEAB e a conseqüente injustificável exclusão dos outros 30%, lotados nos demais Setores/Departamentos (DERAL, CISM, CENJUR, BEAGRI, PRONAF, PR12MESES, GPS, GRHS,GFS,GAS, ETC).

SITUAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA SEAB, ANTES, DEPOIS do DECRETO nº 5391 (4/03/02).

Conforme pode ser visto no ANEXO (tabelas), com a implantação a partir de março de 2002, da GEEE - Gratificação pelo Exercício de Encargos Especiais (100% sobre o vencimento base do cargo) para apenas os funcionários do DEFIS (técnicos e auxiliares), inúmeras foram as distorções geradas, a saber:

- os técnicos de nível universitário em início de carreira ou com poucos anos de casa do DEFIS, passaram a perceber remuneração (R$ 1.978,12), 50% maiores que os outros dos demais setores/departamentos/programas da SEAB (R$ 1.320,20);

- os técnicos de nível universitário recém contratados para o DEFIS, passaram a perceber remuneração (R$ 1.978,42) maior que outros dos

TRIBUNAL FEDERAL
190

demais setores/departamentos, com mais de 10 anos de serviços prestados na SEAB (R$ 1595,43);

- os técnicos de nível universitário com mais de 25 anos de serviço, lotados no DEFIS, passaram a perceber remuneração de R$ 4.046,44, enquanto que os outros dos demais setores/departamentos, apenas R$ 2.818,85. Ou seja, a remuneração dos últimos corresponde a 70%, daquelas obtidas pelos primeiros;

- os técnicos de nível universitário (+ ou - 3 anos) não abrangidos pelo Decreto 5391 (Por exemplo, os do DERAL, CISM, PR 12 MESES, PRONAF, GPS, GRHS, ETC), passaram a ter remuneração de R$ 1.320,20, apenas 4% (R$ 60,00) a mais que um funcionário de nível médio - 2° grau (Técnico Agrícola), o qual passou a perceber R$ 1.260,36.

Atenção: Mantendo-se realidade atual (pós Decreto n° 5391) e implantando-se a nova tabela salarial prevista no novo **Quadro Próprio do Poder Executivo (QPPE)**, anunciado dia 22/04 pelo governador Jaime Lerner, cujo anteprojeto de Lei deverá ser enviado à Casa de Leis (ALPR), as distorções aumentarão, bem como os problemas daí decorrentes serão agravados, tornando inviável e insustentável a governabilidade da SEAB (Administração Direta), comprometendo a qualidade dos excelentes e relevantes serviços prestados.

Entre os funcionários de nível operacional e médio, as distorções também acentuaram-se após a concessão da gratificação de 100% sobre o vencimento base do cargo; a saber:

- os funcionários do DEFIS, de nível operacional, com cerca de 20 anos de serviço, passaram a perceber remuneração de R$ 786,72 e os outros lotados nos demais setores/departamentos, apenas R$ 435,30;

- os funcionários com mesmo tempo de serviço (Por exemplo: 20 anos), mesmo enquadramento funcional, porém atribuições diferenciadas em termos de responsabilidade/complexidade, passaram a perceber remunerações distintas e inferiores: de R$ 1.049,71 (DEFIS) e R$ 578,75 (outros Setores/Departamentos). Ou seja, remunerações representando apenas 55%, de uns em relação aos outros.

SENADO FEDERAL

- os funcionários de nível operacional/administrativo (formação 1° grau incompleto ou completo), passaram a ter remunerações superiores, em torno de R$ 786,72, àqueles com qualificação e formação 2° grau (nível médio), cujos valores ficaram em R$ 639,65.

CONCLUSÕES

- A implantação do Decreto n° 5391, de 4/03/02, introduziu no âmbito da SEAB, uma série de distorções entre os técnicos de nível universitário, destes em relação aos demais níveis ocupacionais (nível operacional e médio) e entre estes (nível operacional e médio). Esta realidade contentou a uns, desagradou a outros, aprofundou a desmotivação, acirrou os desentendimentos e criou dificuldades à necessária e indispensável governabilidade da SEAB.

- Os problemas de gestão de recursos humanos e os decorrentes complicadores para o desenvolvimento das atribuições da SEAB, já eram imensos por conta dos quase 7 anos sem revisão anual de salários e aumentaram sobremaneira com a concessão da Gratificação pelo Exercício de Encargos Especiais de 100%, apenas aos funcionários do DEFIS (técnicos e auxiliares).

- Daí, conclui-se que a amenização destas dificuldades/distorções somente se dará com a concessão de tal benefício de 100% sobre o vencimento base do cargo, TAMBÉM aos funcionários dos demais setores/departamentos da SEAB (cerca de 200) da SEAB.

- Esta medida é viável e possível de ser concretizada, bastando vontade política e sensibilidade gerencial, já que segundo é notório, o impacto financeiro é pequeno e o custo benefício será gigantesco, diante dos atuais problemas e dificuldades. Aliás, estes se não resolvidos, com certeza, tenderão a ganhar maior dimensão ao ponto de inviabilizar a administração da SEAB, já bastante comprometida com a existência de mais de 25% de seu corpo funcional oriundo de outras instituições ou detentores de outros tipos de vínculos empregatícios, além é claro da .conhecida falta de pessoal.

- Além do mais, outros órgãos/secretarias, também possuem gratificações específicas, a saber: saúde pública (SESA): Gratificação de Atividade

TRIBUNAL FEDERAL 198

Específica (GAE), STR/DER: Gratificação Rodoviária; DEPEN: Gratificação de Zona; Teatro Guaíra: Gratificação de Espetáculo; Polícia Civil e IES: TIDE, etc.

Para finalizar, vale ressaltar que essas distorções aumentarão e muito, conforme pode ser vislumbrado com as simulações que constam do ANEXO (TABELAS), se não acontecer a equiparação em termos da remuneração (vencimento base + vantagens) entre os funcionários do DEFIS e dos demais setores/departamentos da SEAB, antes da implantação do novo QPPE - Quadro Próprio do Poder Executivo, que se dará provavelmente em julho deste corrente ano.

Referências Bibliográficas

- Lei Estadual nº 8.485, de 03 de junho de 1987, que trata da Administração Pública do Estado do Paraná.

- Decreto nº 1.214, de 19 de agosto de 1987, que trata sobre o Regulamento da SEAB, conforme exigência do Decreto nº 8.485.

- Relatório de Atividades do Sistema Estadual da Agricultura - 2000 e 2001.

- Minuta do Anteprojeto de Lei que trata do Quadro Próprio do Poder Executivo - maio de 2002.

- Tabela Salarial do Quadro Geral do Estado, em vigência desde agosto de 1995.

AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA SEAB, ANTES E APÓS A IMPLANTAÇÃO DO DEC. Nº 5391 DE 04/03/02
NÍVEL UNIVERSITÁRIO INICIO DE CARREIRA J A

DISCRIMINAÇÃO	ANTES DOS 100%		DEPOIS DOS 100%		DEPOIS DO PCCS	
	DEFIS	OUTROS	DEFIS	OUTROS	DEFIS	OUTROS
VENCIMENTO BÁSICO	586,22	586,22	586,22	586,22	1.525,25	1.525,25
GRATIFICAÇÃO PRODUTIVIDADE	165,00	165,00	165,00	165,00	-	-
GRATIFICAÇÃO DE INSALUBRIDADE (40% SM ou do menor VB)	72,00	-	72,00	-	91,36	-
ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO (3 anos)	-	-	-	-	-	-
VERBA DE REPRESENTATIVIDADE (80% SB)	468,98	468,98	468,98	468,98	-	-
GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE (R$ 100,00)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS (100% SB	-	-	586,22	-	1.525,25	-
REMUNERAÇÃO	1.392,20	1.320,20	1.978,42	1.320,20	3.241,86	1.625,25
RELAÇÃO PERCENTUAL	100,00	94,83	100,00	66,73	100,00	50,13

Salário Mínimo: 180,00
MENOR VENCIMENTO DA TABELA QPPE 228,41
Obs.: após o QPPE a GEEE (100%) fica convertida no valor percebido na publicação da lei (art. 29)

AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA SEAB, ANTES E APÓS A IMPLANTAÇÃO DO DEC. Nº 5391 DE 04/03/02
NÍVEL UNIVERSITÁRIO INICIO DE CARREIRA J E

DISCRIMINAÇÃO	ANTES DOS 100%		DEPOIS DOS 100%		DEPOIS DO PCCS	
	DEFIS	OUTROS	DEFIS	OUTROS	DEFIS	OUTROS
VENCIMENTO BÁSICO	685,79	685,79	685,79	685,79	1.525,25	1.525,25
GRATIFICAÇÃO PRODUTIVIDADE	165,00	165,00	165,00	165,00	-	-
GRATIFICAÇÃO DE INSALUBRIDADE (40% SM ou do menor VB)	72,00	-	72,00	-	91,36	-
ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO (10 anos)	96,01	96,01	96,01	96,01	152,53	152,53
VERBA DE REPRESENTATIVIDADE (80% SB)	548,63	548,63	548,63	548,63	-	-
GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE (R$ 100,00)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS (100% SI	-	-	685,79	-	1.525,25	-
REMUNERAÇÃO	1.667,43	1.595,43	2.353,22	1.595,43	3.394,39	1.777,78
RELAÇÃO PERCENTUAL	100,00	95,68	100,00	67,80	100,00	52,37

Salário Mínimo: 180,00
MENOR VENCIMENTO DA TABELA QPPE 228,41
Obs.: após o QPPE a GEEE (100%) fica convertida no valor percebido na publicação da lei (art. 29)

AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA SEAB, ANTES E APÓS A IMPLANTAÇÃO DO DEC. Nº 5391 DE 04/03/02
NIVEL UNIVERSITÁRIO INICIO DE CARREIRA K L

DISCRIMINAÇÃO	ANTES DOS 100%		DEPOIS DOS 100%		DEPOIS DO PCCS	
	DEFIS	OUTROS	DEFIS	OUTROS	DEFIS	OUTROS
VENCIMENTO BÁSICO	925,83	925,83	925,83	925,83	1.855,70	1.855,70
GRATIFICAÇÃO PRODUTIVIDADE	165,00	165,00	165,00	165,00	-	-
GRATIFICAÇÃO DE INSALUBRIDADE (40% SM ou do menor VB)	72,00	-	72,00	-	91,36	-
ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO (16 anos)	212,94	212,94	212,94	212,94	278,36	278,36
VERBA DE REPRESENTATIVIDADE (80% SB)	740,66	740,66	740,66	740,66	-	-
GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE (R$ 100,00)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
GRATIFICAÇÃO PELO EXERCICIO DE ENCARGOS ESPECIAIS (100% SI	-	-	925,83	-	1.855,70	-
REMUNERAÇÃO	2.216,43	2.144,43	3.142,26	2.144,43	4.181,12	2.234,06
RELAÇÃO PERCENTUAL	100,00	96,75	100,00	68,24	100,00	53,43

Salário Mínimo: 180,00
MENOR VENCIMENTO DA TABELA QPPE 228,41
Obs.: após o QPPE a GEEE (100%) fica convertida no valor percebido na publicação da lei (art. 29)

AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA SEAB, ANTES E APÓS A IMPLANTAÇÃO DO DEC. Nº 5391 DE 04/03/02
NÍVEL UNIVERSITÁRIO INICIO DE CARREIRA L N

DISCRIMINAÇÃO	ANTES DOS 100%		DEPOIS DOS 100%		DEPOIS DO PCCS	
	DEFIS	OUTROS	DEFIS	OUTROS	DEFIS	OUTROS
VENCIMENTO BÁSICO	1.155,59	1.155,59	1.155,59	1.155,59	2.257,74	2.257,74
GRATIFICAÇÃO PRODUTIVIDADE	165,00	165,00	165,00	165,00	-	-
GRATIFICAÇÃO DE INSALUBRIDADE (40% SM ou do menor VB)	72,00	-	72,00	-	91,36	-
ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO (25 anos)	473,79	473,79	473,79	473,79	564,44	564,44
VERBA DE REPRESENTATIVIDADE (80% SB)	924,47	924,47	924,47	924,47	-	-
GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE (R$ 100,00)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS (100% SI	-	-	1.155,59	-	2.257,74	-
REMUNERAÇÃO	2.890,85	2.818,85	4.046,44	2.818,85	5.271,28	2.922,18
RELAÇÃO PERCENTUAL	100,00	97,51	100,00	69,66	100,00	55,44

Salário Mínimo: 180,00
MENOR VENCIMENTO DA TABELA QPPE 228,41
Obs.: após o QPPE a GEEE (100%) fica convertida no valor percebido na publicação da lei (art. 29)

195

AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA SEAB, ANTES E APÓS A IMPLANTAÇÃO DO DEC. Nº 5391 DE 04/03/02
NIVEL MÉDIO

DISCRIMINAÇÃO	G N (QGE)				AE (III-6) QPPE	
	ANTES DOS 100%		DEPOIS DOS 100%		DEPOIS DO QPPE	
	DEFIS	OUTROS	DEFIS	OUTROS	DEFIS	OUTROS
VENCIMENTO BÁSICO	398,96	398,96	398,96	398,96	406,62	406,62
GRATIFICAÇÃO DE INSALUBRIDADE (40% SM ou do menor VB)	72,00	-	72,00	-	91,36	-
ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO (20 anos)	79,79	79,79	79,79	79,79	81,32	81,32
GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE (R$ 100,00)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS (100% SB)	-	-	398,96	-	406,62	-
REMUNERAÇÃO	650,75	578,75	1.049,71	578,75	1.085,93	587,94
RELAÇÃO PERCENTUAL	100,00	88,94	100,00	55,13	100,00	54,14

Salário Mínimo: 180,00
MENOR VENCIMENTO DA TABELA QPPE 228,41
Obs.: após o QPPE a GEEE (100%) fica convertida no valor percebido na publicação da lei (art. 29)

LIAÇÃO DA SITUAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA SEAB, ANTES E APÓS A IMPLANTAÇÃO DO DEC. Nº 5391 DE 04/03/02
NIVEL MÉDIO

DISCRIMINAÇÃO	H N (QGE)				AE (III-6) QPPE	
	ANTES DOS 100%		DEPOIS DOS 100%		DEPOIS DO QPPE	
	DEFIS	OUTROS	DEFIS	OUTROS	DEFIS	OUTROS
VENCIMENTO BÁSICO	494,71	494,71	494,71	494,71	494,71	494,71
GRATIFICAÇÃO DE INSALUBRIDADE (40% SM ou do menor VB)	72,00	-	72,00	-	91,36	-
ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO (20 anos)	98,94	98,94	98,94	98,94	98,94	98,94
GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE (R$ 100,00)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS (100% SB)	-	-	494,71	-	494,71	-
REMUNERAÇÃO	765,65	693,65	1.260,36	693,65	1.279,73	693,65
RELAÇÃO PERCENTUAL	100,00	90,60	100,00	55,04	100,00	54,20

Salário Mínimo: 180,00
MENOR VENCIMENTO DA TABELA QPPE 228,41
Obs.: após o QPPE a GEEE (100%) fica convertida no valor percebido na publicação da lei (art. 29)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA 196

ESTADO DO PARANÁ
GABINETE DO GOVERNADOR

OF/CTL/SEEG nº 344/02 Curitiba, 05 de julho de 2002.

PROPOSIÇÃO Nº 308/02

I - Encaminhe-se
II - À D.I. para providências e juntada no expediente
III - À D.L. Palácio dos Leões, em 05/07/02

Presidente

Senhor Presidente.

Tenho a honra de acusar o recebimento do Ofício nº 330/02, dessa Presidência, e de levar ao conhecimento de Vossa Excelência que, usando da atribuição conferida pelo art. 87, inciso VII, e de conformidade com o § 1º, do art. 71, ambos da Constituição Estadual, vetei, parcialmente, o Projeto de Lei nº 386/02, por julgar as partes vetadas inconstitucionais, em razão dos motivos adiante expostos.

Objetiva o autógrafo instituir o Quadro Próprio do Poder Executivo do Estado do Paraná – QPPE, composto pelos atuais integrantes do Quadro Geral do Estado e adota outras providências.

O veto parcial aposto incidiu sobre os dispositivos adiante especificados, todos eivados de flagrante inconstitucionalidade porque, basicamente, ferem o art. 66, incisos I e II,

Ao Excelentíssimo Senhor
Deputado HERMAS BRANDÃO
Digníssimo Senhor Presidente da Assembléia Legislativa do Estado
N/CAPITAL
AJB/CTL.

CONFERE COM O ORIGINAL

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA PARANÁ
PROTOCOLO N.º 8617
EM 05/07/2002
FUNCIONÁRIO

TRIBUNAL FEDERAL
J 97

combinado com o art. 68, inciso I, ambos da Constituição Estadual, eis que decorrem de Emendas dessa Augusta Casa de Leis, as quais implicam em aumento de despesas não orçamentariamente suportáveis, fato este que desatende, também, limites legais estabelecidos pela Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

O inciso VI do parágrafo 1º, do artigo 3º; o parágrafo 2º do artigo 12; o inciso VII do artigo 18; o inciso III do artigo 19; e o inciso III do artigo 20, inconstitucionais pois ferem os comandos previstos nos incisos I, V e VI do parágrafo 1º do art. 33, da Constituição Estadual, eis que os padrões de vencimento e o sistema remuneratório a que se referem conflita com os critérios adotados pelo Executivo Estadual para as demais carreiras integrantes do Quadro ora proposto, notadamente em relação a complexidade das atribuições dos demais cargos com o cargo "Agente Fazendário".

O parágrafo 2º, do artigo 19 porque, além de ferir a competência constitucional do Chefe do Executivo Estadual para dar início ao processo legislativo quando tratar de regime jurídico de servidores públicos estaduais, notadamente sobre o enquadramento funcional. É mister ressaltar que o referido parágrafo afronta diretamente o texto da Constituição da República, especialmente o inciso II, do art. 37 e o inciso II do art. 27 da Constituição Estadual, considerando que através da proposição parlamentar pretende-se efetivar um provimento derivado de uma casta específica de servidores. Não é demais lembrar que a possibilidade de ingresso em cargo diverso para o qual prestou concurso público foi banida pelo Constituinte Nacional Originário, em 05 de outubro de 1988.

O inciso IV e suas alíneas, do artigo 19, é inconstitucional uma vez que é prerrogativa privativa do Chefe do Poder Executivo Estadual a iniciativa das leis que disponham, dentre outros, sobre o regime jurídico dos servidores públicos estaduais. Verifica-se que os pretendidos critérios adentram em seara que não era da competência, sob a ótica constitucional, da Augusta Assembléia Legislativa, a teor de reiteradas decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal (p. exemplo ADIN/MC 582, ADIN 120-AM e ADIN 227-RJ). Tal inciso, bem como suas alíneas, criam aumento de despesas em Projeto de Lei de iniciativa do Poder Executivo, pois estabelecem enquadramento funcional não previsto na proposta original, não indicando, também, a correspondente

TRIBUNAL FEDERAL
598
3

fonte de custeio total da despesa, violando, assim, o inciso I do artigo 68 da Constituição Estadual e o parágrafo 1° do artigo 169 da Constituição da República, sem olvidar das disposições do artigo 15 da Lei Complementar Federal n° 101, de 04 de maio de 2000. Não obstante isso, verifica-se, também, que o referido inciso cria um tratamento não igualitário, ferindo, por isso, a igualdade de tratamento entre os atuais servidores estaduais, pois os diferencia única e exclusivamente pela carga horária de sua formação universitária a qual é estipulada, como é cediço, por lei específica, de índole federal. Quanto ao aspecto da complexidade das funções inerentes ao cargo ora considerado, todas tem o mesmo requisito de escolaridade para seu ingresso o que induz a conclusão que o referido inciso IV, inserto por Emenda, afronta os comandos dos incisos I, V e VI do parágrafo 1° do art. 33 da Carta Estadual Paranaense.

O artigo 27, foi vetado porque aumenta, por via oblíqua, as despesas com o pessoal, sem a correspondente indicação da fonte de custeio, o que faz exsurgir na responsabilização, em caso de aplicação do artigo, do Chefe do Executivo Estadual frente as claras disposições da Lei Complementar Federal n° 101, de 04 de maio de 2000(v. art. 15, artigo 20, inciso II, alínea "c" e o inciso III do artigo 22).

O artigo 31 e seus incisos, foram vetados porque violam frontalmente a competência do Poder Executivo em estruturar seus serviços administrativos. Inobstante isso, constata-se que cria despesa sem a correspondente indicação da fonte de custeio

Os §§ 1° e 2°, do art. 21, porque versam sobre matéria tipicamente de competência constitucional do Chefe do Executivo Estadual para dar início ao processo legislativo, quando tratar de regime jurídico de servidores públicos estaduais, notadamente sobre o enquadramento funcional. Ademais, afronta diretamente a Constituição da República, em seu inciso II do art. 37 e inciso II do art. 27 da Constituição Estadual.

O artigo 32, inserido por Emenda, é de inconstitucionalidade incontestável, eis que claramente aumenta despesas com o pessoal do Executivo Estadual, ferindo, desta maneira, o inciso I do artigo 68 da Constituição Estadual e o parágrafo 1° do artigo 169 da Constituição Federal.

TRIBUNAL FEDERAL 499

O artigo 33, eis que é, por via reflexa, inconstitucional, considerando que o Chefe do Executivo Estadual prescinde de autorização legislativa para regular o regime jurídico dos servidores estaduais, nisso incluído o provimento dos cargos. Verifica-se, assim, uma pecha de inconstitucionalidade quanto a possível "autorização" conferida pelo Legislativo Estadual para a ocorrência de provimento derivado dos "servidores penitenciários". Resta patente, destarte, a inconstitucionalidade desse artigo pois afronta textualmente o comando do inciso II do art. 37 da Constituição Federal e inciso II do art. 27 da Constituição Estadual.

O artigo 34, inserido por Emenda, visa conceder aposentadoria especial aos servidores penitenciários e aos educadores sociais com o fito de restabelecer os ditames do parágrafo 4° do artigo 35 da Constituição Estadual, eis que, como é cediço, ainda não foi editada a Lei Complementar necessária para a regular aplicabilidade do referido dispositivo constitucional. Com efeito, tenho, também, que o artigo em destaque vulnera o disposto no inciso II do artigo 66 da Constituição Estadual e o parágrafo 4° do artigo 40 da Carta Magna, além de descumprir o parágrafo 1° do artigo 70 da Lei Estadual n° 12.398, de 30 de dezembro de 1998, tornado-o, portanto, além de inconstitucional, ilegal face ao conflito desse dispositivo com as disposições federais de cunho nacional.

O artigo 35, vetado porque fere, mortalmente, o comando do artigo 33 da Constituição Estadual, pois estende os efeitos de um artigo constitucional, sem autorização do constituinte originário ou derivado, a situações não contempladas nesse Diploma o que a torna, portanto, material e formalmente inconstitucional.

O artigo 38, não acolhido, considerando que retira da competência do Governador do Estado a prerrogativa de estipular o mês de referência para a implementação da revisão geral anual. Vale lembrar que tal matéria já é tratada pela Lei Estadual n° 9.547, de 18 de janeiro de 1991.

O artigo 39 que trata da incorporação da

CONFERE COM O ORIGINAL

TRIBUNAL FEDERAL 200 5

gratificação especial por assiduidade ao vencimento básico dos servidores do Quadro Próprio do Poder Executivo, esclareço a Vossa Excelência que vetei esse artigo em decorrência do descumprimento do disposto no inciso I, do artigo 68 da Constituição Estadual e nas disposições do parágrafo 1° do artigo 169 da Constituição Federal e, também, no artigo 15 e no parágrafo único do artigo 22 da Lei Complementar Federal n° 101, de 04 de maio de 2000, eis que prevêem, inexoravelmente, aumento despesas com o pessoal da Administração no Projeto de Lei do Executivo Estadual.

O parágrafo 3°, do artigo 19, face inconstitucionalidade pela iniciativa para trato da matéria, considerando que a competência constitucional é do Chefe do Executivo Estadual, além do mais, aumenta despesas com o pessoal da Administração pois altera o percentual previsto no artigo 2°, *caput*, da Lei Estadual n° 11.714, de 07 de maio de 1997, de 80% para 190 % sobre o vencimento-básico, desatendendo, portanto, claramente, as disposições do inciso I do artigo 68 da Constituição Estadual, o artigo 169 da Constituição Federal e o artigo 15 e o parágrafo único do artigo 22 da Lei Complementar Federal n° 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal). Não é demais lembrar que a concessão de índices diferenciados para a mesma categoria profissional viola os incisos I, V e VI do parágrafo 1° do Art. 33 da Constituição Estadual.

O inciso VIII do artigo 18, foi vetado porque acarreta sensível aumento de despesas com o pessoal sem a correspondente indicação da fonte de custeio. Tal dispositivo faz, também, *tabula rasa* da competência do Chefe do Executivo Estadual, além de violar textualmente o comando do inciso I do artigo 68 da Constituição Estadual. Ademais, a concessão da vantagem ali prevista incorre em duplo fato gerador para a concessão de outros benefícios funcionais. Verifica-se, também, a inexistência da necessária indicação dos recursos financeiros-orçamentários para custear integralmente a despesa.

O parágrafo 2°, do artigo 30, vetado igualmente pelos motivos acima, pois eleva despesa, sem autorização constitucional, em Projeto de Lei de iniciativa exclusiva do Governador do Estado.

O art. 36, vetado por tratar de garantia já

TRIBUNAL FEDERAL
201
6

prevista constitucionalmente como já explicito no próprio artigo.

O artigo 37 teve que ser vetado pois o art. 42 dispõe sobre a entrada em vigor na data de sua publicação e com efeitos conforme dispõe o art. 23.

Por sua vez, os anexos VI, VII, VIII, IX e Planilha nº 01, não foram acolhidos face a vetos apostos os dispositivos do corpo básico do Projeto de Lei em referência com os quais perderam eficácia e conexão.

Esses são os motivos que me levaram a vetar, parcialmente, o Projeto de Lei em epígrafe, cujas razões submeto à elevada consideração dessa Colenda Casa.

Valho-me do ensejo para apresentar a Vossa Excelência os meus protestos de elevado apreço e distinta consideração.

Jaime Lerner
Governador do Estado

ANEXO A
PROPOSICHO
108/02

Lei nº. 13666

Data 05 de julho de 2002.

Súmula Institui o Quadro Próprio do Poder Executivo do Estado do Paraná – QPPE, conforme especifica e adota outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado do Paraná

decretou e eu sanciono a seguinte lei:

Capítulo I

Seção I

Das Disposições Preliminares

Art. 1.º - Fica instituído o Quadro Próprio do Poder Executivo do Estado do Paraná - QPPE, composto pelos atuais ocupantes de funcionários civis da Administração Direta e Autárquica, pertencentes ao Quadro Geral do Estado – QGE, que organizará os cargos públicos de provimento efetivo, decorrentes da alteração, em seis carreiras, fundamentado nos princípios de qualificação profissional e de desempenho, com a finalidade de assegurar a continuidade da ação administrativa e a eficiência do serviço público.

Parágrafo único. - As disposições da presente Lei não se aplicam aos funcionários dos demais quadros de pessoal integrantes de carreiras estabelecidas por legislação própria.

Seção II

Das Conceituações

Art. 2º - Para os fins desta Lei, considera-se:

I - Carreira: agrupamento de cargos em classes da mesma profissão ou atividade, escalonadas segundo hierarquia de serviço, por acesso dos titulares dos cargos que a integram;

CONFERE COM O ORIGINAL

II - Cargo: unidade funcional básica da estrutura organizacional, de caráter genérico, de mesmo grau de complexidade/responsabilidade, composto por uma ou mais funções relacionadas ao desempenho de tarefas da área de atuação estatal, criado por Lei, com denominação própria e quantidade fixada por classes, pagamento pelo erário e provimento mediante aprovação em concurso público de provas ou provas e títulos;

III - Classe: escalonamento hierárquico de desenvolvimento profissional de um cargo, com idênticas atribuições e responsabilidades;

IV - Função: conjunto de atribuições vinculadas à habilitação correspondente, de caráter específico para o desempenho de tarefas em um cargo de mesmo grau de complexidade/responsabilidade;

V - Grau de Complexidade/responsabilidade: atributo do cargo referente ao requisito de escolaridade e complexidade de tarefas desempenhadas;

VI - Provimento: é o ato de designação de uma pessoa para titularizar um cargo público, atendidos os requisitos para a investidura;

VII - Progressão: passagem do funcionário público estável de uma referência salarial para outra de maior valor, atendidos os requisitos estabelecidos para a classe;

VIII - Promoção: passagem do funcionário público estável e em efetivo exercício em uma classe, para a referência salarial inicial da classe imediatamente superior, dentro do mesmo cargo;

IX – Movimentação Funcional: alteração do local de trabalho do funcionário estável, através da remoção, de um órgão para outro, no interesse da Administração Pública, a pedido do funcionário ou *ex-officio*;

X – Mudança de Função: alteração da função de funcionário público estável quando este atender os requisitos constantes de uma outra função, dentro do mesmo cargo, da mesma complexidade/responsabilidade e classe, e mediante o interesse da Administração Pública;

XI - Tabela de Referência de Vencimento: tabela numérica, composta de indicativo de classe (coluna) e nível/referência

TRIBUNAL FEDERAL 204

salarial (linha), cuja interseção reflete o vencimento base sobre a qual incidirão os cálculos de vantagens adicionais de remuneração;

XII - Amplitude Salarial: intervalo entre o menor e o maior vencimento da Tabela de Referência de Vencimento, compreendida a primeira referência da Classe Inicial e a última referência da Classe Final;

XIII - Vencimento ou Vencimento base: é a retribuição financeira pelo efetivo exercício do cargo, correspondente ao símbolo, ou nível (referência salarial) fixado em Lei; e

XIV - Vencimentos ou Remuneração: é a retribuição financeira pelo efetivo exercício do cargo, correspondente ao vencimento mais as vantagens financeiras asseguradas por Lei.

CAPÍTULO II

Seção I

Da Composição e do Plano da Carreira

Art. 3° - As Carreiras do Quadro Próprio do Poder Executivo do Estado do Paraná - QPPE, serão organizadas em 08 (oito) Cargos, disposto de acordo com a natureza profissional, complexidade de suas atribuições e nível de escolaridade, sendo que, cada cargo será composto de 03 (três) classes III, II e I, com as quantidades na forma do disposto nos Anexos I e VI desta Lei.

§1° - As carreiras do Quadro Próprio do Poder Executivo do Estado do Paraná - QPPE, são: Apoio, Execução, Aviação, Penitenciária, Profissional e Fazendária, conforme segue:

I – Apoio, composta pelo cargo de Agente de Apoio;
II – Execução, composta pelo cargo de Agente de Execução;
III – Aviação, composta pelo cargo de Agente de Aviação;
IV – Penitenciária, composta pelo cargo de Agente Penitenciário;
V – Profissional, composta pelo cargo de Agente Profissional;
VI – ...Vetado....

§2° - A Classe III de cada cargo será a classe inicial para o ingresso e a Classe I, a final para o desenvolvimento na carreira.

§3° - O requisito de escolaridade mínima dos cargos e das funções de cada cargo são fixados na forma dos Anexos II e VII desta lei.

CONFERE COM O ORIGINAL

TRIBUNAL FEDERAL
209

§4° - A descrição das atribuições dos cargos, regulamentação da carga horária e outras características atinentes às funções serão definidas em ato do Chefe do Poder Executivo, ouvida previamente a Secretaria de Estado da Administração e da Previdência - SEAP.

Art. 4° - A jornada de trabalho dos cargos constantes da presente Lei é limitada em 40 (quarenta) horas semanais, ressalvada a da função de médico, que será de 20 (vinte) horas semanais, observado o disposto no inciso XVI, do Art. 27, da Constituição Estadual.

§1° - Ato do Chefe do Poder Executivo poderá determinar jornadas de trabalhos concentradas ou diferenciadas para cargos ou funções, com jornada mínima de 30 horas semanais.

§2° - A carga horária para funções desempenhadas em locais insalubres, penosos ou perigosos será avaliada pelo órgão de perícia oficial do Estado, que lavrará laudo de caráter individual para a concessão de jornada diferenciada conforme estabelece legislação federal específica.

§3° - Caberá à Unidade de Recursos Humanos competente a perfeita observância do disposto no parágrafo anterior, acompanhando a movimentação interna do funcionário ou funcionários que laborem nas referidas jornadas diferenciadas, extinguindo a aplicação daquelas quando extinto o fato gerador que a atribuiu.

SEÇÃO II

Do Provimento e do Estágio Probatório

Art. 5° - O provimento no cargo se dará na classe inicial, atendidos os seguintes requisitos para a investidura:

I - existência de vaga no cargo e na classe de ingresso;

II - aprovação em concurso público de provas ou provas e títulos;

III - registro profissional regular no órgão de classe para as funções cujo exercício profissional esteja regulamentado por Lei; e

IV - outros requisitos vinculados ao exercício do cargo/função, previstos em legislação e contemplados no edital de regulamentação do concurso público.

Parágrafo Único - A comprovação do preenchimento dos requisitos I a IV do *caput* deste artigo precederá a nomeação.

TRIBUNAL FEDERAL
206

Art. 6° - A inspeção médica realizada por órgão de perícia oficial do Estado precederá sempre o ingresso no serviço público estadual, podendo integrar a inspeção, o exame psicológico.

§1° - A inspeção médica e, se exigido no concurso, o exame psicológico, terão caráter eliminatório.

§2° - O Chefe do Poder Executivo, ouvida previamente a Secretaria de Estado da Administração e da Previdência – SEAP, regulamentará o exame psicológico no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da publicação desta Lei, prevendo, inclusive, a possibilidade de interposição de recurso administrativo, podendo ser concedido, à critério da autoridade competente, efeito suspensivo ao recurso, contra a decisão do órgão de perícia oficial do Estado.

Art. 7° - O estágio probatório será de 3 (três) anos de efetivo exercício na função e classe, observado o disposto no Parágrafo 4°, do Art. 36 da Constituição Estadual.

§1° - O Chefe do Poder Executivo, ouvida previamente a Secretaria de Estado da Administração e da Previdência - SEAP, poderá estabelecer desdobramento dos requisitos para o estágio probatório.

§2° - O Chefe do Poder Executivo, ouvida previamente a Secretaria de Estado da Administração e da Previdência – SEAP, regulamentará, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias a partir da publicação desta Lei os critérios para a avaliação de desempenho para o estágio probatório.

SEÇÃO III

Do Desenvolvimento na Carreira

Art. 8° - O desenvolvimento profissional na carreira se dará pelos institutos da progressão, promoção e mudança de função.

Art. 9° - A progressão se dará na classe, ao funcionário estável, por antigüidade, avaliação de desempenho e por titulação.

§1° - A progressão por antigüidade ocorrerá a cada cinco anos de efetivo exercício na classe e será equivalente a uma referência salarial.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 207

I - o estágio probatório será computado para a concessão de progressão por antigüidade;

II - não se contará o tempo correspondente a contratos por prazo determinado, continuados ou não, firmados com o Estado do Paraná, para efeitos desse parágrafo; e

III - não se contará o tempo correspondente a afastamentos não remunerados para efeito desse parágrafo.

§2° - A progressão por Avaliação de Desempenho será equivalente a uma referência salarial.

I - O critério "conceito" para a progressão de que trata esse parágrafo, deverá ser o equivalente ao conceito máximo estabelecido em regulamento específico; e

II - O Chefe do Poder Executivo, ouvida previamente a Secretaria de Estado da Administração e da Previdência – SEAP, estabelecerá os demais critérios, a periodicidade e a competência para a aplicação e concessão desta modalidade de progressão.

§3° - A progressão por Titulação ocorrerá pelos seguintes critérios:

I - para o cargo de Agente de Apoio e Agente Fazendário C: até dois níveis na função, a cada quatro anos, por ter concluído cursos relativos ao desempenho na função exercida, sendo um nível para cada 40 (quarenta) horas ou por experiência.

II - para o cargo de Agente de Execução e Agente Fazendário B: até dois níveis na função, a cada quatro anos, por ter concluído cursos relativos ao desempenho na função exercida, sendo um nível para cada 80 (oitenta) horas ou por experiência.

III - para o cargo de Agente de Aviação: até dois níveis na função, a cada quatro anos, por ter concluído cursos relativos ao desempenho na função exercida, sendo um nível para cada 80 (oitenta) horas ou por experiência.

IV - para o cargo de Agente Penitenciário: até dois níveis na função, a cada quatro anos, por ter concluído cursos relativos ao desempenho na função exercida, sendo um nível para cada 80 (oitenta) horas ou por experiência.

CONFERE COM O ORIGINAL

TRIBUNAL FEDERAL 208

V - para o cargo de Agente Profissional e Agente Fazendário A: até dois níveis na função, a cada quatro anos, por ter concluído cursos relativos ao desempenho na função exercida, sendo um nível para cada 180 (cento e oitenta) horas ou por experiência.

§4° - Os títulos de que trata o parágrafo anterior não poderão ser computados de forma cumulativa para efeitos da progressão por titulação, ficando sem eficácia administrativa após sua utilização para a presente progressão.

§5° - Serão aceitos apenas certificados ou diplomas expedidos por Instituição de Ensino reconhecida legalmente e/ou aqueles contemplados em regulamento específico.

Art. 10 - A promoção ocorrerá a cada quatro anos, para o funcionário estável, dentro de um mesmo cargo, devendo observar os seguintes requisitos:

I - existência de vaga na classe;

II - avaliação de títulos, tais como titulação escolar formal, experiência e ou tempo de serviço;

III - tempo mínimo de dois anos de efetivo exercício na classe e na função e somente após o estágio probatório;

IV - obtenção de conceito satisfatório nas avaliações de desempenho a que for submetido; e

V - atendimento dos demais requisitos da classe a que estará concorrendo, previstos em legislação específica.

Parágrafo Único - Ato do Chefe do Poder Executivo estabelecerá os critérios e a competência para a concessão de promoção, ouvida previamente a Secretaria de Estado da Administração e da Previdência - SEAP.

Art. 11 – A mudança de função poderá ocorrer quando o funcionário público estável que atender os requisitos constantes de uma outra função, dentro do mesmo cargo, da mesma complexidade/responsabilidade e classe, poderá desempenhar outra função, por necessidade da Administração Pública ou impossibilidade de atuação em sua função original, observado o perfil profissiográfico, sempre a critério da Secretaria de Estado da Administração e da Previdência - SEAP.

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 209

SEÇÃO IV

Da Movimentação de Pessoal

Art. 12 – Os funcionários ocupantes de cargos público do Quadro Próprio do Poder Executivo do Estado do Paraná - QPPE terão lotação na Secretaria de Estado da Administração e da Previdência – SEAP, e serão alocados nos órgãos da Administração Direta e Autárquica.

§1° - A movimentação do pessoal do QPPE, no âmbito da Administração Direta e Autárquica, dentro do mesmo quadro funcional, se dará pelo instituto da remoção, por Ato do titular da Secretaria de Estado da Administração e da Previdência – SEAP.

§ 2° - ...Vetado...

§3° - Ato do Chefe do Poder Executivo regulamentará os termos da movimentação de pessoal.

SEÇÃO V

Do Vencimento e da Remuneração

Art. 13 - Aplicam-se aos integrantes da presente estruturação administrativa e funcional, as Tabelas de Referência de Vencimento, na forma dos Anexos III e VIII , desta Lei.

Art. 14 - A estruturação das tabelas de vencimento observará que a amplitude salarial entre a primeira referência salarial da classe inicial (III) e a última referência da classe final (I), não poderá ser superior a 4,5 (quatro vírgula cinco) vezes, para cada cargo.

Parágrafo Único - Nenhuma tabela de vencimento do Quadro Próprio do Poder Executivo do Estado do Paraná - QPPE poderá possuir valor inicial menor que a referência inicial da Classe III do Cargo de Agente de Apoio e valor final maior que a referência final da Classe I do Cargo de Agente Profissional.

Art. 15 - Aplicam-se aos integrantes da presente estruturação administrativa e funcional, a seguinte estrutura de remuneração:

I - vencimento base ou vencimento;

II - Adicional por Tempo de Serviço;

III - Salário-Família;

CONFERE COM O ORIGINAL

TRIBUNAL FEDERAL
210

IV - Vantagens atribuídas no desempenho ou no exercício do cargo ou função, sobre o vencimento base do cargo efetivo, em locais definidos por Lei, aos funcionários que laborem, com habitualidade, em locais insalubres, penosos ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida;

V - Tempo Integral e Dedicação Exclusiva – TIDE: retribuição financeira de caráter transitório, para atividades ou tarefas não previstas para o cargo ou função e que necessitem de continuidade e prontidão durante as 24 horas do dia, não podendo ser superior a 100% do vencimento base, incompatível com serviço extraordinário ou horas extras e desde que não esteja contemplada em gratificações ou adicionais de mesma natureza ou peculiaridade, não sendo incorporável na inatividade, sendo extinta sua aplicação quando extinto o fato gerador que a deu ensejo;

VI - Encargos Especiais: retribuição financeira extraordinária, de caráter transitório, para atividades ou tarefas de maior responsabilidade previstas em Lei ou regulamento, cujo valor monetário não poderá exceder a 4/5 (quatro quintos) do vencimento base, desde que não esteja contemplada em gratificações ou adicionais de mesma natureza ou peculiaridade, não sendo incorporável na inatividade e sendo extinta sua aplicação quando extinto o fato gerador que a deu ensejo; e

VII - Outras vantagens atribuídas no desempenho ou no exercício do cargo ou função, calculadas sobre o vencimento base do cargo efetivo, previstas em Lei.

§1° - As vantagens do desempenho do cargo/função serão atribuídas por exercício em local considerado insalubre, penoso ou perigoso, ouvindo-se, previamente, o órgão de perícia oficial do Estado, que lavrará laudo de caráter individual, identificando o funcionário ou funcionários que a elas farão jus, exceto para aquelas atividades ou operações no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS, conforme estabelece o Art. 6° da Lei n.° 10.692, de 27 de dezembro de 1993.

§2° - As vantagens auferidas por trabalho de natureza especial com risco de vida observarão as situações estabelecidas em legislação específica.

§3° - As vantagens de que tratam os incisos IV, V e VI do *caput* deste artigo, são mutuamente excludentes.

TRIBUNAL FEDERAL
270

§4° - Ato do Chefe do Poder Executivo regulamentará a concessão e fixará os valores do TIDE e dos Encargos Especiais para aplicação aos integrantes do QPPE, ouvida previamente a Secretaria de Estado da Administração e da Previdência – SEAP.

Art. 16 - O regime de plantão deverá ser remunerado apenas quando ocorrer, ficando a cargo da unidade de recursos humanos competente, o acompanhamento e registro de cada ocorrência.

Parágrafo Único - O Chefe do Poder Executivo ouvida previamente a Secretaria de Estado da Administração e da Previdência – SEAP, estabelecerá os demais critérios e a competência para a aplicação e concessão do plantão.

Art. 17 - Caberá à Unidade de Recursos Humanos competente a perfeita observância do disposto nos parágrafos anteriores, acompanhando a movimentação interna do funcionário ou funcionários que recebam as referidas gratificações, extinguindo a aplicação daquelas quando extinto o fato gerador que as deu ensejo.

Art. 18 - Ficam criadas as seguintes vantagens, para aplicação exclusiva aos funcionários integrantes do QPPE:

I - **Adicional de Atividade Penitenciária – AAP**: retribuição financeira fixada em valor, de natureza permanente, exclusiva para o cargo e função de Agente Penitenciário, relativa ao caráter penoso, perigoso, insalubre e com risco de vida inerente à função, incorporável para todos os efeitos legais;

II - **Adicional de Vôo – AAV**: retribuição financeira fixada em valor, de natureza permanente, para o cargo Agente de Aviação, relativa ao caráter penoso, insalubre, perigoso e com risco de vida da atividade de vôo, incompatível com serviço extraordinário ou horas extras e incorporável para todos os efeitos legais;

III - **Gratificação de Atividade Técnica – GAT**: retribuição financeira fixada em valor, de natureza transitória, para o cargo Agente Profissional, para atividades de gerenciamento de projetos, atividades ou setores funcionais, não podendo ser superior ao vencimento base, incompatível com cargo de provimento em comissão, função gratificada, Gratificação de Atividade em unidade Penal e Correcional Intra Muros - GADI, Encargos Especiais e Tempo Integral e Dedicação Exclusiva - TIDE;

CONFERE COM O ORIGINAL

TRIBUNAL FEDERAL
212

IV - **Gratificação de Atividade de Saúde – GAS**: retribuição financeira fixada em valor, de natureza transitória, relativa ao caráter penoso, insalubre, perigoso e com risco de vida da atividade de saúde, incompatível com a Gratificação de Atividade Técnica – GAT, Adicional de Atividade Penitenciária – AAP e Gratificação de Atividade em unidade Penal ou Correcional Intra Muros – GADI, não incorporável na inatividade;

V - **Gratificação de Atividade Artística – GAA**: retribuição financeira fixada em valor, de natureza transitória, exclusiva para as funções de Bailarino e Músico, que atuem no Centro Cultural Teatro Guaíra - CCTG, não incorporável na inatividade;

VI - **Gratificação de Atividade em Unidade Penal ou Correcional Intra Muros – GADI**: retribuição financeira fixada em valor, de natureza transitória, para outros cargos e funções nas unidades penais ou correcionais, relativa ao caráter penoso, perigoso, insalubre e com risco de vida no contato direto e contínuo com o presidiário, não incorporável na inatividade;

VII – ...Vetado...

VIII – ...Vetado...

§1° - Ato do Chefe do Poder Executivo regulamentará a aplicação e fixará os valores das gratificações a que se referem os incisos anteriores.

§2° - O funcionário que optar pelas vantagens de que tratam os incisos IV, V e VI do *caput* do Artigo 15, desta Lei, não poderá receber as vantagens de que trata este artigo e a Gratificação pelo exercício de Encargos Especiais do cargo de provimento em comissão.

CAPÍTULO III

Do Enquadramento

Art. 19 - Os atuais funcionários do Quadro Geral - QG serão enquadrados no Quadro Próprio do Poder Executivo - QPPE, observados os seguintes procedimentos e na ordem:

I - enquadramento na Tabela de Correlações de Cargos e Funções do Quadro Geral – QG para Cargos e Funções do Quadro

TRIBUNAL FEDERAL
213

Próprio do Poder Executivo - QPPE, na forma do Anexo IV e IX desta Lei;

II - enquadramento salarial em valor imediatamente superior ao atualmente percebido, nas Tabelas de Referência de Vencimento constante do Anexo III desta Lei;

III – ...Vetado...

IV – ...Vetado....

a) ...Vetada...
b) ...Vetada...

§ 1° - Considera-se vencimento do cargo, para fins do presente enquadramento:
a - para os cargos do QG enquadrados no Cargo de Apoio e Agente Fazendário C do QPPE: vencimento base;
b - para os cargos do QG enquadrados no Cargo de Execução e Agente Fazendário B do QPPE: vencimento base;
c - para os cargos do QG enquadrados no Cargo de Agente de Aviação do QPPE: vencimento base;
d - para os cargos do QG enquadrados no Cargo de Agente Penitenciário do QPPE: vencimento base; e
e - para as funções do Cargo de Técnico III, II e I do QG enquadrados no Cargo Profissional e Agente Fazendário A do QPPE: vencimento base mais Verba de Representação e mais Gratificação de Produtividade a que se refere a Lei n° 11.714, de 07 de maio de 1997.

§ 2°. ...Vetado...

§ 3°. ...Vetado...

Art. 20 - Os atuais funcionários aposentados e pensionistas do Quadro Geral - QG serão enquadrados no Quadro Próprio do Poder Executivo - QPPE, observados os seguintes procedimentos e na ordem:

I - enquadramento na Tabela de Correlação de Cargos e Funções do Quadro Geral – QG para os Cargos e Funções do Quadro Próprio do Poder Executivo - QPPE, na forma dos Anexos IV e IX desta Lei;

II - enquadramento salarial em valor imediatamente superior ao atualmente percebido, nas Tabelas de Referência de Vencimento constante do Anexo III desta Lei.

III – ...Vetado....

COMPETÊNCIA GERAL

TRIBUNAL FEDERAL
294

Parágrafo Único - Considera-se benefício ou provento, para fins do presente enquadramento:

a) para os cargos do QG enquadrados no Cargo de Apoio do QPPE: vencimento base;
b) para os cargos do QG enquadrados no Cargo de Execução do QPPE: vencimento base;
c) para os cargos do QG enquadrados no Cargo de Agente Penitenciário do QPPE: vencimento base; e
d) para as funções do Cargo Técnico III, II e I do QG enquadrados no Cargo Profissional do QPPE: vencimento base mais Verba de Representação e mais Gratificação de Produtividade a que se refere a Lei nº 11.714 de 07 de maio de 1997.

Art. 21 - Os funcionários atualmente ocupantes das funções de Médico Plantonista, Sanitarista e Técnico Especialista, com formação em Medicina, serão enquadrados na função de Médico.

§ 1º. ...Vetado...

§ 2º. ...Vetado...

Art. 22 - A execução do presente enquadramento será de responsabilidade das unidades de recursos humanos de cada órgão, sob supervisão de comissão designada pelo titular da Secretaria de Estado da Administração e da Previdência - SEAP.

Art. 23 - Os demais termos necessários ao cumprimento do enquadramento serão definidos e divulgados pela Secretaria de Estado da Administração e da Previdência - SEAP, no prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar da publicação desta Lei.

Art. 24 - O prazo prescricional para revisão dos efeitos funcionais e financeiros decorrentes desta Lei se encerra em um ano, a contar de sua publicação.

CAPÍTULO IV

Das Disposições Finais e Transitórias

Art. 25 - Ficam incorporadas ao vencimento base as vantagens de que tratam os Artigos 2º e 5º, da Lei nº 11.714, de 07 de maio de 1997, para o Cargo Técnico III, II e I, do Quadro Geral.

Art. 26 - A primeira promoção, para o pessoal ativo, ocorrerá:

CÓPIA ORIGINAL

TRIBUNAL FEDERAL
215

I - para o cargo Agente de Apoio e Agente Fazendário C: após 18 (dezoito) meses a partir do enquadramento da presente Lei;

II - para o cargo Agente de Execução, Agente de Aviação, Agente Penitenciário e Agente Fazendário B: após 12 (doze) meses a partir do enquadramento da presente Lei; e

III - para o cargo Agente Profissional e Agente Fazendário A: imediatamente à publicação desta Lei.

Parágrafo único – Mediante proposta da Secretaria de Estado da Administração e da Previdência – SEAP, o Chefe do Poder Executivo regulamentará os termos da primeira promoção.

Art. 27 – ...Vetado...

a) ...Vetada...
b) ...Vetada...
c) ...Vetada...

Parágrafo único. ...Vetado...

Art. 28 - A primeira progressão por tempo de serviço, para o pessoal ativo, ocorrerá:

I - para o cargo Agente de Apoio e Agente Fazendário C: após 18 (dezoito) meses contados a partir do enquadramento da presente Lei;

II - para o cargo Agente de Execução, Agente de Aviação, Agente Penitenciário e Agente Fazendário B : após 18 (dezoito) meses contados a partir do enquadramento da presente Lei; e

III - para o cargo Agente Profissional e Agente Fazendário A: 12 (doze) meses contados a partir do enquadramento da presente Lei.

Parágrafo Único – Mediante proposta da Secretaria de Estado da Administração e da Previdência – SEAP, o Chefe do Poder Executivo regulamentará os termos da primeira progressão.

Art. 29 - O Chefe do Poder Executivo, ouvida previamente a Secretaria de Estado da Administração e da Previdência – SEAP, redistribuirá as quantidades de cargos vagos nas classes, para fins de promoção.

Art. 30 - As gratificações a que se refere o Anexo V, ficam convertidas em valor correspondente ao percebido na data de

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
216

publicação desta Lei, sendo devidas enquanto o funcionário permanecer no local, ficando vedada sua percepção para os demais funcionários do Quadro Próprio do Poder Executivo do Estado do Paraná – QPPE.

§ 1° - As gratificações a que se refere o Artigo 18 serão implementadas no prazo de 12 (doze) meses contados a partir da publicação da presente Lei.

§ 2°. ...Vetado...

§ 3° Ato do Chefe do Poder Executivo regulamentará a regra de transição da situação atual, promovendo a compatibilização para o previsto no Artigo 18, desta Lei.

Art. 31. ...Vetado...

I – ...Vetado...

II – ...Vetado...

III – ...Vetado...

Art. 32. ...Vetado...

Art. 33. ...Vetado...

Art. 34 . ...Vetado...

Art. 35. ...Vetado...

Parágrafo único. ...Vetado...

Art. 36. ...Vetado...

Art. 37. ...Vetado...

Art. 38. ...Vetado...

Art. 39. ...Vetado...

Art. 40 – Os atos referentes à aplicação da presente Lei correrão por conta da dotação orçamentária específica do Poder Executivo, com os respectivos cancelamentos de programas governamentais e cujos efeitos financeiros ocorrerão a partir de sua publicação.

CONFERE COM O ORIGINAL

TRIBUNAL FEDERAL
217

Art. 41 – Ato do Chefe do Poder Executivo regulamentará os casos omissos a esta Lei, ouvida previamente a Secretaria de Estado da Administração e da Previdência – SEAP.

Art. 42 – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogada a Lei n.º 7.424, de 17 de dezembro de 1980, e disposições em contrário.

PALÁCIO DO GOVERNO EM CURITIBA, em 05 de julho de 2002.

Jaime Lerner
Governador do Estado

Ricardo Augusto Cunha Smijtink
Secretário de Estado da Administração e da Previdência

José Cid Campêlo Filho
Secretário de Estado do Governo

AJB/

TRIBUNAL FEDERAL
218

ANEXO I DA LEI Nº

QUANTIDADE DE VAGAS POR CLASSE DOS CARGOS DO QUADRO PRÓPRIO DO PODER EXECUTIVO DO ESTADO DO PARANÁ - QPPE

	CLASSE	QUANTIDADE
AGENTE DE APOIO - AO	III	9.864
	II	3.035
	I	2.276
	Total	15.175

	CLASSE	QUANTIDADE
AGENTE PENITENCIARIO - AN	III	1.775
	II	548
	I	410
	Total	2.731

	CLASSE	QUANTIDADE
AGENTE DE EXECUÇÃO - AE	III	15.961
	II	4.911
	I	3.684
	Total	24.556

	CLASSE	QUANTIDADE
AGENTE DE AVIAÇÃO - AV	III	18
	II	6
	I	4
	Total	28

	CLASSE	QUANTIDADE
AGENTE PROFISSIONAL - AP	III	11.836
	II	3.642
	I	2.732
	Total	18.210

TOTAL GERAL	80.700

NAL FEDERAL
219

ANEXO II DA LEI Nº

REQUISITOS DE ESCOLARIDADE MÍNIMA PARA AS CARREIRAS, CARGOS E DAS FUNÇÕES DO QPPE

I - CARREIRA - AGENTE DE APOIO -AO

	FUNÇÕES/CÓDIGO	REQUISITO DE ESCOLARIDADE PARA INGRESSO
AGENTE DE APOIO - AO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO - AOAD	1º GRAU COMPLETO
	AUXILIAR DE ESTÚDIO E CINEFOTOGRAFIA - AOEC	
	AUXILIAR DE MANEJO E MEIO AMBIENTE - AOMA	
	AUXILIAR DE MANUTENÇÃO - AOMU	
	AUXILIAR DE METROLOGIA - AOME	
	AUXILIAR DE SAÚDE - AOSA	
	AUXILIAR OPERACIONAL - AOOP	
	MOTORISTA - AOMO	
	TELEFONISTA - AOTE	

II - CARREIRA - AGENTE DE EXECUÇÃO - AE

	FUNÇÕES/CÓDIGO	REQUISITO DE ESCOLARIDADE PARA INGRESSO
AGENTE DE EXECUÇÃO - AE	TÉCNICO ADMINISTRATIVO - AETA	2º GRAU COMPLETO OU PROFISSIONALIZANTE
	ASSISTENTE DE EXECUÇÃO - AEEX	
	AUXILIAR DE ENFERMAGEM - AEAS	
	BAILARINO - AEBA	
	CENOTÉCNICO - AECT	
	CONTRA-REGRA - AERE	
	DESENHISTA TÉCNICO - AEDT	
	EDUCADOR SOCIAL - AEES	
	ENCARREGADO DE PARQUES E RESERVAS - AEPR	
	FISCAL DE MEIO AMBIENTE - AEFA	
	FISCAL METROLÓGICO - AEFM	
	HIDROMETRISTA - AEHI	
	INSPETOR DE SANEAMENTO - AEIS	
	INSTRUTOR ARTÍSTICO - AEIA	
	MÚSICO - AEMU	
	TÉCNICO DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS - AEAF	
	TÉCNICO DE CONSERVAÇÃO E RESTAURO - AECR	
	TÉCNICO DE CONSTRUÇÕES - AETC	
	TÉCNICO DE CONTABILIDADE - AECO	
	TÉCNICO DE ELETRÔNICA - AETL	
	TÉCNICO DE ENFERMAGEM - AETN	
	TÉCNICO DE ESTÚDIO E CINEFOTOGRAFIA - AETE	
	TÉCNICO DE LABORATÓRIO - AELB	
	TÉCNICO DE MANEJO E MEIO AMBIENTE - AEMA	
	TÉCNICO DE RADIOLOGIA - AETR	
	TÉCNICO DE SAÚDE - AETS	
	TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO - AETT	
	TÉCNICO GRÁFICO - AETG	
	TOPÓGRAFO - AETO	

III - CARREIRA - AGENTE DE AVIAÇÃO - AV

	FUNÇÕES/CÓDIGO	REQUISITO DE ESCOLARIDADE PARA INGRESSO
AGENTE DE AVIAÇÃO - AV	PILOTO DE AERONAVE - AVPI	2º GRAU COMPLETO
	PILOTO DE HELICÓPTERO - AVHE	

CONFERE COM O ORIGINAL

TRIBUNAL FEDERAL
220

ANEXO II DA LEI Nº

REQUISITOS DE ESCOLARIDADE MÍNIMA PARA AS CARREIRAS, CARGOS E DAS FUNÇÕES DO QPPE

IV - CARREIRA - AGENTE PENITENCIÁRIO - NA

	FUNÇÕES/CÓDIGO	REQUISITO DE ESCOLARIDADE PARA INGRESSO
AGENTE PENITENCIÁRIO - AN	AGENTE PENITENCIÁRIO - ANAP	2º GRAU COMPLETO

V - CARREIRA - AGENTE PROFISSIONAL - AP

	FUNÇÕES/CÓDIGO	REQUISITO DE ESCOLARIDADE PARA INGRESSO
AGENTE PROFISSIONAL - AP	ADMINISTRADOR - APAD	GRADUAÇÃO
	ARQUITETO - APAR	
	ASSISTENTE SOCIAL - APAS	
	BIBLIOTECÁRIO - APBL	
	BIÓLOGO - APBI	
	BIOQUÍMICO - APBQ	
	CONTADOR - APCO	
	DESENHISTA INDUSTRIAL - APDI	
	ECONOMISTA - APEC	
	ENFERMEIRO - APEN	
	ENGENHEIRO AGRÍCOLA - APEG	
	ENGENHEIRO AGRÔNOMO - APEA	
	ENGENHEIRO CARTÓGRAFO - APCA	
	ENGENHEIRO CIVIL - APEL	
	ENGENHEIRO DE PESCA - APEP	
	ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO - APES	
	ENGENHEIRO ELETRICISTA - APEE	
	ENGENHEIRO FLORESTAL - APEF	
	ENGENHEIRO MECÂNICO - APEC	
	ENGENHEIRO QUÍMICO - APEQ	
	ENGENHEIRO SANITARISTA - APET	
	ESTATÍSTICO - APTS	
	FARMACÊUTICO - APMF	
	FÍSICO - APFI	
	FISIOTERAPEUTA - APSI	
	FONOAUDIÓLOGO - APFO	
	GEÓGRAFO - APGF	
	GEÓLOGO - APGE	
	COMUNICADOR SOCIAL - APCS	
	MÉDICO - APME	
	MÉDICO VETERINÁRIO - APMV	
	NUTRICIONISTA - APNU	
	ODONTÓLOGO - APOD	
	PEDAGOGO - APPE	
	PSICÓLOGO - APPS	
	QUÍMICO - APQM	
	SOCIÓLOGO - APSO	
	TÉCNICO DE TURISMO - APTT	
	TECNÓLOGO - APTC	
	TERAPEUTA OCUPACIONAL - APTO	
	PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR - APNS	

ANEXO III DA LEI Nº

TABELA DE REFERÊNCIA DE VENCIMENTO DOS CARGOS DO QPPE

TABELAS DE VENCIMENTOS PARA 40 HORAS SEMANAIS

REFERÊNCIA SALARIAL	AGENTE DE APOIO		
	CLASSE		
	III	II	I
1	228,41	365,69	585,48
2	237,55	380,32	608,90
3	247,05	395,53	633,26
4	256,93	411,35	658,59
5	267,21	427,81	684,93
6	277,90	444,92	712,33
7	289,01	462,72	740,82
8	300,57	481,23	770,46
9	312,59	500,47	801,28
10	325,10	520,49	833,33
11	338,10	541,31	866,66
12	351,63	562,97	901,33

AGENTE DE EXECUÇÃO		
CLASSE		
III	II	I
334,21	540,23	873,24
347,58	561,84	908,17
361,48	584,31	944,49
375,94	607,68	982,27
390,98	631,99	1.021,56
406,62	657,27	1.062,42
422,88	683,56	1.104,92
439,80	710,90	1.149,12
457,39	739,34	1.195,08
475,69	768,91	1.242,89
494,71	799,67	1.292,60
514,50	831,65	1.344,31

AGENTE PENITENCIÁRIO		
CLASSE		
III	II	I
334,21	535,08	856,68
347,58	556,48	890,95
361,48	578,74	926,59
375,94	601,89	963,65
390,98	625,97	1.002,20
406,62	651,01	1.042,28
422,88	677,05	1.083,98
439,80	704,13	1.127,33
457,39	732,30	1.172,43
475,69	761,59	1.219,33
494,71	792,05	1.268,10
514,50	823,73	1.318,82

AGENTE DE AVIAÇÃO		
CLASSE		
III	II	I
547,56	876,66	1.403,56
569,46	911,73	1.459,71
592,24	948,20	1.518,09
615,93	986,12	1.578,82
640,57	1.025,57	1.641,97
666,19	1.066,59	1.707,65
692,84	1.109,26	1.775,95
720,55	1.153,63	1.846,99
749,37	1.199,77	1.920,87
779,35	1.247,76	1.997,71
810,52	1.297,67	2.077,62
842,94	1.349,58	2.160,72

AGENTE PROFISSIONAL		
CLASSE		
III	II	I
1.525,25	2.512,42	4.138,49
1.586,26	2.612,91	4.304,03
1.649,71	2.717,43	4.476,19
1.715,70	2.826,13	4.655,24
1.784,33	2.939,17	4.841,45
1.855,70	3.056,74	5.035,11
1.929,93	3.179,01	5.236,51
2.007,12	3.306,17	5.445,97
2.087,41	3.438,41	5.663,81
2.170,91	3.575,95	5.890,36
2.257,74	3.718,99	6.125,98
2.348,05	3.867,75	6.371,02

SINDICATO NACIONAL FEDERAL 121

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
222

ANEXO IV - TABELA DE CORRELAÇÃO DE CARGOS DO GRUPO OCUPACIONAL APOIO DO QUADRO GERAL DO ESTADO PARA O CARGO APOIO E SUAS FUNÇÕES DO QUADRO PRÓPRIO DO PODER EXECUTIVO

DO CARGO QGE	CLASSE	PARA CARGO QPPE	FUNÇÃO DO QPPE
ALMOXARIFE II	E	AGENTE DE APOIO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	E		
AUXILIAR DE BIBLIOTECA	E		
AUXILIAR DE FARMÁCIA	D		
AUXILIAR DE LUDOTECA	E		
AUXILIAR DE MICROFILMAGEM	E		
BILHETEIRO	D		
CONTÍNUO	A		
DIGITADOR	E		
INDICADORA	C		
OPERADOR DE CAIXA	D		
OPERADOR DE COPIADORA	C		
RECEPCIONISTA	O		
TELEFONISTA	D		TELEFONISTA
VIDEOFONISTA	E		
MOTORISTA	F		MOTORISTA
OPERADOR DE EQUIPAMENTO PESADO	F		
ATENDENTE DE VETERINÁRIA	E		AUXILIAR DE MANEJO E MEIO AMBIENTE
AUXILIAR DE DEFESA SANITÁRIA AGRÍCOLA	D		
AUXILIAR DE PRODUÇÃO E EXPERIMENTAÇÃO AGROPECUÁRIA I	D		
AUXILIAR DE PRODUÇÃO E EXPERIMENTAÇÃO AGROPECUÁRIA II	C		
GUARDA-PARQUE	E		
OBSERVADOR METEOROLÓGICO	D		
OFICIAL RURAL	E		
OPERÁRIO RURAL	B		

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
223

ANEXO IV - TABELA DE CORRELAÇÃO DE CARGOS DO GRUPO OCUPACIONAL APOIO DO QUADRO GERAL DO ESTADO PARA O CARGO APOIO E SUAS FUNÇÕES DO QUADRO PRÓPRIO DO PODER EXECUTIVO

DO CARGO QGE	CLASSE	PARA CARGO QPPE	FUNÇÃO DO QPPE
AUXILIAR FISCAL DE CARGAS PERIGOSAS	F	AGENTE DE APOIO	AUXILIAR DE METROLOGIA
AUXILIAR FISCAL METROLÓGICO	F		
AUXILIAR FISCAL TÊXTIL	F		
ASSISTENTE DE VIDEOTEIPE	F		AUXILIAR DE ESTÚDIO E CINEFOTOGRAFIA
AUXILIAR TÉCNICO DE FOTOGRAMETRIA	F		
CINEGRAFISTA	E		
DISCOTECÁRIO	E		
LABORATORISTA DE MICROFILMAGEM	F		
MONTADOR DE INFRA-ESTRUTURA DE RÁDIO E TV	G		
OPERADOR DE CÂMERA	G		
OPERADOR DE CONTROLE MESTRE DE RÁDIO E TV	G		
OPERADOR DE ESTÚDIO DE RÁDIO	F		
OPERADOR DE PROJETOR CINEMATOGRÁFICO	E		
OPERADOR DE TRANSMISSOR DE RÁDIO E/OU TV	F		
AGENTE DE SANEAMENTO	E		AUXILIAR DE SAÚDE
ASSISTENTE DE PRÓTESE DENTÁRIA	G		
ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO	E		
ATENDENTE DE ENFERMAGEM	E		
AUXILIAR DE FISIOTERAPIA	F		
AUXILIAR DE SAÚDE PÚBLICA	E		
MASSAGISTA	A		
OPERADOR DE CÂMARA ESCURA	E		

CONFERE COM O ORIGINAL

TRIBUNAL FEDERAL
224

ANEXO IV - TABELA DE CORRELAÇÃO DE CARGOS DO GRUPO OCUPACIONAL APOIO DO QUADRO GERAL DO ESTADO PARA O CARGO APOIO E SUAS FUNÇÕES DO QUADRO PRÓPRIO DO PODER EXECUTIVO

DO CARGO QGE	CLASSE	PARA CARGO QPPE	FUNÇÃO DO QPPE
CARPINTEIRO	E	AGENTE DE APOIO	AUXILIAR DE MANUTENÇÃO
ELETRICISTA	F		
ENCANADOR	E		
FUNILEIRO	F		
LUSTRADOR PINTOR	D		
MARCENEIRO	F		
MECÂNICO	F		
MECÂNICO AUXILIAR	D		
MECÂNICO DE EQUIPAMENTO PESADO	H		
OFICIAL DE MANUTENÇÃO I	E		
OFICIAL DE MANUTENÇÃO II	D		
PEDREIRO	E		
PINTOR	E		
PINTOR DE SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA	E		
PINTOR DE VEÍCULOS	E		
SOLDADOR	F		
TORNEIRO MECÂNICO	G		
AÇOUGUEIRO	D		AUXILIAR OPERACIONAL
ARMADOR	E		
ARTÍFICE	C		
ASCENSORISTA	B		
AUXILIAR DE ANATOMIA E NECRÓPSIA	D		

TRIBUNAL FEDERAL
225

ANEXO IV - TABELA DE CORRELAÇÃO DE CARGOS DO GRUPO OCUPACIONAL APOIO DO QUADRO GERAL DO ESTADO PARA O CARGO APOIO E SUAS FUNÇÕES DO QUADRO PRÓPRIO DO PODER EXECUTIVO

DO CARGO QGE	CLASSE	PARA CARGO QPPE	FUNÇÃO DO QPPE
AUXILIAR DE ARTÍFICE	B	AGENTE DE APOIO	AUXILIAR OPERACIONAL
AUXILIAR DE ATIVIDADES DE ENSINO	C		
AUXILIAR DE LABORATÓRIO	E		
AUXILIAR DE LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLÍNICAS	E		
AUXILIAR DE LABORATÓRIO FOTOGRÁFICO	C		
AUXILIAR DE MANOBRAS	B		
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	E		
AUXILIAR DE NUTRIÇÃO	D		
AUXILIAR DE PRODUÇÃO GRÁFICA	D		
AUXILIAR DE PRODUÇÃO QUÍMICA	E		
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	B		
AUXILIAR TÉCNICO DE ARTES CÊNICAS	D		
AUXILIAR TÉCNICO DE ELETRÔNICA	E		
AUXILIAR TÉCNICO DE TOPOGRAFIA	F		
BARBEIRO	C		
BORRACHEIRO	C		
CAMAREIRA	E		
CONDUTOR MOTORISTA	G		
CONFERENTE PORTUÁRIO	E		
CONTRA MESTRE	G		
COPEIRO	A		
COPISTA MUSICAL	G		
COSTUREIRA	D		

SUPERIOR TRIBUNAL FEDERAL
226

ANEXO IV - TABELA DE CORRELAÇÃO DE CARGOS DO GRUPO OCUPACIONAL APOIO DO QUADRO GERAL DO ESTADO PARA O CARGO APOIO E SUAS FUNÇÕES DO QUADRO PRÓPRIO DO PODER EXECUTIVO

DO CARGO QGE	CLASSE	PARA CARGO QPPE	FUNÇÃO DO QPPE
COSTUREIRA DE ESPETÁCULOS	F	AGENTE DE APOIO	AUXILIAR OPERACIONAL
COZINHEIRO I	F		
COZINHEIRO II	D		
FEITOR	F		
FISCAL DE SEGURANÇA	C		
FRENTISTA	C		
GARÇOM	D		
GUARDA-ROUPEIRO	D		
INSPETOR DE MALHA RODOVIÁRIA	H		
INSTRUTOR DE FORMAÇÃO ESPECÍFICA II	G		
JARDINEIRO	D		
LAVADEIRA	C		
MAQUILADOR CABELEIREIRO	E		
MARINHEIRO	D		
MARINHEIRO FLUVIAL DE CONVÉS	D		
MARINHEIRO FLUVIAL DE MÁQUINAS	E		
MESTRE ARRAIS	H		
MESTRE DE OBRAS	H		
MOÇO DE CONVÉS	D		
OPERADOR GRÁFICO I	H		
OPERADOR GRÁFICO II	G		
OPERADOR GRÁFICO III	E		
OPERÁRIO DE MALHA RODOVIÁRIA	B		

CONFERE COM O ORIGINAL

TRIBUNAL FEDERAL
227

ANEXO IV - TABELA DE CORRELAÇÃO DE CARGOS DO GRUPO OCUPACIONAL APOIO DO QUADRO GERAL DO ESTADO PARA O CARGO APOIO E SUAS FUNÇÕES DO QUADRO PRÓPRIO DO PODER EXECUTIVO

DO CARGO QGE	CLASSE	PARA CARGO QPPE	FUNÇÃO DO QPPE
PINTOR LETRISTA	F	AGENTE DE APOIO	AUXILIAR OPERACIONAL
MOÇO DE MÁQUINAS	E		
PORTEIRO	C		
RADIOCOMUNICADOR	E		
RECONDICIONADOR DE BATERIAS	E		
SERRALHEIRO	F		
SERVENTE	D		
TAPECEIRO	E		
TRATORISTA	D		
VIDRACEIRO	D		
VIGIA	C		
VISTORIADOR DE VEÍCULOS	D		

SENADO FEDERAL 228

ANEXO IV - TABELA DE CORRELAÇÃO DE CARGOS DO GRUPO OCUPACIONAL INTERMEDIÁRIO DO QUADRO GERAL DO ESTADO PARA O CARGO EXECUÇÃO E SUAS FUNÇÕES DO QUADRO PRÓPRIO DO PODER EXECUTIVO

DO CARGO QGE	CLASSE	PARA CARGO QPPE	CORRELAÇÃO COM FUNÇÃO DO QPPE
AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO TRABALHO	G	AGENTE DE EXECUÇÃO	TÉCNICO DE SAÚDE
AUXILIAR DE SERVIÇO SOCIAL	E		
INSTRUMENTADOR CIRÚRGICO	G		
OPERADOR DE ELETRODIAGNÓSTICO	G		
TÉCNICO DE HIGIENE DENTAL	H		
TÉCNICO DE NUTRIÇÃO	H		
TÉCNICO DE PRÓTESE DENTÁRIA	H		
TÉCNICO DE RADIOLOGIA	H		TÉCNICO DE RADIOLOGIA
TÉCNICO DE MUSEOLOGIA	H		TÉCNICO DE CONSERVAÇÃO E RESTAURO
RESTAURADOR BIBLIOGRÁFICO	F		
LOCUTOR	G		TÉCNICO DE ESTÚDIO E CINEFOTOGRAFIA
OPERADOR DE IMAGEM	G		
OPERADOR DE LUZ	G		
OPERADOR DE SOM	G		
PROGRAMADOR MUSICAL	F		
PRODUTOR ARTÍSTICO DE RÁDIO E TV	H		
PRODUTOR EXECUTIVO DE RÁDIO E TV	H		
TÉCNICO DE AUDIOVISUAL	F		
TÉCNICO DE FOTOGRAFIA	G		
TÉCNICO DE VIDEOTEIPE	H		
OPERADOR DE ESTAÇÃO GRÁFICA	G		TÉCNICO GRÁFICO
TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO	H		TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

CONFERE COM O ORIGINAL

TRIBUNAL FEDERAL
227

ANEXO IV - TABELA DE CORRELAÇÃO DE CARGOS DO GRUPO OCUPACIONAL INTERMEDIÁRIO DO QUADRO GERAL DO ESTADO PARA O CARGO EXECUÇÃO E SUAS FUNÇÕES DO QUADRO PRÓPRIO DO PODER EXECUTIVO

DO CARGO QGE	CLASSE	PARA CARGO QPPE	CORRELAÇÃO COM FUNÇÃO DO QPPE
DESENHISTA	F	AGENTE DE EXECUÇÃO	DESENHISTA TÉCNICO
DESENHISTA PROJETISTA	H		
TÉCNICO DE ARTES VISUAIS	G		
TÉCNICO DE CARTOGRAFIA	H		
TÉCNICO DE FOTOGRAMETRIA	H		
TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES	H		TÉCNICO DE CONSTRUÇÕES
TÉCNICO DE OBRAS	H		
TÉCNICO DE PONTES E ESTRADAS	H		
TÉCNICO DE USINA DE ASFALTO E PISTA	H		
TÉCNICO DE ELETRÔNICA	H		TÉCNICO DE ELETRÔNICA
TOPÓGRAFO	H		TOPÓGRAFO
FISCAL DE CARGAS PERIGOSAS	G		FISCAL METROLÓGICO
FISCAL METROLÓGICO	G		
FISCAL TÊXTIL	G		
INSPETOR METROLÓGICO	H		
EDUCADOR SOCIAL	G		EDUCADOR SOCIAL
CONTRA-REGRA	F		CONTRA-REGRA
CENOTÉCNICO	G		CENOTÉCNICO

TRIBUNAL FEDERAL
230

ANEXO IV - TABELA DE CORRELAÇÃO DE CARGOS DO GRUPO OCUPACIONAL INTERMEDIÁRIO DO QUADRO GERAL DO ESTADO PARA O CARGO EXECUÇÃO E SUAS FUNÇÕES DO QUADRO PRÓPRIO DO PODER EXECUTIVO

DO CARGO QGE	CLASSE	PARA CARGO QPPE	CORRELAÇÃO COM FUNÇÃO DO QPPE
DIRETOR DE BALLET	C	AGENTE DE EXECUÇÃO	BAILARINO
MAITRE DE BALLET	C		
ENSAIADOR DE DANÇA	A		
BAILARINO PRINCIPAL	C		
BAILARINO SOLISTA	A		
BAILARINO DO CORPO DE BAILE	A		
MAESTRO TITULAR	C		MÚSICO
MAESTRO ADJUNTO	C		
SPALLA	A		
MÚSICO DE ORQUESTRA	A		
PROFESSOR DE 2º GRAU	A		INSTRUTOR ARTÍSTICO
PIANISTA ACOMPANHADOR	A		
PROFESSOR DE 3º GRAU	B		
ASSISTENTE DE CRECHE	F		ASSISTENTE DE EXECUÇÃO
ASSISTENTE DE ENSINO	H		
ASSISTENTE DE ENSINO ESPECIAL	H		
ASSISTENTE DE FARMÁCIA	G		
ASSISTENTE DE LABORATÓRIO	G		
ASSISTENTE DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	G		
ASSISTENTE TÉCNICO DE ARTES CÊNICAS	H		
AUXILIAR TÉCNICO	(A a D)		
ELETROTÉCNICO	H		

CONFERE COM O ORIGINAL

TRIBUNAL FEDERAL
231

ANEXO IV - TABELA DE CORRELAÇÃO DE CARGOS DO GRUPO OCUPACIONAL INTERMEDIÁRIO DO QUADRO GERAL DO ESTADO PARA O CARGO AGENTE DE AVIAÇÃO E SUAS FUNÇÕES DO QUADRO PRÓPRIO DO PODER EXECUTIVO

DO CARGO QGE	CLASSE	PARA CARGO QPPE	CORRELAÇÃO COM FUNÇÃO DO QPPE
CO-PILOTO	D	AGENTE DE AVIAÇÃO - AV	PILOTO DE AERONAVE
PILOTO	A, B, C		PILOTO DE HELICÓPTERO

CONFERE COM O ORIGINAL

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
232

ANEXO IV - TABELA DE CORRELAÇÃO DE CARGOS DO GRUPO OCUPACIONAL INTERMEDIÁRIO DO QUADRO GERAL DO ESTADO PARA O CARGO EXECUÇÃO E SUAS FUNÇÕES DO QUADRO PRÓPRIO DO PODER EXECUTIVO

DO CARGO QGE	CLASSE	PARA CARGO QPPE	CORRELAÇÃO COM FUNÇÃO DO QPPE
FISCAL DE TRANSPORTE COLETIVO	G	AGENTE DE EXECUÇÃO	ASSISTENTE DE EXECUÇÃO
HIALOTÉCNICO	H		
INSPETOR DE EQUIPAMENTO RODOVIÁRIO	H		
INSPETOR DE ORQUESTRA	H		
INSPETOR DE TRANSPORTE COLETIVO	H		
INSTRUMENTISTA MUSICAL	H		
INSTRUTOR DE ARTES	G		
INSTRUTOR DE FORMAÇÃO ESPECÍFICA I	H		
MECÂNICO DE AERONAVE	E		
RECREACIONISTA	G		
TAXIDERMISTA	G		
TÉCNICO DE ANATOMIA E NECRÓPSIA	H		
TÉCNICO DE ECONOMIA DOMÉSTICA	H		
TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	H		
TÉCNICO MECÂNICO	H		
TÉCNICO DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	G		
TÉCNICO DE TELECOMUNICAÇÕES	H		

TRIBUNAL FEDERAL
Fls. 273

ANEXO IV - TABELA DE CORRELAÇÃO DE CARGOS/FUNÇÕES DO GRUPO OCUPACIONAL PROFISSIONAL DO QUADRO GERAL DO ESTADO PARA O CARGO PROFISSIONAL E SUAS FUNÇÕES DO QUADRO PRÓPRIO DO PODER EXECUTIVO

DO CARGO/FUNÇÃO QGE		FORMAÇÃO ESCOLAR PARA CORRELAÇÃO	PARA CARGO QPPE	FUNÇÃO DO QPPE
TÉCNICO DE NÍVEL I	ADMINISTRADOR	ADMINISTRAÇÃO	AGENTE PROFISSIONAL	ADMINISTRADOR
	ARQUITETO	ARQUITETURA E URBANISMO		ARQUITETO
	ASSISTENTE SOCIAL	SERVIÇO SOCIAL		ASSISTENTE SOCIAL
	BIBLIOTECÁRIO	BIBLIOTECONOMIA		BIBLIOTECÁRIO
	BIÓLOGO	BIOLOGIA		BIÓLOGO
	BIOQUÍMICO	FARMÁCIA BIOQUÍMICA		BIOQUÍMICO
	CONTADOR	CIÊNCIAS CONTÁBEIS		CONTADOR
	DESENHISTA INDUSTRIAL	DESENHO INDUSTRIAL		DESENHISTA INDUSTRIAL
	ECONOMISTA	ECONOMIA		ECONOMISTA
	ENFERMEIRO	ENFERMAGEM		ENFERMEIRO
	ENGENHEIRO AGRÍCOLA	ENGENHARIA AGRÍCOLA		ENGENHEIRO AGRÍCOLA
	ENGENHEIRO AGRÔNOMO	AGRONOMIA		ENGENHEIRO AGRÔNOMO
	ENGENHEIRO CARTÓGRAFO	ENGENHARIA CARTOGRÁFICA		ENGENHEIRO CARTÓGRAFO
	ENGENHEIRO CIVIL	ENGENHARIA CIVIL		ENGENHEIRO CIVIL
	ENGENHEIRO DE PESCA	ENGENHARIA DE PESCA		ENGENHEIRO DE PESCA
	ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO	ENGENHARIA		ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
	ENGENHEIRO ELETRICISTA	ENGENHARIA ELÉTRICA		ENGENHEIRO ELETRICISTA
	ENGENHEIRO FLORESTAL	ENGENHARIA FLORESTAL		ENGENHEIRO FLORESTAL
	ENGENHEIRO MECÂNICO	ENGENHARIA MECÂNICA		ENGENHEIRO MECÂNICO
	ENGENHEIRO QUÍMICO	ENGENHARIA QUÍMICA		ENGENHEIRO QUÍMICO
	ENGENHEIRO SANITARISTA	ENGENHARIA SANITÁRIA		ENGENHEIRO SANITARISTA
	ESTATÍSTICO	ESTATÍSTICA		ESTATÍSTICO

TRIBUNAL FEDERAL
234

ANEXO IV - TABELA DE CORRELAÇÃO DE CARGOS/FUNÇÕES DO GRUPO OCUPACIONAL PROFISSIONAL DO QUADRO GERAL DO ESTADO PARA O CARGO PROFISSIONAL E SUAS FUNÇÕES DO QUADRO PRÓPRIO DO PODER EXECUTIVO

DO CARGO/FUNÇÃO QGE		FORMAÇÃO ESCOLAR PARA CORRELAÇÃO	PARA CARGO QPPE	FUNÇÃO DO QPPE
TÉCNICO III, II E I	FARMACÊUTICO	FARMÁCIA	AGENTE PROFISSIONAL	FARMACÊUTICO
	FÍSICO	FÍSICA		FÍSICO
	FISIOTERAPEUTA	FISOTERAPIA		FISIOTERAPEUTA
	FONOAUDIÓLOGO	FONOAUDIOLOGIA		FONOAUDIÓLOGO
	GEÓGRAFO	GEOGRAFIA		GEÓGRAFO
	GEÓLOGO	GEOLOGIA		GEÓLOGO
	JORNALISTA	COMUNICAÇÃO SOCIAL		COMUNICADOR SOCIAL
	RELAÇÕES PÚBLICAS			
	TÉCNICO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL			
	MÉDICO	MEDICINA		MÉDICO
	MÉDICO VETERINÁRIO	MEDICINA VETERINÁRIA		MÉDICO VETERINÁRIO
	NUTRICIONISTA	NUTRIÇÃO		NUTRICIONISTA
	ODONTÓLOGO	ODONTOLOGIA		ODONTÓLOGO
	PEDAGOGO	PEDAGOGIA		PEDAGOGO
	PSICÓLOGO	PSICOLOGIA		PSICÓLOGO
	QUÍMICO	QUÍMICA		QUÍMICO
	SOCIOLOGO	CIÊNCIAS SOCIAIS		SOCIÓLOGO
	TÉCNICO DE TURISMO	TURISMO		TÉCNICO DE TURISMO
	TECNÓLOGO	TECNOLOGIA		TECNÓLOGO
	TERAPEUTA OCUPACIONAL	TERAPIA OCUPACIONAL		TERAPEUTA OCUPACIONAL

CONFERE COM O ORIGINAL

FEDERAL
235

ANEXO IV - TABELA DE CORRELAÇÃO DE CARGOS/FUNÇÕES DO GRUPO OCUPACIONAL PROFISSIONAL DO QUADRO GERAL DO ESTADO PARA O CARGO PROFISSIONAL E SUAS FUNÇÕES DO QUADRO PRÓPRIO DO PODER EXECUTIVO

DO CARGO/FUNÇÃO QGE		FORMAÇÃO ESCOLAR PARA CORRELAÇÃO	PARA CARGO QPPE	FUNÇÃO DO QPPE
TÉCNICO VII, II E I	ADMINISTRADOR DE ESCOLA AGRÍCOLA-FLORESTAL	ESSAS OCUPAÇÕES DEVERÃO SER ENQUADRADAS CONFORME AS FORMAÇÕES PROFISSIONAIS	AGENTE PROFISSIONAL	PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR
	ANALISTA DE SISTEMAS			
	ARQUIVISTA			
	ASSESSOR TÉCNICO			
	ASSISTENTE DE PROCESSOS EDUCACIONAIS			
	AUDITOR			
	ECONOMISTA DOMÉSTICO			
	ENGENHEIRO AGRIMENSOR			
	ENGENHEIRO DE TRÁFEGO			
	ENGENHEIRO ELETRÔNICO			
	ENGENHEIRO HIDRÁULICO			
	HIDROBIOLOGISTA			
	INSTRUTOR DE PRÁTICA DESPORTIVA			
	MÉDICO DO TRABALHO			
	MÉDICO PLANTONISTA			
	METEOROLOGISTA			
	MUSEÓLOGO			
	MUSICOTERAPEUTA			
	ORIENTADOR DE DISCIPLINA ESPECÍFICA			
	PERITO DE TRÂNSITO			

...L FEDERAL
236

ANEXO IV - TABELA DE CORRELAÇÃO DE CARGOS/FUNÇÕES DO GRUPO OCUPACIONAL PROFISSIONAL DO QUADRO GERAL DO ESTADO PARA O CARGO PROFISSIONAL E SUAS FUNÇÕES DO QUADRO PRÓPRIO DO PODER EXECUTIVO

DO CARGO/FUNÇÃO QGE		FORMAÇÃO ESCOLAR PARA CORRELAÇÃO	PARA CARGO QPPE	FUNÇÃO DO QPPE
TÉCNICO VIII, II E I	PESQUISADOR	ESSAS OCUPAÇÕES DEVERÃO SER ENQUADRADAS CONFORME AS FORMAÇÕES PROFISSIONAIS	AGENTE PROFISSIONAL	PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR
	PRODUTOR RADIOFÔNICO			
	SANITARISTA			
	SECRETÁRIA EXECUTIVA			
	TÉCNICO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESQUISA			
	TÉCNICO DE ARTES CÊNICAS			
	TÉCNICO DE ASSUNTOS CULTURAIS			
	TÉCNICO DE ASSUNTOS DE TRÂNSITO			
	TÉCNICO DE ECONOMIA RURAL			
	TÉCNICO DE FINANÇAS			
	TÉCNICO DE MATERIAIS			
	TÉCNICO DE O&M			
	TÉCNICO DE PLANEJAMENTO			
	TÉCNICO DE PROCESSOS COMERCIAIS			
	TÉCNICO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS			
	TÉCNICO DE RECURSOS HUMANOS			
	TÉCNICO DE REDAÇÃO OFICIAL			
	TÉCNICO DE TRANSPORTES			
	TÉCNICO DESPORTIVO			
	TÉCNICO ESPECIALISTA			
	TRADUTOR INTÉRPRETE			
	ZOOTECNISTA			

FEDERAL
237

ANEXO IV - TABELA DE CORRELAÇÃO DE CARGOS/FUNÇÕES DO GRUPO OCUPACIONAL PROFISSIONAL DO QUADRO GERAL DO ESTADO PARA O CARGO PROFISSIONAL E SUAS FUNÇÕES DO QUADRO PRÓPRIO DO PODER EXECUTIVO

DO CARGO/FUNÇÃO QGE		FORMAÇÃO ESCOLAR PARA CORRELAÇÃO	PARA CARGO QPPE	FUNÇÃO DO QPPE
TÉCNICO III, II E I	PESQUISADOR	ESSAS OCUPAÇÕES DEVERÃO SER ENQUADRADAS CONFORME AS FORMAÇÕES PROFISSIONAIS	AGENTE PROFISSIONAL	PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR
	PRODUTOR RADIOFÔNICO			
	SANITARISTA			
	SECRETÁRIA EXECUTIVA			
	TÉCNICO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESQUISA			
	TÉCNICO DE ARTES CÊNICAS			
	TÉCNICO DE ASSUNTOS CULTURAIS			
	TÉCNICO DE ASSUNTOS DE TRÂNSITO			
	TÉCNICO DE ECONOMIA RURAL			
	TÉCNICO DE FINANÇAS			
	TÉCNICO DE MATERIAIS			
	TÉCNICO DE O&M			
	TÉCNICO DE PLANEJAMENTO			
	TÉCNICO DE PROCESSOS COMERCIAIS			
	TÉCNICO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS			
	TÉCNICO DE RECURSOS HUMANOS			
	TÉCNICO DE REDAÇÃO OFICIAL			
	TÉCNICO DE TRANSPORTES			
	TÉCNICO DESPORTIVO			
	TÉCNICO ESPECIALISTA			
	TRADUTOR INTÉRPRETE			
	ZOOTECNISTA			

CONFERE COM O ORIGINAL

TRIBUNAL FEDERAL
238

ANEXO V DA LEI Nº
VANTAGENS PERCEBIDAS PELO SERVIDORES DO QUADRO GERAL DO ESTADO - QGE

CÓDIGO DA VANTAGEM	NOME DA VANTAGEM
017	RISCO DE VIDA
02L	PERICULOSIDADE
030	GRATIFICAÇÃO DE ZONA - DEPEN
047	RISCO DE VIDA
018	RISCO DE VIDA - DEPEN
02O	INSALUBRIDADE MANDADO SEGURANÇA
03P	GRATIFICAÇÃO DE PERICULOSIDADE TÉCNICO DE RADIOLOGIA
049	GRATIFICAÇÃO DE ZONA
05Q	GRATIFICAÇÃO DE INSALUBRIDADE
05R	GRATIFICAÇÃO ESPETÁCULO
05Z	GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE ESPECÍFICA
02C	HORA VOO NOTURNA
02B	HORA VOO DIURNO
036	GRATIFICAÇÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS

TRIBUNAL FEDERAL
239

ANEXO VI ...Vetado...

ANEXO VII ...Vetado...

ANEXO VIII ...Vetado...

ANEXO IX ...Vetado...

PLANILHA Nº 01 ...Vetada...

TERMO DE ENCERRAMENTO

Certifico e dou fé que, nesta data, fica encerrado às fls. 239 o 1º volume dos autos da ADI nº 2945, procedendo-se a abertura do 2º volume. Coordenadoria de Autuação de Processos, em 24 de JUL de 2003. Eu, , Analista Judiciário, lavrei a presente.

TERMO DE ABERTURA

Certifico e dou fé que, nesta data, procedi a abertura do 2º volume dos autos da ADI nº 2945, com início às fls. 240. Coordenadoria de Autuação de Processos, em 24 de julho de 2003. Eu, [signature], Analista Judiciário, lavrei a presente.

TRIBUNAL FEDERAL
240

LEI Nº 13.666

Capítulo I

Seção I

Das Disposições Preliminares

Art. 1.º - Fica instituído o Quadro Próprio do Poder Executivo do Estado do Paraná - QPPE, composto pelos atuais ocupantes de funcionários civis da Administração Direta e Autárquica, pertencentes ao Quadro Geral do Estado – QGE, que organizará os cargos públicos de provimento efetivo, decorrentes da alteração, em seis carreiras, fundamentado nos princípios de qualificação profissional e de desempenho, com a finalidade de assegurar a continuidade da ação administrativa e a eficiência do serviço público.

Parágrafo único. - As disposições da presente Lei não se aplicam aos funcionários dos demais quadros de pessoal integrantes de carreiras estabelecidas por legislação própria.

Seção II

Das Conceituações

Art. 2º - Para os fins desta Lei, considera-se:

I - Carreira: agrupamento de cargos em classes da mesma profissão ou atividade, escalonadas segundo hierarquia de serviço, por acesso dos titulares dos cargos que a integram;

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
241

II - Cargo: unidade funcional básica da estrutura organizacional, de caráter genérico, de mesmo grau de complexidade/responsabilidade, composto por uma ou mais funções relacionadas ao desempenho de tarefas da área de atuação estatal, criado por Lei, com denominação própria e quantidade fixada por classes, pagamento pelo erário e provimento mediante aprovação em concurso público de provas ou provas e títulos;

III - Classe: escalonamento hierárquico de desenvolvimento profissional de um cargo, com idênticas atribuições e responsabilidades;

IV - Função: conjunto de atribuições vinculadas à habilitação correspondente, de caráter específico para o desempenho de tarefas em um cargo de mesmo grau de complexidade/responsabilidade;

V - Grau de Complexidade/responsabilidade: atributo do cargo referente ao requisito de escolaridade e complexidade de tarefas desempenhadas;

VI - Provimento: é o ato de designação de uma pessoa para titularizar um cargo público, atendidos os requisitos para a investidura;

VII - Progressão: passagem do funcionário público estável de uma referência salarial para outra de maior valor, atendidos os requisitos estabelecidos para a classe;

VIII - Promoção: passagem do funcionário público estável e em efetivo exercício em uma classe, para a referência salarial inicial da classe imediatamente superior, dentro do mesmo cargo;

IX – Movimentação Funcional: alteração do local de trabalho do funcionário estável, através da remoção, de um órgão para outro, no interesse da Administração Pública, a pedido do funcionário ou *ex-officio*;

TRIBUNAL FEDERAL
242

X – Mudança de Função: alteração da função de funcionário público estável quando este atender os requisitos constantes de uma outra função, dentro do mesmo cargo, da mesma complexidade/responsabilidade e classe, e mediante o interesse da Administração Pública;

XI - Tabela de Referência de Vencimento: tabela numérica, composta de indicativo de classe (coluna) e nível/referência salarial (linha), cuja interseção reflete o vencimento base sobre a qual incidirão os cálculos de vantagens adicionais de remuneração;

XII - Amplitude Salarial: intervalo entre o menor e o maior vencimento da Tabela de Referência de Vencimento, compreendida a primeira referência da Classe Inicial e a última referência da Classe Final;

XIII - Vencimento ou Vencimento base: é a retribuição financeira pelo efetivo exercício do cargo, correspondente ao símbolo, ou nível (referência salarial) fixado em Lei; e

XIV - Vencimentos ou Remuneração: é a retribuição financeira pelo efetivo exercício do cargo, correspondente ao vencimento mais as vantagens financeiras asseguradas por Lei.

CAPÍTULO II

Seção I

Da Composição e do Plano da Carreira

Art. 3º - As Carreiras do Quadro Próprio do Poder Executivo do Estado do Paraná - QPPE, serão organizadas em 08 (oito) Cargos, disposto de acordo com a natureza profissional, complexidade de suas atribuições e nível de escolaridade, sendo que, cada cargo será composto de 03 (três) classes III, II e I, com as quantidades na forma do disposto nos Anexos I e VI desta Lei.

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
243

§1° - As carreiras do Quadro Próprio do Poder Executivo do Estado do Paraná - QPPE, são: Apoio, Execução, Aviação, Penitenciária, Profissional e Fazendária, conforme segue:

I – Apoio, composta pelo cargo de Agente de Apoio;

II – Execução, composta pelo cargo de Agente de Execução;

III – Aviação, composta pelo cargo de Agente de Aviação;

IV – Penitenciária, composta pelo cargo de Agente Penitenciário;

V – Profissional, composta pelo cargo de Agente Profissional;

VI – ...Vetado ....

§2° - A Classe III de cada cargo será a classe inicial para o ingresso e a Classe I, a final para o desenvolvimento na carreira.

§3° - O requisito de escolaridade mínima dos cargos e das funções de cada cargo são fixados na forma dos Anexos II e VII desta lei.

§4° - A descrição das atribuições dos cargos, regulamentação da carga horária e outras características atinentes às funções serão definidas em ato do Chefe do Poder Executivo, ouvida previamente a Secretaria de Estado da Administração e da Previdência - SEAP.

Art. 4° - A jornada de trabalho dos cargos constantes da presente Lei é limitada em 40 (quarenta) horas semanais, ressalvada a da função de médico, que será de 20 (vinte) horas semanais, observado o disposto no inciso XVI, do Art. 27, da Constituição Estadual.

§1° - Ato do Chefe do Poder Executivo poderá determinar jornadas de trabalhos concentradas ou diferenciadas para cargos ou funções, com jornada mínima de 30 horas semanais.

§2° - A carga horária para funções desempenhadas em locais insalubres, penosos ou perigosos será avaliada pelo órgão de perícia oficial do Estado, que lavrará laudo de caráter individual para a concessão de jornada diferenciada conforme estabelece legislação federal específica.

§3º - Caberá à Unidade de Recursos Humanos competente a perfeita observância do disposto no parágrafo anterior, acompanhando a movimentação interna do funcionário ou funcionários que laborem nas referidas jornadas diferenciadas, extinguindo a aplicação daquelas quando extinto o fato gerador que a atribuiu.

SEÇÃO II

Do Provimento e do Estágio Probatório

Art. 5º - O provimento no cargo se dará na classe inicial, atendidos os seguintes requisitos para a investidura:

I - existência de vaga no cargo e na classe de ingresso;

II - aprovação em concurso público de provas ou provas e títulos;

III - registro profissional regular no órgão de classe para as funções cujo exercício profissional esteja regulamentado por Lei; e

IV - outros requisitos vinculados ao exercício do cargo/função, previstos em legislação e contemplados no edital de regulamentação do concurso público.

Parágrafo Único - A comprovação do preenchimento dos requisitos I a IV do *caput* deste artigo precederá a nomeação.

Art. 6º - A inspeção médica realizada por órgão de perícia oficial do Estado precederá sempre o ingresso no serviço público estadual, podendo integrar a inspeção, o exame psicológico.

§1º - A inspeção médica e, se exigido no concurso, o exame psicológico, terão caráter eliminatório.

§2º - O Chefe do Poder Executivo, ouvida previamente a Secretaria de Estado da Administração e da Previdência – SEAP, regulamentará o exame psicológico no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da publicação desta Lei, prevendo, inclusive, a possibilidade de interposição de recurso administrativo, podendo ser concedido, à critério da autoridade competente, efeito suspensivo ao recurso, contra a decisão do órgão de perícia oficial do Estado.

Art. 7º - O estágio probatório será de 3 (três) anos de efetivo exercício na função e classe, observado o disposto no Parágrafo 4º, do Art. 36 da Constituição Estadual.

§1º - O Chefe do Poder Executivo, ouvida previamente a Secretaria de Estado da Administração e da Previdência - SEAP, poderá estabelecer desdobramento dos requisitos para o estágio probatório.

§2º - O Chefe do Poder Executivo, ouvida previamente a Secretaria de Estado da Administração e da Previdência – SEAP, regulamentará, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias a partir da publicação desta Lei os critérios para a avaliação de desempenho para o estágio probatório.

SEÇÃO III

Do Desenvolvimento na Carreira

Art. 8º - O desenvolvimento profissional na carreira se dará pelos institutos da progressão, promoção e mudança de função.

Art. 9º - A progressão se dará na classe, ao funcionário estável, por antigüidade, avaliação de desempenho e por titulação.

§1º - A progressão por antigüidade ocorrerá a cada cinco anos de efetivo exercício na classe e será equivalente a uma referência salarial.

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 246

I - o estágio probatório será computado para a concessão de progressão por antigüidade;

II - não se contará o tempo correspondente a contratos por prazo determinado, continuados ou não, firmados com o Estado do Paraná, para efeitos desse parágrafo; e

III - não se contará o tempo correspondente a afastamentos não remunerados para efeito desse parágrafo.

§2° - A progressão por Avaliação de Desempenho será equivalente a uma referência salarial.

I - O critério "conceito" para a progressão de que trata esse parágrafo, deverá ser o equivalente ao conceito máximo estabelecido em regulamento específico; e

II - O Chefe do Poder Executivo, ouvida previamente a Secretaria de Estado da Administração e da Previdência – SEAP, estabelecerá os demais critérios, a periodicidade e a competência para a aplicação e concessão desta modalidade de progressão.

§3° - A progressão por Titulação ocorrerá pelos seguintes critérios:

I - para o cargo de Agente de Apoio e Agente Fazendário C: até dois níveis na função, a cada quatro anos, por ter concluído cursos relativos ao desempenho na função exercida, sendo um nível para cada 40 (quarenta) horas ou por experiência.

II - para o cargo de Agente de Execução e Agente Fazendário B: até dois níveis na função, a cada quatro anos, por ter concluído cursos relativos ao desempenho na função exercida, sendo um nível para cada 80 (oitenta) horas ou por experiência.

TRIBUNAL FEDERAL
247

III - para o cargo de Agente de Aviação: até dois níveis na função, a cada quatro anos, por ter concluído cursos relativos ao desempenho na função exercida, sendo um nível para cada 80 (oitenta) horas ou por experiência.

IV - para o cargo de Agente Penitenciário: até dois níveis na função, a cada quatro anos, por ter concluído cursos relativos ao desempenho na função exercida, sendo um nível para cada 80 (oitenta) horas ou por experiência.

V - para o cargo de Agente Profissional e Agente Fazendário A: até dois níveis na função, a cada quatro anos, por ter concluído cursos relativos ao desempenho na função exercida, sendo um nível para cada 180 (cento e oitenta) horas ou por experiência.

§4º - Os títulos de que trata o parágrafo anterior não poderão ser computados de forma cumulativa para efeitos da progressão por titulação, ficando sem eficácia administrativa após sua utilização para a presente progressão.

§5º - Serão aceitos apenas certificados ou diplomas expedidos por Instituição de Ensino reconhecida legalmente e/ou aqueles contemplados em regulamento específico.

Art. 10 - A promoção ocorrerá a cada quatro anos, para o funcionário estável, dentro de um mesmo cargo, devendo observar os seguintes requisitos:

I - existência de vaga na classe;

II - avaliação de títulos, tais como titulação escolar formal, experiência e ou tempo de serviço;

III - tempo mínimo de dois anos de efetivo exercício na classe e na função e somente após o estágio probatório;

248

IV - obtenção de conceito satisfatório nas avaliações de desempenho a que for submetido; e

V - atendimento dos demais requisitos da classe a que estará concorrendo, previstos em legislação específica.

Parágrafo Único - Ato do Chefe do Poder Executivo estabelecerá os critérios e a competência para a concessão de promoção, ouvida previamente a Secretaria de Estado da Administração e da Previdência - SEAP.

Art. 11 – A mudança de função poderá ocorrer quando o funcionário público estável que atender os requisitos constantes de uma outra função, dentro do mesmo cargo, da mesma complexidade/responsabilidade e classe, poderá desempenhar outra função, por necessidade da Administração Pública ou impossibilidade de atuação em sua função original, observado o perfil profissiográfico, sempre a critério da Secretaria de Estado da Administração e da Previdência - SEAP.

SEÇÃO IV

Da Movimentação de Pessoal

Art. 12 – Os funcionários ocupantes de cargos público do Quadro Próprio do Poder Executivo do Estado do Paraná - QPPE terão lotação na Secretaria de Estado da Administração e da Previdência – SEAP, e serão alocados nos órgãos da Administração Direta e Autárquica.

§1° - A movimentação do pessoal do QPPE, no âmbito da Administração Direta e Autárquica, dentro do mesmo quadro funcional, se dará pelo instituto da remoção, por Ato do titular da Secretaria de Estado da Administração e da Previdência – SEAP.

§ 2° - ... Vetado ....

§3° - Ato do Chefe do Poder Executivo regulamentará os termos da movimentação de pessoal.

AL FEDERAL
249

SEÇÃO V

Do Vencimento e da Remuneração

Art. 13 - Aplicam-se aos integrantes da presente estruturação administrativa e funcional, as Tabelas de Referência de Vencimento, na forma dos Anexos III e VIII , desta Lei.

Art. 14 - A estruturação das tabelas de vencimento observará que a amplitude salarial entre a primeira referência salarial da classe inicial (III) e a última referência da classe final (I), não poderá ser superior a 4,5 (quatro vírgula cinco) vezes, para cada cargo.

Parágrafo Único - Nenhuma tabela de vencimento do Quadro Próprio do Poder Executivo do Estado do Paraná - QPPE poderá possuir valor inicial menor que a referência inicial da Classe III do Cargo de Agente de Apoio e valor final maior que a referência final da Classe I do Cargo de Agente Profissional.

Art. 15 - Aplicam-se aos integrantes da presente estruturação administrativa e funcional, a seguinte estrutura de remuneração:

I - vencimento base ou vencimento;

II - Adicional por Tempo de Serviço;

III - Salário-Família;

IV - Vantagens atribuídas no desempenho ou no exercício do cargo ou função, sobre o vencimento base do cargo efetivo, em locais definidos por Lei, aos funcionários que laborem, com habitualidade, em locais insalubres, penosos ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida;

AL FEDERAL
250

V - Tempo Integral e Dedicação Exclusiva – TIDE: retribuição financeira de caráter transitório, para atividades ou tarefas não previstas para o cargo ou função e que necessitem de continuidade e prontidão durante as 24 horas do dia, não podendo ser superior a 100% do vencimento base, incompatível com serviço extraordinário ou horas extras e desde que não esteja contemplada em gratificações ou adicionais de mesma natureza ou peculiaridade, não sendo incorporável na inatividade, sendo extinta sua aplicação quando extinto o fato gerador que a deu ensejo;

VI - Encargos Especiais: retribuição financeira extraordinária, de caráter transitório, para atividades ou tarefas de maior responsabilidade previstas em Lei ou regulamento, cujo valor monetário não poderá exceder a 4/5 (quatro quintos) do vencimento base, desde que não esteja contemplada em gratificações ou adicionais de mesma natureza ou peculiaridade, não sendo incorporável na inatividade e sendo extinta sua aplicação quando extinto o fato gerador que a deu ensejo; e

VII - Outras vantagens atribuídas no desempenho ou no exercício do cargo ou função, calculadas sobre o vencimento base do cargo efetivo, previstas em Lei.

§1° - As vantagens do desempenho do cargo/função serão atribuídas por exercício em local considerado insalubre, penoso ou perigoso, ouvindo-se, previamente, o órgão de perícia oficial do Estado, que lavrará laudo de caráter individual, identificando o funcionário ou funcionários que a elas farão jus, exceto para aquelas atividades ou operações no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS, conforme estabelece o Art. 6° da Lei n.° 10.692, de 27 de dezembro de 1993.

§2° - As vantagens auferidas por trabalho de natureza especial com risco de vida observarão as situações estabelecidas em legislação específica.

TRIBUNAL FEDERAL
251

§3° - As vantagens de que tratam os incisos IV, V e VI do *caput* deste artigo, são mutuamente excludentes.

§4° - Ato do Chefe do Poder Executivo regulamentará a concessão e fixará os valores do TIDE e dos Encargos Especiais para aplicação aos integrantes do QPPE, ouvida previamente a Secretaria de Estado da Administração e da Previdência – SEAP.

Art. 16 - O regime de plantão deverá ser remunerado apenas quando ocorrer, ficando a cargo da unidade de recursos humanos competente, o acompanhamento e registro de cada ocorrência.

Parágrafo Único - O Chefe do Poder Executivo ouvida previamente a Secretaria de Estado da Administração e da Previdência – SEAP, estabelecerá os demais critérios e a competência para a aplicação e concessão do plantão.

Art. 17 - Caberá à Unidade de Recursos Humanos competente a perfeita observância do disposto nos parágrafos anteriores, acompanhando a movimentação interna do funcionário ou funcionários que recebam as referidas gratificações, extinguindo a aplicação daquelas quando extinto o fato gerador que as deu ensejo.

Art. 18 - Ficam criadas as seguintes vantagens, para aplicação exclusiva aos funcionários integrantes do QPPE:

I - **Adicional de Atividade Penitenciária – AAP**: retribuição financeira fixada em valor, de natureza permanente, exclusiva para o cargo e função de Agente Penitenciário, relativa ao caráter penoso, perigoso, insalubre e com risco de vida inerente à função, incorporável para todos os efeitos legais;

II - **Adicional de Vôo – AAV**: retribuição financeira fixada em valor, de natureza permanente, para o cargo Agente de Aviação, relativa ao caráter penoso, insalubre, perigoso e com risco de vida da atividade de vôo, incompatível com serviço extraordinário ou horas extras e incorporável para todos os efeitos legais;

252

III - **Gratificação de Atividade Técnica – GAT**: retribuição financeira fixada em valor, de natureza transitória, para o cargo Agente Profissional, para atividades de gerenciamento de projetos, atividades ou setores funcionais, não podendo ser superior ao vencimento base, incompatível com cargo de provimento em comissão, função gratificada, Gratificação de Atividade em unidade Penal e Correcional Intra Muros - GADI, Encargos Especiais e Tempo Integral e Dedicação Exclusiva - TIDE;

IV - **Gratificação de Atividade de Saúde – GAS**: retribuição financeira fixada em valor, de natureza transitória, relativa ao caráter penoso, insalubre, perigoso e com risco de vida da atividade de saúde, incompatível com a Gratificação de Atividade Técnica – GAT, Adicional de Atividade Penitenciária – AAP e Gratificação de Atividade em unidade Penal ou Correcional Intra Muros – GADI, não incorporável na inatividade;

V - **Gratificação de Atividade Artística – GAA**: retribuição financeira fixada em valor, de natureza transitória, exclusiva para as funções de Bailarino e Músico, que atuem no Centro Cultural Teatro Guaíra - CCTG, não incorporável na inatividade;

VI - **Gratificação de Atividade em Unidade Penal ou Correcional Intra Muros – GADI**: retribuição financeira fixada em valor, de natureza transitória, para outros cargos e funções nas unidades penais ou correcionais, relativa ao caráter penoso, perigoso, insalubre e com risco de vida no contato direto e contínuo com o presidiário, não incorporável na inatividade;

VII – ... Vetado ....

VIII – ... Vetado ....

§1° - Ato do Chefe do Poder Executivo regulamentará a aplicação e fixará os valores das gratificações a que se referem os incisos anteriores.

TRIBUNAL FEDERAL
253

§2º - O funcionário que optar pelas vantagens de que tratam os incisos IV, V e VI do *caput* do Artigo 15, desta Lei, não poderá receber as vantagens de que trata este artigo e a Gratificação pelo exercício de Encargos Especiais do cargo de provimento em comissão.

CAPÍTULO III

Do Enquadramento

Art. 19 - Os atuais funcionários do Quadro Geral - QG serão enquadrados no Quadro Próprio do Poder Executivo - QPPE, observados os seguintes procedimentos e na ordem:

I - enquadramento na Tabela de Correlações de Cargos e Funções do Quadro Geral – QG para Cargos e Funções do Quadro Próprio do Poder Executivo - QPPE, na forma do Anexo IV e IX desta Lei;

II - enquadramento salarial em valor imediatamente superior ao atualmente percebido, nas Tabelas de Referência de Vencimento constante dos Anexos III e VIII desta Lei;

III – ... Vetado ...
IV – ... Vetado ...
a) ... Vetado ...
b) ... Vetado ....

§1º - Considera-se vencimento do cargo, para fins do presente enquadramento:

a - para os cargos do QG enquadrados no Cargo de Apoio e Agente Fazendário C do QPPE: vencimento base;

b - para os cargos do QG enquadrados no Cargo de Execução e Agente Fazendário B do QPPE: vencimento base;

c - para os cargos do QG enquadrados no Cargo de Agente de Aviação do QPPE: vencimento base;

d - para os cargos do QG enquadrados no Cargo de Agente Penitenciário do QPPE: vencimento base; e

TRIBUNAL FEDERAL
254

e - para as funções do Cargo de Técnico III, II e I do QG enquadrados no Cargo Profissional e Agente Fazendário A do QPPE: vencimento base mais Verba de Representação e mais Gratificação de Produtividade a que se refere a Lei nº 11.714, de 07 de maio de 1997.

§ 2º. ... Vetado ....

§ 3º. .... Vetado ...

Art. 20 - Os atuais funcionários aposentados e pensionistas do Quadro Geral - QG serão enquadrados no Quadro Próprio do Poder Executivo - QPPE, observados os seguintes procedimentos e na ordem:

I - enquadramento na Tabela de Correlação de Cargos e Funções do Quadro Geral – QG para os Cargos e Funções do Quadro Próprio do Poder Executivo - QPPE, na forma dos Anexos IV e IX desta Lei;

II - enquadramento salarial em valor imediatamente superior ao atualmente percebido, nas Tabelas de Referência de Vencimento constante do Anexo III desta Lei.

III – ... Vetado ...

Parágrafo Único - Considera-se benefício ou provento, para fins do presente enquadramento:

a) para os cargos do QG enquadrados no Cargo de Apoio do QPPE: vencimento base;
b) para os cargos do QG enquadrados no Cargo de Execução do QPPE: vencimento base;
c) para os cargos do QG enquadrados no Cargo de Agente Penitenciário do QPPE: vencimento base; e
d) para as funções do Cargo Técnico III, II e I do QG enquadrados no Cargo Profissional do QPPE: vencimento base mais Verba de Representação e mais Gratificação de Produtividade a que se refere a Lei nº 11.714 de 07 de maio de 1997.

Art. 21 - Os funcionários atualmente ocupantes das funções de Médico Plantonista, Sanitarista e Técnico Especialista, com formação em Medicina, serão enquadrados na função de Médico.

§ 1º. ... Vetado ...

TRIBUNAL FEDERAL
255

§ 2º. .... Vetado ....

Art. 22 - A execução do presente enquadramento será de responsabilidade das unidades de recursos humanos de cada órgão, sob supervisão de comissão designada pelo titular da Secretaria de Estado da Administração e da Previdência - SEAP.

Art. 23 - Os demais termos necessários ao cumprimento do enquadramento serão definidos e divulgados pela Secretaria de Estado da Administração e da Previdência - SEAP, no prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar da publicação desta Lei.

Art. 24 - O prazo prescricional para revisão dos efeitos funcionais e financeiros decorrentes desta Lei se encerra em um ano, a contar de sua publicação.

CAPÍTULO IV

Das Disposições Finais e Transitórias

Art. 25 - Ficam incorporadas ao vencimento base as vantagens de que tratam os Artigos 2º e 5º, da Lei nº 11.714, de 07 de maio de 1997, para o Cargo Técnico III, II e I, do Quadro Geral.

Art. 26 - A primeira promoção, para o pessoal ativo, ocorrerá:

I - para o cargo Agente de Apoio e Agente Fazendário C: após 18 (dezoito) meses a partir do enquadramento da presente Lei;

II - para o cargo Agente de Execução, Agente de Aviação, Agente Penitenciário e Agente Fazendário B: após 12 (doze) meses a partir do enquadramento da presente Lei; e

III - para o cargo Agente Profissional e Agente Fazendário A: imediatamente à publicação desta Lei.

NAL FEDERAL
256

Parágrafo único – Mediante proposta da Secretaria de Estado da Administração e da Previdência – SEAP, o Chefe do Poder Executivo regulamentará os termos da primeira promoção.

Art. 27 - ... Vetado ...

a) ... Vetado ...

b) ....Vetado ....

c) ... Vetado ....

Parágrafo único. ... Vetado.....

Art. 28 - A primeira progressão por tempo de serviço, para o pessoal ativo, ocorrerá:

I - para o cargo Agente de Apoio e Agente Fazendário C: após 18 (dezoito) meses contados a partir do enquadramento da presente Lei;

II - para o cargo Agente de Execução, Agente de Aviação, Agente Penitenciário e Agente Fazendário B : após 18 (dezoito) meses contados a partir do enquadramento da presente Lei; e

III - para o cargo Agente Profissional e Agente Fazendário A: 12 (doze) meses contados a partir do enquadramento da presente Lei.

Parágrafo Único – Mediante proposta da Secretaria de Estado da Administração e da Previdência – SEAP, o Chefe do Poder Executivo regulamentará os termos da primeira progressão.

Art. 29 - O Chefe do Poder Executivo, ouvida previamente a Secretaria de Estado da Administração e da Previdência – SEAP, redistribuirá as quantidades de cargos vagos nas classes, para fins de promoção.

TRIBUNAL FED
257

Art. 30 - As gratificações a que se refere o Anexo V, ficam convertidas em valor correspondente ao percebido na data de publicação desta Lei, sendo devidas enquanto o funcionário permanecer no local, ficando vedada sua percepção para os demais funcionários do Quadro Próprio do Poder Executivo do Estado do Paraná – QPPE.

§ 1° - As gratificações a que se refere o Artigo 18 serão implementadas no prazo de 12 (doze) meses contados a partir da publicação da presente Lei.

§ 2°. ... Vetado .

§ 3° Ato do Chefe do Poder Executivo regulamentará a regra de transição da situação atual, promovendo a compatibilização para o previsto no Artigo 18, desta Lei.

Art. 31. ... Vetado ...

I – ... Vetado ...

II – .... Vetado ....

III – .... Vetado ...

Art. 32. .... Vetado .....

Art. 33. .... Vetado ....

Art. 34 . ...Vetado ....

Art. 35..... Vetado .....

Parágrafo único. .... Vetado ....

Art. 36. .... Vetado ....

Art. 37. ... Vetado ....

Art. 38. ... Vetado ....

Art. 39..... Vetado ....

Art. 40 – Os atos referentes à aplicação da presente Lei correrão por conta da dotação orçamentária específica do Poder Executivo, com os respectivos cancelamentos de programas governamentais e cujos efeitos financeiros ocorrerão a partir de sua publicação.

TRIBUNAL FED
258

Art. 41 – Ato do Chefe do Poder Executivo regulamentará os casos omissos a esta Lei, ouvida previamente a Secretaria de Estado da Administração e da Previdência – SEAP.

Art. 42 – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogada a Lei n.º 7.424, de 17 de dezembro de 1980, e disposições em contrário.

Palácio do Governo, em 05/07/02.

JAIME LERNER
Governador

DO nº 6265 de 05/07/02

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
259

Lei n.º 13.757 (promulgada)

Data: 09 de setembro de 2002.

Súmula:Institui o Quadro próprio do Poder Executivo do Estado do Paraná – QPPE, composto pelos atuais Funcionários Públicos Civis da Administração Direta e Autárquica, estabelecendo sua estrutura administrativa e funcional.

A Assembléia Legislativa do Estado do Paraná aprovou e eu promulgo, nos termos do § 7º do Artigo 71 da Constituição Estadual, os seguintes dispositivos, que passam a integrar o texto da Lei n.º 13.666, de 05/07/02, publicada no Diário Oficial do Estado n.º 6225, de cinco de julho de dois mil e dois.

Capítulo I

Seção I

Das Disposições Preliminares

Art. 1.º - .....

Parágrafo único. - .....

Seção II

Das Conceituações

Art. 2º - .....

I - .....

II - .....

III - .....

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
760

IV - .....

V - .....

VI - .....

VII - .....

VIII - .....

IX – .....

X – .....

XI - .....

XII - .....

XIII - .....

XIV - .....

CAPÍTULO II

Seção I
Da Composição e do Plano da Carreira

Art. 3º - .....

§1º - .....
I – .....
II – .....
III – .....
IV – .....
V – .....

TRIBUNAL FEDERAL
261

VI – Fazendária, composto pelos cargos de Agente Fazendário A, Agente Fazendário B e Agente Fazendário C, exclusiva dos funcionários efetivos do QG alocados na Secretaria de Estado da Fazenda ou Coordenação da Receita do Estado, na data de publicação desta lei.

§2º - .....

§3º - .....

§4º - .....

Art. 4º - .....

§1º - .....

§2º - .....

§3º - .....

SEÇÃO II

Do Provimento e do Estágio Probatório

Art. 5º - .....

I - .....

II - .....

III - .....

IV - .....

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
262

Art. 6º - .....

§1º - .....

§2º - .....

Art. 7º - .....

§1º - .....

§2º - .....

SEÇÃO III

Do Desenvolvimento na Carreira

Art. 8º - .....

Art. 9º - .....

§1º - .....

I - .....

II - .....

III - .....

TRIBUNAL FEDERAL
263

§2º - .....

I - .....

II - .....

§3º - .....

I - .....

II - .....

III - .....

IV - .....

V - .....

§4º - .....

§5º - .....

TRIBUNAL FEDERAL
264

Art. 10 - .....

I - .....

II - .....

III - .....

IV - .....

V - .....

Parágrafo Único - .....

Art. 11 – .....

SEÇÃO IV

Da Movimentação de Pessoal

Art. 12 – .....

§1º - .....

§ 2º - No âmbito da carreira de Agente Fazendário, a remoção ficará restrita somente entre a Secretaria de Estado da Fazenda – SEFA e Coordenação da Receita do Estado – CRE.

§3º - .....

TRIBUNAL FEDERAL
265

SEÇÃO V

Do Vencimento e da Remuneração

Art. 13 - .....

Art. 14 - .....

Parágrafo Único - .....

Art. 15 - .....

I - .....

II - .....

III - .....

IV - .....

V - .....

VI - .....

VII - .....

TRIBUNAL FEDERAL
266

§1º - .....

§2º - .....

§3º - .....

§4º - .....

Art. 16 - .....

Parágrafo Único - .....

Art. 17 - .....

Art. 18 - .....

I - .....

II - .....

III - .....

IV - .....

V - .....

VI - .....

TRIBUNAL FEDERAL
267

VII – **Gratificação de Atividade Fazendária – GAF** – retribuição financeira fixada em valor, de natureza transitória, para o cargo de Agente Fazendário, relativa as atividades de responsabilidade na Gestão Fiscal do Estado, exclusivamente para os funcionários alocados na Secretaria de Estado da Fazenda ou Coordenação da Receita do Estado ; e

VIII – Gratificação de Incentivo à Titularidade – GITI – retribuição financeira mensal de 50% (cinqüenta por cento) sobre o valor básico para o cargo de Agente Profissional, aos funcionários portadores de Títulos de Programas de pós graduação, especialização ou aperfeiçoamento, com duração mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas, emitidos por instituições de ensino superior regular ou órgão/unidade/centro de capacitação e/ou treinamento governamental.

§1º - .....

§2º - .....

...NAL FEDERAL
268

CAPÍTULO III

Do Enquadramento

Art. 19 - .....

I - .....

II - .....

III – enquadramento salarial para os ocupantes de cargos da carreira de Agente Fazendário em valor imediatamente superior ao atualmente percebido, nas Tabelas de Referência de Vencimento constante do Anexo VIII desta Lei.

IV – após o enquadramento, previsto no inciso II, o Agente Profissional de nível universitário, ativo e inativo, terá o enquadramento ajustado considerando a carga horária curricular de formação universitária, obedecendo o seguinte critério:

a) até 2.400 (duas mil e quatrocentas) horas, o profissional permanecerá na referência salarial conforme previsto no inciso II deste artigo;

b) acima de 2.400 (duas mil e quatrocentas) horas, o profissional avançara um nível de referência salarial a cada 200 horas adicionais de carga horária curricular.

§ 1º - .....

§ 2º. Os servidores portadores de diploma de curso superior, não enquadrados nos Cargos e Funções de Técnico III, II e I do Quadro Geral – QG, serão enquadrado, com base no vencimento básico, no cargo de Agente Profissional do Quadro Próprio do Poder Executivo, conforme suas formações.

NAL FEDERAL
269

§ 3º. O enquadramento dos servidores de nível universitário lotados na Secretaria de Estado dos Transportes e no Departamento de Estradas de Rodagem será efetivado através da presente lei, com alteração para 190% (cento e noventa por cento) do percentual citado no artigo 2º da Lei nº 11.714/97, de 07 de maio de 1997.

Art. 20 - .....

I - .....

II - .....

III – enquadramento salarial para os ocupantes da carreira de Agente Fazendário em valor superior ao atualmente percebido, nas Tabelas de Referência de Vencimento constante do Anexo VIII desta Lei.

Parágrafo Único - .....

a) .....

b) .....

c) .....

d) .....



Art. 21 - .....

§ 1º. Os servidores portadores de diploma de curso superior, não enquadrados nos Cargos e Funções de Técnico III, II e I do Quadro Geral – QG, serão enquadrados no cargo de Agente Profissional e Funções do Quadro Próprio do Poder Executivo, conforme suas formações.

§ 2º. Os funcionários atualmente ocupantes dos cargos de Músico de Orquestra, Spalla, Maestro Adjunto e Maestro Titular serão enquadrados na função de Músico de Orquestra, desde que atendam aos respectivos requisitos de escolaridade. Os demais ocuparão a função de Instrumentista Musical.

Art. 22 - .....

Art. 23 - .....

Art. 24 - .....

CAPÍTULO IV

Das Disposições Finais e Transitórias

Art. 25 - .....

Art. 26 - .....

I - .....

II - .....

III - .....

Parágrafo único – .....

TRIBUNAL FEDERAL
271

Art. 27 – A primeira promoção prevista no art. 26 – Capítulo IV da presente Lei obedecerá ao seguinte critério, sem prejuízo aos demais critérios:

a) o exercício de 3 (três) anos consecutivos ou 5 (cinco) anos alternados no desempenho dos cargos de Secretário de Estado, Diretor Geral, Diretor Presidente ou funções assemelhadas, permitirá a progressão em 11 (onze) referências salariais;

b) o exercício de 3 (três) anos consecutivos ou 5 (cinco) anos alternados no desempenho dos cargos de Diretor de Área, Superintendente Regional, Chefe de Centro/Escritório Regional, Coordenador de Área ou funções assemelhadas, permitirá a progressão em 9 (nove) referências salariais; e

c) o exercício de 3 (três) anos consecutivos ou 5 (cinco) anos alternados no desempenho dos cargos de Chefe de Departamento, Assessor de Diretoria, Gerente, Chefe de Divisão, Chefe de Seção, Chefe de Distrito, Fiscal de Obra, Agente Agropecuário ou funções assemelhadas, permitirá a progressão em 7 (sete) referências salariais.

Parágrafo único. As funções de que trata o presente artigo não poderão ser computadas de forma cumulativa para efeito de promoção, ficando sem eficácia administrativa após sua utilização para a presente promoção

Art. 28 - .....

I - .....

II - .....

AL FEDERAL
272

III - .....

Parágrafo único – .....

Art. 29 - .....

Art. 30 - .....

§ 1º - .....

§ 2º. A gratificação a que se refere o art. 15, inciso VI, será estendida retroativamente ao mês de março de 2002, a partir da publicação da presente lei, aos funcionários da SEAB não atingidos pelo Decreto nº 5391, de 04 de março de 2002.

§ 3º .....

Art. 31. Ficam criados, no âmbito da Assessoria Especial para Assuntos Indígenas – AAI, órgão vinculado à Governadoria, os seguintes cargos de provimento em comissão:

I – 1 (um) cargo de Assessor Especial , símbolo DAS-1;

II – 2 (dois) cargos de Assessor Administrativo, símbolo 3-C;

III – 1 (um) cargo de Assessor Técnico, símbolo 5-C.

Art. 32. Fica a tabela de vencimentos anexa ao Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS) do Governo do Estado, reajustada em 20%, conforme a Planilha nº 01, em anexo.

277

Art. 33. Fica o Governo do Estado do Paraná autorizado a adequar os cargos de servidores penitenciários de acordo com a função que vêm exercendo, ou por opção, conforme a qualificação técnica, a responsabilidade técnica e o nível de escolaridade exigíveis para cada caso, no período de 90 (noventa) dias a partir da publicação desta lei.

Art. 34 . Os servidores penitenciários e educadores sociais têm direito à aposentadoria especial, devido à natureza de trabalhos insalubres, perigosos e penosos, após o exercício de 25 anos de suas respectivas funções.

Art. 35. Será garantida a participação dos representantes dos sindicatos de servidores estaduais junto à Secretaria de Estado de Administração e Previdência (SEAP), bem como a cada secretaria/órgão, nas comissões e/ou mecanismos que definirão os termos do enquadramento, nas regulamentações e decisões/ações relacionadas à implantação, desenvolvimento e manutenção do Quadro Próprio do Poder Executivo (QPPE), instituído pela presente lei.

Parágrafo único. Os sindicatos de servidores estaduais de cada secretaria/órgão indicará os seus representantes e na ausência destes, os servidores das respectivas instituições definirão seus representantes em Assembléia Geral, especificamente convocada para tal finalidade.

Art. 36. Fica assegurada a revisão anual das Tabelas de Referência de Vencimento Base das carreiras que integram o Anexo III desta Lei, de forma cumprir-se os ditames das Constituições Federal (art. 37, inciso X) e Estadual (art. 27, inciso X).

Art. 37. O enquadramento de que trata o Capítulo III, desta Lei, será efetivado no mês julho.

274

Art. 38. Fica estabelecida Data Base para os Servidores do Quadro Próprio do Poder Executivo – QPPE, a data de publicação da presente Lei.

Art. 39. Fica incorporado ao Vencimento Base do QPPE, (Quadro Próprio do Poder Executivo) a gratificação de R$ 100,00 (cem reais) , dada a título de assiduidade aos funcionários do QGE (Quadro Geral do Estado).

Art. 40 – .....

Art. 41 – .....

Art. 42 – .....

Palácio Dezenove de Dezembro, em 09 de setembro de 2002.

HERMAS BRANDÃO
Presidente

SECRETARIA DE ESTADO DA
ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

GOVERNO DO PARANÁ

SEAP
DRH
FLS ____

Assunto: PLANO DE CARREIRA DE AGENTE FAZENDÁRIO
Interessado: SEAP/DG
Informação n.º: 021/2003

Informamos que o impacto financeiro para o enquadramento de 603 funcionários ativos do QQPE referente a Lei 13.666/02 lotados na Secretaria de Estado da Fazenda – SEFA e Coordenadoria Geral do Estado – CRE, no plano de carreira de Agente Fazendário passa de R$ 418 mil mensais para R$ 2,3 milhões/mês.
É a informação.

Curitiba, 09 de maio de 2003.

Sônia Maria Fedri Schober
Diretora de Recursos Humanos

Rua Máximo João Kopp, 274 - Bloco 2 - Santa Cândida
82.630-900 Curitiba-Parana-Brasil
Fone: 41 351-6157 Fax: 41 351-6170
E-mail: seap@pr.gov.br